

스터디파이터 감정평가실무 워크북

2026년 개정판

감정평가사
2차 합격을
위한
실무
워크북

제1판

01 PART

감정평가실무의 기초

제1장 감정평가실무 개관 - 문제없음

제2장 실무를 위한 기초수학

01. 금융계수 #1	001
02. 금융계수 #2	002
03. 금융계수 #3	003
04. 금융계수 #4	003
05. 상환비율	004
06. 대출승계 (조건유지)	004
07. 대출승계 (조건변경)	005
08. 원금균등상환방식	005

제3장 실무를 위한 필수지식

01. 대지면적 산정	007
02. 면적산정	007
03. 면적환산	009
04. 도로조건의 판단	010

02

PART

토지의 감정평가

제1장 공시지가기준법

01. 시점수정 #1	013
02. 시점수정 #2	013
03. 지역요인 비교 #1	014
04. 지역요인 비교 #2	014
05. 개별요인 비교 #1	015
06. 개별요인 비교 #2	015
07. 개별요인 비교 #3	016
08. 공시지가기준법 #1	017
09. 공시지가기준법 #2	019
10. 그 밖의 요인 보정	021

제2장 거래사례비교법

01. 사정보정 #1	025
02. 사정보정 #2	025
03. 사정보정 #3	025
04. 사정보정 #4	026
05. 철거비 보정 #1	026
06. 철거비 보정 #2	026
07. 합병증가의 배분 #1	027
08. 합병증가의 배분 #2	028
09. 거래사례비교법 종합	030

제3장 원가법

01. 조성원가법	031
02. 개발법	032

제4장 수익환원법

01. 보험료의 산정	035
02. 순수익의 산정 #1	036
03. 순수익의 산정 #2	037
04. 환원율의 산정 (시장추출법)	039
05. 환원율의 산정 (요소구성법)	041
06. 환원율의 산정 (물리적 투자결합법 #1)	041
07. 환원율의 산정 (물리적 투자결합법 #2)	041
08. 환원율의 산정 (금융적 투자결합법 #1)	043
09. 환원율의 산정 (Ross법)	043
10. 환원율의 산정 (Kazdin법)	043
11. 환원율의 산정 (유효총수익승수법)	044
12. 환원율의 산정 (부채감당법)	044
13. 환원율의 산정 (엘우드법)	045
14. 자본회수율	045
15. 부동산잔여법	046
16. DCF법	048

03

PART

건물 등의 감정평가

제1장 건물의 평가

01. 부대설비 보정	053
02. 감가수정	055
03. 주체와 부대의 구분	055
04. 시장추출법에 의한 감가수정	057
05. 내용연수의 조정	059
06. 증축 건물	060
07. 분해법	061
08. 비교방식으로 건물평가	065

제2장 복합부동산의 평가

01. 일체비준평가 #1	069
02. 일체비준평가 #2	071
03. 일체수익평가 #1	073
04. 일체수익평가 #2	075
05. 3방식 종합 #1	079
06. 3방식 종합 #2	085

제3장 구분소유권의 평가

01. 구분건물 (거래사례비교법)	091
02. 구분건물 (원가법)	094
03. 구분건물 (종합)	096

제4장 임대료의 평가

01. 임대료 평가	101
02. 적산법	105

제5장 기타 평가방법

01. 노선가식 평가법	109
02. 회귀분석법 #1	111
03. 총수익승수법	112
04. 대쌍비교법	113

04

PART

유형별 평가

제1장 토지의 유형별 평가

- 01. 지상권의 평가 117
- 02. 맹지의 평가 121

제2장 건물의 유형별 평가 - 문제없음

제3장 기타 물건의 감정평가

- 01. 기계기구의 감정평가 123
- 02. 공장의 감정평가 126
- 03. 광산 및 광업권 132
- 04. 어장 및 어업권 135
- 05. 선박의 평가 137
- 06. 동산의 평가 139
- 07. 오염부동산 140
- 08. 일조권 침해 144

05

PART

비가치추계

제1장 투자의사결정방법

- 01. 투자분석기법 #1 153
- 02. 투자분석기법 #2 153
- 03. 매후환대차 155

제2장 최유효이용분석

- 01. 최유효이용분석 157

06

PART

기업가치관련 평가

제1장 유가증권의 평가 - 문제없음

제2장 기업가치평가

01. 주식의 평가 #1	163
02. 주식의 평가 #2	167
03. FCFF의 산정	172
04. WACC의 산정	174
05. 기업가치의 평가 #1	176
06. 기업가치의 평가 #2	179
07. 기업가치의 평가 #3	181
08. 기업가치의 평가 #4	182
09. 기업가치의 평가 #5	183

제3장 무형자산의 평가

01. 영업권의 평가 #1	187
02. 영업권의 평가 #2	188
03. 영업권의 평가 #3	190
04. 무형자산의 평가 #1	194
05. 무형자산의 평가 #2	197
06. 권리금의 감정평가 #1	200
07. 권리금의 감정평가 #2	203

07 PART

토지의 보상평가

01. 기준시점의 확정	207
02. 적용 공시지가 선택	208
03. 토지보상법 제70조 제5항의 판단	210
04. 비교표준지의 선정	212
05. 시점수정치 산정	214
06. 그 밖의 요인보정치 산정	218
07. 토지의 보상평가	220
08. 무허가건축물등 부지	226
09. 불법형질변경 토지	230
10. 미지급용지	233
11. 도로부지의 보상평가	237
12. 구분지상권 설정을 위한 보상평가	240
13. 구분지상권의 보상평가	246
14. 개간비의 보상평가	252
15. 잔여지의 보상평가	256
16. 환매토지의 보상평가	260

08

PART

건축물 등의 보상평가

제1장 건축물 등 물건의 보상평가

01. 건축물의 보상여부	265
02. 잔여건축물의 보상평가	266
03. 주거용건축물의 보상특례	269
04. 수목의 보상평가	271
05. 농작물의 보상평가	273

제2장 영업의 손실에 대한 보상평가

01. 영업의 휴업 및 폐업보상	275
-------------------	-----

제3장 권리의 보상평가

01. 광산과 광업권의 평가	279
02. 어장과 어업권의 평가	281

제4장 농업손실보상평가

01. 농업손실 보상평가	285
---------------	-----

09

PART

목적별 감정평가

제1장 목적별 평가

01. 담보평가 #1	293
02. 담보평가 #2	301
03. 경매평가 #1	305
04. 경매평가 #2	307
05. 국공유지 처분평가	310
06. 목적별 평가 종합	315
07. 표준지 평가 #1	321
08. 표준지 평가 #2	325

제2장 도시정비사업

01. 종전자산의 평가 #1	329
02. 종전자산의 평가 #2	335
03. 비례율 #1	343
04. 비례율 #2	349
05. 정비기반시설의 평가	351
06. 국공유재산의 매각평가	357
07. 현금청산평가	363

PART 01

감정평가 실무의 기초

Chapter 01 감정평가 실무 개관 - 문제없음

Chapter 02 실무를 위한 기초수학

Chapter 03 실무를 위한 필수지식

01 금융계수 #1

[문풀타임라인] 기본강의1 / 7강 / 00:48

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 물음에 답하십시오. (단, 시장이자율은 10%이며, 기준시점은 현재임)
(천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림함)

- 1) 기준시점 현재부터 매년 말에 1,000,000원씩 10년 간 적립할 경우 10년 후 적립총액은 얼마인가?
- 2) 10년 후에 100,000,000원의 적금을 타기 위해서는 매년 말 얼마를 저축하여야 하는가?
- 3) 은행으로부터 100,000,000원의 대출을 받고 10년 간 원금과 이자를 연 기준으로 균등상환할 경우 매년말에 상환해야할 금액은 얼마인가?
- 4) 매년 초 1,000,000원씩 10년 간 저축할 경우 10년 후 저축총액은 얼마인가?
- 5) 10년 후 100,000,000원을 모으기 위해서 매년 초에 저축해야 할 금액은 얼마인가?
- 6) 은행에서 100,000,000원의 대출을 받고 10년 간 원금과 이자를 연 기준으로 균등상환할 경우 매년 초에 상환해야 할 금액은 얼마인가?

해설

$$1) 1,000,000 \times \frac{1.1^{10} - 1}{0.1} \approx 15,937,000\text{원}$$

$$2) 100,000,000 \times \frac{0.1}{1.1^{10} - 1} \approx 6,275,000\text{원}$$

$$3) 100,000,000 \times \frac{0.1 \times 1.1^{10}}{1.1^{10} - 1} \approx 16,275,000\text{원}$$

$$4) 1,000,000 \times \frac{1.1^{10} - 1}{0.1} \times 1.1 \approx 17,531,000\text{원}$$

$$5) 100,000,000 \times \frac{0.1}{1.1^{10} - 1} \times \frac{1}{1.1} \approx 5,704,000\text{원}$$

$$6) 100,000,000 \times \frac{0.1 \times 1.1^{10}}{1.1^{10} - 1} \times \frac{1}{1.1} \approx 14,795,000\text{원}$$

02 금융계수 #2

다음과 같은 조건에 있어 각 물음에 대하여 답하시오. (연 임대료 12,000,000원, 시장이자율 12%)
(천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림함)

- 1) 향후 5년간 매년 연말에 임대료수입이 있을 경우 5년 후 미래가치의 합은 얼마인가?
- 2) 향후 5년간 매년 연말에 임대료수입이 있을 경우 현재가치의 합은 얼마인가?
- 3) 향후 5년간 매년 초에 임대료수입이 있을 경우 5년 후 미래가치의 합은 얼마인가?
- 4) 향후 5년간 매년 초에 임대료수입이 있을 경우 현재가치의 합은 얼마인가?
- 5) 향후 3년간 매월 말에 임대료수입이 있을 경우 3년 후 미래가치의 합은 얼마인가?
- 6) 향후 3년간 매월 말에 임대료수입이 있을 경우 현재가치의 합은 얼마인가?
- 7) 향후 3년간 매월 초에 임대료수입이 있을 경우 3년 후 미래가치의 합은 얼마인가?
- 8) 향후 3년간 매월 초에 임대료수입이 있을 경우 현재가치의 합은 얼마인가?

해설

$$1) 12,000,000 \times \frac{1.12^5 - 1}{0.12} \approx 76,234,000\text{원}$$

$$2) 12,000,000 \times \frac{1.12^5 - 1}{0.12 \times 1.12^5} \approx 43,257,000\text{원}$$

$$3) 12,000,000 \times \frac{1.12^5 - 1}{0.12} \times 1.12 \approx 85,382,000\text{원}$$

$$4) 12,000,000 \times \frac{1.12^5 - 1}{0.12 \times 1.12^5} \times 1.12 \approx 48,448,000\text{원}$$

$$5) 1,000,000 \times \frac{(1 + 0.01)^{36} - 1}{0.01} \approx 43,077,000\text{원}$$

$$6) 1,000,000 \times \frac{(1 + 0.01)^{36} - 1}{0.01 \times (1 + 0.01)^{36}} \approx 30,108,000\text{원}$$

$$7) 1,000,000 \times \frac{(1 + 0.01)^{36} - 1}{0.01} \times 1.01 \approx 43,508,000\text{원}$$

$$8) 1,000,000 \times \frac{(1 + 0.01)^{36} - 1}{0.01 \times (1 + 0.01)^{36}} \times 1.01 \approx 30,409,000\text{원}$$

03 금융계수 #3

순영업소득의 흐름이 다음과 같을 때 각각의 현재가치는? (단, 할인율은 연 12%, 기간은 10년임)
(천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림함)

- 1) 순영업소득이 매년 말 백만원씩 지불될 경우
- 2) 순영업소득이 매년 초 백만원씩 지불될 경우
- 3) 순영업소득이 매월 말 백만원씩 지불될 경우
- 4) 순영업소득이 매월 초 백만원씩 지불될 경우

해설

- 1) $1,000,000 \times \frac{1.12^{10} - 1}{0.12 \times 1.12^{10}} \approx 5,650,000\text{원}$
- 2) $1,000,000 \times \frac{1.12^{10} - 1}{0.12 \times 1.12^{10}} \times 1.12 \approx 6,328,000\text{원}$
- 3) $1,000,000 \times \frac{1.01^{120} - 1}{0.01 \times 1.01^{120}} \approx 69,701,000\text{원}$
- 4) $1,000,000 \times \frac{1.01^{120} - 1}{0.01 \times 1.01^{120}} \times 1.01 \approx 70,398,000\text{원}$

04 금융계수 #4

당신은 현재 1억원을 저축하면 연간 10% 이자율로 연간 1회 지급하는 금융상품, 연간 9% 이자율로 연간 2회 지급하는 금융상품, 연간 8% 이자율로 연간 4회 지급하는 금융상품, 연간 7% 이자율로 연간 12회를 지급하는 금융상품 중 어느 것이 좋은지 고민 중이다.

각각의 경우에 있어 5년 후 미래가치 합을 구하고 어느 금융상품을 선택하는 것이 타당한지 설명하시오.

(천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림함)

해설

- ① 연 10%, 연 1회 지급 : $100,000,000 \times (1 + 0.1)^5 \approx 161,051,000\text{원}$
 - ② 연 9%, 연 2회 지급 : $100,000,000 \times (1 + 0.09 \div 2)^{10} \approx 155,297,000\text{원}$
 - ③ 연 8%, 연 4회 지급 : $100,000,000 \times (1 + 0.08 \div 4)^{20} \approx 148,595,000\text{원}$
 - ④ 연 7%, 연 12회 지급 : $100,000,000 \times (1 + 0.07 \div 12)^{60} \approx 141,763,000\text{원}$
- 5년 후 미래가치의 합이 가장 큰 첫 번째 금융상품을 선택하는 것이 타당하다.

05 상환비율

당신은 10년 전 명목상 2억원이었던 부동산을 현금으로 30%를 지급하고 나머지는 25년 매년 원리금균등상환조건의 저당 대출로 매입하여 현재 보유중에 있다. 현재까지 갚은 상환금액과 앞으로 갚아야 할 저당잔금을 구하시오.

다만 저당이자율은 10%이다. (원리금상환은 기간말에 이루어짐)

(천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림함)

해설

$$1) \text{ 상환금액} : 200,000,000 \times (1 - 0.3) \times \frac{(1 + 0.1)^{10} - 1}{(1 + 0.1)^{25} - 1} \approx 22,687,000\text{원}$$

$$2) \text{ 저당잔금} : 200,000,000 \times (1 - 0.3) \times \left\{ 1 - \frac{(1 + 0.1)^{10} - 1}{(1 + 0.1)^{25} - 1} \right\} \approx 117,313,000\text{원}$$

※ (1 - 상환비율 = 잔금비율)

06 대출승계(조건유지)

다음과 같이 거래된(거래시점 2021.08.01) 부동산의 거래시점 현재 현금등가액은? (매수인이 저당대출을 승계한다고 한다.)

(천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림함)

1) 현금지불액 : 100,000,000원

2) 저당대출금 : 100,000,000원

3) 대출조건 : 저당이자율 12%

저당기간 : 2016.08.01 ~ 2026.07.31(10년)

상환조건 : 매월말 원리금균등상환

4) 시장이자율 : 15%

해설

$$1) \text{ 금융보정} : 100,000,000 \times \frac{0.01 \times 1.01^{120}}{1.01^{120} - 1} \times \frac{1.0125^{60} - 1}{0.0125 \times 1.0125^{60}} \approx 60,307,000\text{원}$$

$$2) \text{ 현금등가액} : 100,000,000 + 60,307,000 \approx 160,307,000\text{원}$$

07 대출승계(조건변경)

매수인은 현금 100,000,000원과 함께 매도자의 5년전 감정은행 대출금 2억원, 대출이자율 9%, 10년간 매년말 원리금균등상환조건에 따라 저당대부를 인수하기로 하고 감정은행과 협의하여 은행이자율을 12%/년으로 변경하였다. 시장이자율이 15%일 때 대상부동산의 현금등가액은 얼마인가?
(천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림함)

해설

- 1) 금융보정 : $200,000,000 \times (1 - \frac{1.09^5 - 1}{1.09^{10} - 1}) \times \frac{0.12 \times 1.12^5}{1.12^5 - 1} \times \frac{1.15^5 - 1}{0.15 \times 1.15^5} \approx 112,722,000$ 원
- 2) 현금등가액 : $100,000,000 + 112,722,000 = 212,722,000$ 원

08 원금균등상환방식

명목상 매매가격이 2억원인 부동산을 매매가격 중 1억원을 아래와 같은 조건의 저당대부로 구매할 수 있다고 할 때 당해 부동산의 현금등가액은 얼마인가?
(원금은 3년간 매년말 균등하게 상환하고, 이자는 매월말 미상환잔금에 대하여 12%로 지불함. 시장이자율은 15%)
(천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림함)

해설

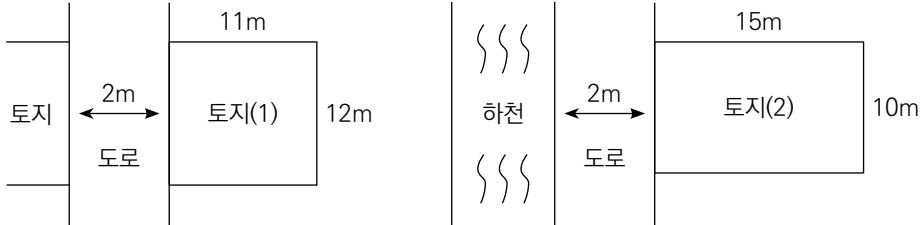
- 1) 현금지급액 : 1억원
- 2) 원금상환액의 현재가 : $100,000,000 \div 3 \times (\frac{1}{1.15} + \frac{1}{1.15^2} + \frac{1}{1.15^3}) \approx 76,108,000$ 원
- 3) 이자지급액의 현재가 : $100,000,000 \times (0.12 \div 12) \times \frac{1.0125^{12} - 1}{0.0125 \times 1.0125^{12}} \times (1 + \frac{2}{3} \times \frac{1}{1.15} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{1.15^2}) \approx 20,295,000$ 원
- 4) 현금등가액 : $100,000,000 + 76,108,000 + 20,295,000 = 196,403,000$ 원

01 대지면적 산정

[문풀타임라인] 기본강의1 / 9강 / 24:16

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 토지의 대지면적을 산정하시오.



해설

1) 토지(1) : $(11 - 1) \times 12 = 120\text{m}^2$ 2) 토지(2) : $(15 - 2) \times 10 = 130\text{m}^2$

02 면적산정

[문풀타임라인] 기본강의1 / 9강 / 25:10

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 물음에 답하시오.

[물음 01] 주어진 자료와 도면을 참고하여 당해 건축물의 ① 대지면적, ② 건축면적, ③ 연면적 ④ 건폐율(%), ⑤ 용적률(%)을 산출하고 각 개념을 간단히 설명하시오. (단, 건폐율·용적률은 소수점 이하 첫째 자리 %까지 산출하되, 이하는 반올림할 것) (10점)

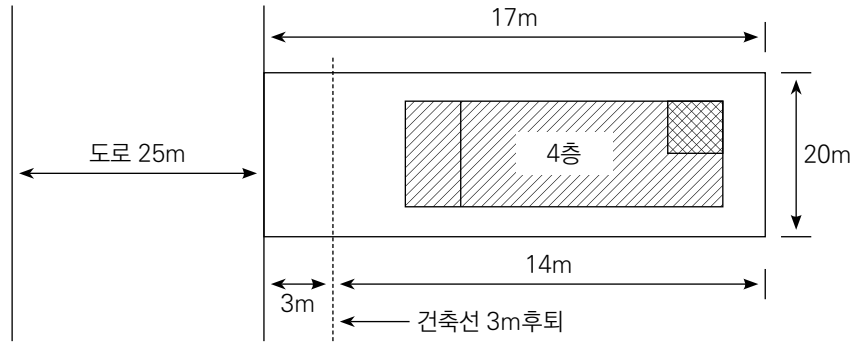
[물음 02] 증축 가능한 최대 연면적을 산정하시오.

[물음 01] 자료

[자료 01] 건축물대장

대장번호	-		일반건축물대장				사용승인일자	89.9.9	번호	89-0341
소재지	서울시 00구 00동			지번	123-00	명칭 및 번호		-		
지역지구	일반상업지역, 주차장정비지구					용도	근린생활시설, 업무시설			
대지면적	?	연면적	?	층수	지상4층 지하1층		구조	철근콘크리트조		
건축물현황						소유자현황				
층별	면적	용도	층별	면적	용도	일자	성명	주민등록번호	주소	지분
지층	145.50	다방				890909	홍길동	-	-	-
1층	145.50	소매점								
2층	160.50	사무실								
3층	160.50	사무실								
4층	160.50	사무실								
계	772.50									

[자료 02] 배치도



[자료 03] 정면도

옥탑(15.0㎡)
4층 (160.50㎡)
3층 (160.50㎡)
2층 (160.50㎡)
1층 (145.50㎡)
지층 (145.50㎡)

[자료 04] 측면도

옥탑
4층
3층
2층
1층
지층

[물음 02] 자료

2층	사무실 (500㎡)
1층	점포 (300㎡) 주차장 (200㎡)
지하층	음식점 (500㎡)

※ 대지면적 900㎡인 토지에 지하1층 지상 2층의 건물로 이용중이며 용적률은 200%임

※ 높이 제한이나 건축구조 등의 제약은 없음

해설

I [물음 01]

1) 대지면적

- (1) $17 \times 20 = 340\text{㎡}$ (도로 폭 미달에 의한 건축선이 아니므로 대지면적에 포함)
- (2) 대지면적은 그 대지의 수평투영 면적이다

2) 건축면적

- (1) 160.5㎡
- (2) 건축면적은 건축물의 외벽중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영 면적이다.

3) 연면적

- (1) 772.5㎡
- (2) 연면적은 건축물의 각층 바닥면적의 합계이다. 여기서 바닥면적은 건축물의 각층 또는 그 일부로서 벽·기둥 기타 이와 유사한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

해설

4) 건폐율

$$(1) \frac{160.5}{340} = 47.2\%$$

(2) 건폐율이란 건축면적의 대지면적에 대한 비율이다.

5) 용적률

$$(1) \frac{(772.5 - 145.5)}{340} \times 100 = 184.4\%$$

(2) 용적률이란 (용적률 산정용)연면적의 대지면적에 대한 비율이다. 단, 연면적 중 지하층 면적과 지상의 필로티 등 주차용으로 사용되는 것은 제외한다.

II [물음 02] 증축가능 연면적

1) 최대 연면적(지상) : $900\text{m}^2 \times 200\% = 1,800\text{m}^2$

2) 현재 연면적(지상 주차장 제외) : $500 + 300 = 800\text{m}^2$

3) 증축가능 연면적 : $1,800 - 800 = 1,000\text{m}^2$

[문풀타임라인] 기본강의1 / 10강 / 07:05

[회독수 체크]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

03 면적환산

감정평가 기초이론과 관련한 다음 질문에 답하십시오.

1) 토지 등기사항전부증명서상 지목이 임야인 2정 4단 5무 10보의 토지가 감정평가 의뢰되었을때 이를 m^2 로 면적환산 하시오.
(단, 임야도의 축척은 1 : 6,000임) (소수점 이하 첫째 자리에서 반올림함)¹⁾

2) 84.92m^2 를 평(보)으로 면적환산하십시오.

3) 어떤 건물의 연면적이 5평 1홉 6작이라고 한다. 이를 m^2 로 면적환산 하시오. (소수점 이하 셋째 자리에서 반올림함)

해설

1) 면적환산

$$\{2\text{정} \times 3,000\text{평} + 4\text{단} \times 300\text{평} + 5\text{무} \times 30\text{평} + 10\text{보} \times 1\text{평}\} \times \frac{400}{121} \approx 24,331\text{m}^2$$

2) 평보 면적환산공식

$$\text{평(보)} \times \frac{400}{121} = \text{평(보)} \div 0.3025 \approx \text{m}^2$$

$$\text{m}^2 \times \frac{121}{400} = \text{m}^2 \times 0.3025 \approx \text{평(보)}$$

$$84.92 \times 0.3025 \approx 25.6883\text{평(보)}$$

$$3) 5.16\text{평} \div 0.3025 \approx 17.06\text{m}^2$$

1) 법원감정평가실무, 2017, p. 55. 한국감정평가사협회, 축척 1/500과 1/600은 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림함.

04 도로조건의 판단

다음 각 경우의 도로 조건을 판단하시오.(단, 자동차는 폭 4m이상에서 통행가능하다고 본다.)

기호	도로접면상황	도로조건
(1)	폭 14m 도로 한면에 접하고 있는 토지	
(2)	폭 30m 도로 한면에 접하고 있는 토지	
(3)	폭 8m 도로 한면에 접하고 있는 토지	
(4)	폭 10m 도로 한면에 접하고 있는 토지	
(5)	폭 6m 도로 한면에 접하고 있는 토지	
(6)	폭 2m 도로 한면에 접하고 있는 토지	
(7)	폭 15m 도로 한면에 접하면서 폭 6m 도로 한면에 추가로 접하고 있는 토지	
(8)	폭 30m 도로 한면에 접하면서 폭 15m 도로 한면에 추가로 접하고 있는 토지	
(9)	폭 30m 도로 한면에 접하면서 폭 6m 도로 한면에 추가로 접하고 있는 토지	
(10)	폭 12m 도로 한면에 접하면서 폭 8m 도로 한면에 추가로 접하고 있는 토지	
(11)	폭 8m 도로 한면에 접하면서 폭 6m 도로 한면에 추가로 접하고 있는 토지	
(12)	폭 8m 도로 한면에 접하면서 폭 3m 도로 한면에 추가로 접하고 있는 토지	
(13)	폭 3m 도로 한면에 접하면서 폭 3m 도로 한면에 추가로 접하고 있는 토지	
(14)	폭 15m 도로 한면에 접하면서 폭 3m 도로 한면에 추가로 접하고 있는 토지	
(15)	폭 6m 도로 한면에 접하면서 폭 6m 도로 한면에 추가로 접하고 있는 토지	

해설

- | | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| (1) 종로한면 | (2) 광대한면 | (3) 소로한면 | (4) 소로한면 | (5) 세로(가) |
| (6) 세로(불) | (7) 종로각지 | (8) 광대소각 | (9) 광대세각 | (10) 종로각지 |
| (11) 소로각지 | (12) 소로한면 | (13) 세각(불) | (14) 종로한면 | (15) 세각(가) |

PART 02

토지의 감정평가

Chapter 01 공시지가기준법

Chapter 02 거래사례비교법

Chapter 03 원가법

Chapter 04 수익환원법

01 시점수정 #1

[문풀타임라인] 기본강의1 / 13강 / 31:13

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

공시기준일이 2023.01.01인 비교표준지를 선정하여 본건 토지의 가치를 구하고자 한다.

다음 자료를 기초로 하여 시점수정치를 산정하시오.

(백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하고, 넷째 자리에서 반올림함)

주거지역 지가변동률(%)

구분	2023.01	2023.02	2023.03	2023.04	2023.05
변동률 (누계)	0.163 (0.163)	0.151 (0.315)	0.167 (0.482)	0.305 (0.788)	0.192 (0.982)

(1) 기준시점이 2023년 4월 25일 일 때 시점수정치를 구하시오.

(2) 기준시점이 2023년 6월 29일 일 때 시점수정치를 구하시오.

(3) 기준시점이 2023년 7월 10일 일 때 시점수정치를 구하시오.

해설

(1) 2023.01.01 ~ 2023.04.25 : $(1 + 0.00482) \times (1 + 0.00305 \times 25 / 30) = 1.00737$

(2) 2023.01.01 ~ 2023.06.29 : $(1 + 0.00982) \times (1 + 0.00192 \times 29 / 31) = 1.01163$

(3) 2023.01.01 ~ 2023.07.10 : $(1 + 0.00982) \times (1 + 0.00192 \times 40 / 31) = 1.01232$

02 시점수정 #2

[문풀타임라인] 기본강의1 / 13강 / 34:57

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 각 경우에 시점수정치를 구하시오.(단위 : %)

(소수점 이하 다섯째 자리까지 표시하고, 여섯째 자리에서 반올림함)

구분	2023.01	2023.02	2023.03	2023.04	2023.05
상업지역 (누계)	1.300 (1.300)	1.500 (2.820)	1.200 (4.053)	0.600 (4.678)	0.500 (5.201)
주거지역 (누계)	1.000 (1.000)	1.200 (2.212)	0.700 (2.927)	0.800 (3.751)	0.900 (4.685)

1) 사례의 거래시점이 2023.04.05이고 기준시점이 2023.06.20인 경우(상업지역 지가변동률을 적용할 것)

2) 사례의 거래시점이 2023.02.10이고 기준시점이 2023.07.10인 경우(주거지역 지가변동률을 적용할 것)

3) 비교표준지의 공시기준일이 2023.01.01이고 기준시점이 2023.06.07인 경우(주거지역 지가변동률을 적용할 것)

해설

1) 2023.04.05 ~ 2023.06.20(상업지역) :

$$(1 + 0.00600 \times 26 / 30) \times (1.00500) \times (1 + 0.00500 \times 20 / 31) = 1.01348$$

2) 2023.02.10 ~ 2023.07.10(주거지역) :

$$(1 + 0.01200 \times 19 / 28) \times 1.00700 \times 1.00800 \times 1.00900 \times (1 + 0.00900 \times 40 / 31) = 1.04452$$

3) 2023.01.01 ~ 2023.06.07(주거지역) :

$$(1.04685) \times (1 + 0.00900 \times 7 / 31) = 1.04898$$

[문풀타임라인] 기본강의1 / 14강 / 36:29

[회독수 체크]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

03 지역요인 비교 #1

윤평가사는 감정평가를 진행하는 과정에 A지역과 B지역에 대한 지역요인비교치를 산정하고 있다.

A지역이 B지역보다 10% 우세할 경우와 B지역이 A지역보다 30% 열세할 경우, 그리고 B지역이 A지역보다 20% 우세할 경우의 지역요인비교치를 각각 산정하시오. 다만, 대상은 A지역에 소재하는 부동산이다.

(단, 지역요인비교치는 백분율로서 소수점 이하 첫째자리까지 표시하고, 둘째자리에서 반올림함)

해설

(1) A지역이 B지역보다 10% 우세할 경우 : $\frac{100 + 10}{100} = 1.100$

(2) B지역이 A지역보다 30% 열세할 경우 : $\frac{100}{100 - 30} = 1.429$

(3) B지역이 A지역보다 20% 우세할 경우 : $\frac{100}{100 + 20} = 0.833$

[문풀타임라인] 기본강의1 / 14강 / 40:44

[회독수 체크]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

04 지역요인 비교 #2

대상물건이 소재하는 A지역은 C지역보다 지역적으로 3% 열세하고 사례물건이 소재하는 B지역은 C지역보다 지역적으로 5% 우세하다. 대상물건이 소재하는 A지역과 사례물건이 소재하는 B지역의 지역요인의 비교치를 산정하시오.

(단, 지역요인비교치는 백분율로서 소수점 이하 첫째자리까지 표시하고, 둘째자리에서 반올림함)

해설

$$\frac{A_{\text{지역}}}{B_{\text{지역}}} = \frac{A_{\text{지역}}}{C_{\text{지역}}} \times \frac{C_{\text{지역}}}{B_{\text{지역}}} = \frac{(100 - 3)}{100} \times \frac{100}{(100 + 5)} = \frac{97}{105} \approx 0.924$$

05 개별요인 비교 #1

서울시 관악구 봉천동에 소재하는 주거용 토지에 대하여 감정의뢰를 받았다.

인근지역의 주거용 토지의 거래사례를 조사한 결과 1,800,000원/㎡에 거래된 것으로 조사되었다.

이는 적절한 가격수준이며 거래시점 역시 기준시점과 동일한 것으로 조사되었다.

이 경우 여러 가지 가치형성요인을 조사한 바 개별요인의 비교가 아래의 표와 같다.

이 때 대상부동산의 적절한 ㎡당 단가는 얼마인가?

비교항목	대상부동산	사례부동산
가로조건	90	80
접근조건	80	100
환경조건	100	60
획지조건	100	80
행정적조건	80	100
기타조건	80	60
합 계	530	480

해설

1) 개별요인 비교치 : 조건단위는 곱하여 산정함.

$$\frac{90}{80} \times \frac{80}{100} \times \frac{100}{60} \times \frac{100}{80} \times \frac{80}{100} \times \frac{80}{60} = 2.000$$

2) ㎡당 적정가격 : 1,800,000 × 2.000 = 3,600,000원/㎡

06 개별요인 비교 #2

대상토지의 면적은 900㎡이나 이 중 200㎡는 경사지이고 나머지는 평지부분이다. 경사지는 인근표준획지에 비해 55%,

평지부분은 5%의 감가요인이 있을 경우 인근표준적인 토지에 대비한 대상토지의 개별요인 비교치를 산정하시오.

(단, 지역요인비교치는 백분율로서 소수점 이하 첫째자리까지 표시하고, 둘째자리에서 반올림함)

해설

$$\frac{200}{900} \times (1 - 0.55) + \frac{700}{900} \times (1 - 0.05) \approx 0.839$$

07 개별요인 비교 #3

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 각각의 개별요인 비교치를 산정하시오.

(단, 개별요인비교치는 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하고, 둘째 자리에서 반올림함)

구분	항목	대상	거래사례
가로조건	가로의 폭	102	100
	계통 및 연속성	103	100
접근조건	상업지중심과 접근성	98	100
	교통시설가의 편의성	100	100
환경조건	고객의 유동성	103	100
	인근환경	110	100
획지조건	면적, 접면너비, 깊이	95	100
	접면도로상태	89	100
행정적조건	용도지역 등	100	100
	기타규제	103	100

해설

$$\frac{100 + 2 + 3}{100} \times \frac{100 - 2 + 0}{100} \times \frac{100 + 3 + 10}{100} \times \frac{100 - 5 - 11}{100} \times \frac{100 + 0 + 3}{100} \approx 1.006$$

08 공시지가기준법 #1

감정평가사 A씨는 다음과 같이 제시된 기본적 사항에 따라 토지평가를 의뢰받고 관련 자료를 수집하였다.

이를 바탕으로 감정평가액을 결정하시오.

[자료 01] 기본적 사항

1. 평가목록 : A시 B구 C동 27번지, 대, 200㎡
2. 감정평가 목적 : 일반거래
3. 기준시점 : 2023년 7월 15일
4. 인근지역 상황 : 대상토지가 속한 인근지역은 기존주택과 신규주택이 혼재하는 주거지대로서 택지 및 주택건설이 활발하게 진행 중임.
5. 용도지역 : 제2종일반주거지역
6. 물적상태 : 가장형, 평지, 소로한면

[자료 02] 표준지공시지가(2023년 1월 1일)

일련번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상, 지세	공시지가(원/㎡)
1	C동 35	290	대	주거용	제2종일반주거	소로한면	사다리형 평지	920,000
2	C동 42	400	대	주거용	준주거	중로한면	장방형 평지	1,700,000
3	C동 53	220	대	주거용	제2종일반주거	소로각지	정방형 평지	1,000,000
4	C동 64	336	대	상업나지	제2종일반주거	소로각지	정방형 완경사	1,700,000

* 일련번호3은 일부(50㎡)가 도시계획시설도로에 저촉상태임.

[자료 03] 기타 자료

1. 지가변동률(%)

구분	2023.1	2023.2	2023.3	2023.4	2023.5	2023.6
주거지역 (누계치)	0.041 (0.041)	0.032 (0.073)	0.014 (0.087)	0.013 (0.100)	0.018 (0.118)	0.025 (0.143)

2. 지역요인 : 모든 비교표준지는 인근지역내에 소재함.

3. 도로교통

구 분	세로(가)	소로	중로	대로
세로(가)	1	1.05	1.1	1.15
소로	0.95	1	1.05	1.1
중로	0.91	0.95	1	1.05
대로	0.87	0.91	0.96	1

4. 형상

구 분	정방형(장방형)	사다리형	부정형
정방형(장방형)	1	0.8	0.6
사다리형	1.25	1	0.75
부정형	1.67	1.33	1

5. 그 밖의 요인 보정치 : 1.30

6. 토지단가는 10만원 미만인 경우에는 유효숫자 둘째 자리까지 표시하고, 10만원 이상인 경우에는 유효숫자 셋째 자리까지 표시할 것.

해설

I 개요

본건은 A시 B구 C동에 소재하는 토지의 일반거래 목적의 감정평가로서 2023.07.15을 기준시점으로 하여 시장가치를 구함.

II 공시지가기준가액

1. 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황이 동일하고 공법상 제한이 동일한 기호 1번 표준지를 선정함.

(기호 2는 용도지역 상이, 기호 3은 공법상 제한 상이²⁾, 기호4는 이용상황 상이로 배제)

2. 공시지가기준가액

1) 토지단가 : $920,000 \times 1.00156 \times 1 \times (1 \times 1.25) \times 1.30 = @1,500,000$

* 시 지 도 형 그

* 시점수정치(2023.1.1 ~ 2023.7.15) : $(1.00143) \times (1 + 0.00025 \times 15 / 30) = 1.00156$

2) 감정평가액 : $@1,500,000 \times 200 = 300,000,000$ 원

2) 본 문제의 제시자료 상 도시계획시설 도로에 대한 보정 자료가 존재하지 않은 점도 참고하기 바람.

감정평가사 甲씨는 A시 B구 C동에 소재하는 토지의 감정평가를 의뢰받았다.

주어진 자료를 이용하여 2023년 7월 7일을 기준시점으로 하는 토지의 ㎡당 공시지가기준가액을 구하시오.

[자료 01] 대상부동산

1. 소재지 : A시 B구 C동 102번지
2. 토지 : 대, 180㎡
3. 용도지역 : 제1종전용주거지역
4. 도로조건 : 소로한면, 장방형 토지
5. 감정평가 목적 : 일반거래 목적의 감정평가

[자료 02] 현장조사 내용

A시 B구 C동 일원은 전형적인 저층의 단독주택지대이며 대상 부동산은 현황 나지상태임.

[자료 03] 인근지역 표준지공시지가 자료(공시기준인 2023.01.01)

기호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로조건	형상, 지세	공시지가(원/㎡)
1	C동 84	210	대	주상용	1종전주	중로한면	장방형 평지	1,000,000
2	C동 91	147	대	주거용	1종전주	소로각지	장방형 평지	850,000
3	C동 93	950	대	주거용	1종전주	소로각지	부정형 평지	930,000
4	C동 98	160	대	업무용	1종전주	중로각지	장방형 평지	1,150,000
5	C동 104	200	대	주거용	2종전주	광대한면	정방형 평지	1,580,000

[자료 04] 기타 자료

1. 지가변동률(%)

구분	2023.01	2023.02	2023.03	2023.04	2023.05
주거지역 (누계치)	0.163 (0.163)	0.151 (0.315)	0.167 (0.482)	0.305 (0.788)	0.192 (0.982)

2. 지역요인 비교치 : 모두 인근지역내 표준지임.

3. 개별요인 비교치

(1) 형상

구분	장방형	사다리형	부정형
장방형	1.00	0.95	0.80
사다리형	1.05	1.00	0.92
부정형	1.19	1.08	1.00

(2) 도로조건

구분	중로한면	소로각지	소로한면	세각(가)	세로(가)
중로한면	1.00	0.96	0.90	0.88	0.80
소로각지	1.05	1.00	0.93	0.90	0.86
소로한면	1.09	1.06	1.00	0.98	0.89
세각(가)	1.10	1.08	1.04	1.00	0.92
세로(가)	1.15	1.10	1.07	1.04	1.00

4. 그 밖의 요인 보정치 : 1.50

5. 인근지역의 시장분석 결과 토지의 면적을 기준으로 300㎡ 이하의 토지와 300㎡ 초과 토지간 단위면적당 가격수준이 상이한 것으로 조사됨.

6. 시점수정은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하고, 넷째 자리에서 반올림하며, 토지단가는 10만원 미만인 경우에는 유효숫자 둘째 자리까지 표시하고, 10만원 이상인 경우에는 유효숫자 셋째 자리까지 표시할 것.

해설

I 개요

본건은 A시 B구 C동에 소재하는 토지의 일반거래 목적의 감정평가로서 2023.7.7을 기준시점으로 하여 시장가치를 구함.

II 공시지가기준가액

1. 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황이 동일하고 토지의 면적이 유사한 기호 2번 표준지를 선정함.
(기호 1, 4는 이용상황 상이, 기호3은 면적 상이³⁾, 기호5는 용도지역 상이로 제외함.)

2. 공시지가기준가액

$$850,000 \times 1.01213 \times 1 \times 0.93 \times 1.50 = @1,200,000$$

* 시 지 **개 그

$$\text{* 시점수정치(2023.01.01 ~ 2023.07.07) : (1.00982) \times (1 + 0.00192 \times 37 / 31) = 1.01213}$$

$$\text{** 개별요인비교치 : } 1 \times 0.93 = 0.93$$

형 도

3) 토지 면적에 따른 가격격차율에 대한 정보가 주어지지 않은 점도 참고하기 바람.

10 그 밖의 요인 보정

감정평가사 윤씨는 다음 부동산에 대해 시가참고 목적의 감정평가를 의뢰받았다.

주어진 자료를 참고로 하여 대상부동산의 토지가액을 산정하시오. (20점)

[자료 01] 기본적인 사항

1. 토지 : 갑시 을동 111번지 대지 600㎡
2. 건물 : 위지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층 상업용 건물 (연면적 3,500㎡)
3. 기준시점 : 2023. 8. 28
4. 도시계획 : 제2종일반주거지역
5. 기타사항

대상토지는 장방형 평지로서, 소로한면에 접하고 있으며 현재 이용상황은 상업용 건부지로 이용중이다. 인근지역은 상업용 건물이 계속 건립되고 있는 신흥상업지대로서, 동사무소, 우체국, 파출소 등 근린공공시설과 근린생활시설 등이 이미 형성되어 있고 근래 들어 지가수준은 안정적 상승추세를 나타내고 있다.

[자료 02] 갑시 을동 공시지가 자료(공시기준일 2023.01.01)

일련번호	면적(㎡)	지목		이용상황	용도지역	도로	형상, 지세	공시지가(원/㎡)
		공부	실제					
1	700	대	대	상업나지	제2종일반주거	소로각지	정방형 평지	980,000
2	900	대	대	상업용	일반상업	소로한면	정방형 완경사	900,000
3	750	대	대	주거나지	제2종일반주거	소로한면	장방형 평지	1,000,000

[자료 03] 그 밖의 요인 보정자료

1. 거래대상 토지 : 갑시 을동 100번지 대 550㎡, 제2종일반주거지역, 사다리형, 평지, 종로한면
2. 거래대상 건물 : 위 지상 목조와즙 단독주택 (연면적 100㎡)
3. 거래일자 : 2023년 6월 1일
4. 거래내역 : 거래시점 현재 용자금의 미상환잔액을 공제하고 잔액 420,000,000원만 지불하였음.
5. 기타사항

상기 사례는 지상건물이 현저히 노후화하여 매수자가 철거를 전제로 매입한 사례로 철거공사비는 1,000만원이 소요될 것으로 추정하였으나 거래 당시 정상적인 철거비는 1,200만원이었다. 주택할부금융회사로부터 2020년 6월 1일자로 용자기간 10년, 연리 6%로 매년 말 원리금을 균등상환하는 조건으로 2억원을 차입하고 있으며 이를 매수자가 인수하는 조건이다.

[자료 04] 지가변동률 (갑시 주거지역)

구 분	지가변동률(%)	비 고
2023.01.01 ~ 2023.06.30	1.245	2023년 7월 이후 지가변동률은 미고시되었다.
2023.06.01 ~ 2023.06.30	0.352	

[자료 05] 개별요인 비교자료

1. 도로조건

중로한면	소로각지	소로한면	세로(가)
1.15	1.10	1.05	1.00

2. 형상

정방형	장방형	사다리형	부정형
1.15	1.10	1.00	0.90

[자료 06] 기타 참고사항

1. 시장이자율 : 5%/년

2. 그 밖의 요인 보정치는 비교표준지기준 산정방식에 따른다.

$$\frac{(\text{사례기준 비교표준지 평가}) \times \text{사례가격} \times \text{사정보정} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}}{(\text{비교표준지공시지가 시점수정}) \times \text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정}}$$

3. 금융조건 보정에 따른 금액(총액)은 천원 단위까지 표시하고, 백원 단위에서 반올림할 것.

4. 시점수정은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하고, 넷째 자리에서 반올림할 것.

5. 개별요인비교치는 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하고, 둘째 자리에서 반올림할 것.

6. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 반올림하여 끝자리가 0 또는 5가 되도록 올림 또는 내림할 것(예 : 1.137 = 1.15, 1.189 = 1.20, 1.116 = 1.10)

7. 토지단가는 10만원 미만인 경우에는 유효숫자 둘째 자리까지 표시하고, 10만원 이상인 경우에는 유효숫자 셋째 자리까지 표시할 것.

I. 평가개요

본건은 갑시 을동(제2종 일반주거지역) 소재 상업용 토지 평가로 공시지가기준법으로 평가한다(기준시점 : 2023.08.28).

II. 공시지가기준법

1. 비교표준지의 선정

제2종 일반주거지역내 상업용으로 대상과 비교가능한 표준지 #1 선택
(#2는 용도지역 상이, #3은 이용상황 상이로 배제함.)

$$2. \text{시점수정치} : (1.01245) \times (1 + 0.00352 \times \frac{59}{30}) \approx 1.01946$$

3. 지역요인비교 : 인근지역으로 대등함.(1.00)

$$4. \text{개별요인비교} : \frac{1.05}{1.10} \times \frac{1.10}{1.15} \approx 0.913$$

도 형

5. 그 밖의 요인 보정

1) 그 밖의 요인 보정의 필요성

감정평가에 관한 규칙 제14조 제2항, 대법원판례(1998.07.10 선고 98두 6067, 1993.9.10 선고 92누 16300, 유권해석(건설부 토정 30241-36538, 1991.12.28) 등에 의거하여 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 평가선례와 균형을 유지하고, 인근지역의 지가수준을 적정히 반영하기 위해 보정이 필요함.

2) 거래사례의 토지가격 (2023.06.01)

$$(420,000,000 + 157,237,000) + 10,000,000 = 587,237,000\text{원}(@1,070,000)$$

현 ※) 용 철거예상비

$$\text{※) 용자금인수액} : 200,000,000 \times \frac{0.06 \times 1.06^{10}}{(1.06^{10} - 1)} \times \frac{(1.05^7 - 1)}{0.05 \times 1.05^7} \approx 157,236,548$$

3) 격차율 산정

* 시 ** 개

$$\frac{1,070,000 \times 1.00 \times 1.01047 \times 1.000 \times 1.100}{980,000 \times 1.01946} \approx 1.20$$

$$* \text{시점수정}(2023.06.01 \sim 2023.08.28) : (1.00352) \times (1 + 0.00352 \times \frac{59}{30}) \approx 1.01047$$

$$** \text{개별요인} : \frac{1.10}{1.15} \times \frac{1.15}{1.00} \approx 1.100$$

4) 그 밖의 요인 보정치의 산정

상기의 산정된 기준시점 당시의 비교표준지공시지가와 비교사례를 기준한 가격의 격차와 인근지역 내 유사토지의 지가수준과 평가전례 등을 종합적으로 고려하여 그 밖의 요인보정은 약 20% 정도 상향보정하는 것이 적정하다고 판단됨.
(1.20)

6. 공시지가기준가액

$$1) \text{토지 단가} : 980,000 \times 1.01946 \times 1 \times 0.913 \times 1.20 = @1,090,000$$

$$2) \text{감정평가액} : 1,090,000 \times 600 = 654,000,000\text{원}$$

01 사정보정 #1

[문풀타임라인] 기본강의1 / 17강 / 21:27

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

대지면적 800㎡의 나지를 860,000,000원에 구입하였으나 이것은 인근의 유사규모의 표준획지 보다 고가로 매매된 것으로 파악되었으며 표준획지의 정상거래가격은 1,000,000원/㎡으로 조사되었다. 이 경우의 사정보정치는 얼마인가?
(단, 소수점 이하 넷째 자리에서 반올림함)

해설

$$1) \text{ 사정보정률} \left(\frac{\text{매매가격} - \text{시장가치}}{\text{시장가치}} \right) : \frac{860,000,000 / 800 - 1,000,000}{1,000,000} \times 100 = 0.075(7.5\%)$$

$$2) \text{ 사정보정치} : \frac{100}{100 + 7.5} \approx 0.930$$

02 사정보정 #2

[문풀타임라인] 기본강의1 / 17강 / 22:40

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

면적이 500㎡인 토지를 25,000,000원에 구입하였으나 이는 인근 표준적인 획지보다 저가로 매입한 것으로 파악되었다. 표준적인 획지의 정상거래가격이 60,000원/㎡으로 조사되었을 경우 사정보정치는 얼마인가?
(단, 백분율로서 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림함)

해설

$$1) \text{ 사정보정률} : \frac{25,000,000 / 500 - 60,000}{60,000} \times 100 = -16.7\%$$

$$2) \text{ 사정보정치} : \frac{100}{100 - 16.7} \approx 1.20$$

03 사정보정 #3

[문풀타임라인] 기본강의1 / 17강 / 23:31

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A는 최근 채무변제를 못하여 경매진행 직전상태에 이르게 되었다. A는 급박하여 상업용 “대” 100㎡를 10,000,000원/㎡에 매매하였다. 이는 시세 대비 20%나 저렴한 가격이라 한다. 상업용 나지의 정상거래가격은 얼마인가?

해설

$$1) \text{ 매매가격} : 10,000,000 \times 100\text{㎡} = 1,000,000,000\text{원}$$

$$2) \text{ 사정보정치} : \frac{100}{100 - 20} = 1.250$$

$$3) \text{ 정상거래가격} : 1,000,000,000 \times 1.250 = 1,250,000,000\text{원}$$

04 사정보정 #4[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

택지후보지 32,500㎡를 ㎡당 56,700원에 매수하였으나, 이것은 20% 정도 고가로 구입된 것으로 판명되었을 경우 ㎡당 정상거래가격은 얼마인가?

해설

$$56,700 \times \frac{100}{100 + 20} \approx 47,250\text{원}/\text{㎡}$$

05 철거비 보정 #1[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

당신은 인근지역에서 사례를 포착하였는데 당해 사례는 매수자가 철거하기로 계약하고 다음과 같이 지불한 사례이다. 토지의 ㎡당 정상거래가격은 얼마인가? 또한 만약 매도자가 부담하기로 하였다면 ㎡당 정상거래가격은 얼마인가? (유효숫자 셋째 자리까지 표시하고, 넷째 자리에서 반올림함)

- 토지면적 : 520㎡
- 철거비 : 5백만원
- 거래가격 : 1억원
- 폐재가치 : 1백만원

해설

- 1) 매수자 부담시 : $(100,000,000 + 5,000,000 - 1,000,000) \div 520 \approx 200,000\text{원}/\text{㎡}$
- 2) 매도자 부담시 : $100,000,000 \div 520 \approx 192,000\text{원}/\text{㎡}$

06 철거비 보정 #2[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

노후화된 건물을 포함한 복합부동산의 거래조건이 아래와 같을 때, 각 경우의 거래사례의 정상거래가격을 구하시오.

[거래사례자료]

- (1) 거래가격 : 150,000,000원
- (2) 건물 : 연면적 100㎡ (내용연수가 만료된 노후화된 건물로서 철거가 타당하다고 인정됨.)
- (3) 철거시 철거비용은 40,000원/㎡이 소요되며 잔재가격은 200,000원 정도임 (계약체결시 예상가격)

[조건]

- (1) 합리적이고 시장사정에 정통한 매수자가 철거를 전제로 하여 거래가격을 결정한 경우
- (2) 철거비는 매도자가 부담한다는 조건하에 거래가 이루어진 경우
- (3) 매수자가 철거를 전제로 거래가격을 지불하였으나 실제 철거비용은 50,000원/㎡이 소요된 경우
- (4) 매수자가 상기 거래로 인한 매도자의 양도소득세 10,000,000원을 부담하기로 하였고, 철거 또한 매수자가 행하는 것을 전제로 거래가격을 지불한 경우

해설(1) 조건 1 : $150,000,000 + (100 \times 40,000 - 200,000) = 153,800,000$ 원

(2) 조건 2 : 150,000,000원

(3) 조건 3 : $150,000,000 + (100 \times 40,000 - 200,000) = 153,800,000$ 원(4) 조건 4 : $150,000,000 + (100 \times 40,000 - 200,000) + 10,000,000 = 163,800,000$ 원**07 합병증가의 배분 #1**

[문풀타임라인] 기본강의1 / 17강 / 29:08

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 각 경우에 B지의 매입가격을 구하시오.

(단, 배분비율은 소수점 이하 넷째 자리에서 반올림하여 소수점 이하 셋째 자리까지 표시함.)

- 1) 합병증가를 총액비에 따라 배분하는 경우
- 2) 합병증가를 구입한도액비에 따라 배분하는 경우

[자료 01]

1. A지 소유자가 건물신축을 위해 B지를 매수한 것으로 당사자간에 합리성이 인정됨.

종로		
	A : 350㎡	
	B : 250㎡	
소로		

2. 거래시점 : 2023.08.24

[자료 02]

1. 거래시점의 A토지 시장가치는 24,000원/㎡이다.
2. 거래시점의 B토지 시장가치는 20,000원/㎡이다.
3. 거래시점의 합병 후 토지(A + B)의 시장가치는 30,000원/㎡이다.

해설1) 합병증가 : $(30,000 \times 600) - (24,000 \times 350 + 20,000 \times 250) = 4,600,000$ 원

2) 합병증가를 총액비에 따라 배분하는 경우 배분비

$$\frac{20,000 \times 250}{20,000 \times 250 + 24,000 \times 350} = 0.373$$

3) 합병증가를 구입한도액비에 따라 배분하는 경우 배분비

$$\frac{(30,000 \times 600 - 24,000 \times 350)}{(30,000 \times 600 - 24,000 \times 350) + (30,000 \times 600 - 20,000 \times 250)} = 0.425$$

4) B지 매입가격

① 총액비 : $(20,000 \times 250) + (4,600,000 \times 0.373) = 6,715,800$ 원② 구입한도액비 : $(20,000 \times 250) + (4,600,000 \times 0.425) = 6,955,000$ 원

08 합병증가의 배분 #2

[회독수 체크]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

대상토지A를 소유한 김씨가 인접토지를 매입하여 사업을 확장하고자 한다

이에 김씨는 A감정평가사에게 적정매입가격을 평가하여 줄 것을 의뢰하였다. 다음 물음에 답하시오. (20점)

[물음 01] B토지만을 매입할 경우의 증분가치와 한정가치

[물음 02] B, C 토지를 동시에 모두 매입할 경우의 증분가치와 각각의 한정가치

[물음 03] [물음 02]에 의해 산정된 한정가치로 거래가 이루어진 후 다른 부동산을 평가하기 위해 거래사례로 활용된다면 이때 사정보정률과 사정보정치는 얼마인가?

[자료 01] 대상 및 매입예정토지의 가격자료

A : 2,300,000원/㎡ (600㎡)	C : 1,900,000원/㎡ (800㎡)
B : 1,300,000원/㎡ (400㎡)	

[자료 02] 합필 이후의 부동산가격의 변화

1. A획지와 B획지를 합병하면 B획지부분의 가치가 상승하나 전체획지의 단위면적당 가치는 합병 전 A획지의 단위면적당 가치보다는 낮아서 2,100,000원/㎡이 될 것으로 예상되고 있으며 시장증거(Market Evidence)에 의해 지지되는 것으로 본다.
2. A획지, B획지, C획지를 모두 합병하면 최근 도심내 광평수토지의 희소성으로 인해, 합병 전 A획지의 단위면적당 가치보다 합병 후 획지의 단위면적당 가치가 상승할 것으로 예상되며 시장분석과 가치추계과정을 거쳐 합병 후 획지의 가격은 2,400,000원/㎡이 될 것으로 예상된다. 이는 적절한 시장증거를 지니는 것으로 본다.

[자료 03] 증분가치 배분방법에 관한 자료

1. [물음01]의 경우에는 총액비와 구입한도액비에 의한 방법을 모두 적용한다.
2. [물음02]의 경우에는 총액비를 기준으로 증분가치를 배분한다.

[자료 04]

1. 합필가치와 한정가치는 천원 단위까지 표시하고 백원 단위 이하는 반올림한다.
2. 사정보정률은 백분율로 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하고 셋째 자리 이하는 반올림한다. 사정보정치는 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하고 셋째 자리 이하는 반올림한다.

I [물음 01] A, B합병시

1. 증분가치 : $(2,100,000 \times 1,000) - (2,300,000 \times 600 + 1,300,000 \times 400) = 200,000,000$

2. 총액비 기준 B지의 한정가치

(1) 증분가치 B지 배분액 : $200,000,000 \times \frac{1,300,000 \times 400}{(2,300,000 \times 600 + 1,300,000 \times 400)} = 54,737,000$

(2) 한정가치 : $1,300,000 \times 400 + 54,737,000 = 574,737,000$

3. 구입한도액비 기준 B지의 한정가치

(1) 증분가치 배분액 :

$$200,000,000 \times \frac{2,100,000 \times 1,000 - 2,300,000 \times 600}{(2,100,000 \times 1,000 \times 2) - (2,300,000 \times 600 + 1,300,000 \times 400)} = 62,609,000$$

(2) 한정가치 : $1,300,000 \times 400 + 62,609,000 = 582,609,000$

II [물음 02] A,B,C 동시 합병시

1. 증분가치 : $2,400,000 \times (600 + 400 + 800) - (2,300,000 \times 600 + 1,300,000 \times 400 + 1,900,000 \times 800) = 900,000,000$

2. B지의 한정가치

(1) 증분가치 배분액(단위: 천원) :

$$900,000,000 \times \frac{1,300 \times 400}{(2,300 \times 600 + 1,900 \times 800 + 1,300 \times 400)} = 136,842,000$$

(2) 한정가치 : $1,300,000 \times 400 + 136,842,000 = 656,842,000$

3. C지의 한정가치

(1) 증분가치 배분액(단위: 천원)

$$900,000,000 \times \frac{1,900 \times 800}{(2,300 \times 600 + 1,900 \times 800 + 1,300 \times 400)} = 400,000,000$$

(2) 한정가치 : $(1,900,000 \times 800) + 400,000,000 = 1,920,000,000$

III [물음 03] 사정보정률과 사정보정치

1. B지

(1) 사정보정률 : $\frac{656,842,000 - 1,300,000 \times 400}{1,300,000 \times 400} \times 100 \approx 26.32\%$ 고가

(2) 사정보정치 : $\frac{100}{100 + 26.32} \approx 0.79$

2. C지

(1) 사정보정률 : $\frac{1,920,000,000 - 1,900,000 \times 800}{1,900,000 \times 800} \times 100 \approx 26.32\%$ 고가

(2) 사정보정치 : $\frac{100}{100 + 26.32} \approx 0.79$

09 거래사례비교법 종합

[회독수 체크]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

당신은 서울시 관악구 신림동에 소재하는 나대지 100㎡에 대한 감정평가를 의뢰 받았다. 다음 자료를 근거로 하여 거래사례비교법에 의한 ㎡당 비준가액을 구하시오. (기준시점은 2023년 8월 20일이고, 토지단가는 10만원 미만인 경우에는 유효숫자 둘째 자리까지 표시하고, 10만원 이상인 경우에는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하시오.)

[자료 01] 사례자료

- (1) 거래사례는 지목이 대이고 면적은 200㎡이다. 지상에는 조적조 슬래브지붕 단층의 경제적 내용년수가 지난 건물이 소재하며 건물면적은 50㎡이다.
- (2) 거래사례는 2022.06.01에 3억원에 구입하여 주택신축을 목적으로 철거가 전제되어 거래된 것이다. 거래시점에 계약금 5천만원, 2022.10.01에 중도금 1억원, 그리고 2023.2.1.에 잔금을 지불기로 하였다.
- (3) 철거예상비용은 ㎡당 20,000원, 예상 폐재가치는 200,000원이었으나, 실제로는 철거비가 ㎡당 800,000원, 폐재가치가 300,000원 발생하였다.(철거비는 매수자 부담)

[자료 02] 기타자료

- (1) 거래사례를 조사한 결과 매수인이 외지인으로 지역시장상황에 대해 잘 알지 못해 10% 고가로 매입된 것으로 조사되었다.
- (2) 거래사례는 대상물건과 인근지역에 소재하고 개별요인에 있어서는 대상이 인근지역의 표준지보다 10% 우세하고 사례는 표준지보다 10% 열세한 것으로 조사되었다.
- (3) 매년의 지가변동률은 연간 10%씩 상승된 것으로 조사되었다.
- (4) 할인율은 연 12%이다.

해설

$$1) \text{사정보정} : (50,000,000 + 100,000,000 \times \frac{1}{1.01^4} + 150,000,000 \times \frac{1}{1.01^8} + 20,000 \times 50 - 200,000) \\ \times \frac{100}{100 + 10} = 259,473,000\text{원}$$

$$2) \text{시점수정}(22.06.01 \sim 23.08.20) : (1 + 0.1 \times \frac{214}{365}) \times (1 + 0.1 \times \frac{232}{365}) \approx 1.12592$$

3) 지역요인 : 인근지역이므로 동일하다.(1.000)

$$4) \text{개별요인} : \frac{\text{대상}}{\text{표준획지}} \times \frac{\text{표준획지}}{\text{사례}} = \frac{110}{100} \times \frac{100}{90} \approx 1.222$$

$$5) \text{비준가액산정} : 259,473,000 \times 1.000 \times 1.12592 \times 1.000 \times 1.222 \times \frac{1}{200} \approx 1,790,000\text{원}/\text{㎡}$$

01 조성원가법

[문풀타임라인] 기본강의1 / 18강 / 28:45

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐다음 토지조성사례의 준공시점 기준 m^2 당 토지가격을 구하시오.(5점)

[자료 01] 토지조성사례

- (1) 소재지 : A시 B동 300번지, 대 $1,000\text{m}^2$
- (2) 조성전 토지매입가격 : $1,000,000\text{원}/\text{m}^2$
- (3) 조성공사비 : $360,000,000\text{원}$
- (4) 공사비 지급조건 : 2회에 걸쳐 다음과 같이 균등지급함
 $2021\text{년 } 1\text{월 } 1\text{일} : 180,000,000\text{원}$
 $2022\text{년 } 1\text{월 } 1\text{일} : 180,000,000\text{원}$
- (5) 수급인의 이윤 : 조성공사비의 10%
- (6) 시점
 - 조성전 토지매입시점 : $2020.01.01$
 - 공사착공시점 : $2021.01.01$
 - 공사준공시점 : $2023.01.01$
- (7) 기타사항
 - 본건은 현 소유자가 조성한 토지로 기타 고려할 사항은 없으며, 공사준공시점까지는 토지를 자본의 성격으로 접근할 것.
 - 시장이자율은 연 10%임.
 - 토지단가는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하고, 넷째 자리에서 반올림할 것.

해설

1. 소지매입비 : $(1,000,000 \times 1,000) \times 1.1^3 = 1,331,000,000$
2. 조성공사비 : $180,000,000 \times (1.1^2 + 1.1) = 415,800,000$
3. 수급인의 이윤 : $360,000,000 \times 0.1 = 36,000,000$
4. 준공시점의 토지가격 : $1 + 2 + 3 = 1,782,800,000 (\times 1/1,000 = @1,780,000)$

02 개발법

[회독수 체크]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음과 같은 개발계획을 전제로 개발법을 적용하여 택지후보지인 대상토지의 시장가치(㎡당 단가)를 구하시오.
(기준시점은 협의·허가신청전 시점)(15점)

[자료 01] 대상토지에 관한 사항

1. 총면적(개발총면적) : 2,000㎡
2. 분할조성 후 토지가격 : 182,000원/㎡
3. 공공용지면적 : 택지개발계획에 따르면 개발총면적 중 일부는 공원 및 도로 용지로 편입될 예정임.

[자료 02] 사업기간계획표

구분 \ 월	1	2	3	4	5	6	7	8	9
협의·허가신청									
조성공사									
판매									

1. 택지개발계획에 의한 공공공익시설부담금은 획지당 100,000원이며, 공공공익시설 부담금의 지출은 개발허가시에 이루어진다.
2. 판매비 및 일반관리비(기타 부대비용 포함)는 분양가 총액의 8%로 계상한다. 이는 판매개시 1개월, 2개월 후에 각각 균등하게 발생한다.
3. 조성비는 총액 12,000,000원이며, 공사시작 1개월, 2개월 후에 각각 균등하게 지불한다.
4. 판매는 판매개시 후 1개월 후에 판매완료되지만 판매개시 1개월 후 20%(계약금), 판매개시 2개월 후 20%(중도금), 판매개시 3개월 후 60%(인도시 잔금)가 입금된다.
5. 개발업자의 정상이윤은 분양가 총액의 5%로 하며, 이는 판매종결시에 발생된다.
6. 투자자본수익률 : 월 1%

[자료 03] 분양예정 면적에 관한 사항

1. 인근지역에서 대상부동산과 유사한 분양계획을 가진 택지후보지의 경우 개발 총 면적 2,000㎡ 중 기존의 공공용지(공원) 면적은 200㎡이며, 조성 후의 공공용지(공원 및 도로) 면적은 560㎡으로 예상된다. 기존의 공공용지(공원)는 존치시설이지만, 조성 후의 공공용지 면적에는 포함되어 있다.
2. 이는 인근지역의 표준적인 것으로 유효택지율은 대상부동산에 동일하게 적용하여도 무방하며, 유효택지율 계산시 존치시설은 고려하지 않고, 추가적인 조성이 이루어지는 부분만을 대상으로 한다.

[자료 04] 기타사항

1. 본건은 택지개발계획에 의해 11개 획지로 분할 조성한다.
2. 1개 획지의 면적은 150㎡이며, 이에 미달한 경우의 획지는 정상분양가격의 20%를 할인하여 분양가격으로 산정한다.
3. 각종 비용과 수익의 산정시 백원 단위에서 반올림하여 천원 단위까지 표시한다.
4. 토지단가는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림한다.

I 평가개요

본건은 택지후보지의 평가로 분양수익의 현재가액에서 개발비용의 현재가액을 공제하여 기준시점 현재 대상토지의 시장가치를 구한다.

II 분양수익의 현재가

1. 총분양가격

$$1) \text{ 유효택지면적} : 2,000 \times 0.8 = 1,600\text{m}^2$$

$$\text{총} \quad * \text{ 유효}$$

$$* \text{ 유효택지율} : 1 - \frac{560 - 200}{2,000 - 200} = 0.8$$

$$2) \text{ 분양획지수} : 1,600 \div 150 = 10\text{획지}(150\text{m}^2), 1\text{획지}(100\text{m}^2)$$

$$3) \text{ 총분양가격} : 182,000 \times (150 \times 10 + 100 \times 0.8) = 287,560,000\text{원}$$

$$2. \text{ 분양수익의 현재가} : 287,560,000 \times (0.2 \times \frac{1}{1.01^7} + 0.2 \times \frac{1}{1.01^8} + 0.6 \times \frac{1}{1.01^9}) = 264,510,000$$

III 개발비용의 현재가

$$1. \text{ 조성비용} : 12,000,000 \times 0.5 \times (\frac{1}{1.01^5} + \frac{1}{1.01^6}) = 11,361,000$$

$$2. \text{ 판매비 및 일반관리비} : 287,560,000 \times 0.08 \times 0.5 \times (\frac{1}{1.01^7} + \frac{1}{1.01^8}) \approx 21,351,000$$

$$3. \text{ 공공공익시설 부담금} : 100,000 \times 11 \times \frac{1}{1.01^4} \approx 1,057,000$$

$$4. \text{ 정상이윤} : 287,560,000 \times 0.05 \times \frac{1}{1.01^9} \approx 13,146,000$$

$$5. \text{ 계} : 46,915,000$$

IV 대상토지가격 (II - III)

$$1. \text{ 총액} : 264,510,000 - 46,915,000 = 217,595,000$$

$$2. \text{ 단가} : 217,595,000 / 2,000 = @109,000$$

01 보험료의 산정

[문풀타임라인] 기본강의1 / 23강 / 52:55

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 자료를 기초로 영업경비로 계상할 연간 보험료를 각각 산정하십시오. (천원까지 표시하되, 백원에서 반올림함)

[자료 01] 공통사항

- 1) 임대기간 : 2017.01.01 ~ 2021.12.31
- 2) 할인율 : 12%/연

[자료 02] 각 조건

- 1) 화재보험료가 총액 5,000,000원이며 전액 소멸성일 경우 (2017.01.01일에 화재보험료 일괄 납부함)
- 2) 화재보험료가 연간 2,000,000원이고 전액 소멸성일 경우 (연말에 화재보험료 납부함)
- 3) 화재보험료가 총액 5,000,000원이며 만기시에 연 6%의 이자를 가산해서 환급될 경우
(2017.01.01일에 화재보험료 일괄 납부함)
- 4) 연간 보험료가 2,000,000원이며 만기시에 연 6%의 이자를 가산해서 환급될 경우 (연말에 화재보험료 납부함)
- 5) 연간보험료가 2,000,000원이며 만기시 3,000,000원을 환급할 경우 (연말에 화재보험료 납부함)
- 6) 보험료 총액이 5,000,000원이며 만기시 1,000,000원을 환급할 경우 (2017.01.01일에 화재보험료 일괄 납부함)

해설

$$1) 5,000,000 \times \frac{0.12 \times 1.12^5}{1.12^5 - 1} \approx 1,387,000\text{원}$$

$$2) 2,000,000\text{원}$$

$$3) 5,000,000 \times \frac{0.12 \times 1.12^5}{1.12^5 - 1} - 5,000,000 \times 1.06^5 \times \frac{0.12}{1.12^5 - 1} \approx 334,000\text{원}$$

$$4) 2,000,000 - 2,000,000 \times \frac{1.06^5 - 1}{0.06} \times \frac{0.12}{1.12^5 - 1} \approx 225,000\text{원}$$

$$5) 2,000,000 - 3,000,000 \times \frac{0.12}{1.12^5 - 1} \approx 1,528,000\text{원}$$

$$6) 5,000,000 \times \frac{0.12 \times 1.12^5}{1.12^5 - 1} - 1,000,000 \times \frac{0.12}{1.12^5 - 1} \approx 1,230,000\text{원}$$

02 순수익의 산정 #1

다음 자료를 활용하여 수익환원법 적용과 관련한 (1) 이론상 가능총수익 (2) 감정평가 실무기준상 가능총수익 (3) 감정평가 실무기준상 (상각전)순수익을 구하시오.(단, 연간 기준으로 계산하되, 수입의 월 지불에 따른 이자계산은 생략)

1. 매월 지불임료(월말 지불) : 3,000,000원
2. 보증금 : 100,000,000원
3. 보증금운용이율 : 연 5%
4. 매월 주차수입, 광고비수입 등(월말 발생): 300,000원
5. 공실손실상당액 및 대손충당금: 3,000,000원/년(기간말 발생)
6. 운영경비 : 30,000,000원(이중 감가상각비는 10,000,000원)

해설

1. 이론상 가능총수익

$$(3,000,000 \times 12) + (100,000,000 \times 0.05) = 41,000,000$$

2. 감정평가 실무기준상 가능총수익

$$(3,000,000 \times 12) + (100,000,000 \times 0.05) + (300,000 \times 12) = 44,600,000$$

3. 감정평가 실무기준상 (상각전)순수익

(1) 유효총수익

$$44,600,000 - 3,000,000 = 41,600,000$$

(2) 운영경비

$$20,000,000(\text{감가상각비 제외})$$

(3) (상각전)순수익

$$41,600,000 - 20,000,000 = 21,600,000$$

03 순수익의 산정 #2

다음과 같은 임대조건을 갖고 있는 부동산의 순수익을 직접법으로 산정하시오.(기준시점 : 2023.01.01)

(1) 임대기간 : 2023.01.01 ~ 2025.12.31

(2) 임대내역

1) 지불임료 : 매월 초 2,000,000원

2) 예금적 성격의 일시금 : 지불임료의 24개월분,

선불적 성격의 일시금 : 임료 중 일부분(3년분에 해당)에 대해 지불임료의 12개월분을 임대개시 시점에 선불로 징수함.

3) 필요제경비

① 공실손실상당액 및 대손충당금 : 연 지불임료의 5%

② 공조공과 : 연 3,000,000원(대상부동산의 재산세 1,000,000원, 대상부동산의 임대소득세 1,000,000원, 대상부동산의 취득세 1,000,000원)

③ 화재보험료 : 임대기간 중 전체보험료 30,000,000원을 기간 초에 지급하고, 만기시 년 5%의 이자를 가산하여 환급 받게 됨.

④ 임대공간에 냉장고 3대(제조달원가 2,000,000원/대)가 비치되어 있으며, 3년마다 교체가 필요한 것으로 조사됨

⑤ 상기 항목을 제외한 기타 제경비는 12,000,000원이며, 이 중 30%는 임차인이 부담함.

⑥ 화재보험료를 제외한 제경비는 연말에 발생하는 것으로 가정함.

(3) 보증금운용이율은 시장이자율과 같은 연 12%임.

(4) 지불임료의 월초 지불에 따른 이자는 계산하되, 지불임료의 연 기준 환산에 따른 이자는 계산하지 않음

(5) 수익과 비용 관련 금액은 천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림할 것

해설**1. 가능총수익**

(1) 연지불임료 : $2,000,000 \times (12 + 0.12) = 24,240,000$

기초보정

(2) 예금적 성격의 일시금 운용수익 : $2,000,000 \times 24 \times 0.12 = 5,760,000$

(3) 선불적 성격의 일시금의 기간 배분액 : $2,000,000 \times 12 \times \frac{0.12 \times 1.12^3}{1.12^3 - 1} = 9,992,000$

(4) 소계 : 39,992,000

2. 유효총수익

(1) 가능총수익 : 39,992,000

(2) 공실손실상당액 및 대손충당금 : $2,000,000 \times 12 \times 0.05 = 1,200,000$

(3) 유효총수익 : (1) - (2) = 38,792,000

3. 운영경비

(1) 공조공과 : 재산세 1,000,000원만 해당

(2) 화재보험료 : $30,000,000 \times \frac{0.12 \times 1.12^3}{1.12^3 - 1} - 30,000,000 \times 1.05^3 \times \frac{0.12}{1.12^3 - 1} \approx 2,199,000$

(3) 대체충당금 : $(2,000,000 \times 3) / 3 = 2,000,000$

(4) 기타제경비 : $12,000,000 \times 0.7 = 8,400,000$

*(주) 임차인 부담액 30%는 제외함.

(5) 소계 : 13,599,000

4. 순수익 : 2 - 3 = 25,193,000원

04 환원율의 산정(시장추출법)[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

시장추출법에 의해 대상물건에 적용할 상각후 환원율을 1) 직접시장비교법, 2) 투자시장질적평점비교법으로 각각 결정하시오.

[자료 01] 대상부동산과 유사한 사례부동산의 내역

(단위 : 천원)

	사례 1	사례 2	사례 3
상각전 순수익	230,000	219,000	160,000
총 수 익	322,000	309,000	233,000
거래 가격	2,100,000	2,000,000	1,500,000
토지·건물가격구성비	2 : 1	3 : 1	2 : 1
건물잔존내용연수	25	30	25

※ 상각전 순수익과 총수익은 연 기준임

[자료 02] 대상 및 사례부동산의 투자성 요인 구성비와 상대적 백분율

투자성 판단요인	요인 구성비	요인별 상대적 백분율			
		사례 1	사례 2	사례 3	대상물건
예상수익성	20%	100	95	80	90
환가성	20%	85	90	100	95
관리비지출	15%	80	80	100	90
가격안정성	20%	90	80	100	100
증가성	25%	100	100	90	90
계	100%				

[자료 03] 기타사항

1. 자본회수방법은 직선법에 의함
2. 사례부동산은 모두 정상적인 사례로서 상각후 환원율은 산술평균값으로 결정할 것
3. 상각후 환원율은 백분율로서 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 반올림할 것

해설

1. 직접시장비교법에 의한 상각후 환원율

$$(1) \text{ 사례 1 : } \frac{230,000}{2,100,000} - \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{25} \right) \approx 0.0962$$

$$(2) \text{ 사례 2 : } \frac{219,000}{2,000,000} - \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{30} \right) \approx 0.1012$$

$$(3) \text{ 사례 3 : } \frac{160,000}{1,500,000} - \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{25} \right) \approx 0.0933$$

(4) 평균(산술평균) : 상각후 환원율은 9.69%임.

2. 투자시장질적평점비교법에 의한 상각후 환원율

(1) 투자성 분석

투자성 판단요인	요인 구성비	요인별 상대적 백분율			
		사례 1	사례 2	사례 3	대상물건
예상수익성	20%	100	95	80	90
환가성	20%	85	90	100	95
관리비지출	15%	80	80	100	90
가격안정성	20%	90	80	100	100
증가성	25%	100	100	90	90
계	100%	92	90	93.5	93

(2) 상각후 환원율

$$1) \text{ 사례 1 : } 0.0962 \times \frac{92(\text{사례})}{93(\text{대상})} \approx 0.0952^{6)}$$

$$2) \text{ 사례 2 : } 0.1012 \times \frac{90(\text{사례})}{93(\text{대상})} \approx 0.0979$$

$$3) \text{ 사례 3 : } 0.0933 \times \frac{93.5(\text{사례})}{93(\text{대상})} \approx 0.0938$$

$$4) \text{ 평균(산술평균) : } 0.0956(9.56\%)$$

6) 환원율의 경우 사례가 분자, 대상이 분모에 위치하고 있음에 유의하길 바람.

05 환원율의 산정(요소구성법)

은행 정기예금이자율이 연 3%이고 대상부동산의 추가위험이 다음과 같을 때 요소구성법(조성법)에 의한 환원율을 산정하시오.

구분	위험성	비유동성	관리의 난이성	자금의 안전성
가산율(%p)	1	2	1.5	-2

해설 $0.03 + (0.01 + 0.02 + 0.015 - 0.02) \approx 0.055(5.5\%)$

06 환원율의 산정 (물리적 투자결합법 #1)

다음 자료를 이용하여 물리적 투자결합법에 의한 (상각전)환원율을 산정하시오.

- (1) 토지가격 : 100,000,000원
- (2) 건물가격 : 150,000,000원
- (3) 토지의 환원율 : 연 6%
- (4) 건물의 상각후 환원율 : 연 6%
- (5) 건물의 잔존내용연수 : 45년
- (6) 환원율은 백분율로서 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 반올림할 것

해설 $\left(\frac{100,000,000}{250,000,000} \times 0.06\right) + \left(\frac{150,000,000}{250,000,000} \times \left(0.06 + \frac{1}{45}\right)\right) \approx 0.0733(7.33\%)$

07 환원율의 산정 (물리적 투자결합법 #2)

감정평가사인 윤씨는 다음 자료를 수집하여 수익가액을 산정하기 위한 기초정보를 획득하고자 한다.

- 다음 자료를 토대로 1) 사례1과 사례2의 종합환원율, 2) 사례3의 토지환원율,
3) 사례1과 사례2의 건물환원율을 각각 산정하시오.

[자료 01] 사례자료 1

- (1) 토지와 건물로 구성된 매매사례로 매매가격은 74,500,000원이다.
- (2) 유효총수익은 14,750,000원이고 운영경비비율은 47%이다.
- (3) 토지가격은 15,000,000원이다.

[자료 02] 사례자료 2

- (1) 토지와 건물로 구성된 매매사례로 매매가격은 97,250,000원이다.
- (2) 유효총수익은 18,750,000원이고 운영경비비율은 45%이다.
- (3) 토지가격은 18,700,000원이다.

[자료 03] 사례자료 3

- (1) 토지만의 거래사례로 매매가격은 13,130,000원이다.
- (2) 연간 순수익은 1,250,000원이다.

[자료 04] 기타사항

- 1. 수익과 비용 관련 내역은 연 기준이다.
- 2. 사례자료 3은 인근지역내 표준적인 사례로서 다른 사례의 토지환원율로 적용가능한 것으로 조사되었으며, 사례 간의 개별적인 격차는 없다.
- 3. 환원율은 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하되, 둘째 자리에서 반올림할 것

해설

1. 평가개요

종합환원율을 구한 후 토지환원율과 건물환원율을 산정한다.

2. 종합환원율

$$(1) \text{ 사례 1 : } \frac{14,750,000 \times (1 - 0.47)}{74,500,000} \approx 0.105$$

$$(2) \text{ 사례 2 : } \frac{18,750,000 \times (1 - 0.45)}{97,250,000} \approx 0.106$$

$$3. \text{ 토지환원율(사례3) : } \frac{1,250,000}{13,130,000} \approx 0.095$$

4. 건물환원율

(1) 건물귀속순수익

$$1) \text{ 사례 1 : } 14,750,000 \times (1 - 0.47) - 15,000,000 \times 0.095 \approx 6,392,500$$

$$2) \text{ 사례 2 : } 18,750,000 \times (1 - 0.45) - 18,700,000 \times 0.095 \approx 8,536,000$$

(2) 건물환원율

$$1) \text{ 사례 1 : } \frac{6,392,500}{74,500,000 - 15,000,000} \approx 0.107$$

$$2) \text{ 사례 2 : } \frac{8,536,000}{97,250,000 - 18,700,000} \approx 0.109$$

08 환원율의 산정 (금융적 투자결합법 #1)

순수익이 연간 1억원, 현금투자액은 2억원, 저당지불액이 연간 6천만원인 부동산을 9억원에 구입하였다.

종합환원율, 저당환원율, 지분환원율을 산정하시오.

(단, 환원율은 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하되, 둘째 자리에서 반올림할 것)

해설

$$(1) \text{ 종합환원율} : \frac{100,000,000}{900,000,000} \approx 0.111$$

$$(2) \text{ 저당환원율} : \frac{60,000,000}{700,000,000} \approx 0.086$$

$$(3) \text{ 지분환원율} : \frac{100,000,000 - 60,000,000}{200,000,000} \approx 0.2$$

09 환원율의 산정(Ross법)

거래가격의 30%를 연 6%, 20년간 매기 이자만 지급, 만기일시상환 조건으로 은행에서 대부하여 부동산을 매입한 사례를 수집하였다.

인근 비교부동산으로부터 도출된 시장의 전형적인 지분환원율이 5%라 할 때, 금융적 투자결합법(Ross의 방법)에 의한 종합환원율을 산정하시오.

해설

$$(0.7 \times 0.05) + (0.3 \times 0.06) = 0.053(5.3\%)$$

10 환원율의 산정(Kazdin법)

거래가격의 40%를 연 6%, 10년간 매년 원리금균등상환하는 조건으로 은행에서 차입하였다.

비교부동산으로부터 도출된 시장의 전형적인 지분환원율이 5%⁵⁾라 할 때, 금융적 투자결합법(Kazdin에 의한 방법)에 의한 종합환원율은?

(단, 환원율은 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하되, 둘째 자리에서 반올림할 것)

해설

$$(0.6 \times 0.05) + (0.4 \times \frac{0.06 \times (1.06)^{10}}{(1.06)^{10} - 1}) \approx 0.084(8.4\%)$$

5) 환원율은 기본적으로 연 기준이므로 기간에 대한 언급이 없으면 연 기준임.

11 환원율의 산정(유효총수익승수법)

유효총수익승수(EGIM)에 의한 환원율을 산정하시오.

- (1) 가능총수익 : 5,200,000, 공실손실상당액 및 대손충당금 : 200,000
- (2) 운영경비 : 800,000
- (3) 부동산가격 : 27,500,000
- (4) 수익과 비용 관련 내역은 연 기준임
- (5) 환원율은 백분율로서 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 반올림할 것

해설

1. 유효총수익승수(EGIM) 산정

1) 가능총수익(PGI) : 5,200,000

2) 유효총수익(EGI) : $5,200,000 - 200,000 = 5,000,000$

3) 운영경비(OE) : 800,000

4) 운영경비비율(OER) : $= \frac{800,000}{5,000,000} = 0.16$

5) 유효총수익승수(EGIM) : $= \frac{27,500,000}{5,000,000} = 5.5$

2. 환원율 : $\frac{1 - 0.16}{5.5} = 0.1527(15.27\%)$

12 환원율의 산정(부채감당법)

다음에 제시된 자료를 참고하여 부채감당법에 의한 환원율을 산정하시오.

- (1) 부동산의 매각시 추진가능한 저당조건은 대출비율 55%, 은행저당이자율 연 7%, 매년 원리금균등상환으로 저당기간은 통상 15년이 될 것으로 예상된다.
- (2) 금융기관을 통해 파악한 결과 본건 부동산의 순수익(순영업소득) 대비 부채서비스액의 비율은 57.3%로 추정된다.
- (3) 지분투자자의 지분환원율은 10% 수준으로 파악된다.
- (4) 환원율은 백분율로서 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 반올림한다.

해설

$$R = DCR \times \frac{L}{V} \times MC = \frac{1}{0.573} \times 0.55 \times \frac{0.07 \times 1.07^{15}}{1.07^{15} - 1} \approx 0.1054$$

13 환원율의 산정(엘우드법)

다음의 자료를 토대로 Ellwood법에 의한 종합환원율을 구하시오.

[자료 01]

- 저당조건: 저당비율 60%, 저당이자율 연 9%, 저당기간 25년
- 예상보유기간: 10년
- 10년 후 예상가치상승률: 20%
- 지분수익률: 10%

[자료 02]

1. 화폐의 시간가치 계수 산정 시 소수점 이하 여섯째 자리까지 표시하되 일곱째 자리에서 반올림할 것
2. 환원율은 백분율로서 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 반올림할 것

해설 1. Ellwood의 공식에 의한 환원율

$$\begin{aligned}
 \text{환원율} &= y - \frac{L}{V} \times (y + p \times SFF_{(10\%, 10)} - MC_{(9\%, 25)}) \mp \Delta \times SFF_{(10\%, 10)} \\
 &= 0.10 - 0.60 \times (0.10 + \frac{1.09^{10} - 1}{1.09^{25} - 1} \times \frac{0.1}{(1.1^{10} - 1)} - \frac{0.09(1.09^{25})}{(1.09^{25} - 1)}) - 0.2 \times \frac{0.1}{(1.1^{10} - 1)} \\
 &= 0.10 - 0.60 \times (0.10 + 0.179372 \times 0.062745 - 0.101806) - 0.2 \times 0.062745 \\
 &= 0.0818(8.18\%)
 \end{aligned}$$

14 자본회수율

토지 및 건물에 적용할 자본수익률은 10%, 토지와 건물의 가치비율은 3:7, 건물의 경제적 (잔존)내용연수가 40년, 안전이율 (축적이율)은 7%라 할 때, 직선법, 상환기금(감채기금)법, 연금법(인우드법)으로 자본회수율을 각각 구하고, 대상부동산의 가치 또한 산정하시오.

(단, 순영업소득은 10,000,000원이며, 자본회수율과 환원율은 백분율로서 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되 셋째 자리에서 반올림하고, 부동산 가치는 천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림할 것)

해설 1. 직선법

1) 자본회수율 : $1 / 40 = 0.025$

2) 부동산가치

① 종합환원율 : $(0.3 \times 0.1) + (0.7 \times (0.1 + 0.025)) = 0.1175$

② 부동산 가치 : $\frac{10,000,000}{0.1175} \approx 85,106,000$

해설

2. 상환(감채기금)법

$$1) \text{ 자본회수율} : \frac{0.07}{1.07^{40} - 1} \approx 0.005$$

2) 부동산 가치

$$\textcircled{1} \text{ 종합환원율} : (0.3 \times 0.1) + (0.7 \times (0.1 + 0.005)) = 0.1035$$

$$\textcircled{2} \text{ 부동산 가치} : \frac{10,000,000}{0.1035} \approx 96,618,000$$

3. 연금법(인우드법)

$$1) \text{ 자본회수율} : \frac{0.1}{1.1^{40} - 1} \approx 0.0023$$

2) 부동산 가치

$$\textcircled{1} \text{ 종합환원율} : (0.3 \times 0.1) + (0.7 \times (0.1 + 0.0023)) = 0.1016$$

$$\textcircled{2} \text{ 부동산 가치} : \frac{10,000,000}{0.1016} \approx 98,425,000$$

[문풀타임라인] 기본강의1 / 26강 / 27:17

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

15 부동산잔여법

다음의 자료를 토대로 1) 토지잔여법, 2) 건물잔여법, 3) 부동산잔여법에 의한 부동산 가치를 구하시오.

[자료 01] 공통자료

- 순수익 200,000,000원
- 자본수익률 7%
- 잔존내용연수 33년

[자료 02] 토지잔여법 관련

건물가치 22억원임

[자료 03] 건물잔여법 관련

토지가치는 392,891,000원임

[자료 04] 부동산잔여법 관련

잔존내용연수가 만료되면 건물의 잔가액은 0이고, 토지가치는 392,891,000원임

[자료 05] 기타사항

1. 순수익은 잔존내용연수까지 일정함
2. 건물의 자본회수방법은 연금법을 적용할 것
3. 화폐의 시간가치 계수 산정 시 소수점 이하 여섯째 자리까지 표시하되 일곱째 자리에서 반올림할 것
4. 토지·건물·부동산가치는 천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림할 것

해설

1. 토지잔여법

$$(1) \text{ 토지귀속순수익} : 200,000,000 - 2,200,000,000 \times 0.078408 = 27,502,400$$

* 건물환원율

$$\times \text{ 건물환원율} : 0.07 + SFF_{(7\%,33)}$$

(강의에서는 직선법으로 풀이하였으나, 교재풀이는 연금법으로 되어있습니다.)

$$(2) \text{ 토지환원율} : \text{자본수익률} = 0.07$$

$$(3) \text{ 토지가치} : 27,502,400 / 0.07 = 392,891,000$$

$$(4) \text{ 부동산가치} : 2,200,000,000 + 392,891,000 = 2,592,891,000$$

2. 건물잔여법

$$(1) \text{ 건물귀속순수익} : 200,000,000 - 392,891,000 \times 0.07 = 172,497,630$$

* 토지환원율

$$(2) \text{ 건물환원율} : 0.07 + SFF_{(7\%,33)} = 0.078408$$

$$(3) \text{ 건물가치} : 172,497,630 / 0.078408 = 2,200,000,000$$

$$(4) \text{ 부동산가치} : 392,891,000 + 2,200,000,000 = 2,592,891,000$$

3. 부동산잔여법

$$(1) \text{ 순수익의 현재가} : 200,000,000 \times PVAF_{(7\%,33)} = 200,000,000 \times 12.753790 = 2,550,758,000$$

$$(2) \text{ 내용연수말 토지가치의 현재가} : 392,891,000 \times \frac{1}{(1.07)^{33}} = 42,132,000$$

$$(3) \text{ 부동산가치} : (1) + (2) = 2,550,758,000 + 42,132,000 = 2,592,890,000$$

감정평가사인 당신은 투자자 A씨의 투자안을 컨설팅하고 있다.

현재 투자자는 수익성을 중시하여 투자 대상부동산의 수익가액 감정평가를 의뢰하였다.

다음 자료를 활용하여 세후할인현금흐름분석법에 의한 대상부동산의 수익가액을 결정하시오. (20점)

[자료 01] 공통사항

1. 부동산 매매내역

(1) 매매일자 : 2023.01.01

(2) 매매가격

- 건물 : 900,000,000원 (잔존내용연수 : 30년, 직선법에 의한 감가상각)

- 토지 : 100,000,000원

2. 저당대부액과 저당조건

(1) 대부시점 : 2023.01.01

(2) 저당대부액: 700,000,000원

(3) 저당조건: 20년, 연 12%, 매년 원리금균등상환

3. 영업 첫해 순영업소득(NOI) : 110,000,000원(이후 매년 3%씩 증가)

4. 영업소득세율 및 자본이득세율 : 28%

(자본이득세 계산 시 과세대상은 매도가치에서 기간말 순장부가치를 공제한 금액임)⁶⁾

5. 투자자의 보유예정기간은 5년이며, 5년말 시점에서 부동산 투자자는 별도의 추가적인 매도비용없이 매도가 가능하다고 전제한다.

[자료 02] 추가적인 고려사항

1. 대상부동산은 매매가격 대비 매년 3%씩 가치상승이 발생할 것으로 예상된다.

2. 기출환원율은 12%임.

3. 재매도가치는 가능한 방법을 모두 사용하고 그 평균값으로 결정할 것

4. 재매도가치를 구할 때 순영업소득은 6년차 NOI를 적용할 것

5. 투자자의 세후 요구수익률은 15%임

6. 기준시점 : 2023.01.01

7. 세후현금흐름과 지분가치, 저당가치 등을 구하는 과정에서 각 항목은 천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림할 것

6) 부동산 양도세의 경우 양도가액-취득가액인데 수험실무에서는 양도가액-순장부가치인 바 유의해야 함

I 평가개요

세후DCF법에 의한 수익가액으로 저당가치와 지분가치의 합으로 수익가액을 산정함. <기준시점 2023.01.01>

II 수익가액

1. 저당가치 : 700,000,000

2. 지분가치

(1) 기초현금흐름

1) $DS : 700,000,000 \times MC(12\%, 20) = 93,715,000$

2) 감가상각비 : $900,000,000 / 30 = 30,000,000$

3) 원금상환

① 1기 : $93,715,000 - 700,000,000 \times 0.12 = 9,715,000$

② 2기 이후 : 전기 $\times 1.12$

4) $tax : (BTCF + 원금상환분 - 감가상각비) \times 0.28$

(2) ATCF의 현재가치

1) ATCF

(단위: 천원)

구분	1	2	3	4	5	6
NOI	110,000	113,300	116,699	120,200	123,806	127,520
DS	93,715	93,715	93,715	93,715	93,715	
BTCF	16,285	19,585	22,984	26,485	30,091	
원금상환분	9,715	10,881	12,186	13,649	15,287	
감가상각비	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
TAX ⁷⁾	0	130	1,448	2,837	4,306	
ATCF	16,285	19,455	21,536	23,648	25,785	

- 1년차 원금상환분 : $DS - \text{이자지급분}$, 2년차 이후 원금상환분 : 직전 원금상환분 $\times 1.12$

- $TAX : (BTCF + 원금상환분 - 감가상각비) \times 0.28$

2) ATCF의 현재가치

$$\frac{16,285}{1.15} + \frac{19,455}{1.15^2} + \frac{21,536}{1.15^3} + \frac{23,648}{1.15^4} + \frac{25,785}{1.15^5} = 69,372(\text{천원})$$

7) 세금을 구하는 방법은 2가지이나 방법 2(세대원감)이 시간효율적이므로 2 방법을 추천함

해설

(3) 기간말 세후지분복귀액

1) 재매도 가치

① 내부추계법 : $127,520,000 / 0.12 = 1,062,667,000$

6기 NOI⁸⁾ 기출환원율

② 외부추계법 : $1,000,000,000 \times 1.03^5 = 1,159,274,000$

③ 결정 : 1,110,971,000(평균)

2) 미상환 저장잔금 : $700,000,000 \times [1 - \frac{1.12^5 - 1}{1.12^{20} - 1}] = 638,281,160$ ⁹⁾

3) TAX : $[1,110,971,000 - (1,000,000,000 - 30,000,000 \times 5)] \times 0.28 = 73,071,880$

4) 세후지분복귀액: $1,110,971,000 - 638,281,160 - 73,071,880 = 399,617,960$

5) 세후지분복귀액의 현재가 : $\frac{399,617,960}{1.15^5} = 198,681,000$

(4) 지분가치 : $69,372,000 + 198,681,000 = 268,053,000$

3. 수익가액: $700,000,000 + 268,053,000 = 968,053,000$ ¹⁰⁾

8) 5년차 NOI를 기준으로 재매도가치를 구하는 경우도 있으므로 문제의 지시사항을 잘 확인해야 한다.

9) ATCF의 원금상환분을 모두 더한 값으로 적용할 수도 있다.

10) 매매가격은 10억원인데, 투자가치가 10억원 미만이므로 투자자 A의 입장에서는 해당 매매는 진행하지 않는 것이 합리적이다.

PART 03

건물 등의 평가

Chapter 01 건물의 평가

Chapter 02 복합부동산의 평가

Chapter 03 구분소유권의 평가

Chapter 04 임대료의 평가

Chapter 05 기타 평가방법

01 부대설비 보정

[문풀타임라인] 기본강의1 / 29강 / 00:00

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 건물의 재조달원가를 구하고 건물의 적산가액을 산정하시오. (15점)

[자료 01] 대상건물에 관한 자료

- 소재지 : 서울시 성북구 D동 200번지
- 구조 : 철골조 슬래브지붕 지하 2층 지상 7층 건물
- 용도 : 근린생활시설
- 면적 : 지상 각 층 300㎡, 지하 각 층 180㎡
- 지상층 부대설비 : 위생설비(20단위), 중앙난방 및 냉방설비, 옥내소화전설비(각 층 1개), 스프링클러
- 지하층 부대설비 : 자동주차설비(10대), 스프링클러
- 공통 부대설비 : 비상발전설비(100KVA), 승강기설비(일반용 3대, 비상용 1대), 수변전설비(300KVA)
- 대상건물 신축시점 : 2016년 10월 1일

[자료 02] 인근의 기준시점 현재의 표준적인 건축비

- 구조별 기본건축비(표준단가)

구조	철골조	철근콘크리트조	조적조	목조
건축비	100만원/㎡	180만원/㎡	120만원/㎡	150만원/㎡

* 기본건축비는 부대설비 관련 비용이 포함되지 않은 것이며, 지상부분을 기준한 것으로 지하부분을 적용하는 경우에는 각 건축비의 70%를 적용함.

- 부대설비 보정 관련 내역

- 위생설비 : @300,000원/단위
- 난방설비 : @50,000원/㎡
- 냉방설비 : @60,000원/㎡
- 옥내소화전설비 : @5,000,000원/개
- 자동주차설비 : @1,000,000/대
- 스프링클러 : 200,000원/헤드(10㎡당 1헤드)
- 비상발전설비, 수변전설비 : @120,000원/KVA
- 승강기설비 : 일반용 @30,000,000원/대, 비상용 @20,000,000원/대

[자료 03] 기타자료

1. 기준시점 : 2023년 8월 28일
2. 감가수정은 정액법으로 하되, 잔가율은 0임.
3. 내용연수

구조	철골조	철근콘크리트조	조적조	목조
내용연수	40	50	45	40

해설

I 평가개요

기준시점 현재 표준적 건축비에 의해 재조달원가 산정 후 적산가액을 구한다(2023. 8. 28).

II 재조달원가

1. 기본건축비

$$1,000,000 \times (\underset{\text{지상}}{300 \times 7} + \underset{\text{지하}}{180 \times 2 \times 0.7}) \approx 2,352,000,000$$

2. 부대부분 (설비)

1) 지상부분

- (1) 위생 : $300,000 \times 20 = 6,000,000$
- (2) 냉난방설비 : $(50,000 + 60,000) \times (300 \times 7) = 231,000,000$
- (3) 옥내소화전 : $5,000,000 \times 7 = 35,000,000$
- (4) 스프링클러 : $200,000 \times (300 \times 7) / 10 = 42,000,000$
- (5) 계 : $(1) + (2) + (3) + (4) = 314,000,000$

2) 지하부분

- (1) 자동주차 : $1,000,000 \times 10 = 10,000,000$
- (2) 스프링클러 : $200,000 \times (180 \times 2) / 10 = 7,200,000$
- (3) 계 : $(1) + (2) = 17,200,000$

3) 공통부분

- (1) 비상발전·수변전 : $120,000 \times (100 + 300) = 48,000,000$
- (2) 승강기 : $(30,000,000 \times 3) + (20,000,000 \times 1) = 110,000,000$
- (3) 계 : $(1) + (2) = 158,000,000$

$$4) \text{ 계 : } 1) + 2) + 3) = 489,200,000$$

$$3. \text{ 계 : } 1 + 2 = 2,841,200,000\text{원}$$

III. 적산가액

$$2,841,200,000 \times \left(\frac{40 - 6}{40} \right) = 2,415,020,000\text{원}$$

02 감가수정

기준시점 현재 재조달원가 100,000,000원인 주택이 있다. 이는 10년 전에 신축하였다.

장래보존연수가 40년일 때 다음의 물음에 답하시오. (단, 적산가액은 백원 단위에서 반올림하여 천원 단위까지 표시하라.)

[물음 01] 정액법(실제경과연수법)으로 감가수정을 할 때, 매년의 감가액과 기준시점에서 감가수정누계액과 적산가액을 구하시오.(잔가율은 10%)

[물음 02] 매년 감가율 15%일 때 정률법에 의한 적산가액을 구하시오.

해설

1. 물음#1

$$(1) \text{매년의 감가액} : 100,000,000 \times 0.9 \times \frac{1}{(40 + 10)} = 1,800,000$$

$$(2) \text{감가수정누계액} : 100,000,000 \times 0.9 \times \frac{10}{50} = 18,000,000$$

$$(3) \text{적산가액} : 100,000,000 \times (1 - 0.9 \times \frac{10}{50}) = 82,000,000$$

$$2. \text{물음\#2} : 100,000,000 \times (1 - 0.15)^{10} = 19,687,000$$

03 주체와 부대의 구분

다음 자료를 토대로 대상건물의 적산가액을 구하시오.

단 감가수정은 내용연수법에 의하고 건물의 가액은 백원 단위에서 반올림하여 천원 단위까지 표시하라.(5점)

[자료 01]

1. 평가대상물건

철근콘크리트조 슬래브지붕 2층, 건축연면적 350㎡

층	용도	면적(㎡)	준공시점
1	상가	200	17.05.01
2	주택	150	19.05.01

2. 기준시점 : 2023년 8월 1일

3. 기준시점의 재조달원가

상가 - 1,300,000원/㎡

주택 - 1,500,000원/㎡

4. 기타자료

1) 전내용연수

상가 - 주체(35년), 부대(12년)

주택 - 주체(50년), 부대(18년)

2) 재조달원가 구성비

주체 : 부대 = 8 : 2

3) 감가수정방법

정액법, 잔가율 10%, 만년감가

해설

1. 상가

$$(1) \text{주체} : 1,300,000 \times 200 \times 0.8 \times \left(1 - 0.9 \times \frac{6}{35}\right) = 175,909,000$$

$$(2) \text{부대} : 1,300,000 \times 200 \times 0.2 \times \left(1 - 0.9 \times \frac{6}{12}\right) = 28,600,000$$

(3) 적산가액 : 204,509,000

2. 주택

$$(1) \text{주체} : 1,500,000 \times 150 \times 0.8 \times \left(1 - 0.9 \times \frac{4}{29+4}\right) = 160,364,000$$

$$(2) \text{부대} : 1,500,000 \times 150 \times 0.2 \times \left(1 - 0.9 \times \frac{4}{18}\right) = 36,000,000$$

(3) 적산가액 : 196,364,000

3. 건물의 적산가액 : 400,873,000

04 시장추출법에 의한 감가수정

감정평가시점의 발생감가(Accrued Depreciation)는 거래사례비교법(시장추출법)으로도 계산이 가능하다.

다음 물음에 대하여 답하시오(15점). - 기출문제 10회 3번

(1) 거래사례비교법(시장추출법)에 의한 발생감가액 산출방법을 설명하시오.(생략)

(2) 다음 자료를 이용하여 대상부동산 중 건물의 연간 감가액과 연간 감가율을 거래사례비교법(시장추출법)으로 구하시오.

[자료 01]

감정평가사 S씨는 2023년 4월 1일 주거용 부동산에 대한 감정평가의뢰를 받고 사례조사를 한 결과 인근지역 안에 소재한 동 유형의 거래사례를 수집하였다.

[자료 02] 사례부동산

1. 소재지 : B동 175번지
2. 매매일자 : 2023.02.01
3. 매매가격 : 540,000,000원
4. 토지면적 : 360㎡
5. 건물면적 : 300㎡
6. 구축물면적 : 80㎡
7. 기타 : 도로접면은 세로각지, 향은 남향임

[자료 03] 자가변동률

1. 2022년 4/4분기 : -5%
2. 2023년 1/4분기 : -2%

[자료 04]

본 토지의 2022년 1월 1일 기준 개별공시지가는 750,000원/㎡이고 2023년 1월 1일 기준 개별공시지가는 확정되지 않았다. 또한 사례부동산의 토지구모 및 건축면적 등은 대상부동산과 매우 유사하나 가로조건만 대상부동산이 약 5%정도 불리한 것으로 조사되었다.

[자료 05]

사례부동산의 토지가격은 700,000원/㎡으로 평가하여 거래하였고 거래시점에서 상각자산의 총 재조달원가는 420,000,000원으로 파악되었다. 재조달원가 중 구축물에 귀속되는 부분은 10% 정도인데 거래시 구축물은 재조달원가의 50%를 잔존가치로 인정한 것으로 조사되었다.

[자료 06]

사례부동산은 대상부동산과 동일한 건축업자가 2013년 2월 1일 동시에 준공하였으며, 현재의 관리상태 등 제반현상은 양호한 편이다.

[자료 07]

1. 거래시점 이후 기준시점까지 건축비는 변동이 없는 것으로 조사되었다.
2. 연감가율은 백분율로서 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하고 셋째 자리에서 반올림하시오.

I 평가개요

본건은 주거용부동산에 대한 원가법의 감가수정방법의 적용에 관한 문제로 제시된 물음에 답함.

II 연감가액과 연감가율의 산정

1. 건물가격

(1) 거래사례가격 : 540,000,000

(2) 토지가격과 구축물가격

1) 토지: $700,000 \times 360\text{m}^2 = 252,000,000$

2) 구축물: $420,000,000 \times 0.1 \times 0.5 = 21,000,000$

(3) 건물가격 : $540,000,000 - 252,000,000 - 21,000,000 = 267,000,000$

2. 재조달원가 : $420,000,000 \times 0.9 = 378,000,000$

3. 연감가액 : $(378,000,000 - 267,000,000) / 10 = 11,100,000$

4. 연감가율 : $11,100,000 / 378,000,000 = 0.0294(2.94\%)$

다음 물음에 의거 대상건물의 시장가치를 구하시오.(15점)

[물음 01] 재조달원가를 구하시오(가능한 방법을 모두 적용한 후 적절한 것 선택).

[물음 02] 실제(경과)연수법, 유효(경과)연수법, 미래수명법에 따라 각각의 감가수정액을 구하시오.

[물음 03] 적산가액을 구하시오.

[자료 01] 대상부동산

소재지	K시 B구 A동 100번지
토지	대, 500㎡, 소로한면, 세로장방형, 평지
건물	1. 철근콘크리트조 슬래브지붕 2층 건물로 면적은 1층 250㎡, 2층 150㎡ 2. 사용승인일: 2008.01.01 3. 재조달원가: 건축당시에 650,000원/㎡으로 조사됨.
이용상황	1층 전자대리점, 2층 주거용
용도지역	일반상업지역
기준시점	2023년 8월 1일

[자료 02] 재조달원가 (기준시점)

구조	철근콘크리트조	철골철근콘크리트조
표준적 건축비(원/㎡)	1,200,000	1,500,000

[자료 03] 건축비지수

구분	2008.1.1	기준시점
건축비지수	100	144

[자료 04] 기타자료

1. 철근콘크리트조 슬래브지붕의 내용연수는 50년임.
2. 잔가율은 10%임.
3. 유효(경과)연수법 적용시 유효경과연수를 10년으로 보고, 미래수명법 적용시에는 잔존내용연수를 30년으로 가정함.
4. 별도의 건물 개별요인 비교는 필요하지 않음.
5. 감가수정액은 각 방법의 평균치로 결정함.

해설

I 평가개요

건물의 원가법에 의한 적산가액을 평가함. 기준시점 2023.8.1.임.

II 물음#1(재조달원가)

1. 직접법(대상 신축시 재조달 원가):

$$1) \text{ 단가: } 650,000 \times 144 / 100 = 936,000$$

시

$$2) \text{ 총액: } 936,000 \times 400 = 374,400,000$$

$$2. \text{ 간접법: } 1,200,000 \times 400 = 480,000,000$$

3. 결정

직접법에 의한 재조달원가는 현재와 시간적 괴리가 크므로 현재의 시장수준을 잘 반영하는 간접법을 기준으로 결정함.(480,000,000원)

III 물음#2(감가수정)

$$1. \text{ 실제(경과)연수법: } 480,000,000 \times 0.9 \times 15 / 50 = 129,600,000$$

$$2. \text{ 유효(경과)연수법: } 480,000,000 \times 0.9 \times 10 / 50 = 86,400,000$$

$$3. \text{ 미래수명법: } 480,000,000 \times 0.9 \times 15 / (15 + 30) = 144,000,000$$

$$4. \text{ 결정: 평균치로 결정함. } 120,000,000$$

IV 물음#3(적산가액)

$$480,000,000 - 120,000,000 = 360,000,000$$

06 증축 건물

[문풀타임라인] 기본강의1 / 29강 / 26:06

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2014년 7월 19일에 1층 120㎡를 신축하고, 동일한 공법으로 2015년 10월 19일 2층 50㎡를 증축하였다.

대상건물의 경제적 전내용년수는 50년이고, 기준시점에서 단위면적당 재조달원가는 1,000,000원/㎡이며

내용년수 만료시 잔가율은 0이다. 대상건물의 2023년 6월 5일 현재 적산가액은?

(건축비는 매년 1%씩 상승하였고, 감가수정은 정액법에 의한다.)

단, 건물의 가액은 백원 단위에서 반올림하여 천원 단위까지 표시하라.

해설

1. 적산가액

$$(1) \text{ 1층: } 1,000,000 \times 120 \times \frac{42}{42 + 8} \approx 100,800,000$$

$$(2) \text{ 2층: } 1,000,000 \times 50 \times \frac{42}{42 + 7} \approx 42,857,000$$

$$(3) \text{ 적산가액: } (1) + (2) = 143,657,000$$

분해법을 적용하여 다음 건물의 적산가액을 구하시오.(20점)

[자료 01] 대상건물 자료

1. 철근콘크리트조 슬라브지붕, 연면적 1,728㎡, 업무용 건물
2. 건축일 : 2008.11.12
3. 기준시점 : 2023.08.24

[자료 02] 건설사례 자료

1. 사례건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕, 연면적 1,320㎡, 업무용 건물

대상건물과 구조, 용도 등이 동일한 인근지역 내 최근의 건설사례이며 건축도급계약서상 공사비 내역은 다음과 같다.
수급인의 이윤을 포함한 비용이며 각 항목의 공사비는 적정한 것으로 판단되나, 순수 건축비와 관련없는 항목은 제외할 것.

2. 건물공사비 내역서

구분	주요공사내역	공사비(원)
가설공사	공통가설	25,000,000
기초공사	터파기	15,000,000
철근콘크리트공사	철근가공 및 조립	180,000,000
조적공사	적벽돌 쌓기	80,000,000
내장공사	시멘트 몰탈	40,000,000
타일공사	모자이크타일	30,000,000
목공사	마루틀	15,000,000
창호공사	알루미늄 창호	25,000,000
방수공사	아스팔트 방수	50,000,000
수장공사	아스팔트 스키포름	10,000,000
도장공사	수성페인트	10,000,000
금속공사	경량천정틀	20,000,000
전기공사	배전반	55,000,000
잡공사	흡통 및 기타	5,000,000
부대설비공사	위생설비	110,000,000
울타리공사	철파이프	10,000,000
조경공사	소나무 외	20,000,000
마당콘크리트공사	철근	20,000,000
소계		720,000,000
제경비	간접노무비, 기타	92,000,000
총계		812,000,000

[자료 03] 대상건물의 현장조사 결과

1. 물리적 상태

- 1) 건물의 외벽에 페인트칠(단기항목)을 다시 하여야 하며, 외벽의 페인트칠에는 1,000,000원이 소요된다. 해당 항목의 기준시점에서 재조달원가는 800,000원이다.
- 2) 본건 건물의 배관(단기항목)의 일부가 부식되어 수리를 요하며, 이에 대한 수리비는 700,000원이라고 한다. 해당 항목의 재조달원가는 1,100,000원이다.
- 3) 대상건물의 부대부분에 대한 비용자료

구분	재조달원가(기준시점)	경제적 내용연수
난방시설	5,000,000	20
배관설비	3,500,000	30
기타소모성항목	131,500,000	25
소계	140,000,000	

- 4) 건물의 내용연수(장기항목)은 50년이며, 감가수정은 정액법으로 한다.

2. 기능적 상태

- 1) 본 건물은 난방시설이 없으며, 난방시설을 설치함으로써 매년 2,000,000원씩 순수익(순영업소득)을 올릴 수 있다. 난방시설 설치비용은 현재 12,000,000원이며 만일 건축당시에 설치했다라면 10,000,000원이 들었을 것이다. (해당항목의 경제적 내용연수는 25년이다.)
- 2) 본 건물은 200mA의 전원설비를 가지고 있다. 200mA는 표준이하이므로 매년 700,000원의 운영경비가 추가로 발생하고 있다. 기존항목의 재조달원가는 2,000,000원이다. 기존 설비의 철거비용과 신규설비의 설치비용은 4,000,000원이다. 적절한 전원설비를 건축당시에 설치했다라면 설치비용은 3,000,000원 이었을 것이다. (해당항목의 경제적 내용연수는 25년이다.)
- 3) 현재 임차자는 공간이 더 필요하다. 임차자는 보일러실 1개를 없애고 사무실로 개조한다면 월 200,000원을 더 지불할 용의가 있다. 보일러실을 사무실로 개조하는 비용은 8,000,000원으로 예상된다. 이 방을 처음부터 사무실 공간으로 공사했다라면 그 비용은 5,000,000원 이었을 것이다. 보일러의 기준시점 현재 재조달원가는 6,000,000원이다.
- 4) 본 건물은 엘리베이터가 없으며 만일 엘리베이터가 있다면 2층 이상의 임대료가 상승하여 총수익(조소득)은 매년 5,000,000원이 더 실현될 것이다. 그러나 현 상태에서는 구조상 엘리베이터를 설치할 수 없으며 건축당시 엘리베이터를 설치하였더라면 설치비용은 30,000,000원이었을 것이다.
- 5) 본 건물의 층고는 4.5M로 표준층고 3.5M와 비교하여 높게 건축되었다. 이로 인해 인근의 표준적인 건물보다 난방비가 매년 1,000,000원이 더 소요된다. 대상건물은 층고 3.5M인 건물의 건축단가보다 m^2 당 5,000원이 더 소요되었다.

3. 외부적 상태

대상부동산과 유사한 부동산이 공급과잉 상태에 있어 정상적인 시장에서의 순수익(순영업소득)보다 연간 m^2 당 2,000 원정도 감소하였다. 이는 외부적 영향으로 앞으로도 공급과잉 상태는 계속될것으로 예상된다. 건물의 순수익구성비는 60%이다.

[자료 04] 기타

1. 시장의 전형적인 건물환원율 : 10%
2. 시장의 전형적인 총수익승수(조소득승수) : 7
3. 시장이자율(할인율) : 8%
4. 경제적 타당성 분석시 단기항목은 DCF법, 장기항목은 직접환원법을 활용하여 판단하시오.
5. 대상건물과 사례건물의 개별요인 격차는 없는 것으로 한다.
6. 대상건물의 장기항목과 단기항목의 비율은 (자료 3)에서 주어진 단기항목을 기준으로 한다.
7. 대상건물의 재조달원가와 각 세부항목의 감가수정액은 백원 단위에서 반올림하여 천원 단위까지 표시한다.
8. 대상건물의 최종잔가율은 장기항목과 단기항목 모두 0이다.

해설

I 평가개요

주어진 자료를 이용하여 건물의 적산가액을 산정하며, 감가수정은 분해법을 적용한다.

II 재조달원가

1. 사례 재조달원가

$$(720,000,000 - 10,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000) + 92,000,000 \times \frac{670,000,000}{720,000,000} = 755,611,111$$

울타리 조경 마당콘크리트 제경비

2. 대상 재조달원가 : $755,611,111 \times \frac{1,728}{1,320} = 989,164,000$

III 감가수정

1. 물리적 감가

1) 치유가능 : 1,000,000(페인트) + 700,000(배관) = 1,700,000

2) 치유불능

(1) 단기항목

$$5,000,000 \times \frac{14}{20} + (3,500,000 - 700,000) \times \frac{14}{30} + (131,500,000 - 800,000) \times \frac{14}{25} = 77,999,000$$

(2) 장기항목 : $(989,164,000 - 140,000,000) \times 14 / 50 = 237,766,000$

3) 물리적 감가액 : 1) + 2) = 317,465,000

2. 기능적 감가

1) 냉방시설

(1) 치유가능판단 : $(2,000,000 \times \frac{(1.08^{25} - 1)}{0.08 \times 1.08^{25}}) > 12,000,000 \therefore$ 치유가능

(2) 감가액 : $12,000,000 - 10,000,000 = 2,000,000$

2) 전원설비

(1) 치유가능판단 : $(700,000 \times \frac{(1.08^{11} - 1)}{0.08 \times 1.08^{11}}) > 4,000,000 \therefore$ 치유가능

(2) 감가액 : $(2,000,000 \times 11 / 25) + (4,000,000 - 3,000,000) = 1,880,000$

3) 보일러실 개조

(1) 치유가능판단 : $(200,000 \times 12 \times 7) > 8,000,000 \therefore$ 치유가능

(2) 감가액 : $(6,000,000 \times 36 / 50) + (8,000,000 - 5,000,000) = 7,320,000$

4) 엘리베이터

(1) 치유가능판단 : 물리적 치유불능

(2) 감가액 : $(5,000,000 \times 7) - 30,000,000 = 5,000,000$

5) 참고

(1) 치유가능판단 : 물리적 불능

(2) 감가액 : $(5,000 \times 1,728 \times 36 / 50) + (1,000,000 \div 0.1) = 16,221,000$

6) 합계 : 1) + 2) + 3) + 4) + 5) = 32,421,000

3. 경제적 감가 (치유불능)

$$(2,000 \times 1,728 \times 0.6) \div 0.1 = 20,736,000$$

4. 감가누계액 : $1 + 2 + 3 = 370,622,000$

IV 건물가격

$$989,164,000 - 370,622,000 = 618,542,000$$

08 비교방식으로 건물평가

감정평가사 Y는 부동산소유자 A로부터 다음 건물에 대한 감정평가를 의뢰받았다.

다음의 자료를 이용하여 대상 건물만의 시장가치를 산정하시오.

[자료 01] 감정평가의뢰내용 요약

- 대상부동산의 내용
 - 토지 : S시 K동 1256번지, 대, 1,200㎡
 - 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층, 상업용건물, 연면적 3,500㎡
- 기준시점 : 2023년 5월 1일
- 기준가치 : 시장가치
- 기타사항 : 일반상업지역에 속하며, 최유효이용중에 있음.

[자료 02] 공시지가 자료

공시지가기준일 : 2023.01.01

기호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	공시지가
1	S시 K동	1,100	대	상업용	일반상업	1,000,000
2	S시 K동	1,150	대	상업용	일반주거	900,000

[자료 03] 거래사례

- 토지 : S시 K동 1057번지, 대 1,150㎡
- 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층, 상업용건물
- 거래일자 : 2023년 2월 1일
- 거래가격 : 2,800,000,000원
- 용도지역 : 일반상업지역
- 정상적인 거래사례로 조사됨

[자료 04] 건물자료

구 분		대 상 건 물	거 래 사 례
준 공 일 자		2020.08.01	2018.04.01
부 지 면 적		1,200㎡	1,150㎡
건축연면적		3,500㎡	3,200㎡
임 대 면 적		3,300㎡	3,000㎡
기준시점 현재의 잔존 경제적 내용연수	주체	48	45
	부대	13	10
건물과 부지의 관계		최유효이용	최유효이용
재조달원가를 구하는 경우 개별요인 비교치		95	97

※ 감가수정은 주체와 부대 모두 만년감가에 의하되 정액법을 적용하며 잔가는 없음

※ 주체와 부대의 비율은 7 : 3임.

[자료 05] 토지 개별요인

구분	공시지가 1	공시지가 2	거래사례
평점	105	98	100

[자료 06] 시점수정자료

1. 지가변동률(일반상업지역, 단위 : %)

구분	2022년 4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2023년 1월	2월	3월
해당월	0.500	0.400	0.700	0.400	0.300	0.600	0.600	0.500	0.800	0.400	0.300	0.200
누계	3.200	3.613	4.338	4.755	5.070	5.700	6.334	6.866	7.721	0.400	0.701	0.903

2. 건축비 지수

2022.07.01	2022.10.01	2023.01.01	2023.04.01
100	100	103	105

[자료 07] 기타 참고사항

1. 시점수정은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하고, 넷째 자리에서 반올림할 것.
2. 대상물건, 공시지가와 거래사례는 모두 인근지역에 위치함
3. 개별요인비교치는 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하고, 둘째 자리에서 반올림할 것
4. 토지단가와 건물단가는 10만원 미만인 경우에는 유효숫자 둘째 자리까지 표시하고, 10만원 이상인 경우에는 유효숫자 셋째 자리까지 표시할 것
5. 건축비의 시점수정은 최근 지수를 통해 월할로 연장사정하되, 일수가 15일 미만인 경우는 월 수에 포함하지 않음
6. 잔가율은 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하고, 둘째 자리에서 반올림할 것

I 평가개요

K동 1256번지 소재 대상건물의 시장가치를 “거래사례비교법”을 적용하여 평가한다. (기준시점은 2023.05.01)

II 사례건물가격(거래시점)

1. 사례토지가격

1) 비교표준지 선정

일반상업지역내 상업용인 기호#1을 비교표준지로 선정함.(기호#2은 용도지역이 상이하여 제외함.)

2) 토지가격 : $1,000,000 \times 1.00411 \times 1.0 \times 0.952 \approx @956,000$

※ 시 지 개

※) 지가변동률(2023.01.01 ~ 02.01) : $1.00400 \times (1 + 0.003 \times 1 / 28)$

※) 개별요인: $100 / 105 = 0.952$

3) 사례토지가격 총액 : $956,000 \times 1,150 = 1,099,400,000$ 원

2. 사례건물가격

$2,800,000,000 - 1,099,400,000 = 1,700,600,000$

III 본건 건물의 시장가치

(1) 비준가액 : $1,700,600,000 \times 1.0 \times 1.01929 \times \frac{95}{97} \times 1.079 \times \frac{1}{3,200} \approx @572,000$

사 1) 시 개 2) 잔 연면적

※ 1) 시점 (건축비) : $\frac{105 + 2 \times \frac{1}{3}}{103 + 2 \times \frac{1}{3}}$

※ 2) 잔가율 (대상가격 : 사례거래) : $\frac{0.7 \times \frac{48}{50} + 0.3 \times \frac{13}{15}}{0.7 \times \frac{46}{50} + 0.3 \times \frac{11}{15}} \approx 1.079$

(2) 총액 : $572,000 \times 3,500 = 2,002,000,000$

01 일체비준평가 #1

[문풀타임라인] 기본강의1 / 34강 / 31:34

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

투자자 홍길동씨는 적절한 상업용부동산 매입을 계획하고 이에 대한 투자자문을 A감정평가사에게 의뢰하였다.
대상부동산의 시장가치를 구하시오. 기준시점은 2023.08.31이다. (10점)

[자료 01] 대상부동산

소재지	A시 B구 C동 150번지, 151번지		
토지	지번	지목	면적
	150	대	350㎡
	151	대	150㎡
	용도지역 등	일반상업지역, 상업업무지대임	
	도시계획시설	도시계획시설 저축 35㎡	
건물	소재지	150번지, 151번지 위 지상	
	건물의 용도	근린생활시설	
	구조	철근콘크리트조 슬래브 지붕 10층	
	연면적	1,140㎡	
	사용승인일자	2013.08.21	
	부대설비	냉난방설비, 승강기, 화재탐지설비	

[자료 02] 일체 거래사례

- (1) 소재지 : C동 37-2번지 상 복합부동산
- (2) 일반상업지역, 대, 707㎡, 광대한면, 정방형, 평지
- (3) 철근콘크리트조 슬래브 지붕 10층, 근린생활시설
- (4) 건축연면적 : 1,400㎡
- (5) 부대설비 : 냉난방설비, 승강기, 화재탐지설비
- (6) 사용승인일자 : 2013.08.29
- (7) 거래내역
 - ① 거래일자 : 2023.04.01
 - ② 거래금액 : 현금지급 10억
 - ③ 정상적 거래로 조사됨
- (8) 기타사항 : 대상과 일체적 유사성이 있으며 개별요인은 대상이 100일 경우 사례는 94임(수량요소를 포함), 시점수정치는 1.00231이며, 일체품등은 동일함. 본건과 인근지역에 소재하는 사례임.

I 평가개요

본건은 토지건물 복합부동산에 대한 평가로 일체거래사례비교법으로 평가함. 기준시점은 2023.08.31임.

II 일체비준가액

1. 사례의 선정

일체 거래사례가 대상과 일체적 유사성 있어 사례로 적용함.

2. 일체비준가액

$$1,000,000,000 \times 1 \times 1.00231 \times 1 \times 1.064 \times 1.00 = 1,066,457,840$$

사 시 지 * 개 일품

* 개별요인 : 1.064 = 100 / 94

토지건물로 구성된 복합부동산의 가격을 인근 거래사례를 기준으로 일체의 비준가액으로 산정하시오.(10점)

[자료 01] 대상건물에 관한 자료

1. 소재지 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 14번지 토지건물
2. 건물 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 건물, 연면적 1,200㎡
3. 토지 : 대, 가장형평지, 중로한면, 면적 600㎡
4. 기준시점 : 2023년 9월 1일

[자료 02] 거래사례

1. 소재지 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 30번지 토지건물
2. 건물 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 건물, 연면적 1,100㎡
3. 토지 : 대, 정방형평지, 소로한면, 580㎡
4. 거래시점 : 2021년 11월 1일
5. 거래가격 : 10억원 (정상적 거래사례)

[자료 03] 대상부동산과 사례부동산의 비교

구분	대상	사례
토지 지역요인	100	100
토지 개별요인	100	97
건물 개별요인 (잔가율, 면적요인 제외)	98	100
건물 사용승인일자	2019.12	2017.07
부지와 건물과의 관계	최유효이용	최유효이용

[자료 04] 기타사항

1. 대상 및 사례부동산이 속하는 지역의 표준적인 토지건물 가격구성비율은 4:6임.
2. 철근콘크리트조 슬래브지붕 건물의 내용년수는 50년임.
3. 본건과 사례의 일체품등은 대등함.
4. 복합부동산의 주택가격지수(시점수정치는 월할로 연장사정하여 구함)

시점	2021.01.01	2022.01.01	2023.01.01	2023.07.01	2023.10.01
지수	100	105	112	115	-

5. 시점수정은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하고, 넷째 자리에서 반올림할 것.
6. 토지요인비교치(면적요인 포함), 건물요인비교치(잔가율, 면적요인 포함)는 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하고, 둘째 자리에서 반올림할 것

I 평가개요

본건은 야탑동 소재 복합부동산의 평가로 일체 비준가액으로 산정한다.(2023.09.01)

II 일체비준가액

1. 사례선정

야탑동 소재 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층으로 최근 정상 사례인바, 사례로 적합함.

$$2. \text{시점수정}(21.11.01 \sim 23.09.01) : \frac{115 + 3 \times \frac{2}{6}}{100 + 5 \times \frac{10}{12}} \approx 1.11360$$

3. 요인비교치

$$1) \text{토지요인비교치} : \frac{100}{100} \times \frac{100}{97} \times \frac{600}{580} \approx 1.066$$

지 개 면

$$2) \text{건물요인비교치} : \frac{98}{100} \times \frac{47}{46} \times \frac{1,200}{1,100} \approx 1.092$$

개 잔 면

4. 일체품등비교 : 1.00

5. 일체비준가액

$$1,000,000,000 \times 1 \times 1.11360 \times (0.4 \times 1.066 + 0.6 \times 1.092) \times 1.00$$

사 시 토가구 토개 건가구 건개 일품

$$\approx 1,204,469,760$$

03 일체수익평가 #1

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

토지, 건물로 구성된 임대부동산의 수익가치를 유사부동산의 임대사례로부터 구하려 한다. 다음 제시된 임대사례의 자료를 활용하여 대상부동산의 수익가치를 토지건물일체로 하여 구하라(20점). (기출 1회 3번)

[평가대상 부동산]

- (1) 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 8층 사무실 건물 1동, 건축연면적 7,400㎡
 (2) 부지면적 : 1,200㎡
 (3) 기준시점 : 2023년 11월 1일

[자료 01] 임대사례

- ① 건물 : 철근 콘크리트조 슬라브지붕 8층 사무실 건물 1동 건축연면적 6,600㎡
 ② 부지면적 : 1,100㎡
 ③ 임료의 수준 : 기준시점 현재 사례부동산의 임대수지를 분석한 결과 연 467,672,000원의 순이익(상각후)을 내고 있으며, 이 임료수준은 일반적이고 표준적인 것으로 인정됨.

[자료 02] 대상부동산과 사례부동산과의 비교

(2023년 11월 1일 현재)

구분		대상부동산	사례부동산
토지의 개별요인		100	108
토지의 지역요인		100	98
건물의 준공일자		2020.11	2022.11
기준시점 현재 잔존 내용연수	건물본체	47년	49년
	부대설비	12년	14년
건물의 재조달원가를 구하는 경우의 개별요인 비교치(면적요인 제외)		98	100
부지와 건물과의 관계		최유효이용	최유효이용

(※주) 건물의 현존가치는 건물의 총수익을 발생시키는데 영향이 있는 것으로 상정한다.

[자료 03] 기타사항

- ① 대상 및 사례건물의 본체부분과 부대설비부분의 재조달원가 비율은 70:30이다.
 ② 대상 및 사례부동산 공히 토지에 귀속하는 순수익과 건물에 귀속하는 순수익(상각후)의 비율은 4:6이다.
 ③ 토지와 건물의 종합환원이율(상각후)은 16%를 적용한다.

해설

1. 평가개요

2023.11.01을 기준시점으로 일체 수익가치를 산정함.

2. 대상의 기대순수익

(1) 임대사례의 (상각후)순수익 : 467,672,000

(2) 사정보정치 : 1.00(일반, 표준적 사례)

(3) 시점수정치 : 1.00000(기준시점 사례)

(4) 가치형성요인비교치

① 토지요인비교치

$$\frac{100}{98} \times \frac{100}{108} \times \frac{1,200}{1,100} = 1.031$$

지 개 면

② 건물요인비교치

$$\text{— 비교치 : } \frac{98}{100} \times \left(\frac{0.7 \times \frac{47}{50} + 0.3 \times \frac{12}{15}}{0.7 \times \frac{49}{50} + 0.3 \times \frac{14}{15}} \right) \times \frac{7,400}{6,600} = 1.021$$

개
* 잔
면

* 잔가율 : 자료제시없어 실무적 관행에 따라 정액법, 최종잔가율 0 가정

(5) 일체품등비교

부지와 건물의 관계는 최유효이용으로 동일함.(1.0)

(6) 대상의 기대순수익

$$467,672,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times (0.4 \times 1.031 + 0.6 \times 1.021) \times 1.0 = 479,363,800$$

사
시
토요비
건요비
일

3. 종합화위원

(상각후)종합환원율 : 16%

4. 일체 수익가치

$$2. / 3. = 2,996,023,750\text{원}$$

04 일체수익평가 #2

감정평가사 A씨는 상업용 부동산의 감정평가를 의뢰받고 다음과 같은 자료를 조사하였다.

대상부동산의 일체 수익가치를 구하시오. (20점)

[자료 01] 대상부동산

1. 토지 : S시 B동 75번지, 대, 480㎡, 일반상업지역, 중로한면, 정방형
2. 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 9층, 연면적 2,700㎡, 근린생활시설
3. 기준시점 : 2023.09.06

[자료 02] 공시지가자료(2023.01.01)

기호	소재지	면적(㎡)	지목	용도지역	이용상황	도로교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)
1	S시B동	500	대	일반상업	상업용	소로한면	가장형 평지	2,500,000
2	S시B동	430	대	일반상업	주상용	중로각지	세장형 평지	2,000,000

[자료 03] 거래사례

1. 토지 : S시 B동 137번지, 대, 480㎡, 일반상업지역, 중로한면, 가장형, 평지
2. 건물 : 위 지상 블록조 슬라브지붕 2층, 상업용, 연면적 500㎡
3. 거래시점: 2023.5.1
4. 거래가격 : 1,252,000,000원
5. 기타 : 거래내용은 정상적인 것으로 판단되나, 인근지역의 표준적 이용은 상업용 8~9층 건물로 대상부동산의 현 상태는 최유효이용에 현저히 미달되는 것으로 판단된다. 이에 철거비를 매도인이 부담하기로 하고 거래된 사례이다. 거래시점 예상 철거비는 900,000원이다.

[자료 04] 임대사례

1. 사례부동산의 내용
 - 1) 토지 : S시 B동 100번지, 대, 520㎡. 일반상업지역, 중로한면, 정방형, 평지
 - 2) 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 9층, 연면적 2,700㎡, 상업용
2. 임대기간 : 2023.09.06 ~ 2028.09.05
3. 임대내역
 - 1) 보증금 : 160,000,000원
 - 2) 지불임료 : 40,000,000원/월
 - 3) 선불임료 : 80,000,000원
 - 4) 주차장수입 : 연 지불임료의 3%
 - 5) 필요제경비
 - ① 손해보험료 : 매년 말 5,500,000원을 지불하기로 약정하였으며,
임대기간의 만료시점에서 이자율 연 5%의 복리로 계산하여 환급받는 약관부기
 - ② 기타경비 : 손해보험료와 감가상각비를 제외한 금액은 147,500,000원

[자료 05] 대상건물과 사례건물과의 비교

구분	대상건물	거래사례	임대사례
준공일자	2019.01.01	1986.05.01	2020.10.15
구조	철근콘크리트조	블럭조	철근콘크리트조
연면적(㎡)	2,700	500	2,700
시공의 정도	중급	하급	중급
건물과 부지의 적응성	최유효이용	부적응	최유효이용
재조달원가의 개별요인 비교평점 (면적요인 제외)	101	80	99

(※주) 건물의 현존가치는 건물의 총수익을 발생시키는데 영향이 있는 것으로 상정함.

[자료 06] 건물관련자료

- ※ 주체부분과 부대부분의 재조달원가 구성비는 7:3이다.
- ※ 감가수정은 정액법에 의한 만년감가로 하되, 잔가율은 0으로 함
- ※ 주체, 부대의 내용년수는 50년과 20년임.

[자료 07] 요인비교자료

1. 지역요인 : 대상물건과 사례는 모두 인근지역에 위치함
2. 개별요인
 - 1) 종로는 소로에 비해 5% 우세하며, 각지는 한면에 비해 5% 우세하다.
 - 2) 정방형>가장형>세장형>기타 순으로 우세하며 정방형을 100으로 볼 때 각각 5%p씩 차이가 있다.
3. 지가변동률(2023년, 단위 %)

월	1	2	3	4	5	6	7	8
변동률	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
누계치								0.803

4. 건축비지수

시점	2022.7.1	2023.1.1	2023.7.1
지수	103	105	108

[자료 08] 기타자료

1. 일시금 운용이율, 시장이자율 : 연 12%
2. 토지환원율 : 10%
3. (상각전)총합환원율 : 12%
4. 임대사례의 토지, 건물 순수익 구성비율은 별도로 구하되, 백분율로서 소수점 이하 첫째자리까지 표시하고, 둘째 자리에서 반올림할 것
5. 임대사례의 토지, 건물 순수익 구성비율을 구하는 과정에서 토지가액은 합리성 검토를 할 것
6. 수익과 비용을 구하는 과정에서 요인비교치는 백분율로서 소수점이하 첫째 자리까지 표시하되, 둘째 자리에서 반올림하고, 금액은 천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림할 것

Ⅰ. 평가개요

임대사례의 토지, 건물순수익 구성비율을 산정한 후 일체 수익가치를 평가함. <기준시점 : 2023.09.06>

II 사례 순수의 구성비율

1. 임대사례 상각전 순수익

대상과 비교가능성이 있고 최유효임대사례로 적합한 임대사례임.

(1) 총수익

$$(160,000,000 \times 0.12) + 40,000,000 \times 12 \times (1 + 0.03) + 80,000,000 \times \frac{0.12(1.12^5)}{(1.12^5 - 1)} = 535,793,000$$

(2) 총비용

$$5,500,000 \times \left\{ 1 - \frac{(1.05^5 - 1)}{0.05} \times \frac{0.12}{(1.12^5 - 1)} \right\} + 147,500,000 = 148,216,000$$

손해보험료
기타경비

(3) 순수익 : $535,793,000 - 148,216,000 = 387,577,000$

2. 사례토지귀속 순수익

(1) 토지가격

1) 공시지가기준법

임대사례와 용도지역 이용상황(상업용)이 동일한 표준지#1 선정

$$2,500,000 \times 1.00823 \times 1.000 \times 1.105 = 2,790,000$$

* 시 지 * 개

$$* \text{시} : 1.00803 \times (1 + 0.001 \times 6 / 31)$$

$$* \text{개} : \frac{105}{100} \times \frac{100}{95} = 1.105$$

2) 거래사례비교법

매도자부담의 철거비는 고려하지 않음.

$$1,252,000,000 \times 1.00 \times 1.00420 \times 1.000 \times 1.053 \times (1 / 480) = @2,760,000$$

사 * 시 지 * 개 면

$$* \text{人} : 1.001^4 \times (1 + 0.001 \times 6 / 31)$$

* 개 : $1 \times 100 / 95 = 1.053$

3) 결정

공시지가기준법에 의한 가액이 거래사례비교법에 의한 가액으로 합리성 인정되므로 공시지가기준법에 의해 토지가액 결정함.

$$@2,790,000 \times 520 = 1,450,800,000\text{원}$$

(2) 토지귀속순수익

$$1,450,800,000 \times 0.1 = 145,080,000$$

3. 토지건물 순수익 구성비

$$145.080.000 : (387.577.000 - 145.080.000) = 0.374 : 0.626$$

해설**Ⅲ 대상순수익****1. 요인비교치**

$$(1) \text{ 토지} : 1.00000 \times 1.000 \times (1 \times 1) \times \frac{480}{520} = 0.923$$

시 지 개 면

$$(2) \text{ 건물} : 1.00000 \times \frac{101}{99} \times 0.938 \times \frac{2,700}{2,700} = 0.957$$

시 개 잔 면

$$* \text{ 잔가율} : (0.7 \times \frac{46}{50} + 0.3 \times \frac{16}{20}) / (0.7 \times \frac{48}{50} + 0.3 \times \frac{18}{20}) = 0.938$$

2. 대상순수익

$$387,577,000 \times 1.00 \times (0.374 \times 0.923 + 0.626 \times 0.957) \times 1 = 365,983,000$$

사 토요비 건요비 일품

Ⅳ 수익가액

$$365,983,000 / 0.12 = 3,049,858,000$$

감정평가사 K씨는 복합부동산에 대한 감정평가를 의뢰받고 사전조사와 실지조사를 통해 다음과 같은 자료를 수집하였다.
주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하십시오.(20점)

[물음 01] 토지와 건물 각각의 가액을 산출하여 복합부동산의 가액을 구하십시오.

[물음 02] 수익환원법에 의하여 토지·건물의 일괄 수익가액을 구한 후 최종 부동산 가액 결정은 물음 1과 2의 가중치를 50%씩 두어 결정하십시오.

[자료 01] 평가대상물건 개요

1. 토지

- 1) 소재지 : 서울시 Y구 A동 1004번지
- 2) 용도지역 : 일반상업지역
- 3) 토지특성 : 대, 500㎡, 가로장방형, 평지, 소로한면
- 4) 대상은 완충녹지에 100㎡ 저촉됨

2. 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 지하1층 지상3층

	면적(㎡)	이용상황
지하 1층	300	주차장
지상 1층	300	점포
지상 2층	300	점포
지상 3층	300	점포
계	1,200	

3. 조사기간 : 2023년 7월 24일 ~ 2023년 7월 31일

4. 감정평가목적 : 일반거래

5. 기타 : 대상은 최유효이용으로 판단됨.

[자료 02] 공시지가 표준지 내역 (2023.01.01)

번호	소재지 지번	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가(원/㎡)
1	A동 80	489	대	상업용	일반상업	중로한면	사다리평지	3,200,000

주) 표준지는 일부(30%)가 도시계획시설(도로)에 저촉되고 있음.

[자료 03] 최근 임대사례

1. 토지

- 1) 소재지 : 서울시 Y구 A동 23-1번지
- 2) 용도지역 : 일반상업지역
- 3) 토지특성 : 대, 600㎡, 가로장방형, 평지, 소로한면

2. 건물 : 철골조 지하1층 지상3층(1,100㎡) (단위 : 원)

지출항목(연간)	수입항목(연간)
유지관리비 : 600,000 제세공과금 : 800,000 손해보험료 : 300,000 대손충당금 : 1,500,000 공실손실상당액 : 300,000 장기차입이자 : 1,500,000	보증금운용수익 : 100,000,000 지불임료수입 : 195,000,000 주차료수입 : 14,000,000

(주1) 손해보험료는 소멸성임

(주2) 감가상각비는 별도 계산을 요함

(주3) 토지와 건물의 현존가치는 총수익을 발생시키는 데 영향이 있는 것으로 상정함

3. 임대사례는 인근지역 내 표준적이고 일반적인 사례로 조사됨

[자료 04] 자가변동률 등

1. 자가변동률

상업지역의 2023.01.01 ~ 07.31 : 0.213%상승

2. 건축비지수

시점	2022.1	2022.7	2023.1	2023.4
지수	102	109	114	117

[자료 05] 지역요인 비교자료

Y구 같은 동의 사례는 지역요인이 동일함.

[자료 06] 개별요인비교자료 및 그 밖의 요인 보정 자료

1. 토지

	대상	표준지	임대사례
개별요인 비교치	100	101	100

※ 완충녹지, 도시계획시설도로 저촉은 미반영

2. 완충녹지 감가 비율

완충녹지에 저촉될 경우 40%의 감가가 있는 것으로 조사되었음.

3. 도시계획시설도로의 감가 비율

도시계획시설도로에 저촉될 경우 30%의 감가가 있는 것으로 조사되었음.

4. 그 밖의 요인 보정은 필요하지 않은 것으로 조사되었음.

[자료 07] 표준건축비 등

1. 표준건축비와 내용년수(기준시점 기준)

	목조	조적조	철골조	철근콘크리트조
지상층의 표준건축비(원/㎡)	1,000,000	1,200,000	1,000,000	1,400,000
경제적 내용년수	45	45	40	50

2. 건물의 개별격차 등

	표준 건축비	임대사례 건물	대상 건물
사용승인일자	-	2019.12.05	2019.10.20
개별요인비교(기준시점 기준)	100	100	100

※ 잔가율은 미반영된 것임.

[자료 08] 대상부동산의 임대자료

1. 대상부동산은 조사한 결과 최근에 계약갱신된 3층의 임대자료가 포착되었으며(계약기간 : (2023년 7월 31일 ~ 2024년 7월 30일) 이는 적정한 것으로 판단됨.

2. 3층 임대자료

유효총수익(EGI)은 91,868,000원임

3. 3층 각종 지출내역

지난 1년간 소유자가 3층 부분에 지출한 내역은 다음과 같고, 향후에도 동일한 수준에서 지출될 것으로 조사됨.
(29,600,000원-감가상각비 미포함)

[자료 09] 층별효용비 등

1. 저층시가지에 있어 본건과 유사한 건물의 층별효용비는 다음과 같음. 이는 건물가격과 토지가격의 입체분포가 같은 것을 전제로 한 것임.

	지상1층	지상2층	지상3층
효용비	100	60	42

2. 임대면적과 층별면적은 동일한 것으로 하고, 지하층은 별도로 고려하지 아니함.

[자료 10] 대상의 저당조건

- 20년간(저당기간은 2023년 7월 31일부터 시작됨). 이자만 연 단위로 지급 후 기간말 원금 상환 조건임
- 보유기간을 5년으로 상정함.
- 저당대부이자율 : 연 6%
- 지분수익률 : 8%
- LTV : 40%
- 보유기간 말 부동산 가치하락분 : 20%

[자료 11] 시장이자율 등

1. 보증금 운용이율 : 연 5%
2. 시장이자율 : 연 8%
3. 토지의 환원율(지분수익률과 같다고 봄) : 8%
4. 건물의 상각 후 환원율 : 연 10%
5. 보험만기 약정이자율 : 연 4%

[자료 12] 기타 유의사항

1. 주어진 자료를 충분히 활용하여 가격을 산출하되, 물음(1)에 대하여는 <자료1> ~ <자료7>를 활용하되, 토지가액은 합리성 검토를 하고, 물음(2)에 대하여는 <자료8> ~ <자료10>를 주로 활용하고, <자료11>은 공통으로 활용할 것.
2. 복합부동산의 종합환원율 산정 시 엘우드법을 응용함.
3. 수익과 비용을 구하는 과정에서 요인비교치는 백분율로서 소수점이하 첫째 자리까지 표시하되, 둘째 자리에서 반올림하고, 금액은 천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림할 것
4. 환원율은 백분율로서 소수점이하 첫째 자리까지 표시하되, 둘째 자리에서 반올림할 것

I 평가개요

일반거래 목적의 복합부동산 평가로서, 기준시점은 가격조사완료일인 2023.07.31임

II (물음#1)물건별평가

1. 토지

$$(1) \text{공시지가기준법} : 3,200,000 \times 1.00213 \times 1.000 \times 1.001 \times 1.00 = 3,210,000$$

1) 시 지 2) 개 그

$$1) \text{시점수정}(23.01.01 \sim 23.07.31) : 1.00213$$

$$2) \text{개별요인} : \frac{100}{101} \times \left(\frac{100}{500} \times 0.6 + \frac{400}{500} \right) \times \frac{1}{0.3 \times 0.7 + 0.7} = 1.001$$

완충녹지 도로저촉

(2) 토지잔여법

1) 사례 상각후 순수익

$$\textcircled{1} \text{총수익} : 100,000,000 + 195,000,000 + 14,000,000 = 309,000,000$$

\textcircled{2} 총비용

$$a. \text{감가상각비} : 1,000,000 \times 1,100/40 = 27,500,000$$

b. 총비용

장기차입이자 제외

$$27,500,000 + 600,000 + 800,000 + 300,000 + 1,500,000 + 300,000 = 31,000,000$$

감 유 제 손 대 공

$$\textcircled{3} \text{사례상각후 순수익} : 309,000,000 - 31,000,000 = 278,000,000$$

2) 사례토지 귀속 순수익

$$278,000,000 - 101,750,000 = 176,250,000$$

* 건물귀속순수익

$$\text{* 건물귀속순수익} : 1,000,000 \times 1,100 \times 37 / 40 \times 0.1$$

3) 대상 토지기대 순수익

$$(176,250,000 / 600) \times 1.00 \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.920 = 270,000$$

사 시 지 * 개

$$\text{* 개} : \frac{100}{100} \times \left(\frac{100}{500} \times 0.6 + \frac{400}{500} \times 1 \right) = 0.920$$

$$4) \text{토지가격} : 270,000 / 0.08 = 3,380,000$$

(3) 가격결정

공시지가기준법에 의한 가액이 수익환원법(토지잔여법)에 의한 가액에 의해 합리성이 인정되므로

공시지가기준법에 의한 가액으로 결정

$$3,210,000 \times 500 = 1,605,000,000\text{원}$$

$$2. \text{건물} : 1,400,000 \times 1 \times 47 / 50 \times 1,200 = 1,579,200,000$$

사 잔 면

$$3. \text{물건별 평가액} : 1,605,000,000 + 1,579,200,000 = 3,184,200,000$$

III (물음 2)

1. 3층 NOI

(1) EGI : 91,868,000

(2) 영업경비 : 29,600,000

(3) NOI : $91,868,000 - 29,600,000 = 62,268,000$ 2. 전체 NOI : $62,268,000 \times (100 + 60 + 42) / 42 = 299,479,000$ 3. 환원율 : $0.08 - 0.4 \times (0.08 + 0 \times \frac{0.08}{1.08^5 - 1} - 0.06) + 0.2 \times \frac{0.08}{1.08^5 - 1} = 0.106$ 4. 수익가액 : $299,479,000 / 0.106 = 2,825,274,000$

5. 복합부동산가격

가중치를 50%씩 두어 $(3,184,200,000 + 2,825,274,000) / 2 = 3,004,737,000$ 원으로 결정함.

감정평가사 P는 토지와 건물로 구성된 복합부동산에 대한 감정평가 의뢰를 받고 사전조사 및 실지조사를 한 후 [자료 01] ~ [자료 11]을 수집하였다. 주어진 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오.

[물음 01] 개별감정평가에 의한 대상부동산의 시장가치

[물음 02] 일괄감정평가에 의한 대상부동산의 시장가치

[자료 01] 감정평가의뢰내용

- 공부내용
 - 토지 : S시 S구 A동 100번지, 대, 2,000㎡
 - 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 7층, 점포 및 사무실, 건물연면적 11,200㎡
 - 소유자 : N
- 구하는 기준가치의 종류: 시장가치
- 감정평가목적 : 일반거래(매매)
- 기준시점 : 2023.08.25
- 감정평가의뢰인 : N(소유자)
- 접수일자 : 2023.08.22
- 가격조사완료일자 : 2023.08.26

[자료 02] 대상부동산에 대한 자료

- 본건의 용도지역은 일반주거지역이고 기타 공법상 제한사항은 없음
- 현장조사결과 토지와 건물 모두 공부와 현황이 일치함
- 지목, 이용상황, 도로교통, 형상 및 지세 : 대, 상업용, 종로한면, 가장형, 평지
- 대상물건은 최유효이용상태로 판단됨.

[자료 03] 인근의 공시지가 표준지 현황(공시기준일 : 2023.1.1)

일련번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 및 지세	공시지가(원/㎡)
1	S구A동101	2,000	대	상업용	일반상업	종로한면	정방형평지	3,500,000
2	S구B동105	2,200	대	상업용	일반주거	종로한면	가장형평지	3,000,000
3	S구C동110	1,800	대	단독주택	일반주거	소로한면	가장형완경사	2,000,000

[자료 04] 거래사례

- 물건 내용
 - 토지 : S시 S구 C동 113번지, 대, 1,980㎡
 - 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 7층, 사무실 / 건축연면적 7,500㎡
 - 용도지역, 지목, 이용상황, 도로교통, 형상 및 지세 : 일반주거지역, 대, 상업용, 종로한면, 정방형, 평지
- 거래가격 : 11,205,000,000원
- 거래일자 : 2023.01.01

4. 거래사례는 정상적인 사례로 조사됨

5. 토지와 건물의 가격구성비율은 배분법을 적용하여 구하되, 배분법 적용시 토지와 건물의 결합에 따른 증분가치는 모두 토지에 귀속된다고 가정함

[자료 05] 임대사례

1. 물건내용

- ① 토지 : S시 S구 A동 124번지, 대, 2,100㎡
- ② 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 6층, 점포 및 사무실, 건축연면적 9,200㎡
- ③ 용도지역, 지목, 이용상황, 도로교통, 형상 및 지세 : 일반주거지역, 대, 상업용, 소로한면, 정방형, 완경사

2. 최근 1년간 수지상황

필요제 경비(년간)		임대수입(년간 및 월간)	
감가상각비	218,459,520원	보증금운용익(년간) 월임료수입 주차장수입(월간)	100,000,000원 85,000,000원 15,000,000원
유지관리비	50,000,000원		
제세공과금	80,000,000원		
손해보험료	20,000,000원		
대손충당금 및 공실손실상당액	20,000,000원		
장기차입금이자	50,000,000원		
소득세	100,000,000원		

- ※ 주1) 본건 사례물건은 100% 임대중임
- 주2) 손해보험료는 전액 소멸성임
- 주3) 임대사례는 표준적인 사례임

3. 임대사례의 순수익 구성비 : 토지와 건물 50 : 50임

[자료 06] 건설사례

- 1. 수집된 건설사례는 표준적인 자료로 인정됨.
- 2. 기타사항은 [자료 08]을 참고하시오

[자료 07] 지가변동률 및 건축비지수

1. 지가변동률(S시 S구)

가. 용도지역별(단위:%)

구분	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	관리지역
2023.01.01 ~ 기준시점	4.902	1.24	4.24	3.20	1.20

2. 건축비지수

건축비는 최근 몇 년간 안정적인 추세이다.

[자료 08] 대상 및 사례건물개요

건물 항목	대상건물	거래사례	임대사례	건설사례
준공년월일	2018.08.24	2022.01.01	2018.04.25	2023.08.25
건축연면적	11,200㎡	7,500㎡	9,200㎡	9,300㎡
부지면적	2,000㎡	1,980㎡	2,100㎡	2,050㎡
시공정도	보통	보통	보통	보통

건물 항목	대상건물	거래사례	임대사례	건설사례
도시계획사항	일반주거지역	일반주거지역	일반주거지역	일반주거지역
건물과 부지와의 관계	최유효이용	최유효이용	최유효이용	최유효이용
기준시점 현재 신축단가의 개별요인비교치	98	100	97	100

- ※ 주1) 주체부분과 부대설비부분의 가액비율은 75 : 25
주2) 감가수정은 정액법에 의함
주3) 건설사례의 재조달원가는 720,000원/㎡임
주4) 주체부분과 부대부분의 내용연수는 각각 50년과 15년임.

[자료 09] 토지에 대한 지역요인 평점

구분	대상물건	표준지	거래사례	임대사례
평점	100	100	102	85

[자료 10] 토지특성에 따른 격차율

1. 도로접면

구분	중로한면	소로한면	세로가
중로한면	1.00	0.83	0.69
소로한면	1.20	1.00	0.83
세로가	1.44	1.20	1.00

2. 형상

구분	가장형	정방형	부정형
가장형	1.00	0.91	0.83
정방형	1.10	1.00	0.91
부정형	1.21	1.10	1.00

3. 지세

구분	평지	완경사
평지	1.00	0.77
완경사	1.30	1.00

[자료 11] 기타사항

1. 공시지가기준법 적용시 그 밖의 요인 보정은 필요치 않음
2. 건물의 내용연수 만료시 잔가율 : 0
3. 건물의 감가는 만년감가함
4. S시 S구의 일반주거지역 상업용에 적용되는 토지의 환원율 : 년 10%
5. 건물의 환원율(상각후 세공제전) : 년 12%
6. 종합환원율은 물리적 투자결합법에 의하되, 토지가치와 건물가치 비율은 개별감정평가의 토지가액과 건물가액의 비율을 적용할 것
7. 수익과 비용을 구하는 과정에서 요인비교치는 백분율로서 소수점이하 첫째자리까지 표시하되, 둘째자리에서 반올림하고, 금액은 천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림할 것
8. 토지, 건물가치구성비율과 환원율은 백분율로서 소수점이하 첫째자리까지 표시하되, 둘째자리에서 반올림할 것

I. 평가개요

일반주거지역내 소재하는 상업용부동산의 시장가치를 평가함. 기준시점은 2023.08.25임.

II. 물음 1 (개별감정평가)

1. 토지

공시지가기준법 적용

$$3,000,000 \times 1.04902 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = 3,150,000\text{원}/\text{m}^2 (\times 2,000 = 6,300,000,000)$$

* 시 지 개 그

* 시점수정(23.1.1 ~ 23.8.25) : 1.04902

2. 건물

원가법 적용

$$1) \text{ 재조달원가} : 720,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times \frac{98}{100} \times 11,200 = 7,902,720,000$$

사 시 개 면

$$2) \text{ 감가수정 및 적산가액} : 7,902,720,000 \times (0.75 \times \frac{45}{50} + 0.25 \times \frac{10}{15}) = 6,651,456,000$$

3. 대상 부동산 가치: 12,951,456,000

III 물음 2 (일괄감정평가)

1. 비교방식

(1) 개요

사례의 가격구성비를 건물차감법으로 구한 후 일괄거래사례비교법을 적용함

(2) 토지, 건물 가격구성비율

1) 건물가치

$$\text{원가법 적용} : 720,000 \times 1 \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.968 \times 7,500 = 5,227,200,000$$

사 시 개 * 잔 면

$$* \text{ 잔가율} : 0.75 \times \frac{49}{50} + 0.25 \times \frac{14}{15} = 0.968$$

2) 가격구성비율

$$\text{① 건물} : 5,227,200,000 / 11,205,000,000 = 46.7\%, \text{ ② 토지} : 1 - 46.7\% = 53.3\%$$

(3) 요인비교치

$$1) \text{ 토지} : 1.04902 \times \frac{100}{102} \times 1.100 \times \frac{2,000}{1,980} = 1.143$$

* 시 지 개 면

* 시점수정(2023.01.01 ~ 2023.08.25) : 1.04902

$$2) \text{ 건물} : 1.00000 \times 0.98 \times 0.869 \times \frac{11,200}{7,500} = 1.272$$

사 개 * 잔 면

$$* \text{ 잔가율} : (0.75 \times \frac{45}{50} + 0.25 \times \frac{10}{15}) / (0.75 \times \frac{49}{50} + 0.25 \times \frac{14}{15}) = 0.869$$

$$(4) \text{ 비준가액} : 11,205,000,000 \times 1.00 \times (0.533 \times 1.143 + 0.467 \times 1.272) \times 1.00 = 13,482,337,820$$

사 토요비 건요비 일품

2. 수익방식

(1) 사례상각후 순수익

$$1) \text{ 총수입} : 100,000,000 + (85,000,000 \times 12) + (15,000,000 \times 12) = 1,300,000,000$$

$$2) \text{ 필요제 경비} : 218,459,520 + 50,000,000 + 80,000,000 + 20,000,000 + 20,000,000 = 388,460,000$$

감 유 제 손 대

주) 장기차임금이자와 소득세는 대상 건물의 임대 운영과 직접 관련 없어 제외함.

$$3) \text{ 상각후 순수익} = 911,540,000$$

(2) 대상 기대 상각후 순수익

1) 요인비교

$$\textcircled{1} \text{ 토지} : 1.00 \times 1.00000 \times \frac{100}{85} \times 1.716 \times \frac{2,000}{2,100} = 1.923$$

사 시 지 * 개 면

$$* \text{ 개별요인} : 1.20(\text{도}) \times 1.10(\text{형}) \times 1.30(\text{지}) = 1.716$$

$$\textcircled{2} \text{ 건물} : 1.00 \times 1.00000 \times \frac{98}{97} \times 1.00 \times \frac{11,200}{9,200} = 1.230$$

사 시 개 * 잔 면

* 잔가율 : 본건과 임대사례가 대등함

$$2) \text{ 대상 기대 상각후 순수익} : 911,540,000 \times (0.5 \times 1.923 + 0.5 \times 1.230) = 1,437,043,000$$

(3) 종합환원율(물리적 투자결합법):

1) 토지, 건물가치 비율(개별감정평가액 적용)

$$\text{토지} : 6,300,000,000 / 12,951,456,000 = 0.486(48.6\%)$$

$$\text{건물} : 1 - 0.486 = 0.514(51.4\%)$$

$$2) \text{ 종합환원율} : (0.486 \times 0.1) + (0.514 \times 0.12) = 0.110$$

$$(4) \text{ 수익가액} : 1,437,043,000 / 0.11 = 13,064,027,000$$

01 구분건물(거래사례비교법)

[문풀타임라인] 기본강의1 / 36강 / 44:23

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 김○○은 다음 물건에 대하여 A기업으로부터 일반거래 시가참고용 감정평가를 의뢰받았다.

기준시점을 2023.07.01로 하여 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 감정평가하시오. (10점)

– 감정평가사 28회 4번 문제

[자료 01] 대상물건 개요

소재지	A시 B구 C동 100외 2필지			
건물명, 층, 호수	“D타운” 제10동 제17층 제1706호			
용도	아파트	사용승인일	2016.10.10	
면적	전유면적(㎡)	공유면적(㎡)	분양면적(㎡)	대지권면적(㎡)
	85	25	110	28.5

[자료 02] 현장조사내용

1. 본건 인근은 아파트, 다세대 및 다가구주택, 상가, 공장 등이 혼재하는 지역임
2. 본건까지 차량출입 가능하고 인근에 노선버스정류장이 위치해 있음
3. 본건은 현재 방 3개, 주방, 거실, 화장실 2개, 발코니로 구성되어 있으며, 위생 및 급·배수설비, 난방설비, 승강기설비, 소화전설비 등이 되어 있음
4. 본건은 발코니가 합법적으로 확장되어 있으며 확장면적은 10㎡임
5. 본건의 관리상태를 상, 중, 하로 나타낼 경우 ‘하’에 해당함
6. 대상물건이 위치한 동일 아파트단지 내의 거래사례를 분석한 결과, 거래시점, 발코니 확장정도, 관리상태, 층, 향, 동에 따라 가격차이가 존재함.

[자료 03] 인근 아파트 거래사례 (정상적인 거래로 판단됨)

기호	소재지, 지번, 명칭	동	층	호수	전유면적(㎡)	거래금액(원)	거래시점	관리상태
1	A시 B구 C동 100외 2필지 D타운	제10동	4	406	85	338,750,000	2022.06.10	하
2		제10동	18	1803	85	335,000,000	2022.12.10	하
3		제10동	16	1605	85	350,000,000	2023.03.25	중
4		제15동	8	802	85	338,000,000	2023.07.01	상
5		제15동	8	801	85	345,000,000	2023.07.01	중

[자료 04] A시 월별 아파트 매매가격지수

2022년						2023년						
7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
103.4	103.6	103.8	104	104.4	104.4	104.4	104.4	104.5	104.6	104.7	105.0	105.1

[자료 05] 기타자료

1. 거래사례 중 기호5는 발코니가 합법적으로 10㎡ 확장된 것으로 조사되었고
나머지는 확장되지 않은 것으로 조사됨

2. 본건과 거래사례는 방배치 등 기타 구조 측면에서 모두 동일함

3. 관리상태에 따른 가격격차 정도는 다음과 같음 (D타운 전체 적용가능)

하	중	상
100	101	102

4. 층에 따른 가격격차 정도는 다음과 같음 (D타운 전체 적용가능)

1층 ~ 3층	4층 ~ 10층	11층 ~ 20층
100	105	108

5. 본건 아파트의 1호 ~ 3호는 남동향이며, 4호 ~ 6호는 남향임

I 평가개요

본건은 A시 B구 C동 소재 구분건물의 일반거래 시가참고용 감정평가로서 기준시점은 2023.07.01.임.

II 거래사례비교법

1. 사례의 선정

본건과 동, 층, 향 등이 동일 또는 유사하고, 그 밖의 가격형성요인 비교가 가능하면서 거래시점이 가장 최근인 거래#3을 선정함.

2. 시점수정치(23.03.25 ~ 23.07.01) : $105 / 104.5 = 1.00478$

보충설명 : 본 문제의 출제당시(21년 7월 이전)의 기준을 적용한다면 위와 같으나, 현행기준을 적용한다면 $105(23.6)/104.4(23.2)=1.00575$ 가 된다.

3. 지역요인비교치 : 1.000

4. 개별요인비교치

(1) 발코니 확장

거래사례#4와 #5를 비교하여 발코니 확장여부에 따른 가격차이를 구함.

$$\text{격차율} = \frac{\text{사례 \#5 (확장사례)}}{\text{사례 \#4 (비확장사례)}} = \frac{345,000,000 \times (102 / 101)}{338,000,000} \approx 1.03$$

(2) 그 외 개별요인⁵⁾

$$\frac{100}{101} \times \frac{108}{108} \times 1.00 \times 1.00 \approx 0.990$$

관 층 향 동

(3) 개별요인 비교치 : $1.03 \times 0.99 = 1.020$ 5. 감정평가액(비준가액) : $350,000,000 \times 1.000 \times 1.00478 \times 1.000 \times 1.020 = 358,706,460$

사 시 지 개

보충설명 : 시점수정치 현행기준을 적용한다면

5. 감정평가액(비준가액) : $350,000,000 \times 1.000 \times 1.00575 \times 1.000 \times 1.020 = 359,052,750$

5) 시점수정치와 개별요인비교치 관련한 지시사항이 필요할 것으로 보이나, 제시되지 않아 실무적인 관행에 따라 처리하면 될 것임.

02 구분건물(원가법)

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 자료를 활용하여 K아파트 3층 1호의 가치를 원가법으로 평가하라(10점). - 감정평가사 2회 3번 응용

[자료 01]

- ① 토지 : K시 M동 10번지, 대 800㎡중 35㎡(대지권)
- ② 건물 : 위치상 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층 아파트
 - 연면적 : 1,790㎡
 - 전유면적 : 1층 282㎡, 2층 292㎡, 3층 292㎡,
 4층 292㎡, 5층 292㎡,
 내 3층 1호 전유면적 73㎡
- ③ 전체 부동산가격 : 2,300,000,000원
- ④ 기준시점 : 2023.09.01
- ⑤ 평가목적 : 일반거래(시가참고용)
- ⑥ 도시계획관계 : 도시계획상 제2종일반주거지역(7층이하), 아파트지구에 속함.
- ⑦ 3층 호별 전유면적

(단위:㎡)

1호	2호	3호	4호
73	83	73	63

[자료 02] 원가법 자료

- ① 인근 유사아파트 최근 분양사례(대상물건의 평가에 적용해도 무방함)

· 층별 분양가격

층별	1층	2층	3층	4층	5층
분양가격(원/㎡)	1,420,000	1,580,000	1,500,000	1,460,000	1,400,000

· 호별 분양가격(3층 기준)

호별	1호	2호	3호	4호
분양가격(원/㎡)	1,480,000	1,550,000	1,520,000	1,450,000

[자료 03]

- 층별, 호별효용비는 백분율로서 유효숫자 셋째 자리까지(100 미만은 둘째 자리까지) 표시하고, 소수점 이하에서 반올림할 것.
- 층별, 호별효용비율은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림할 것.
- 적산가액은 유효숫자 셋째 자리까지 표시하고, 넷째 자리에서 반올림할 것

I. 평가개요

본건은 구분소유부동산에 대한 일반거래(시가참고용) 목적의 감정평가로서 2023.9.1.을 기준시점으로 하여 원가법으로 평가함.

II. 원가법

1. 전체 부동산 가격 : 2,300,000,000원

2. 3층 1호의 적산가액

1) 층별효용비율

층	전유면적(㎡)	효용비*1)	효용적수*2)	효용비율*3)
1	282	100	28,200	0.18732
2	292	111	32,412	0.21529
3	292	106	30,952	0.20560
4	292	103	30,076	0.19978
5	292	99	28,908	0.19202
합	1,450		150,548	1

*1) 효용비 : 1층(100)을 기준함. ex) 2층 : $\frac{1,580,000(2층)}{1,420,000(1층)} \times 100$

*2) 효용적수 : 전유면적 × 효용비

*3) 효용비율 : 해당 층 효용적수 / 효용적수 합

2) 호별효용비율

호	전유면적(㎡)	효용비*1)	효용적수	효용비율
1	73	100	7,300	0.24573
2	83	105	8,715	0.29336
3	73	103	7,519	0.25310
4	63	98	6,174	0.20782
합	292		29,708	1

*1) 효용비 : 1호(100)를 기준함.

3) 3층 1호의 적산가액 : 2,300,000,000 × 0.20560 × 0.24573 = 116,000,000

층효비 호효비

03 구분건물(종합)

[회독수 체크]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 S씨는 상가건물 중 지상 5층 1호의 구분소유권에 대한 감정평가를 의뢰받았다.
다음 조사자료에 근거하여 다음의 물음에 답하시오. (15점)

[물음 01] 거래사례비교법에 의한 비준가액

[물음 02] 원가법에 의한 적산가액

[자료 01] 대상부동산 현황자료

1. 대상물건

(1) 부동산 전체의 개요

- ① 토지 : S시 G구 B동 415번지, 대, 750㎡
② 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 지상 7층 지하 1층
연면적 5,200㎡(사용승인일: 2020.07.01)

구 분	전유면적(㎡)		
	1호(좌측)	2호(우측)	계
지상 1~7층	300	270	570
지하 1층	280	250	530

※ 대지권은 전유면적의 비율로 등기되어 있음

(2) 평가대상 : 501호

2. 평가목적 : 일반거래(매매참고용)

3. 대상부동산 인근현황 : 본건은 일반상업지역내에 소재하며, 주변은 주요 도로를 따라 형성된 상가지대임

4. 기준시점 : 2023년 8월 1일

[자료 02] 표준지 공시지가(2023.01.01)

일련 번호	소재지	면적(㎡)	이용상황	용도지역	주위환경	공시지가(원/㎡)
1	S시G구B동 300	700	업무용	제3종일주	노선상가지대	1,380,000
2	S시G구B동 210	650	상업용	일반상업	노선상가지대	1,420,000
3	S시G구B동 400-1	780	상업용	일반상업	후면상가지대	1,250,000

[자료 03] 거래사례자료

대상부동산의 3층 2호(우측부분)가 2023년 4월 1일에 5억 원에 정상적으로 거래되었다.

[자료 04] 인근지역 유사부동산 조사자료

- 대상부동산과 동일한 가로상에 위치한 노후화된 3층 상가건물을 철거하고, 지상7층 지하1층의 상가건물 (철근 콘크리트조 슬라브지붕)을 건축비 1,350,000원/㎡를 들어 2023.7.1일 사용승인 완료 후 임대하였으며, 당해 건축비는 표준적인 것으로 인정된다. 대상건물과 개별요인은 동일한 것으로 조사되었다.
- 본건과 유사한 건물의 층별·위치별 효용비로서, 대상부동산의 층별·위치별 효용비로서 적용할 수 있는 것으로 조사되었다.
 - 1) 층별효용비

구분	B1	1층	2층	3층	4 ~ 6층	7층
층별효용비	70	100	85	75	65	60

2) 호별효용비

구분	1호	2호
호별효용비	100	95

[자료 05] 자가변동률

- S시 용도지역별, 이용상황별 자가변동률(단위 : %)

구분	상업지역	주거지역	대		기타
			상업용	주거용	
2023년 6월	0.043	0.420	0.409	0.209	0.823
2023년 6월누계	1.166	2.256	1.178	1.218	3.204

[자료 06] S시 수익률 정보 : 집합상가

구분	소득수익률	자본수익률	투자수익률		
2023.1Q	1.00	1.13	2.13		
2023.2Q	1.01	0.98			

[자료 07] 지역요인 및 개별요인 비교

- 지역요인 : 표준지공시지가는 인근지역에 위치함
- 개별요인

구분	대상	표준지 1	표준지 2	표준지 3
평 점	100	110	99	102

[자료 08] 거래사례비교법 적용시 자료

1. 거래사례와 대상물건은 동일 건물 내에 소재하고 있어 호별요인 외 나머지 요인은 동일하다. 호별요인은 층별·위치별효용에 따른 격차를 의미한바 이를 반영할 필요가 있는 것으로 조사되었다.

가치형성요인비교표

외부요인	건물요인	호별요인	기타요인

[자료 09] 기타사항

1. 철근콘크리트조 슬라브지붕 건물의 내용년수는 50년이며, 잔가율 0%, 감가수정은 정액법에 의함
2. 대상건물과 유사부동산의 재조달원가 산정시 개별요인은 동일함
3. 효용비와 효용비율은 백분율로서 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 표시함
4. 지가변동률산정시 미고시 기간은 직전 월의 변동률을 연장 적용하며, 백분율로 소수점 넷째자리에서 반올림 할 것
5. 가치형성요인비교치는 백분율로서 소수점 이하 첫째자리까지 표시하되, 둘째자리에서 반올림할 것
6. 총액은 백원 단위에서 반올림하여 천원단위까지 구함

해설

I 평가개요

구분소유건물의 시장가치를 거래사례비교법과 원가법에 의하여 구함.
(기준시점: 2023.08.01)

II 거래사례비교법

1. 거래사례의 적부

본건과 동일한 건물 내 정상적인 거래사례로서 적합한 사례임

2. 사정보정

정상적인 거래사례임

3. 시점수정

자본수익률을 적용함

$$2023.04.01 \sim 2023.08.01 : 1.0098 \times (1 + 0.0098 \times 32 / 91) = 1.01328$$

4. 가치형성요인비교

$$(65/75) \times (100/95) = 0.912$$

층 호

5. 비준가액

$$500,000,000 \times 1 \times 1.01328 \times 0.912 \times (300 / 270) = 513,395,000\text{원}$$

III 원가법

1. 개요

토지는 공시지가기준법에 의한 가액, 건물은 원가법에 의한 가액으로 평가한 후 층별·위치별효용비율을 적용하여 5층 1호의 가액을 구함

2. 토지

(1) 비교표준지 선정

노선상가지대의 상업용인 표준지 2를 선정함.

(#1은 용도지역 등 상이, #3은 주위환경 상이)

(2) 공시지가기준가액

$$1,420,000 \times 1.01212 \times 1 \times 1.010 = 1,450,000$$

$$\text{*시 지 *개} (\times 750 = 1,087,500,000)$$

$$\text{*시점수정(상업지역, 2023.01.01 ~ 2023.08.01)} : 1.01166 \times (1 + 0.00043 \times 32/30) = 1.01212$$

$$\text{*개별요인} : 100/99 = 1.010$$

$$3. \text{ 건물} : 1,350,000 \times 1 \times 47/50 \times 5,200 = 6,598,800,000\text{원}$$

$$4. \text{ 전체 부동산 가액} : 1,087,500,000 + 6,598,800,000 = 7,686,300,000\text{원}$$

5. 층별·호별효용비율

1) 층별효용비율

구분	B1	1	2	3	4 ~ 6	7	합계
효용비	70	100	85	75	65	60	-
전유면적	530	570	570	570	570	570	-
효용적수	37,100	57,000	48,450	42,750	37,050	34,200	330,650
5층효용비율	11.21%(37,050/330,650)						

* 효용비 : 1층을 기준층(100)으로 설정함.

2) 위치별효용비율(5층)

구분	1호	2호	합계
효용비	100	95	-
전유면적	300	270	-
효용적수	30,000	25,650	55,650
효용비율	53.91%(30,000/55,650)		

* 1호를 기준호(100)로 설정함.

6. 501호 가액

$$7,686,300,000\text{원} \times 11.21\% \times 53.91\% = 464,507,000\text{원}$$

IV 감정평가액 결정

거래사례비교법에 의한 비준가액이 원가법에 의한 적산가액에 의해 합리성이 인정되므로 거래사례비교법에 의한 비준가액으로 감정평가액 결정함

01 임대료 평가

[문풀타임라인] 기본강의1 / 39강 / 48:46

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 물음에 답하십시오. (15점) (감정평가사 2회 3번 응용)

[물음 01] K아파트 3층 1호의 실질임료를 임대사레비교법과 적산법에 의해 산정하십시오.

[물음 02] K아파트 3층 1호의 보증금과 월임료를 구하십시오.

[자료 01] 대상 자료

- ① 토지 : K시 M동 10번지, 대 800㎡중 35㎡(대지권)
- ② 건물 : 위치상 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층 아파트
연면적 : 1,790㎡
전유면적 : 1층 282㎡, 2층 292㎡, 3층 292㎡, 4층 292㎡, 5층 292㎡ 내 3층 1호 전유면적 73㎡
- ③ 전체 부동산가치 : 2,300,000,000원(2023.8.1 기준)
- ④ 기준시점 : 2023.08.01
- ⑤ 평가목적 : 임대차
- ⑥ 도시계획관계 : 도시계획상 제2종일반주거지역, 아파트지구에 속함.
- ⑦ 3층 호별 전유면적

(단위 : ㎡)

1호	2호	3호	4호
73	83	73	63

- ⑧ 대상아파트의 실질임료를 보증금과 월임료로 징수할 경우 보증금은 월 지불임료의 10배, 보증금운용이율은 10%를 적용함.

[자료 02] 임대사레 자료

- ① 소재지 : K시 N동 20번지, 대지 820㎡ 중 33㎡(대지권)
- ② 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층 아파트
연면적 : 2,050㎡, 전유면적 : 1층~5층 각 330㎡
내 4층 4호 전유면적 82.5㎡
- ③ 임대시점 : 2023.2.1
- ④ 임대조건 : 임대료는 표준적인 것으로 판단되며 정상임대 되었음.
- ⑤ 임대내역 : 보증금 없이 월 임대료는 500,000원이고, 관리비는 월 100,000원 별도 징수함
(월 임대료와 관리비는 월말 지급이며, 월지급에 따른 이자계산은 고려치 않음)

[자료 03] 요인 비교자료 등

- ① 지역 및 개별요인 : 사례부동산은 인근지역에 위치하며, 대상부동산은 사례부동산보다 개별요인에서 12% 열세임
(층별 · 호별요인 비교는 포함되지 않음).
- ② 층별 · 호별요인 비교 : <자료 4>의 분양가격수준에 의함.
- ③ 시점수정 : 임대시점의 임료지수는 115, 기준시점의 임료지수는 120임.

[자료 04] 적산임료 자료

- ① 인근 유사아파트 최근 분양사례(대상물건의 평가에 적용가능함)

· 층별 분양가격

층별	1층	2층	3층	4층	5층
분양가격(원/㎡)	1,420,000	1,580,000	1,500,000	1,460,000	1,400,000

· 호별 분양가격(3층 기준)

호별	1호	2호	3호	4호
분양가격(원/㎡)	1,480,000	1,550,000	1,520,000	1,450,000

- ② 인근 유사아파트의 임료수준

아파트명	아파트가격(원)	실질임료(원)	필요제경비(원) (감가상각비 제외)	감가상각비(원)
K	150,000,000	9,000,000	500,000	100,000
S	80,000,000	4,800,000	300,000	100,000
Z	100,000,000	6,000,000	400,000	100,000

※ 위의 사례는 모두 정상적인 사례로서 기대이율 산정에 활용가능함

- ③ 대상부동산의 필요제경비는 연간 550,000원(감가상각비 150,000원 포함)임.

[자료 05] 기타사항

- ① 시점수정치는 백분율로서 소수점이하 셋째자리까지 표시하되, 넷째자리에서 반올림함
- ② 층별 · 호별요인 비교치는 백분율로서 소수점이하 첫째자리까지 표시하되, 둘째자리에서 반올림함
- ③ 층별효용비율과 호별효용비율은 백분율로서 소수점이하 첫째자리까지 표시하되, 둘째자리에서 반올림함
- ④ 기대이율은 백분율로서 소수점이하 첫째자리까지 표시하되, 둘째자리에서 반올림함
- ⑤ 임료는 총액을 기준으로 천원 단위까지 표시하고 백원 단위에서 반올림할 것

I 평가개요

물음에 따라 실질임료와 보증금을 구함

II (물음 1) 실질임료

1. 임대사례비교법

(1) 사례 실질임료 : $(500,000 + 100,000) \times 12 = 7,200,000$

(2) 비준임료

$$7,200,000 \times 1 \times 1.04348 \times 1 \times 0.88 \times 1.027 \times 1.021 \times (73 / 82.5) = 6,134,000$$

사 *시 지 개 **층 ***호 면

*시점수정 : $120 / 115 = 1.04348$

**층별효용비(분양가격) : $1,500,000 / 1,460,000 = 1.027$

***위치별효용비 : $1,480,000 / 1,450,000 = 1.021$

2. 적산법

(1) 기초가액

1) 전체 기초가액 : 2,300,000,000

2) 301호 기초가액

① 층별효용비율

$$\frac{1,500,000 \times 292}{1,420,000 \times 282 + (1,580,000 + 1,500,000 + 1,460,000 + 1,400,000) \times 292} = 20.5\%$$

② 위치별 효용비율

$$\frac{1,480,000 \times 73}{1,480,000 \times 73 + 1,550,000 \times 83 + 1,520,000 \times 73 + 1,450,000 \times 63} = 24.6\%$$

③ 기초가격

$$2,300,000,000 \times 0.205 \times 0.246 = 115,989,000\text{원}$$

(2) 기대이율

기대이율은 <자료 4>의 ②를 통해 순임료/아파트가격으로 구함

순임료는 실질임료 - 필요제경비(감가상각비 포함)

$$\left[\frac{9,000 - (500 + 100)}{150,000} + \frac{4,800 - (300 + 100)}{80,000} + \frac{6,000 - (400 + 100)}{100,000} \right] / 3 = 5.5\%$$

※[]의 단위는 천원

(3) 적산임료 = $(115,989,000 \times 5.5\%) + 550,000 = 6,929,000$

*필

*필요제경비는 감가상각비 포함

3. 임료결정

비준임료가 적산임료에 의해 합리성이 인정되므로 감칙 22조에 따라 임료의 주된 평가방법인 임대사례비교법에 의한 비준임료로 결정함.

6,134,000원

해설

III (물음 2)보증금

실질임료를 보증금과 월임료로 징수할 경우 다음과 같은 관계식이 성립함

$$6,134,000 = (\text{월임료} \times 10 \times 0.1) + (\text{월임료} \times 12)$$

위 식을 만족시키는 월임료는 471,846이고 보증금은 $471,846 \times 10 = 4,718,460$ 원

보증금: 4,718,460원, 월임료: 471,846원

02 적산법

감정평가사 L씨는 S법원으로부터 토지소유자와 지상 건물소유자간에 발생한 분쟁으로 제기된 소송의 판결을 위한 토지사용료 산정을 의뢰 받았다. 다음 자료를 활용하여 적정 토지사용료를 구하시오.(10점) (감정평가사 17회 3번 응용)

[자료 01] 감정평가의뢰 내용

1. 토지

소재지	지번	지목	면적(㎡)	용도지역
S시 Y동	30	대	600	일반상업지역

2. 건물

소재지	지번	구조	면적(㎡)	용도
S시 Y동	30	철골조 철판지붕 단층	400	아파트 모델하우스

3. 기준시점 : 2023.08.01

4. 평가할 사항 : 기준시점으로부터 향후 1년간 토지사용료

[자료 02] 현장조사 내용

1. 평가대상 토지는 광대로에 접하며 세로장방형 평지임
2. 인근지역은 노선을 따라 업무용 빌딩이 주류를 이루는 업무지대이며, 도로후면은 소규모 점포 및 주택 등이 혼재함
3. 유사토지의 적정 임대사례를 찾지 못함
4. 건물은 최근 신축하였으며, 건축비용은 3억원임

[자료 03] 인근지역 공시지가 표준지 현황

(공시기준일 2023.01.01)

일련번호	소재지	지번	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상/지세	공시지가(원/㎡)
1	S시 Y동	15	550	대	상업나지	일반상업지역	소로각지	가장형/평지	1,000,000
2	S시 Y동	25	15,000	대	아파트	일반상업지역	광대한면	세장형/평지	750,000
3	S시 Y동	70	180	대	단독주택	일반상업지역	소로한면	정방형/평지	700,000
4	S시 Y동	95	750	대	업무용	일반상업지역	광대한면	가장형/평지	1,400,000

※ 표준지 일련번호 1과 4는 도시계획시설 '도로'에 각각 25%, 30%가 저촉되며, 표준지공시지가 산정시 적용된 도시계획시설 '도로'의 공법상 제한 감안율은 15%임

[자료 04] S시 자가변동률

기간	용도지역	상업지역(%)
2023년 6월 누계(2023년 1월 ~ 6월)		0.05 1.200

[자료 05] 개별요인비교

대상토지	표준지 1	표준지 2	표준지 3	표준지 4
100	75	55	50	110

※ 상기 요인비교에 공법상 제한은 고려되지 않았음

[자료 06] 기대이율 적용 기준율표

대분류		소분류		실제이용상황	
				표준적 이용	임시적 이용
Ⅰ	주거용	아파트	수도권 및 광역시	1.5% ~ 3.5%	0.5% ~ 2.5%
			기타 시도	2.0% ~ 5.0%	1.0% ~ 3.0%
		연립·다세대	수도권 및 광역시	1.5% ~ 5.0%	0.5% ~ 3.0%
			기타 시도	2.5% ~ 6.5%	1.0% ~ 4.0%
		다가구	수도권 및 광역시	2.0% ~ 6.0%	1.0% ~ 3.0%
			기타 시도	3.0% ~ 7.0%	1.0% ~ 4.0%
		단독주택	수도권 및 광역시	1.0% ~ 4.0%	0.5% ~ 2.0%
			기타 시도	1.0% ~ 5.0%	0.5% ~ 3.0%
	상업용	업무용		1.5% ~ 5.0%	0.5% ~ 3.0%
		매장용		3.0% ~ 6.0%	1.0% ~ 4.0%
	공업용	산업단지		2.5% ~ 5.5%	1.0 ~ 3.0%
		기타 공업용		1.5% ~ 4.5%	0.5% ~ 2.5%
Ⅱ	농지	도시근교농지		1.00% 이내	
		기타농지		1.00% ~ 3.00%	
	임지	유실수 단지 등수익성이 있는 임지		1.50% 이내	
		자연임지		1.00% 이내	

[자료 07] 필요제경비

1. 필요제경비 : 종합부동산세(토지분) 등 조세공과
2. 연간 조세부담액 : 기초가액의 0.3%

[자료 08] 기타

1. 비교표준지 선정 및 기대이율 적용 사유를 충분히 기술할 것
2. 그 밖의 요인은 50% 증액보정할 것
3. 토지단가는 유효숫자 셋째자리까지 표시하되, 넷째자리에서 반올림할 것
4. 범위로 된 기대이율의 적용시 범위의 중앙값으로 적용할 것

I 평가개요

적산법을 적용하여 기초가액 × 기대이율 + 필요제경비로 적산임료를 구함

II 기초가액

1. 비교표준지 선정

용도지역, 이용상황이 동일하고, 도로교통이 유사한 표준지 4를 선정함
(#1은 도로교통 상이, #2, 3은 이용상황 상이함)

2. 기초가액

$$1,400,000 \times 1.01254 \times 1 \times 0.952 \times 1.5 = 2,020,000$$

*시

**개

$$\text{*시} : 1.012 \times (1 + 0.0005 \times 32 / 30)$$

$$\text{**개} : (100 / 110) \times [1 / (0.7 + 0.3 \times 0.85)] = 0.952$$

III 기대이율

기초가액을 인근지역의 최유효이용을 기준으로 시장가치를 산정하였는바 기대이율은 현재의 임시적 이용을 고려하여 상업용 중 업무용의 임시적 이용의 중앙값인 1.75%를 적용함.

IV 토지사용료

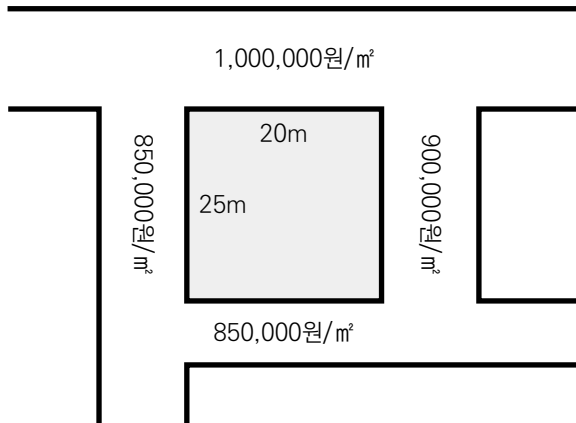
$$2,020,000 \times (0.0175 + 0.003) \times 600 = 24,846,000$$

01 노선가식평가법

노선가식 평가법에 의한 토지가치를 구하시오. (15점)

[대상 01]

[자료 01] 대상현황

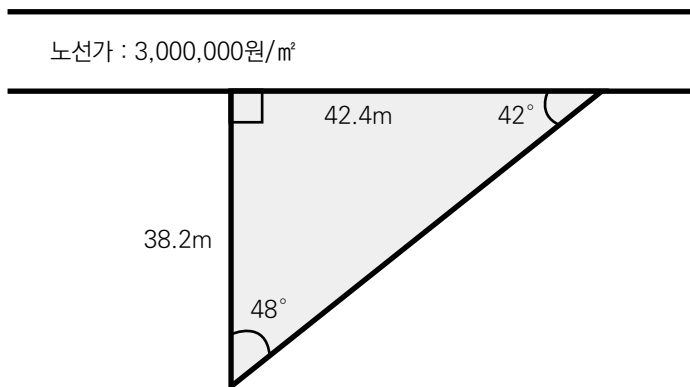


[자료 02] 깊이 가격체감률

1. 깊이 25m 가격체감률 : 0.95
2. 깊이 20m 가격체감률 : 0.97
3. 측면가로 영향가산률 : 0.15
4. 이면가로 가산률 : 0.07

[대상 02]

[자료 01] 대상 현황(보통상업지구내 소재)



[자료 02] 깊이가격체감률표 등

1. 깊이 가격 체감률

구분	보통상업지구
38.18m이상	88%
40.00m이상	87%
41.81m이상	86%
43.63m이상	85%

2. 각도 보정률표

최소각	10도 미만	10도 이상	15도 이상	20도 이상	30도 이상	45~70도 미만
저각	80	85	89	92	95	97
대각	75	81	86	90	93	95

3. 면적 보정률표

면적(㎡) 최소각	99.17 미만	99.17 이상	132.23 이상	165.28 이상	330.57 이상	991.73 이상
30도 미만	75%	75%	80%	85%	90%	95%
30도 이상	80%	85%	85%	90%	95%	98%

[자료 03] 기타사항

토지 단가와 총액은 천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림할 것

해설

[대상 01]

1. 기본단가 : $1,000,000 \times 0.95 = @950,000$
2. 측면도로 가산가치 : $(900,000 \times 0.97 \times 0.15) + (850,000 \times 0.97 \times 0.15) = @254,625$
3. 이면도로 가산가치 : $850,000 \times 0.95 \times 0.07 = @56,525$
4. 토지가치 : $950,000 + 254,625 + 56,525 = @1,261,000$
($\times 500 = 630,500,000$)

[대상 02]

1. 개요
 - (1) 산식 : 표준획지의 노선가 $\times$ 깊이가격 체감률 $\times$ Max(각도보정률, 면적보정률)
 - (2) 깊이체감률 : 88%
 - (3) 각도보정률 : 최소각 42도가 저각이므로 95%
 - (4) 면적보정률 : 최소각은 30도 이상이며 면적은 809.84㎡ $\{= (38.2 \times 42.4) / 2\}$ 이므로 면적보정률은 95%
2. 대상토지가격 : $3,000,000 \times 0.88 \times \text{Max}(0.95, 0.95) = @2,508,000\text{원}$
($\times 809.84 = 2,031,079,000$)

02 회귀분석법 #1

대상부동산은 신축 후 5년이 경과되었다. 다음 자료를 이용하여 회귀분석법에 의한 평균매매가격을 구하시오.(10점)

[자료 01] 임대용부동산의 가격 분석자료(회귀분석법 자료)

신축후 경과년수	평균매매가격(원/㎡)	신축후 경과년수	평균매매가격(원/㎡)
1	1,610,000	6	1,519,000
2	1,605,000	7	1,488,000
3	1,595,000	8	1,466,000
4	1,560,000	9	1,450,000
5	1,530,000	10	1,430,000

- * 조사된 임대용부동산은 대상부동산과 구조, 면적, 수요공급의 상황등에서 상호 대체, 경쟁의 관계에 있음.
- * 대상부동산 및 조사 대상이었던 부동산은 토지와 건물이 여러 요인에서 균형성을 지니고 있는 것으로 조사되었으며, 모두 최유효사용 상태임.
- * 평균매매가격은 연면적(㎡)당 가격임.
- * 신축후 경과년수와 평균 매매가격은 결정적인 관계가 있는 바, 이를 고려 단순회귀모형을 적용함.
- * 회귀계수는 천원 단위까지 표시하고, 백원 단위에서 반올림할 것
- * 회귀모형의 결정계수는 충분히 유의하여 모형 채택이 가능한 것으로 가정

해설

1. 개요

$$y = ax + b \quad (x : \text{경과년수}, y : \text{평균매매가격})$$

2. 회귀계수 산정

$$a = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{\sum XY - \bar{Y}\sum X}{\sum(X^2) - \bar{X}\sum X}, \quad (\bar{y} : y\text{의 평균}, \bar{x} : x\text{의 평균})$$

$\sum x$	$\sum x^2$	$\sum y$	$\sum xy$
55	385	15,253,000	82,103,000

$$a = -21,678 \approx 22,000$$

3. 회귀모형 결정 : $y = 1,645,000 - 22,000x$ 4. 대상 부동산의 평균매매가격 : $1,645,000 - 22,000 \times 5 = 1,535,000$

03 총수익승수법

총수익승수법을 활용하여 대상부동산의 시장가치를 구하시오.

[자료 01] 대상자료

대상부동산은 상가로 전형적인 임대료는 매월 90만원임.

[자료 02] 매매사례 분석

매매사례	매매가격	월임대료
1	316,000,000	930,000
2	300,000,000	900,000
3	294,000,000	860,000
4	298,000,000	900,000
5	290,000,000	850,000

모두 사례는 정상적임

해설

1. 개요

주어진 자료를 토대로 월총수익승수법(조소득승수법)을 적용함.

2. 월총수익승수

$$\#1: 316,000,000 / 930,000 = 340$$

$$\#2: 300,000,000 / 900,000 = 333$$

$$\#3: 294,000,000 / 860,000 = 342$$

$$\#4: 298,000,000 / 900,000 = 331$$

$$\#5: 290,000,000 / 850,000 = 341$$

월총수익승수는 평균값이 337로 결정함

3. 대상부동산의 시장가치

$$900,000 \times 337 = 303,300,000\text{원}$$

대쌍비교법에 의거 대상 토지의 시장가치를 평가하시오.(10점)

1. 대상 토지의 총 면적은 4,800㎡임.

2. 토지 세부내용

구분	농지	초지	임지
면적	1,600㎡	2,400㎡	800㎡

3. 매매사례 분석

매매사례	현금등가(천원)	경과월수	전체면적	초지면적	임지면적	농지면적
1	115,000	18	4,800	1,600	-	3,200
2	84,000	2	4,000	4,000	-	-
3	142,800	6	6,400	5,200	-	1,200
4	64,000	12	3,200	3,200	-	-
5	55,000	27	3,200	2,400	800	-
대상		현재	4,800	2,400	800	1,600

- ① 대상과 농지, 초지, 임지의 구성비율이 유사한 사례는 없음.
- ② 주어진 특성 외 나머지 특성들에 대한 수정은 고려하지 않음.
- ③ 시간의 흐름에 따른 가치 변화는 토지의 종류에 상관없이 동일하게 적용가능하고, 과거와 현재에 걸쳐 동일한 패턴(직선적 변화)을 보이는 것으로 조사됨
- ④ 대상과 사례들간의 개별적인 격차는 없음.

4. 기타사항

- 단가는 백원 단위까지 표시하되, 십원 단위에서 반올림할 것
- 토지의 종류별 가치를 산정할 때 매매사례가 2개 이상 존재할 때 평균값을 적용할 것

해설

1. 시점수정

(1) 사례 선정

토지의 구성요소가 유사한 사례 #2, #4를 선택함.

(2) 시점수정

#2: 84,000천원 / 4,000㎡ = @21,000

#4: 64,000천원 / 3,200㎡ = @20,000

월 상승률: $(21,000 / 20,000 - 1) / 10\text{개월} = 0.005(0.5\%)$

2. 초지가치

$21,000 \times (1 + 0.005 \times 2) = @21,200$

3. 농지 가치

(1) 사례 선정

매매사례 #1과 #3를 선택함.

(2) 농지가치

#1: $(115,000\text{천원} \times (1 + 0.005 \times 18) - 1,600 \times 21,200) / 3,200\text{㎡} = @28,600$

#3: $(142,800\text{천원} \times (1 + 0.005 \times 6) - 5,200 \times 21,200) / 1,200\text{㎡} = @30,700$

평균값인 $(28,600 + 30,700) / 2 = @29,700\text{원으로 결정함.}$

4. 임지가치

매매사례 #5을 선정함.

$(55,000\text{천원} \times (1 + 0.005 \times 27) - 2,400 \times 21,200) / 800 = @14,400$

5. 대상 토지가치

$(1,600 \times 29,700) + (2,400 \times 21,200) + (800 \times 14,400) = 109,920,000$

PART 04

유형별 평가

Chapter 01 토지의 유형별 평가

Chapter 02 건물의 유형별 평가 - 문제없음

Chapter 03 기타 물건의 감정평가

01 지상권의 평가

[문풀타임라인] 기본강의1 / 43강 / 30:09

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 A는 토지에 대한 감정평가를 의뢰받고 관련 자료를 수집하였다.

아래 자료를 활용하여 대상토지의 가치를 평가하시오. (15점)

[자료 01] 기본적 사항 관련 자료

1. 대상물건

(1) 토지대장

소재지	지번	지목	면적(㎡)	소유자
A구 B동	11	대	400	갑

(2) 일반건축물대장

소재지	용도	구조	면적(㎡)	소유자	이동사항
A구 B동 11	단독	블록조 슬라브지붕 2층	280	갑	2008.8.1 신축
A구 B동 11	단독	블록조 슬라브지붕 2층	280	을	2012.8.1 소유자변경

(3) 등기사항전부증명서-건물

갑구				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
1	소유권 보존	2008년 8월 31일 제5555호		소유자 갑 A구 B동 102
2	소유권 이전	2012년 8월 19일 제13111호	2012년 8월 1일 매매	소유자 을 A구 B동 11
을구				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
1	지상권 설정	2012년 8월 10일 제1033호	2008년 8월 1일 설정계약	목적 건물의 소유 범위 토지 전부 존속기간 2012년 8월 1일부터 2048년 7월 31일까지 지료 월 2,000,000원 지급시기 매월 말일 지상권자 을

(4) 기타사항

- ① 본건 토지는 제2종일반주거지역 내 토지로서 소로한면, 장방형, 평지임
- ② 도시계획시설도로에 토지가 50㎡ 저촉되나 건물에는 저촉되지 않음

2. 감정평가 목적 : 일반거래(매매참고용)

3. 기준시점 : 2023년 8월 1일

[자료 02] 표준지 공시지가(공시기준일 2023년 1월 1일)

기호	소재지	지목	면적(㎡)	이용상황	용도지역	도로	형상/지세	공시지가(원/㎡)
1	A구 B동 1	대	200	주거나지	2종일주	소로각지	정방형 평지	750,000
2	A구 B동 10	대	420	주거용	2종일주	소로한면	장방형 평지	800,000
3	A구 B동 25	잡	950	주거용	2종일주	세로한면	장방형 평지	700,000

[자료 03] 거래사례

1. 토지 : A구 B동 15, 대, 360㎡, 제2종일반주거지역, 세로각지, 장방형, 평지
2. 건물 : 위 지상 블록조 슬라브지붕 2층 단독주택 연면적 250㎡, 2012년 7월 1일 신축
3. 거래시점 : 2023년 4월 1일
4. 거래가격 : 580,000,000원
5. 거래는 정상적인 것으로 조사됨

[자료 04] 토지요인자료

1. 지역요인 : A구 B동은 인근지역에 해당함
2. 개별요인
 - (1) 도로 : 소로 (100), 세로 (90), 각지는 한면에 비해 5% 우세
 - (2) 형상 : 정방형 (100), 장방형 (95)

[자료 05] 건물관련자료

1. 표준적 건축비(블록조 슬라브지붕) : 기준시점 현재 800,000원/㎡
2. 재조달원가 산정시 개별요인
대상건물 (96), 거래사례 (98), 표준적인 건축비 (100)
3. 경제적 내용년수 : 40년
4. 감가수정 : 정액법, 잔존가치 0, 만년감가
5. 2023년 건축비는 보험세임.

[자료 06] 자가변동률

구분	2023.01.01 ~ 기준시점	2023.04.01 ~ 기준시점
자가변동률	2.204% 상승	1.695% 상승

[자료 07] 기타사항

1. 토지의 면적(300m^2 이하, $300\text{m}^2 \sim 500\text{m}^2$, 500m^2 초과)에 따라 토지단가의 격차가 발생하는 것으로 조사됨
2. 도시계획시설도로에 저촉되는 경우 30% 감가를 적용함
3. 개별요인비교치는 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하고, 둘째 자리에서 반올림할 것
4. 그 밖의 요인은 50% 증액보정할 것
5. 토지단가와 건물단가는 10만원 미만인 경우에는 유효숫자 둘째 자리까지 표시하고, 10만원 이상인 경우에는 유효숫자 셋째 자리까지 표시할 것(유효숫자 이하는 반올림함)
6. 지료의 월 지급에 따른 이자는 별도 계산하지 않음
7. 기대이율은 연 7%이며, 필요제경비는 순임료의 2%로 조사됨.
8. 시장이자율(할인율)은 연 10%임
9. 갑은 병에게 토지의 매각을 추진하고 있음

I 평가개요

지상권이 설정된 토지의 평가로 2023.08.01을 기준시점으로 “나지상정 토지가치-지상권의 가치”로 평가함

II 나지상정 토지가치

1. 개요

토지의 주된 방법인 공시지가기준법에 의하되, 거래사례비교법으로 합리성 검토함

2. 공시지가기준법

(1) 비교표준지 선정

용도지역, 이용상황이 동일하고 면적의 유사성이 인정되며, 도로, 형상 등에서 비교가능성이 높은 표준지 #2 선정함.

(표준지 #1과 #3은 <자료 7>에 따라 면적에 따라 단가의 격차가 발생하나 격차율에 관한 자료가 제시되지 않음)

(2) 감정평가액

$$800,000 \times 1.02204 \times 1 \times 0.963 \times 1.50 = @1,180,000$$

*시 *지 *개

$$\text{*개별요인} : 1 \times 1 \times 1 \times (350 + 50 \times 0.7) / 400$$

3. 거래사례비교법

(1) 사례토지가격

토지배분법을 적용함

$$580,000,000 - 800,000 \times 1 \times 0.98 \times 30 / 40 \times 250 = 433,000,000$$

시 개 잔 면

(2) 비준가액

$$433,000,000 \times 1 \times 1.01695 \times 1 \times 1.019 \times 1 / 360 = @1,250,000$$

사 시 지 *개 면

$$\text{*개별요인} : \{100 / (90 \times 1.05) \times 1 \times 1\} \times (350 + 50 \times 0.7) / 400$$

4. 토지가액 결정

공시지가기준법에 의한 가액이 거래사례비교법에 의해 합리성이 인정되므로 공시지가기준법에 의한 가액으로 결정함

$$1,180,000 \times 400 = 472,000,000\text{원}$$

III 지상권의 가치

1. 개요

지상권의 가치는 (실질임료 - 지불임료) × PVAF(25년, 10%)임

2. 실질임료(적산법 적용)

(기초가액 × 기대이율) + 필요제경비

$$(472,000,000 \times 0.07) \times (1 + 0.02) = 33,700,800$$

기대이율 필제

3. 지불임료

$$[\text{자료 01}] \text{과 } [\text{자료 07}] \text{에 따라 } 2,000,000 \times 12 = 24,000,000\text{원}$$

4. 지상권의 가치

$$(33,700,800 - 24,000,000) \times \text{PVAF}(25\text{년}, 10\%) = 88,054,550\text{원}$$

IV 지상권이 설정된 토지가치

$$472,000,000\text{원} - 88,054,550\text{원} = 383,945,450\text{원}$$

02 맹지의 평가

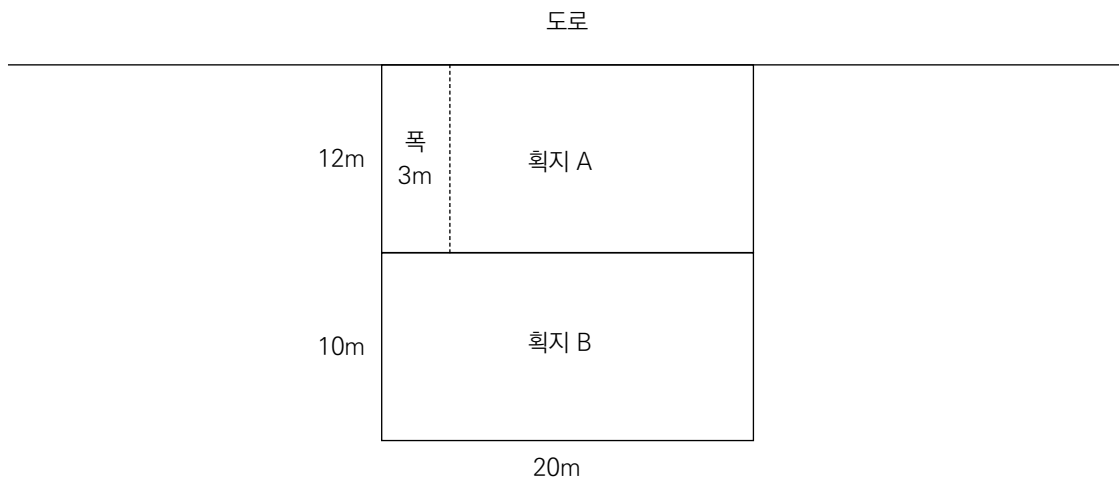
다음 그림과 같이 도로에 접한 장방형의 획지 A와 그 후면에 인접한 장방형의 획지 B가 있다.

획지 B는 도로에 접하지 아니한 맹지이므로 건축허가가 나지 않는다. 다음 물음에 답하시오. (15점)

【물음 01】 맹지의 감정평가방법을 기술하시오.

【물음 02】 획지 B의 소유자인 甲이 획지 A의 일부 토지를 매입하여 획지 B와 합필절차를 거치고자 계획하고, 맹지 상태인 획지 B에 대한 감정평가를 의뢰한다고 가정할 경우 획지 B의 가치를 구하시오.

【물음 03】 획지 B의 소유자인 甲이 획지 A의 전체 토지를 매입하여 획지 B와 합필절차를 거치고자 계획하고, 맹지 상태인 획지 B에 대한 감정평가를 의뢰한다고 가정할 경우 획지 B의 가치를 구하시오.



【자료 01】 물음 2), 3) 공통

1. 획지 A의 시장가치(사도 개설전 기준): 28,800,000원

【자료 02】 물음 2) 관련

1. 획지 A의 소유자는 시장가치보다 10% 비싼값에 팔지 않겠다고 함.
2. 자루형의 토지(획지 B와 매입부분의 합필토지)는 획지 A에 비해 30% 열세임(토지단가 기준)
3. 도로의 개설 완료시기는 1년후임
4. 도로공사비용은 100,000원으로 1년후에 발생함
5. 시장이자율(할인율)은 연 10%임

【자료 03】 물음 3) 관련

1. 획지 A와 획지 B의 합필로 인해 전체 토지의 형상은 장방형에서 정방형으로 개선되나, 면적의 규모가 커짐으로 인해 감가요인이 발생한다고 가정하며, 그에 따라 합필 후의 전체 토지는 획지 A에 비해 단가 기준으로 5%의 감가가 발생함
2. 합필차익의 배분 등을 고려하여 합필 후 토지가치에서 합필 전 획지 A의 토지가치를 공제한 가치에서 35%의 감가율을 적용하여 획지 B의 가치를 구할 것

해설

물음 1)

맹지의 감정평가방법

- (1) 도로에 접하지 않은 맹지의 현황을 기준으로 적절한 감가율을 적용하여 감정평가할 수 있다. 이 방법은 농지, 임야와 같이 맹지 상태가 최우효이용인 경우에 적합한 방법이다.
- (2) 진입로 개설을 전제로 자루형 토지를 상정하여 토지가치를 평가한 후, 도로개설비용(진입로 부지 취득비용, 공사부대비용 등)을 공제하여 맹지의 가치를 평가할 수 있다(도로개설의 현실성이 높지 않을 경우 일정한 감가율 감안 가능). 이 방법은 대로서 도로개설의 가능성이 비교적 높은 경우에 적합한 방법이다.
- (3) 해당 맹지와 인접한 토지 중 합병가능성이 높은 토지를 매수한다고 가정한 후, 합병 후 토지가치에서 합병 전 인접 토지가치를 공제한 후 일정한 감가율을 적용하여 맹지의 가치를 평가할 수 있다. 이 방법은 고도로 도시화가 이루어진 지역에서 진입로 개설에 필요한 여유 토지의 확보가 사실상 곤란하여 합병가능성이 높은 경우에 적합한 방법이다.

물음 2)

(1) 개요

맹지의 가치는 자루형 토지의 가치 - 도로개설비용으로 평가함

(2) 자루형 토지의 가치

$$\{28,800,000 / (12 \times 20)\} \times \{(1 - 0.3) \times (200 + 36)\} / (1.10) = 18,021,818$$

(3) 도로개설비용

토지매입비용 + 도로공사비용의 현가

$$4,752,000\text{원} + 100,000 / 1.1 = 4,842,909$$

$$\text{※ 토지매입비용 : } \{28,800,000 / (12 \times 20)\} \times (36) \times 1.1 = 4,752,000\text{원}$$

$$\text{*사도개설면적 : } 3 \times 12$$

(4) 맹지의 가치

$$18,021,818 - 4,842,909 = 13,178,909\text{원}$$

물음 3) 획지 B의 가치

(1) 개요

맹지의 가치는 (합필 후 토지가치 - 합필 전 획지 A의 토지가치) $\times$ (1 - 감가율)로 구함

(2) 합필 후 토지가치

$$\text{단가 : } \{28,800,000 / (12 \times 20)\} \times (1 - 0.05) = 114,000$$

$$\text{총액 : } 114,000 \times (22 \times 20) = 50,160,000$$

(3) 합필 전 획지 A의 토지가치

$$28,800,000$$

(4) 획지 B의 가치

$$(50,160,000 - 28,800,000) \times (1 - 0.35) = 13,884,000$$

[문풀타임라인] 기본강의1 / 47강 / 00:08

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

01 기계기구의 감정평가

감정평가사 ○○은 한국(주)로부터 수입기계 machining center의 평가의뢰를 받고 다음과 같은 자료를 수집하였다.
2023년 7월 1일을 기준시점으로 한 평가액을 구하시오(10점). (감정평가사 3회 4번 응용)

[자료 01] 수입면장 내용 요약

- 신고일자 : 2020.5.10
- 도입가격 : CIF 미국 \$782,799
- 공급자, 환적국 : UK(영국)
- 관세근거 번호 : 8457-10-000
- 총중량 : 75t
- 제작년도 : 2020년

[자료 02] 도입부대비용에 대한 자료

1. 관세율 : 다음 관세율표 참조
2. 관세감면율: 30%
3. L/C 개설비 등 통상의 부대비용 : 통상 도입가격의 3%
4. 설치비 : 동종기계의 통상적인 기계설치비는 TON당 150,000원임.

〈관세율표(발취)〉

분류번호			품목	세율					
				기본(잠정)					국제협력
				2018	2019 ~ 2020	2021	2022	2023 이후	
8457			금속가공용의 머시닝 센터, 유닛 콘스트럭션 머시인(싱글스테이션의 것에 한한다.) 및 멀티스테이션의 트랜스퍼 머시인...	15	13	11	9	8	5
10	00	00	머시닝 센터						
20	00	00	유닛, 콘스트럭션머시인 (싱글스테이션)						
30	00	00	멀티스테이션용의 트랜스퍼머시인						

[자료 03] 외화 환산율표

구분 국명	해당통화당 미국 “달러”		미국달러당 해당통화		해당통화당 한국 “원”	
	2023.07.01	2020.05.10	2023.07.01	2020.05.10	2023.07.01	2020.05.10
미국\$	1	1	1	1	791.2	791.2
영국£	1.9322	1.9343	0.5175	0.5169	1,528.83	1,391.18
일본¥	0.7849 (100엔당)	0.7432 (100엔당)	127.38	134.54	621.09 (100엔당)	534.56 (100엔당)

[자료 04] 일반기계가격보정지수(※국가별 물가변동 등에 따른 보정치)

제작년도별 국가별	2023.07.01	2022	2021	2020	2019	2018
미국	1.0000	1.0264	1.0644	1.0914	1.1075	1.1240
영국	1.0000	1.0625	1.1213	1.1740	1.2236	1.2750
일본	1.0000	1.0135	1.0228	0.9977	0.9603	0.8970

※ 동일연도 내 월별 차이는 존재하지 않음

[자료 05] 감가수정에 관한 자료

- 내용년수 : 20년
- 매년감가율 : 10.9 %
- 내용년수 만료시 잔가율 : 10%
- 감가수정은 만년감가에 의하고 1년 미만은 무시함.
- $0.891^3 = 0.707$

[자료 06] 기타 참고사항

1. 본 기계는 한국(주) 공장에 설치되어 정상 가동 중에 있음.
2. 본 건 감정목적은 채권자인 C은행에 공장저당권설정에 의한 담보제공을 위한 것임.
3. 도입가격과 부대비용, 적산가액은 천원단위까지 표시하되, 백원단위에서 반올림할 것.

I 개요

도입기계에 대한 평가로 원가법을 적용하고 정률법으로 감가하여 적산가액으로 평가함

II 재조달원가

1. 도입가격 (CIF)

1) 신고일 당시 해당 환율 (20.5.10 \$ → ₩) : 0.5169

2) 기계보정지수 (20.5. ~ 23.7. 영국) : 1.1740

3) 현행 원화 환율 (23.7.1 ₩ → ₩) : 1,528.83

$$782,799(\$) \times 0.5169\left(\frac{\text{₩}}{\$}\right) \times 1.1740 \times 1528.83\left(\frac{\text{₩}}{\text{₩}}\right) = 726,247,000$$

2. 부대비용

1) 관세

관세는 관세율표 등에서 현행 관세율을 적용하고 특별한 경우가 아니면 가장 낮은 관세율을 적용하고 국제협력관세가 기본관세, 잠정관세보다 우선하는 바 5% 적용함.

$$726,247,000 \times 0.05 \times (1 - 0.3) = 25,418,645$$

2) 농어촌특별세

관세감면액의 20% 적용함

$$726,247,000 \times 0.05 \times 0.3 \times 0.2 = 2,178,741$$

3) L/C개설비 등 통상의 부대비용

$$726,247,000 \times 0.03 = 21,787,410$$

4) 설치비

공장저당권설정을 위한 담보평가이므로 설치비 고려함.

$$150,000 \times 75t = 11,250,000$$

5) 부대비용

$$25,418,645 + 2,178,741 + 21,787,410 + 11,250,000 = 60,635,000$$

3. 재조달원가

$$1 + 2 = 786,882,000$$

III 적산가액

$$786,882,000 \times (1 - 0.109)^3 = 556,326,000$$

02 공장의 감정평가

감정평가사 甲씨는 타 회사와의 합병을 위한 일반거래(매매참고용) 목적의 감정평가를 의뢰받고 S 사업체에 대하여 공부조사와 실지조사 및 시장조사를 완료한 후 아래의 자료를 정리하였다. 다음 물음에 답하십시오. (30점)

[물음 01] 개별감정평가에 따라 대상공장의 가치를 구하십시오.

[물음 02] 일괄감정평가에 따라 대상공장의 가치를 구하십시오.

[물음 03] 최종 감정평가액을 구하되, 최종 감정평가액 결정의 이유를 밝히시오.

[자료 01] 자산대장

(단위 : 천원)

토지	2,000,000
건물	700,000
기계	196,328
유동자산(원재료, 재고자산)	135,000
집기비품 등	103,672
합계	3,135,000

※ 상기의 자산대장은 S사업체가 2023년 7월 1일 기준으로 작성한 자료임

※ 상각자산은 취득원가를 기초로 한 장부가액임

[자료 02] 현장 및 공부조사내역

1. 현장조사사항

- (1) 1,200㎡(토지대장상 면적)의 지상에 제품을 제조하는 공장 등이 소재하고 있으며 S사업체는 공작기계 제작에 필요한 부속품을 생산하여 공작기계 제작회사에 납품하는 사업체이다.
- (2) 본 주식회사가 소재하는 곳은 P공단으로서 공단이 갖추어야 할 여러 요소 즉 공업용수, 판매시장, 운송수단, 노동력확보 등이 P공단에서 12km 떨어진 M공단보다 우월한 것으로 조사되었다.
- (3) S사업체는 2021년 7월 1일에 건물 등을 준공함과 동시에 기계를 설치하여 2021년 7월 1일부터 공장을 가동하였다.
- (4) 대상 공장은 공작기계제작에 필요한 부속품을 생산하여 공작기계제작회사에 납품하는 중소제조기업으로 동 부속품의 생산 공정은 'A→B'의 순이며, 생산에 필요한 기계의 적정배치 대수는 1:1.5이다(단, 유휴시설은 장기간 미사용으로 인해 잔존가치의 30%에 해당하는 추가적인 감가가 발생하는 것으로 조사됨).

2. 유형자산

(1) 토지

- 1) 소재지 : A시 B동 182번지, 1,200㎡
- 2) 공법상 제한사항 등 : 일반공업지역, 정방형, 평지, 소로각지
- 3) 대차대조표상의 토지의 가치는 200,000,000원(잡종지상상태의 유휴지 포함)으로서 이는 2023. 7. 1 기준가격임.
- 4) S 사업체는 대상토지를 3회에 걸쳐 구입한 후 80%를 공장부지로 조성하였고, 20%는 잡종지상상태의 유휴지로 보유하고 있음.

(2) 건물

1) 구조 : 모두 벽돌조 슬라브지붕으로 되어 있다.

2) 면적 등

공장 1동과 사무실 및 기숙사 2층 건물 1동으로서, 이 중 사무실 및 기숙사건물은 2021년 7월 1일 준공당시에는 단층 건물이었으나, 2022년 7월 1일 2층을 증축하였음. 현재 1층은 사무실로, 2층은 기숙사로 이용중에 있음

구분	면적(㎡)	내용연수	감가수정방법	기타사항
공장	440㎡	50년	정액법	잔가율0% 만년감가
사무실 및 기숙사	1층 200㎡ 2층 180㎡	40년	정액법	

3) 대상 공장 및 사무실/기숙사의 건축 및 증축 당시 건축비는 각각 공장: 800,000원/㎡, 사무실: 1,000,000원/㎡, 기숙사: 1,200,000원/㎡으로서, 이는 표준적이고 객관적인 것으로 판단됨

4) 건물의 장부가액은 700,000,000원 (감가상각을 고려한 금액임)

(3) 기계

구분	A 머신	B 머신
기준시점의 원가/대	25,000,000	50,000,000원(CIF 기준)
수량	6	11
제작일	2021.07.01	2021.07.01
최종잔가율	15%	15%
내용연수	15년	15년

※ B머신은 “미국”에서 제작된 기계로, 2021.08.01에 “일본”에서 도입된 기계이며, 수입신고일은 2021년 9월 1일이다.

(4) 집기비품 등

집기비품등의 시장가치는 103,672,000원임.

(5) 유동자산

원재료, 재고자산의 장부상 가액은 현재의 시장가치를 적절히 반영하고 있다.

[자료 03] 표준지공시지가 자료(2023.01.01)

기호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로접면	형상 및 지세	공시지가(원/㎡)
1	A시 B동	1,000	전	전	주거지역	세로(불)	부정형 완경사	550,000
2	A시 B동 M공단	1,000	장	공업용	공업지역	소로한면	정방형 평지	2,100,000
3	A시 B동 P공단	1,100	장	공업용	공업지역	소로한면	정방형 평지	2,500,000
4	A시 B동 P공단	500	전	잡종지	공업지역	소로한면	정방형 평지	1,300,000
5	A시 B동	350	대	주거용	공업지역	세로각지	장방형 평지	4,300,000

[자료 04] 기계에 관한 자료

1. 부대비용

- (1) 관세 : 도입시 CIF기준 15%이나, 현재는 CIF기준 25%임
- (2) 신용장개설 등 부대비용 : 도입시 CIF기준 2%이나 현재는 3%임
- (3) B머신은 현재 관세 감면대상이 아님

[자료 05] 수익 및 비용 자료

1. 인근유사 사업체의 수익자료

기준시점부터 향후 1년간 사례 공장의 연평균가동률은 85%로서, 부속품 생산능력은 연간 2,000ton이며 판매가격은 @1,790원/kg으로 이는 표준적인 것으로 조사되었다.

2. 동일업종의 비용내역 : 동일업종의 적정비용(감가상각비 제외)은 수익의 80%

3. 수익 구성요소별 비교요소

- (1) 순수익에의 기여도는 토지 50%, 건물 30%, 기계류 20%로 본다.
- (2) 토지 · 건물 · 기계 개별요인 비교치 산정자료

① 토지

구 분	면적	형상	지세	도로
대상/사례	1.00	0.99	0.98	0.99

② 건물

구 분	규모(면적)	공간 배치·활용	안전시설
대상/사례	1.00	1.02	0.95

③ 기계류

구 분	보유대수에 따른 비교	감가 정도에 따른 비교	사용상 편리성에 따른 비교
대상/사례	0.95	1.00	0.99

[자료 06] 지가변동률 등

1. A시 B동 공업지역 지가변동률

2023.01.01 ~ 07.01 : 1.353% 상승

2. 건축비 지수

2020.07.01	2021.07.01	2022.07.01	기준시점
100	105	107	114

[자료 07] 토지 요인비교자료

1. P공단의 공간적 범위는 인근지역의 범위와 일치함
2. 개별요인자료

대상		표준지1	표준지2	표준지3	표준지4	표준지5
미조성지	조성지					
92	100	101	102	95	92	95

[자료 08] 할인율과 종합환원율

1. 할인율(시장이자율) : 연 12%
2. 대상공장의 상각 전 순수익에 적용할 종합환원율: 연 13.8%

[자료 09] 기타

1. 감정평가사 甲씨의 가격조사기간은 2023.6.19 ~ 2023.7.1 이다.
2. S 사업체가 보유하고 있는 기계는 모두 자주식임
3. 기계의 감가수정은 정률법을 적용함
4. 대상공장은 범용 부속품을 생산하는 사업체로서 별도의 무형자산은 존재하지 않음
5. 공시지가기준법으로 토지가치 평가시 그 밖의 요인 보정치는 1.00을 적용한다.

해설

I (물음 1) 개별감정평가

1. 개요

- 부동산자산, 유형자산(토지, 건물, 기계, 집기비품등)별로 평가함
- 토지는 공장용지와 유희지를 구분하여 평가함.
- 건물은 기존 부분과 증축 부분을 구분하여 평가함.
- 기계는 정상활용 기계와 유희시설로 구분하여 평가함.

2. 토지

(1) 공장용지

1) 비교표준지 선정

용도지역, 이용상황이 동일하고 P공단에 소재하는 #3 표준지 선정
(#1은 용도지역 상이, #2는 M공단 소재, #4와 #5는 이용상황 상이)

2) 공시지가기준가액

$$2,500,000 \times 1.01353 \times 1 \times 1.053 \times 1.00 = @2,670,000$$

*시 지 **개 그

*시(23.01.01. ~ 23.07.01) : 1.01353

*개 : 100 / 95 = 1.053

(2) 유희지

1) 비교표준지 선정

용도지역, 이용상황이 동일하고 P공단에 소재하는 #4 표준지 선정

(#1은 용도지역/이용상황 상이, #2는 M공단 소재, 이용상황 상이, #3은 이용상황 상이, #5는 이용상황 상이)

2) 공시지가기준가액

$$1,300,000 \times 1.01353 \times 1 \times 1.0 \times 1.00 = @1,320,000$$

시 지 *개 그

$$*개 : 92 / 92 = 1.0$$

(3) 토지가치

$$(2,670,000 \times 1,200 \times 0.8) + (1,320,000 \times 1,200 \times 0.2) = 2,880,000,000$$

3. 건물

장부가격은 고려치 않고 원가법에 의한 적산가액으로 평가함

(1) 공장

$$1) \text{단가} : 800,000 \times 1.08571 \times 48 / 50 = @834,000$$

*시

$$*시점수정(건축비지수) : 114 / 105 = 1.08571$$

$$2) \text{총액} : 834,000 \times 440 = 366,960,000$$

(2) 사무실

$$1) \text{단가} : 1,000,000 \times 1.08571 \times 38 / 40 = @1,030,000$$

$$2) \text{총액} : 1,030,000 \times 200 = 206,000,000$$

(3) 기숙사

$$1) \text{단가} : 1,200,000 \times 1.06542 \times 38 / (1 + 38) = @1,250,000$$

*시 **내

$$*시 : 114 / 107 = 1.06542$$

**내용연수 조정

$$2) \text{총액} : 1,250,000 \times 180 = 225,000,000$$

$$(4) \text{건물합계} = (1) + (2) + (3) = 797,960,000$$

4. 기계

(1) 과잉유희시설 판단 및 처리

기계의 적정배치 대수는 A : B = 1 : 1.5이므로 B기계 2대가 과잉유희시설임.

감정평가 목적이 일반거래(매매참고용)로 감정평가 대상이나 장기간 미사용으로 인한 추가감가를 고려함.

(2) A머신

기계는 자주식으로 설치비는 고려하지 않음.

$$25,000,000 \times (0.15^{1/15})^2 \times 6대 = 116,476,083$$

(3) B머신

1) 정상활용 기계

① 재조달원가

기계는 자주식으로 설치비는 고려하지 않음.

$$50,000,000 \times (1 + 0.25 + 0.03) = 64,000,000/\text{대}$$

② 적산가액

수입신고일을 기준으로 감가수정함

$$64,000,000 \times 0.15^{1/15} \times 9\text{대} = 507,569,169$$

2) 유희시설 기계

$$64,000,000 \times 0.15^{1/15} \times 0.7 \times 2\text{대} = 78,955,204$$

(4) 기계 합계 : 703,000,456

5. 집기비품등 : 103,672,000

6. 유동자산 : 135,000,000

7. 개별 감정평가액 : $2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 4,619,632,456$

II (물음 2) 일괄감정평가

1. 개요

수익환원법(직접환원법)으로 일괄감정평가함

2. 상각전 순수익

(1) 인근 유사 사업체 기준 상각전 순수익

$$(2,000 \times 1,000) \times 0.85 \times 1,790 \times (1 - 0.8) = 608,600,000$$

(2) 대상 공장의 상각전 순수익

1) 요인비교치

$$\text{① 토지} : 1 \times 0.99 \times 0.98 \times 0.99 = 0.961$$

$$\text{② 건물} : 1 \times 1.02 \times 0.95 = 0.969$$

$$\text{③ 기계} : 0.95 \times 1 \times 0.99 = 0.941$$

2) 대상 공장의 상각전 순수익

$$608,600,000 \times (0.5 \times 0.961 + 0.3 \times 0.969 + 0.2 \times 0.941) = 583,890,840$$

3. 종합환원율 : 0.138

4. 일괄평가액 : $583,890,840 / 0.138 = 4,231,093,043$

III 감정평가액 결정

1. 개별감정평가액 : 4,619,632,456

2. 일괄감정평가액 : 4,231,093,043

일괄감정평가액이 개별감정평가액에 비해 낮게 산정되었는바 일괄감정평가액은 순수익에 기여하는 자산에 대한 가치만을 반영하고 있어 유희자산에 대한 가치를 반영하지 못하기 때문으로 볼 수 있음.

본 감정평가 목적은 일반거래(매매참고용)으로 유희자산에 대한 가치도 모두 반영해야 하므로 개별감정평가액이 감정평가 목적에 부합한 것으로 판단되는바 최종 감정평가액은 4,619,632,456원으로 결정함.

03 광산 및 광업권

감정평가사 W씨는 A기업으로부터 적정시설을 보유하고 정상적으로 가동 중인 석탄광산에 대한 감정평가를 의뢰받고 사전 조사 및 현장조사를 한 후 다음과 같이 자료를 정리하였다. 주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (10점) (기출 13회 2번 응용)

[물음 01] 광산의 감정평가액을 구하시오.

[물음 02] 광업권의 감정평가액을 구하시오.

[자료 01] 연간수지상황

사업수익	소요경비
월간생산량 : 50,000ton 판매단가 : 5,000원/ton	채광비
	500,000,000원
	선광제련비
	350,000,000원
	일반관리비, 경비 및 판매비
	총매출액의 10%
	150,000,000원
	운영자금이자
	30,000,000원
	감가상각비
	- 건물
	70,000,000원
	- 기계기구

[자료 02] 자산명세

자산항목	자산가액
토지	1,000,000,000원
건물	750,000,000원
기계	1,200,000,000원
차량운반구	150,000,000원
기타상각자산	200,000,000원
합계	3,300,000,000원

[자료 03] 광산 관련 자료

1. 매장광량 - 확정광량 : 5,500,000ton, 추정광량 : 8,000,000ton

2. 가채율

구분	일반광산	석탄광산
확정광량	90%	70%
추정광량	70%	42%

3. 투자비(장래소요기업비)

적정생산량을 가행최종년도까지 유지하기 위한 제반 광산설비에 대한 장래 총투자소요액의 현가로서
장래소요기업비의 현가총액은 1,450,000,000원임

4. 세후배당이율 : 15%

5. 세율: 22%

6. 축적이율 : 10%

7. 가액 산정시 천원 미만은 절사함

8. 생산량은 전량판매되는 것으로 가정함

9. 가행년수 산정시 년 미만은 절사하고, 세전배당이율과 환원율은 백분율로서 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되
셋째 자리에 반올림함

I (물음 1) 광산의 감정평가액

1. 개요

$$\text{광산의 감정평가액} = a \times \frac{1}{S + \frac{i}{(1+i)^n - 1}} - E$$

2. 광산의 감정평가액

1) 상각전 순수익

① 매출액(원)

$$5,000 \times 50,000 \times 12 = 3,000,000,000$$

② 소요경비(원)

$$500,000,000 + 350,000,000 + 3,000,000,000 \times 0.1 + 150,000,000 = 1,300,000,000$$

※ 감가상각비는 포함하지 않음

③ 상각전 순수익

$$3,000,000,000 - 1,300,000,000 = 1,700,000,000$$

2) 가행년수

$$(5,500 \times 0.7 + 8,000 \times 0.42) / (50 \times 12) = 12\text{년}$$

3) 환원율

① 세전배당이율

$$0.15 / (1 - 0.22) = 0.1923(19.23\%)$$

② (상각전)환원율

$$0.1923 + 0.1 / (1.1^{12} - 1) = 0.2391$$

4) 장래소요기업의 현가총액(원) : 1,450,000,000

5) 광산의 감정평가액(원)

$$(1,700,000,000 / 0.2391) - 1,450,000,000 = 5,659,995,000$$

II (물음 2) 광업권의 감정평가액

1. 개요

$$\text{광업권의 감정평가액} = \text{광산의 가액} - \text{광산의 현존시설 가액}$$

2. 광업권의 감정평가액

$$5,659,995,000 - 3,300,000,000 = 2,359,995,000$$

다음 물음에 답하십시오. (15점) (기준시점 : 2023.08.01)

[물음 01] 어장 평가액을 구하십시오.

[물음 02] 어업권 평가액을 구하십시오.

[자료 01] 어업 관련 기초자료

1. 어업권 존속기간 : 10년(존속기간 만료 후 연장 불허되는 것으로 가정)
2. 상각후 환원율 : 10%
3. 장래소요기업비의 현재액: 100,000,000원
4. 어선, 어구 등 시설물의 가액: 300,000,000원

[자료 02] 평가자료

1. 평균연간 생산량

구분	내용
기준시점이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급기산한 3년간의 어획량	10 ton
기준시점이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급기산한 2년간의 어획량	10.5 ton
기준시점이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급기산한 1년간의 어획량	9.5 ton

2. 평균연간 판매단가

구분	내용
기준시점 현재를 기준으로 소급기산한 3년간 평균판매단가	15,500원/kg
기준시점 현재를 기준으로 소급기산한 2년간 평균판매단가	16,000원/kg
기준시점 현재를 기준으로 소급기산한 1년간 평균판매단가	15,000원/kg

3. 평년어업경비

구분	내용
자가노력비 포함, 감가상각비 포함	10,000,000원
자가노력비 제외, 감가상각비 포함	9,000,000원
자가노력비 포함, 감가상각비 제외	8,000,000원
자가노력비 제외, 감가상각비 제외	7,000,000원

※ 평년어업경비는 시간의 경과에도 불구하고 동일한 것으로 가정함

[자료 03] 기타

1. 기준시점 이후 향후 1년간의 순수익은 제시된 자료 중 가장 장기간에 걸쳐 수집된 자료를 토대로 산정할 것
2. 어선, 어구 등 시설물의 가액 중 100,000,000원은 과잉유희시설에 해당함
3. 가액 산정시 천원 미만은 절사함

I (물음 1) 어장 평가액

1. 개요

$$\text{어장 평가액} = a \times \frac{1}{r + \frac{r}{(1+r)^n - 1}} - E$$

2. 상각전 순수익

가장 장기간에 걸쳐 수집된 자료인 최근 3년간의 자료를 토대로 산정함

(1) 총수익 : $10,000 \times 15,500 = 155,000,000$ 원

(2) 평년어업경비 : 자가노력비 포함, 감가상각비 제외 8,000,000원

(3) 상각전 순수익

$$155,000,000 - 8,000,000 = 147,000,000$$

3. 상각전 환원율

(1) 상각후 환원율 : 10%

(2) 상각전 환원율 : $10\% + \text{SFF}(10\%, 10\text{년})$ (연금법 적용)

4. 어장 평가액

$$147,000,000 / \{0.1 + \text{SFF}(10\%, 10\text{년})\} - 100,000,000 = 803,251,000\text{원}$$

II (물음 2) 어업권 평가액

1. 개요

어업권 평가액 = 어장 평가액 - 어선, 어구 등 시설물의 가액(단, 과잉유희시설은 제외)

2. 어업권 평가액

(1) 어장평가액 : 803,251,000원

(2) 어선, 어구 등 시설물의 가액 : 200,000,000원

※ 과잉유희시설은 제외

(3) 어업권 평가액 : (1) - (2) = 603,251,000원

다음 자료를 이용하여 선박의 가치를 평가하시오. (10점) (기준시점 : 2023.08.01)

[자료 01] 선박의 개요

선명	수정1호	조선지	S도 T시
종류(타입)	예인선(Tug-Boat)	조선자	OO조선(주)
선박번호	DSR-123456	진수일	2018.03.07
선적항	A시 B읍	길이	35.26M
총톤수(Gross Tonnage)	297 G/T	너비	9.8M
기관출력	1,920KW(2Set)	깊이	4.6M
기관형식	6EY100W	의장품	1식

※ 본 선박은 특수예인선으로 보조기관없이 주기관(중속)으로만 구성되어 있음

※ 의장품은 전기 및 전자, 항해장치로 구성되어 있음

[자료 02] 재조달원가 자료(기준시점 기준)

1. 선체

(단위: 원)

선종	구분	신조단가(G/T 기준)
예인선	일반예인선	7,000,000 ~ 9,000,000
	특수예인선	10,000,000 ~ 12,000,000

※ 신조단가는 중앙값을 적용할 것

2. 기관

구분		신조단가(HP 기준)	
주기관	Marine Diesel Engine	고속	170,000 ~ 370,000
		중·저속	300,000 ~ 530,000
보조기관	Marine Diesel Engine	국산 고속	120,000 ~ 200,000
		외산 중·고속	200,000 ~ 330,000

※ 1HP = 0.736KW, 1KW = 1.36HP

※ 주기관 중속은 신조단가의 최고값을 적용하고, 저속은 최저값을 적용할 것

3. 의장품

의장품 일체에 대한 재조달원가는 200,000,000원으로 파악됨

[자료 03] 내용연수 및 잔존가치율

구분	내용연수(년)	잔존가치율(%)
선체	25	20
기관	20	10
의장품	15	10

[자료 04] 감가수정

감가수정은 정률법으로 만년감가를 적용함

해설

I 평가개요

선박은 원가법을 적용하되 선체, 기관, 의장품별도 구분하여 평가함.

II 적산가액

(1) 선체

1) 재조달원가 : $11,000,000 \times 297 = 3,267,000,000$ 원

2) 적산가액 : $3,267,000,000 \times (0.2 \frac{1}{25})^5 = 2,367,855,161$

(2) 기관

1) 재조달원가 : $(1,920 \times 1.36) \times 2 \times 530,000 = 2,767,872,000$

2) 적산가액 : $2,767,872,000 \times (0.1 \frac{1}{20})^5 = 1,556,488,808$

(3) 의장품

1) 재조달원가 : 200,000,000

2) 적산가액 : $200,000,000 \times (0.1 \frac{1}{15})^5 = 92,831,777$

(4) 적산가액 : $2,367,855,161 + 1,556,488,808 + 92,831,777 = 4,017,175,746$

다음 자료를 이용하여 OO전력공사에서 감정평가의뢰된 불용품의 가치를 평가하시오. (5점) (기준시점 : 2023.08.01)

[자료 01] 불용품의 개요

품명	폐전력량계	수량	100,000kg
----	-------	----	-----------

[자료 02] 고철 시세

품목	시세(원/kg)
고철 (중량철)	200 ~ 240

※ 시세는 중앙값을 적용할 것

[자료 03] 해체철거비 등 자료

1. 상하차비 : 500,000원
2. 운반비 : 30원/kg
3. 해체철거비 : 20원/kg
4. 업자이윤 : 고철가격의 10%
5. 고철의 비중 : 폐전력량계에서 상품화가능한 고철의 비중은 30%임
6. 폐전력량계를 수거 후 해당 업자의 공장에서 해체철거한 후 해당 공장에서 고철을 판매함

해설

1. 평가개요

상품화 가능한 고철의 시세에서 상하차비, 운반비, 해체철거비, 업자이윤을 공제하여 가치를 도출함

2. 감정평가액

$$(100,000 \times 0.3 \times 220) - 500,000 - 100,000 \times (30 + 20) - 100,000 \times 0.3 \times 220 \times 0.1 = 440,000\text{원}$$

07 오염부동산

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 김OO은 산업단지 내의 염색공장으로 사용되었던 오염토지에 대하여 시가참고 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음 물음에 답하십시오. (30점) 28회 2번

[물음 01] 오염 전의 토지가액을 구하십시오. (10점)

[물음 02] 오염 후의 토지가액을 구하십시오. (15점)

[자료 01] 대상 토지의 개요

기호	소재지	지목	면적(㎡)	용도지역	도로교통	형상 및 지세
1	서울특별시 A구 가동 99	공장용지	9,999	준공업 지역	중로한면	사다리 / 평지

[자료 02] 기본적 사항

1. 감정평가 목적 : 시가참고

2. 기준시점 : 2023.07.01

3. 현장조사 : 2023.03.01 ~ 2023.07.01

4. 대상 토지는 2011년부터 산업단지 내에 공업용으로 사용되었고, 토양오염이 발견되어 최근 오염조사 및 정화전문업체가 시료 채취를 하여 오염여부를 조사하였음. 대상 토지는 2016.07.01부터 오염이 시작된 것으로 보이며, 현 상황에서 오염정화에 필요한 기간은 2023.07.01부터 3년이 소요될 것으로 예상됨.

대상 토지가 속한 인근지역은 최근 주택 건축이 늘어나고 있으며, 대상 토지 역시 Y주택건설(주)이 주택부지로 분양하기 위하여 2021.07.01에 29,997,000,000원에 매입하였음(종전 건물의 철거비용 150,000,000원은 종전 소유자가 부담). Y주택건설(주)은 대상 토지를 주택부지로 분양하기 위하여 기초공사를 하던 중 2022.07.01에 토양이 오염된 것을 발견하였고 관련 조사가 진행 중임.

[자료 03] 오염물질 조사사항

구분	오염요인	조사된 오염물질(단위 : mg/kg)
대상 토지 일부	공장운영에 따른 배관 부식과 오염물질 누출로 추정됨	트리클로로에틸렌(TCE) : 75 테트라클로로에틸렌(PCE) : 50 톨루엔 : 110 페놀 : 50 카드뮴 : 110 납 : 1,300 6가크롬 : 80 비스 : 400 수은 : 60

- 감정평가사 김OO은 오염조사 및 정화 전문업체의 조사 보고서를 검토한 결과, 대상 토지 일부가 「토양환경보전법 시행규칙」제1조의5 관련 별표3 토양오염우려기준을 상당히 초과하였다고 판단함.
- 향후 오염제거 및 정화공사가 필요하며 이는 합리적이라고 판단함
- 토양오염의 규모는 2,000㎡ 로 조사됨

[자료 04] 거래사례 자료

구분	사례1	사례2	사례3
소재지	서울특별시 A구 가동 97	서울특별시 B구 나동 100	서울특별시 C구 다동 101
지목	공장용지	공장용지	공장용지
면적(㎡)	9,000	8,000	7,500
이용상황	공업용	공업용	공업용
도로교통	중로한면	중로한면	중로한면
형상지세	사다리 평지	사다리 평지	사다리 평지
거래시점	2022.09.23	2022.09.14	2022.11.06
거래금액(원)	15,500,000,000 (@1,722,000원/㎡)	12,500,000,000 (@1,562,000원/㎡)	35,000,000,000 (@4,666,000원/㎡)
용도지역	준공업지역	준공업지역	준공업지역
오염여부	오염 (TCE, PCE 등, 1,000㎥ 정화필요)	오염 (TCE, PCE 등, 500㎥ 정화필요)	토양오염 없음

※ 사례3은 정상적인 거래라고 판단함

[자료 05] 시점수정 자료(지가변동률)

구분	A구 공업지역	B구 공업지역	C구 공업지역
2022년 9월	-0.041%	0.021%	1.081%
2022년 10월	-0.042%	1.085%	0.752%
2022년 11월	-0.040%	0.024%	0.020%
2022년 12월	-0.044%	1.083%	1.080%
2023년 1월	1.025%	-1.022%	1.500%
2023년 2월	1.124%	0.099%	1.670%
2023년 3월	2.013%	0.077%	1.080%
2023년 4월	-1.012%	-0.044%	1.020%
2023년 5월	0.051%	0.022%	0.750%

※ 2023년 6월 이후의 지가변동률은 현재 미고시인 상태로 직전 월인 2023년 5월 지가변동률을 연장적용 하기로 함

[자료 06] 기타 참고자료

1. 오염 전의 토지가액은 비교방식을 적용하고, 거래단가를 기준으로 산정함.

2. 비교요인표

구분	본건	거래사례1	거래사례2	거래사례3
지역요인 비교	100	100	98	115
개별요인 비교	100	95	85	135

※ 요인 비교에서 본건과 사례의 가치형성요인 사항에는 오염에 대한 비교요인은 고려되지 않았음

3. 토양오염 조사비용 자료 : 토양오염의 규모는 2,000㎡로 조사되었고, 관련 토양오염 조사비용으로 토양이 오염된 규모를 기준으로 1,000,000원/㎡을 2023.07.01에 지급함

4. 정화비용 자료 : 정화방법은 생물학적 처리, 화학적 처리 및 열처리를 복합적으로 적용할 예정이며, 정화기간은 3년이 소요될 것으로 추정되고 연간 정화비용은 600,000원/㎡이 소요되며 매년 연말에 지급함

5. 정화공사 기간 중 토지이용제약에 따른 임대료손실 자료 : 임대료 조사사항은 향후 4년 간 시장임대료를 기준으로 보증금 3,000,000,000원, 연간 임대료는 600,000,000원이며, 정화공사 기간 중 임대료손실이 예상되고, 임대와 관련된 지출비용은 미미함

6. 스티그마 자료(오염 전 토지가액을 기준으로 한 가치감소분)

감가율	오염 전	오염된 상태	정화공사 중	정화공사 후
오염조사 전문업체 보고서 기준	0%	-30%	-10%	-5%
시장조사 자료	0%	-20%	-15%	-10%

※ 정화공사 기간은 3년이며, 스티그마의 존속기간은 공사완료 후 1년까지 예상됨

※ 본건 스티그마 금액을 산정하는 경우에는 현재 '오염된 상태'의 보고서 및 시장 조사 자료의 감가율을 기준으로 각각 산정한 후 평균금액을 적용

7. 이율 자료

1) 보증금은 기간초 지급, 임대료 기간말 지급, 보증금 운용이율은 연 2% 적용함

2) 시장이자율(할인율) 연 6%, 화폐의 시간가치 고려함

3) 연복리표(이자율 6% 기준)

기간	일시불 내가계수	연금 내가계수	연금 현가계수
3년	1.191016	3.183600	2.673012
4년	1.262477	4.374616	3.465106

8. 기타

1) 토양오염 이외의 악취 등 가치감소요인은 없는 것으로 봄

2) Y주택건설(주) 대표 장○○은 대상토지오염으로 인하여 30,000,000원의 정신적 손실이 발생함

3) 종전 소유자(매도인)의 책임사항은 논외로 함

4) 토지단가는 천원 미만 절사, 물음 1), 물음 2)의 토지가액 및 비용산정 등 금액은 백만원 미만 절사함

I (물음 1) 오염 전 토지가액

1. 처리방침

- 2023.07.01을 기준시점으로 거래사례비교법을 적용하여 오염 전 정상적인 토지가액을 구함.

2. 거래사례의 선택

토양오염이 없으며 정상적인 거래사례인 #3 선정함

3. 사정보정 : 정상적인 거래사례로 1.00

4. 시점수정(사례소재지역인 C구 공업지역, 2022.11.06 ~ 2023.07.01)

$$(1 + 0.0002 \times 25 / 30) \times 1.01080 \times 1.01500 \times 1.01670 \times 1.01080 \times 1.01020 \times 1.00750 \\ \times (1 + 0.00750 \times 31 / 31) \approx 1.08133$$

5. 지역요인 : $100 / 115 \approx 0.870$ 6. 개별요인 : $100 / 135 \approx 0.741$

7. 비준가액

$$4,666,000 \times 1.000 \times 1.08133 \times 0.870 \times 0.741 \approx @3,252,000 \\ (\times 9,999 \approx 32,516,000,000\text{원})$$

II (물음 2) 오염 후 토지가액

1. 처리방침

(1) 거래사례비교법 미적용

거래사례 1, 2가 정상적인 거래사례인지 여부 확인할 수 없으며, 오염에 대한 비교요인 또한 확인할 수 없어 거래 사례비교법은 적용하지 않음

(2) 원가법 적용

오염 전 토지가액에서 각종 비용을 공제하는 원가법을 적용하여 오염 후 토지가액을 구함

2. 오염 후 토지가액

1) 오염 전 토지가액 : 32,516,000,000원

2) 각종 비용

(1) 오염조사비

$$1,000,000 \times 2,000 = 2,000,000,000\text{원}$$

(2) 정화비용

$$600,000 \times 2,000 \times 2.673012 \approx 3,207,000,000\text{원} \\ \text{PVAF}(6\%, 3\text{년})$$

(3) 임대료손실액

$$(3,000,000,000 \times 0.02 + 600,000,000) \times 2.673012 \approx 1,764,000,000\text{원}$$

(4) 스티그마

$$\textcircled{1} \text{ 오염조사 전문업체 보고서 기준 : } 32,516,000,000 \times 30\% = 9,754,000,000\text{원}$$

$$\textcircled{2} \text{ 시장조사자료 : } 32,516,000,000 \times 20\% = 6,503,000,000\text{원}$$

$$\textcircled{3} \text{ 평균 } = (9,754,000,000 + 6,503,000,000) / 2 = 8,128,000,000$$

(5) 정신적 손실 : 주관적 가치에 해당하여 배제함

(6) 소계(오염으로 인한 가치하락) : 15,099,000,000원

3) 오염 후 토지가액

$$32,516,000,000 - 15,099,000,000 = 17,417,000,000\text{원}$$

08 일조권 침해

[회독수 체크]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 W는 서울시 A구 B동에 신축예정인 G아파트로 인한 인근 P아파트 102동 301호의 일조권 등 침해에 의한 가치하락액의 감정평가를 의뢰받았다. 주어진 자료를 분석하여 대상물건에 대한 일조권 등의 침해로 인한 가치하락액을 산정하시오. (20점)

[물음 01] 거래사례비교법을 통한 가치하락액을 구하시오.

[물음 02] 침해 요인에 따른 보정율을 적용한 가치하락액을 구하시오.

[자료 01] 대상물건

- 소재지 : 서울시 A구 B동 263번지
- 전체 토지 : 102동에 배분되는 대지면적 2,400㎡
- 건물
 - 102동 건물 전체

구조	연면적	건폐율	용적율	규모	비고
철근콘크리트조 슬라브지붕	3,833㎡	24.54%	271%	12층 48개호	복도식

2) 대상 301호

전용면적	공급면적	대지권
59.98㎡	80.00㎡	2,400 분의 50

- 기준시점 : 2024년 7월 1일

[자료 02] 감정평가조건 및 감정평가방법

1. 감정평가조건

일조권 등의 침해에 의한 가치하락액은 일조권 침해 뿐만 아니라 조망 침해, 프라이버시 침해를 원인으로 하여 발생한 가치 감소액을 포함한다.

2. 감정평가방법

- (1) 일조권 등의 침해에 의한 가치하락액은 일조 등의 침해가 없을 경우 형성될 정상적인 아파트의 가치를 구한 뒤, 현재 침해 상태와 비교가능한 유사사례와 비교하여 침해상태의 아파트 가치를 구한 후 그 차액을 기준으로 산정한다.
- (2) 정상적인 아파트 시장가치를 기준으로 일조권 등이 침해됨으로 인해 가치가 감소하는 비율을 적용한 경제가치 감소액을 가치하락액으로 산정한다.

[자료 03] 대상 아파트의 분석

1. 건물분석

(1) 시공상태

외관으로 파악되는 시공상태는 별 문제점이 없으나 각 건설회사의 시공에 따른 선호도를 기준으로 할 때 인근지역의 C, D, F아파트 등에 비해서는 선호도가 다소 열세하게 나타나고 있다.

(2) 설비 및 설계

승강기설비(1대), 난방설비(도시가스, 중앙난방) 등은 대체로 양호한 편이나 최근 3Bay 및 4Bay가 선호되고 있는 추세에 비추어 동 아파트는 설계가 다소 구식화된 상태이다.

(3) 유지관리 상태

2004년 10월경 입주한 상태이며 유지·관리에 따른 상태는 보통인 편이다.

(4) 공용시설

지상 및 지하주차시설, 놀이터, 경로당, 관리사무실, 대피소 등의 기본적 주민공공시설이 구비되어 있고 규모도 적절한 것으로 판단된다.

2. 전유부분 분석(102동 301호)

(1) 부지에 대한 지분 비율

대상 아파트 102동 301호는 50/2,400의 지분비율을 갖는다.

(2) 유지관리상태

배관, 내부마감재, 구조변경, 각종 설비 및 수선유지상태 등의 개별적 사항은 보통인 편이다.

[자료 04] G아파트 공사 개요

1. 소재지 : 서울시 A구 B동 281-22번지 (대상물건 남측 인근)
2. 용도지역 : 도시지역, 제3종일반주거지역
3. 대지면적 : 23,180㎡
4. 건축면적 : 3,292㎡
5. 지상연면적 : 47,132㎡
6. 건폐율 : 27.16%
7. 용적률 : 247.05%

[자료 05] 일조권 등의 침해에 따른 보정률 산정

1. 개요

본 감정평가의 목적은 G아파트 건설에 따른 P아파트 102동 301호의 일조권 등이 침해됨으로써 발생하는 가치하락액 산정이고 일조권 등은 아파트 가치형성 요인 중 전유부분에 관계되어 나타나는 것으로 일조침해와 조망권침해 그리고 프라이버시침해로 구분할 수 있다.

2. 일조 침해 보정률

일조침해의 여부는 오전 8시에서 오후 4시 사이에 총 4시간 이상, 오전 9시에서 오후 3시 사이에 연속하여 2시간 이상 일조시간이 확보되지 않으면 수인한도를 넘는 일조권침해가 발생하는 것으로 볼 수 있다(대법원 판례). 본 감정평가에서는 오전 8시에서 오후 4시 사이에 총 4시간의 일조시간을 확보하는지에 따라 보정률을 산정한다. 일조 침해 보정률은 0% ~ 4%로 일조시간(분 단위로 측정)에 비례하며, 당해 301호의 일조시간을 예측결과 1시간의 일조시간을 확보할 수 있는 것으로 조사되었다.

3. 조망 침해 보정율

산식 : 시장가치 대비 조망권 가치 비율 × 조망권 침해율

당해 부동산은 남측 인근에 20층 규모의 G아파트가 건설됨으로 인해 조망권의 침해를 받고 있는 것으로 조사되었으며, 대상 부동산은 G아파트 건설 이전에는 조망이 양호한 아파트에 속하였으나 G아파트 건설 후 조망이 불량한 상태로 변경되었으며, 조망권 침해율은 25%로 조사되었다. 시장가치에서 조망권 가치가 차지하는 비율은 아래에 제시된 자료에 의거 산정하기로 한다.

〈아파트가격에 대한 회귀식〉

$$\ln(\text{아파트가격}) = 3.416 - 0.008 \times (\text{로얄층}) + 1.242 \times \ln(\text{층고}) - 0.040 \times (\text{조망}) \\ - 0.083 \times \ln(\text{전철역까지의 거리}) - 0.784 \times \ln(\text{경과년수})$$

상기 식에서 아파트가격은 전유면적으로 나눈 단위당 가격을 의미하며, 더미변수인 로얄층과 조망 변수는 로얄층 또는 조망 양호이면 “0” 비로얄층 또는 조망 매우 불량(조망 없음)이면 “1”로 코딩되었다.

4. 프라이버시 침해 보정율

동 배치 및 동간 이격거리 등에 따른 프라이버시 침해가 예상되며, 일반적인 프라이버시 가치는 시장가치 대비 0% ~ 2.5%이나 최근 프라이버시의 중요성이 부각되면서 최대치를 적용한다. 침해 아파트와의 동간 거리 등을 고려할 때 침해율은 20%로 조사되었다.

5. 보정율의 산정

보정율은 일조 침해와 조망권 침해 그리고 프라이버시 침해에 따른 각각의 보정율을 합산하여 최종 보정율을 구한다.

[자료 06] 거래사례자료

1. 거래사례(1)

- (1) 소재지 : 서울시 A구 B동 277
- (2) 토지 : 주거나지 2,500㎡, 중로한면, 가장형, 평지
- (3) 용도지역 : 제3종일반주거지역
- (4) 거래가격 : 6,700,000,000원
- (5) 거래시점 : 2024년 4월 19일

2. 거래사례(2)

- (1) 소재지 : 서울시 A구 H동 102
- (2) 토지 : 주거나지 2,450㎡, 중로각지, 세장형, 평지
- (3) 용도지역 : 제3종일반주거지역
- (4) 거래가격 : 9,000,000,000원
- (5) 거래시점 : 2024년 5월 29일

3. 거래사례(3)

- (1) 소재지 : 서울시 A구 B동 148
- (2) 거래물건 : D아파트 15층 건 중 3층 301호 공급면적 82㎡, 전유면적 59.8㎡
- (3) 용도지역 : 제3종일반주거지역
- (4) 거래가격 : 605,000,000원
- (5) 거래시점 : 2024년 4월 1일
- (6) 기타 : 당해 사례는 대상아파트와 유사한 일조권 등의 침해를 받는 아파트로 침해의 정도는 대상과 유사한 수준으로 파악되며, 정상적인 사례로 조사되었다.

4. 거래사례(4)

- (1) 소재지 : 서울시 A구 C동 200
- (2) 거래물건 : K아파트 14층 건 중 7층 701호 공급면적 80㎡, 전유면적 59.5㎡
- (3) 용도지역 : 제3종일반주거지역
- (4) 거래가격 : 615,000,000원
- (5) 거래시점 : 2024년 3월 1일
- (6) 기타 : 일조권 등의 침해가 없는 정상적인 거래사례이다.

[자료 07] 아파트 가격 지수(2024년)

1월	2월	3월	4월	5월
112	114	115	115.5	116

※ 해당 월의 지수는 익월 1일을 기준으로 산정됨.

[자료 08] 요인비교자료

1. 지역요인

B동	C동
100	98

2. 토지에 대한 가치형성요인

- (1) 도로조건 (각지는 한면에 비해 5% 우세)

대로	중로	소로	세로
108	100	94	88

- (2) 형상

정방형	가장형	세장형
100	95	93

- (3) 지세

평지	완경사
100	95

3. 아파트에 대한 가치형성요인

구분	대상물건		거래사례 3	거래사례 4
	일조권 등 침해 전	일조권 등 침해 후		
단지외부요인	100	100	95	93
단지내부요인	95	95	100	98
호별요인	95	90	88	97
기타요인	100	100	100	100

※ 단지외부요인에는 지역요인이 반영되어 있지 않으며, 가치형성요인비교치는 상승식으로 산정함

[자료 09] 기타자료

1. 2024년의 지가는 변동없는 것으로 한다.
2. 아파트 시장을 분석한 결과 아파트의 가격은 전유면적을 기준으로 결정되고 있는 것으로 분석되었다.
3. 아파트 가격 지수는 월별 지수를 비교한 변동률로 구하되, 제시되지 않은 월별 지수는 최근 지수를 적용한다.
4. 시점수정치는 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림한다.
5. 요인비교치는 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림한다.
6. 침해보정률은 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하되, 둘째 자리에서 반올림한다.
7. 아파트 가치는 유효숫자 셋째자리까지 표시하되, 넷째자리에서 반올림한다.

I. 평가개요

2024.07.01을 기준시점으로 일조권 등 침해에 따른 가치하락액을 평가함.

II 거래사례비교법을 적용한 방법

1. 침해가 없는 경우의 시장가치

(1) 거래사례 선정

일조권 등 침해가 없는 구분소유 건물인 거래사례 #4를 선정함.

(2) 비준가액

$$615,000,000 \times 1 \times 1.01754 \times 1.020 \times 1.021 \times 59.98/59.5 = 657,000,000$$

사 *시 **지 ***가 면

$$\text{*시점수정} : 116 / 114 = 1.01754$$

$$\text{**지역요인비교} : 100 / 98 = 1.020$$

$$\text{***가치형성요인비교(침해 전 기준)} : \frac{100}{93} \times \frac{95}{98} \times \frac{95}{97} \times \frac{100}{100} = 1.021$$

2. 침해 후 시장가치

(1) 거래사례 선정

일조권 등 침해 정도가 유사한 거래사례 #3을 선정함.

(2) 비준가액

$$605,000,000 \times 1 \times 1.00870 \times 1 \times 1.023 \times 59.98/59.8 = 626,000,000$$

*시 **지 ***가 면

$$\text{*시점수정} : 116 / 115 = 1.00870$$

$$\text{**지역요인} : 100 / 100$$

$$\text{***가치형성요인} : \frac{100}{95} \times \frac{95}{100} \times \frac{90}{88} \times \frac{100}{100} = 1.023$$

3. 가치손실액

$$657,000,000 - 626,000,000 = 31,000,000$$

III 보정률에 의한 방법

1. 보정률 산정

$$(1) \text{일조권 침해 보정률} : 4\% \times (1 - 1/4) = 3\%$$

(2) 조망권 침해 보정률

$$1) \text{조망권 가치비율} : e^{0.04} - 1 \approx 0.0408 \approx 4.1\%$$

$$2) \text{조망권 침해 보정률} : 4.1\% \times 0.25 \approx 1\%$$

$$(3) \text{프라이버시 침해 보정률} : 2.5\% \times 20\% = 0.5\%$$

$$(4) \text{일조권 등 침해에 대한 보정률} : 3\% + 1\% + 0.5\% = 4.5\%$$

2. 가치손실액

$$657,000,000 \times 4.5\% = 29,565,000$$

PART 05

비가치추계

Chapter 01 투자의사결정방법

Chapter 02 최유효이용분석

01 투자분석기법 #1

[문풀타임라인] 기본강의1 / 51강 / 00:00

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

대상토지의 시장가치는 현재 1억원이고 4년 후에 2억 5천만원에 되팔 수 있다고 가정하자.

이 투자대안의 ① 순현재가 ② 수익성지수 ③ 내부수익률을 제시하시오.

(투자대안에 따르는 위험을 분석한 결과 적절한 할인율은 20%임)

해설

- 순현재가 : $250,000,000 / 1.2^4 - 100,000,000 = 20,563,000$ 원
- 수익성지수(PI) : $120,563,000 / 100,000,000 = 1.21$
- 내부수익률 : $100,000,000 = 250,000,000 / (1 + r)^4$

보간법에 의거 $r = 25.74\%$

02 투자분석기법 #2

[문풀타임라인] 기본강의1 / 51강 / 03:46

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

김씨는 투자규모가 다른 상호배타적인 투자안 A와 투자안 B에 대한 투자를 고려하고 있다. 할인율은 12%이다.

다음의 물음에 답하시오. (10점)

년	0	1	2
A	-1,000	700	700
B	-2,000	1,300	1,300

[물음 01] 각 투자안의 수익성지수(PI)를 계산하고 투자안을 채택하시오.

[물음 02] 김씨의 투자예산이 2,000만원이라 할 때, 투자안을 채택하시오.

- 중복투자가 가능한 경우
- 중복투자가 불가능한 경우(가중평균수익성지수를 기준으로 투자안 평가)
 - ※ 가중평균수익성지수(WAPI : Weighted Average Profitability Index)
 - : 각 투자안의 수익성 지수를 투자금액의 비중에 따라 가중평균한 값

[물음 03] 위 1과 2의 결과를 비교하고, 만약 차이가 난다면 그 이유를 설명하시오.

I. 처리방침

상호 배타적 투자안 A, B안의 수익성 지수 및 가중평균 수익성지수를 산정 후 결과를 비교하고 차이가 나는 이유를 설명함.

II. (물음 1)(단위: 만원)

1. 투자안 A

(1) 현금유출 현가 : 1,000

(2) 현금유입 현가 : $(700 / 1.12) + (700 / 1.12^2) = 1,183$

(3) PI : $1,183 / 1,000 = 1.183$

2. 투자안 B

(1) 현금유출현가 : 2,000

(2) 현금유입현가 : $(1,300 / 1.12) + (1,300 / 1.12^2) = 2,197$

(3) PI : $2,197 / 2,000 = 1.099$

3. 투자안 선택 : PI가 큰 투자안 A를 선택함.

III. (물음 2)(단위: 만원)

1. A안에 중복투자가 가능한 경우

(1) A에 중복투자 : $(\frac{2,000}{2,000}) \times 1.183 = 1.183$

(2) 모두 B에 투자 : $(\frac{2,000}{2,000}) \times 1.099 = 1.099$

(3) 결정 : PI가 큰 A안에 2,000만원 투자

2. A에 중복투자가 불가능한 경우

(1) A에 1,000만원 투자, 나머지 금액을 PI가 1인 곳에 투자한다고 가정하고 가중평균수익성지수 산정

$(\frac{1,000}{2,000}) \times 1.183 + (\frac{1,000}{2,000}) \times 1 = 1.092$

(2) 모두 B에 투자 : 1.099

(3) 결정 : PI가 큰 B안에 투자

IV. (물음 3) 결과비교

1. 결과 비교

A안에 중복투자 가능한 경우 모두 A안에 투자하는 것이 합리적이거나(결과동일)

중복투자 불가능한 경우 모두 B 안에 투자하는 것이 합리적임(결과 상반)

2. 차이나는 이유

중복투자 가능하다면 PI와 WAPI가 같음

따라서 PI와 WAPI에 차이가 발생하는 이유는 중복투자가 허용되지 않기 때문임.

03 매후환대차

B씨는 A씨에게 현재 사옥을 1,250,000,000원에 매도하고 20년 동안 장기임대계약을 하는 것이 유리한지, 아니면 매도하지 않고 앞으로 20년 동안 계속해서 사용하는 것이 유리한지를 판단하고자 C감정평가사에게 투자자문을 의뢰하였다. 다음 자료를 이용하여 B씨에게 제시할 결과를 도출하여라.(5점) (기준시점 2023.09.06)

[자료 01] 기준시점에서 토지건물의 장부가치

1. 토지 : 110,000,000원
2. 건물 : 310,000,000원 (잔존내용년수 20년, 정액법으로 상각)

[자료 02] 20년 후 부동산의 예상가격 : 2,000,000,000 원

[자료 03] 장기 임대계약시 조건

20년 동안 임차자 관리비 전액 부담조건으로 연 임대료 120,000,000원에 임대계약함

[자료 04] 세율 : 28% (영업소득세. 자본이득세 동일)

[자료 05] 할인율 : 연 10%

해설

I 개요

매후환대차에 따른 타당성을 판단함.

II 계속보유시 현금흐름

1. 기간말 매도액 현재가(양도소득세 고려) : $[2,000 - \{2,000 - (420 - 310)\} \times (0.28)] / 1.1^{20} = 218.625\text{백만원}$
2. 감가상각비 절세분 효과 : $(310,000,000 / 20) \times PVA(20\text{년}, 10\%) \times 0.28 = 36,949,000$
3. 현금흐름 : $1 + 2 = 255,574,000$

III 매후환대차시 현금흐름

1. 현재시점 매도액(양도소득세 고려) : $1,250,000,000 - (1,250,000,000 - 420,000,000) \times 0.28 = 1,017,600,000$
2. 절세분 감안한 임차료 현재가 : $120,000,000 \times PVA(10\%, 20\text{년}) \times (1 - 0.28) = 735,572,000$
3. 현금흐름 : $1 - 2 = 282,028,000$

VI 검토 : 현금흐름에서 유리한 매후환대차하는 대안을 선택하는 것이 유리함.

01 최유효이용분석

[문풀타임라인] 기본강의1 / 51강 / 39:52

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음의 상황에서 대상 부동산의 최유효이용 방안을 모색하시오.(20점)

[자료 01] 현재(사무실) 상태의 임대내역(현재부터 1년간)

1. 가능총수익 : 151,200,000원
2. 공실 및 대손충당금 : 가능총수익의 5%
3. 운영경비 : 가능총수익의 50%
4. 기타 :

순수익은 매년 5%씩 상승이 예상되며, 임대면적은 420㎡이다. 그리고 장래내용연수는 10년이 될 것으로 판단되며, 10년이 지난 후에는 건물의 내용연수가 만료되기에 건물의 가치는 없을 것으로 보인다. 다만 건물의 철거비는 소요된다.

[자료 02] 사무실 건물을 현대화하는 경우(대안A)

1. 전환비용 등

현대화하는 공사비는 기준시점 현재 100,000,000원이 소요되며, 공사기간은 1년이다. 공사로 인해 건물의 내용연수가 증가하는 것은 아니다.

2. 소득 및 경비

현대화 이후 예상되는 1기말의 가능총수익은 현재 상태의 1.4배가 될 것으로 보이며, 기타 경비 및 임대료 상승비율 등은 [자료 01]과 동일한 비율로 적용된다. 공사기간 중에는 전체가 공실이 예상되며, 현대화 이후 임차인 확보는 무난할 것으로 판단된다.

[자료 03] 상가건물로 전환하는 경우(대안 B)

1. 전환비용 등

상가건물로 전환하는 총 공사비는 180,000,000원이 소요되며, 공사기간은 1년이다. 공사비는 착수시점 및 착수시점 6개월 후 1/2씩 지급한다.

2. 수익 및 경비(전환 후 1차년도)

- (1) 가능총수익 : 월 47,000원/㎡(매년 5%씩 상승함)
- (2) 공실 및 대손충당금 : 가능총수익의 10%
- (3) 운영경비 : 가능총수익의 40%
- (4) 공실 및 대손충당금 및 운영경비의 상승비율 등은 가능총수익과 동일

3. 기타

상가건물로 전환하는 경우에도 건물의 장래보존연수는 변화가 없다. 또한 임대면적은 업무용인 경우와 동일하며, 공사기간 중에는 대상부동산 전체가 공실로 남아 있게 된다. 전환 후 임차인 확보는 무난할 것으로 판단된다.

[자료 04] 10년 후의 잔존가치

1. 토지 : 1,000,000,000원
2. 건물 : 철거비(매도자 부담)는 사무실인 경우에는 50,000,000원이 소요될 것으로 보이며, 상가건물인 경우에는 60,000,000원이 소요될 것으로 보인다. 단 기말 잔재가치는 없다.

[자료 05] 기타사항

1. 기준시점은 현재를 기준한다.
2. 임대료는 매년 초에 계약하여 연말에 지급된다.
3. 기존 임차인 및 공사기간 중에는 연 16%의 할인율을 적용하며, 대상부동산의 전환 후에는 연 17%의 할인율을 적용한다.

해설

I 평가개요

본건은 최유효이용 분석에 관한 것으로 각 대안별 가치를 비교하여 판단함.

II 최유효이용 방안 모색

1. 현 상태에서의 가치

(1) 매기 NOI 현가

$$1) \text{ 1기 NOI : } 151,200,000 \times (1 - 0.05 - 0.5) = 68,040,000$$

$$2) \text{ 현가액 : } 68,040,000 \times \frac{1 - \left(\frac{1.05}{1.16}\right)^{10}}{(0.16 - 0.05) \times PVAF_{16\%,10}} \times PVAF_{16\%,10} = 390,151,000$$

$$(2) \text{ 복귀액 현가 : } (1,000,000,000 - 50,000,000) \times \frac{1}{1.16^{10}} = 215,349,000$$

$$(3) \text{ 가치 : } (1) + (2) = 605,500,000$$

2. 대안 A의 가치

(1) 전환 후 수익가액

$$1) \text{ NOI 현가 : } 68,040,000 \times 1.4 \times \frac{1 - \left(\frac{1.05}{1.17}\right)^9}{(0.17 - 0.05) \times PVAF_{17\%,9}} \times PVAF_{17\%,9} \times \frac{1}{1.16} = 425,915,000$$

$$2) \text{ 복귀액 현가 : } (1,000,000,000 - 50,000,000) \times \frac{1}{1.17^9} \times \frac{1}{1.16} = 199,339,000$$

$$3) \text{ 전환 후 가액 : } (1) + (2) = 625,254,000$$

$$(2) \text{ 전환비용을 고려한 복합부동산 가치 : } 625,254,000 - 100,000,000 = 525,254,000$$

3. 대안 B의 가치

(1) 전환 후 수익가액

$$1) \text{ 전환 후 초년도 NOI} : 47,000 \times 12\text{월} \times 420 \times (1 - 0.1 - 0.4) = 118,440,000$$

$$2) \text{ 매기 NOI 현재가} : 118,440,000 \times \frac{1 - (\frac{1.05}{1.17})^9}{(0.17 - 0.05) \times PVA_{17\%,9}} \times PVA_{17\%,9} \times \frac{1}{1.16} = 529,577,000$$

$$3) \text{ 복귀액 현재가} : (1,000,000,000 - 60,000,000) \times \frac{1}{1.17^9} \times \frac{1}{1.16} = 197,241,000$$

$$4) \text{ 전환 후 가액} : 2) + 3) = 726,818,000$$

$$(2) \text{ 전환비용} : 180,000,000 \times [0.5 + 0.5 \times \frac{1}{(1 + 0.16 / 12)^6}] = 173,124,000$$

$$(3) \text{ 복합부동산 가치} : (1) - (2) = 553,694,000$$

4. 방안 모색

(1) 최우효이용 : 현 상태의 계속 이용

(2) 결정 이유 : 각 대안별 복합부동산 가치는 전환 비용을 고려하면 현 상태에서의 경우보다 가치가 낮으므로 현 상태의 계속적 이용이 최우효이용임.

PART 06

기업가치관련평가

Chapter 01 유가증권의 평가 - 문제없음

Chapter 02 기업가치평가

Chapter 03 무형자산의 평가

[문풀타임라인] 기본강의1 / 62강 / 00:00

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐**01** 주식의 평가 #1

다음 물음에 답하십시오. (15점)

[물음 01] 주어진 자료를 활용하여 비상장 주식의 가치를 구하십시오. (감정평가사 2회 2번)

[물음 02] 채권의 가치를 평가하십시오.

[자료 01] (물음 1) 관련자료

1. 기준시점 : 2023.12.31
2. 평가목적 : 일반거래
3. 평가대상주식내용

종목	수권주식수	발행주식수	1주의 금액	평가의뢰 주식수
XX주식회사 비상장주식	500,000주	400,000주	5,000원	300,000주

4. 제시된 주식회사의 제10기(2023.01.01 ~2023.12.31) 대차대조표(2023.12.31 현재)는 다음과 같음

〈재산상태표〉

(단위 : 천원)

차변		대변	
과목	금액	과목	금액
현금과 예금	665,000	외상매입금	300,000
유가증권	50,000	지급어음	700,000
외상매출금	800,000	차입금	1,500,000
받을어음	1,000,000	미지급비용	130,000
재고자산	200,000	대손충당금	20,000
선급비용	95,000	건물감가상각충당금	100,000
부도어음	100,000	기계장치감가상각충당금	1,600,000
토지	500,000	퇴직급여충당금	150,000
건물	700,000	자본금	2,000,000
기계장치	3,400,000	이익준비금	500,000
		당기말미처분이익잉여금	500,000
	7,500,000원		7,500,000원

5. 수정사항

- ① 유가증권은 40,000,000원으로 평가함.
- ② 매출채권잔액에 대하여 2%의 대손충당금을 설정함.
- ③ 재고자산은 180,000,000원으로 평가함.
- ④ 부도어음은 회수불가능한 채권임.
- ⑤ 토지는 1,100,000,000원으로 평가함.
- ⑥ 건물은 800,000,000원으로 평가함.
- ⑦ 기계장치는 1,650,000,000원으로 평가함.
- ⑧ 가격시점현재 회사내규인 퇴직급여규정에 따라 계산된 퇴직급여충당금 요설정액은 250,000,000원임
(재고자산 중 제품과 재공품잔액은 없음).
- ⑨ 보험료 미경과분 1,000,000원을 계상함.
- ⑩ 금로미지급액 45,000,000원을 계상함.

[자료 02] (물음 2) 관련자료

1. 채권 1 : (순수)할인채	2. 채권 2 : 이표채	3. 채권 3 : 영구채
(1) 채권의 수량 : 50주 (1주당 액면가 1,000,000원) (2) 발행일자 : 2021.04.01 (3) 상환일자 : 2026.04.01 (4) 시장이자율 : 연 10% (5) 기준시점 : 2023.09.01	(1) 채권의 수량 : 100주 (1주당 액면가 100,000원) (2) 발행일자 : 2020.11.01 (3) 상환일자 : 2027.11.01 (4) 시장이자율 : 12%/년 (5) 기준시점 : 2023.07.01 (6) 채권이자율 : 연 8%로 매년 후불	(1) 채권의 수량 : 30주 (1주당 액면가 500,000원) (2) 발행일자 : 2021.07.01 (3) 채권이자율 : 10%/년 (4) 이자지급일 : 매 기간(1년 단위) 말 (5) 시장이자율 : 12%/년 (6) 기준시점 : 2023.07.01

※ 가액 산정 시 천원 미만은 절사함

I (물음 1) 비상장주식의 가치

1. 개요

수정재무상태표를 작성한 후 유·무형의 자산가치(기업가치)에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본 가치를 발행주식 수로 나누어 주식가치를 산정함.

2. 수정재무상태표

(1) 수정분개

(단위 : 천원)

차변		대변	
과목	금액	과목	금액
유가증권평가손실	10,000	유가증권	10,000
대손상각비	36,000	대손충당금	36,000 ^{*1)}
재고자산평가손실	20,000	재고자산	20,000
대손충당금	20,000	부도어음	100,000
대손상각비	80,000		
토지	600,000	토지재평가이익	600,000
건물 ^{*2)}	200,000	건물재평가이익	200,000
기계장치평가손실 ^{*3)}	150,000	기계장치	150,000
퇴직급여	100,000	퇴직급여충당금	100,000 ^{*4)}
선급비용 ^{*5)}	1,000	보험료	1,000
급료	45,000	미지급비용	45,000

*1) 대손충당금 : 부도어음의 대손처리로 기설정된 대손충당금 잔액이 없다고 봄.

따라서 매출채권잔액의 2%에 해당하는 금액을 대손충당금으로 설정함.

$\{800,000(\text{외상매출금}) + 1,000,000(\text{받을어음})\} \times 0.02$

*2) 건물평가이익 : $800,000,000 - (700,000,000 - 100,000,000)$

*3) 기계장치재평가손실 : $1,650,000,000 - (3,400,000,000 - 1,600,000,000)$

*4) 퇴직급여충당금 : $250,000,000 - 150,000,000$

*5) 보험료 : 보험료 지불 당시에 전액 비용으로 처리한 것으로 보고, 미경과분을 자산으로 처리하였음.

(2) 수정 재무상태표

(단위 : 천원)

차변		대변	
과목	금액	과목	금액
현금예금	665,000	매입채무	1,000,000
유가증권	40,000	차입금	1,500,000
외상매출금	800,000	미지급비용	175,000
받을어음	1,000,000	대손충당금	36,000
재고자산	180,000	퇴직급여충당금	250,000
선급비용	96,000	부채총계	2,961,000
토지	1,100,000		
건물	800,000	순자산	3,370,000
기계기구	1,650,000		
합계	6,331,000	합계	6,331,000

3. 자기자본가치

$$(1) \text{ 자산 : } 6,331,000 - 36,000(\text{대손충당금}) = 6,295,000\text{천원}$$

* 대손충당금은 자산의 차감적 계정이므로 자산항목에서 차감하여 표시함.

$$(2) \text{ 부채 : } 1,000,000 + 1,500,000 + 175,000 + 250,000 = 2,925,000\text{천원}$$

$$(3) \text{ 자기자본의 가치 : } (1) - (2) = 3,370,000\text{천원}$$

4. 비상장주식 평가액

(1) 산식

$$\frac{\text{자기자본가치}}{\text{발행주식수}} \times \text{평가의뢰주식수}$$

(2) 비상장주식 1주당 가격

$$\frac{3,370,000,000}{400,000} = 8,425\text{원/주}$$

(3) 비상장주식 평가액

$$8,425\text{원/주} \times 300,000\text{주} = 2,527,500,000\text{원}$$

II (물음 2)

1. 할인채의 가치

$$1,000,000 \times \frac{1}{[1.1^2 \times (1 + 0.1 \times \frac{213}{365})]} \times 50 = 39,043,000\text{원}$$

2. 이표채의 가치

(1) 이자의 현재가치

$$100,000 \times 0.08 \times \frac{1 + \text{PVAF}(12\%, 4\text{년})}{[1 + 0.12 \times \frac{123}{365}]} \times 100\text{주} = 3,104,000\text{원}$$

(2) 원금의 현재가치

$$100,000 \times \frac{1}{[1.12^4 \times (1 + 0.12 \times \frac{123}{365})]} \times 100 = 6,108,000\text{원}$$

(3) 이표채의 가치

$$(1) + (2) = 9,212,000\text{원}$$

3. 영구채의 가치

$$500,000 \times 0.1 / 0.12 \times 30\text{주} = 12,500,000\text{원}$$

02 주식의 평가 #2

다음 자료를 활용하여 ○○주식회사의 2023년 12월 31일 현재 비상장주식의 1주당 가치를 평가하십시오.

(단, 원 미만은 반올림 한다.) (15점) 18회 4번

[자료 01] 평가대상 주식내용

종목	수권주식수	발행주식수	1주의 금액
○○주식회사 비상장주식	500,000주	300,000주	5,000원

[자료 02] 2023.12.31자 ○○주식회사의 재무상태표는 다음과 같다.

(단위 : 원)

차변		대변	
과목	금액		금액
현금 예금	550,000,000	외상매입금	400,000,000
유가증권	150,000,000	지급어음	600,000,000
외상매출금	500,000,000	미지급비용	150,000,000
받을어음	800,000,000	단기차입금	2,000,000,000
재고자산	200,000,000	대손충당금	16,000,000
선급비용	50,000,000	건물감가상각충당금	64,800,000
부도어음	100,000,000	기계기구감가상각충당금	1,606,500,000
토지	945,000,000	퇴직급여충당금	180,000,000
건물	900,000,000	자본금	1,500,000,000
기계기구	3,500,000,000	이익준비금	500,000,000
창업비	20,000,000	당기말처분이익잉여금	697,700,000
합계	7,715,000,000	합계	7,715,000,000

[자료 03] 기말 정리사항은 다음과 같다.

- 유가증권은 130,000,000원으로 평가함.
- 매출채권 잔액에 대하여 2%를 대손충당금으로 설정함.
- 재고 자산은 변동이 없음.
- 차입금에 대한 미지급이자 30,000,000원 있음.
- 이미 지급한 보험료 중 기간 미 경과된 금액이 20,000,000원 임.
- 부도어음을 검토한 결과 50,000,000원은 회수 불가능 함.
- 퇴직금 관련 제 규정에 따라 2023.12.31 현재 퇴직급여충당금을 설정해야 하는 금액은 200,000,000원 임
- 창업비는 매년 상각하여 왔으며 이번 기에 미상각 잔액 전부를 상각하여야 함.
- 기준시점 현재 토지의 평가금액은 1,260,000,000원 이며, 건물과 기계기구의 평가금액은 자료 4 및 자료 5를 활용하여 구함.

[자료 04] 건물의 자료

1. 대상건물

구조	연면적	사용승인일	건축비(원/㎡)	건축비 검토결과
철근콘크리트조 슬래브 지붕 3층건	1,800㎡	2018.12.31	500,000	건축비는 표준적인 것으로 판단됨.

2. 철근콘크리트구조 건물의 건축비 지수

2019.1	2020.1	2021.1	2022.1	2023.1	2024.1
100	107	115	126	135	145

3. 철근 콘크리트구조 건물의 경제적 내용연수는 50년이며, 내용연수 만료시 잔가율은 10%임.

[자료 05] 기계기구의 자료

1. 가격시점 현재 기계기구의 재조달원가 총액은 3,800,000,000원이며 2018년 12월에 모두 신품을 구입하였음 (모든 기계의 경제적 내용연수는 15년이며 감가수정방법은 정률법에 의하고 잔가율은 10%로 함)

2. 정률법에 의한 잔존가치율표(잔존가치 : 10%)

연간 감가율	0.319	0.280	0.250	0.226	0.206	0.189	0.175	0.162	0.152	0.142
내용 연수 경과 연수	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	5/0.681	6/0.720	7/0.750	8/0.774	9/0.794	10/0.811	11/0.825	12/0.838	13/0.848	14/0.858
2	4/0.464	5/0.518	6/0.562	7/0.599	8/0.631	9/0.658	10/0.681	11/0.702	12/0.720	13/0.736
3	3/0.316	4/0.373	5/0.422	6/0.464	7/0.501	8/0.534	9/0.562	10/0.588	11/0.611	12/0.631
4	2/0.215	3/0.268	4/0.316	5/0.339	6/0.398	7/0.433	8/0.464	9/0.492	10/0.518	11/0.541
5	1/0.147	2/0.193	3/0.237	4/0.278	5/0.316	6/0.351	7/0.383	8/0.412	9/0.439	10/0.464
6	0.1	1/0.139	2/0.178	3/0.215	4/0.251	5/0.285	6/0.316	7/0.436	8/0.373	9/0.398
7		0.1	1/133	2/0.167	3/0.200	4/0.231	5/0.261	6/0.289	7/0.316	8/0.341
8			0.1	1/0.129	2/0.158	3/0.187	4/0.215	5/0.242	6/0.268	7/0.293
9				0.1	1/0.126	2/0.152	3/0.178	4/0.203	5/0.228	6/0.251
10					0.1	1/0.123	2/0.152	3/0.178	4/0.193	5/0.215
11						0.1	1/0.121	2/0.143	3/0.164	4/0.185
12							0.1	1/0.119	2/0.139	3/0.158
13								0.1	1/0.118	2/0.136
14									0.1	1/0.117
15										0.1

I 평가개요

- 2023.12.31.을 기준시점으로 비상장주식의 시장가치를 평가함.
- 감칙 제24조 제1항 제2호에 의거 수정재무상태표를 작성한 후 유·무형의 자산가치에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본 가치를 발행주식 수로 나누어 1주당 주식가치를 산정함.

II 수정재무상태표

1. 건물·기계기구 재평가

(1) 건물평가(원가법)

$$500,000 \times 1.45000(*1) \times (1 - 0.9 \times 5 / 50) = 659,000\text{원}/\text{m}^2 (\times 1,800\text{m}^2 = 1,186,200,000)$$

*1) 시점수정 : 145 / 100

(2) 기계기구(원가법)

$$3,800,000,000 \times 0.464(*1) = 1,763,200,000$$

*1) 잔가율 10%, 내용연수 15년, 경과연수 5년

2. 기말정리사항의 처리

(1) 유가증권

수정분개>

(차) 유가증권평가손실 20,000,000 (대) 유가증권 20,000,000

(2) 대손충당금 : 매출채권(외상매출금+받을어음)에 대한 기말 대손충당금 설정액은

$$(5\text{억} + 8\text{억}) \times 0.02 = 26,000,000\text{원}$$

부도어음의 대손처리로 기설정된 대손충당금 잔액이 없다고 봄.

수정분개>

(차) 대손상각비 26,000,000 (대) 대손충당금 26,000,000

(3) 재고자산 : 처리할 사항 없음.

(4) 미지급이자

차입금에 대한 미지급이자 는 부채로서 미지급비용으로 처리함.

수정분개>

(차) 이자비용 30,000,000 (대) 미지급비용 30,000,000

(5) 선급비용

보험료 지불 당시에 전액 비용으로 처리한 것으로 보고, 미경과분을 자산으로 처리하였음.

수정분개>

(차) 선급비용 20,000,000 (대) 보험료 20,000,000

(6) 부도어음

부도어음 100,000,000 중 회수 불가능한 50,000,000은 기설정된 대손충당금 16,000,000으로 대손처리하고 초과 분 34,000,000은 대손상각비로 처리함.

수정분개>

(차) 대손충당금 16,000,000 (대) 부도어음 50,000,000

대손상각비 34,000,000

(7) 퇴직급여충당금

기말에 설정할 퇴직급여충당금 200,000,000이므로 부족분 20,000,000을 추가로 설정함.

수정분개>

퇴직급여충당금 잔액 180,000,000

(차) 퇴직급여 20,000,000 (대) 퇴직급여충당금 20,000,000

(8) 창업비

무형자산으로 계상된 창업비를 상각함.

(단, 2003년 이후 창업된 경우에는 당기비용으로 처리하므로, 2003년 이전에 창업한 것으로 봄)

수정분개>

(차) 창업비상각 20,000,000 (대) 창업비 20,000,000

(9) 기타 (유형자산평가손익)

1) 토지재평가이익 : $1,260,000,000 - 945,000,000 = 315,000,000$

2) 건물재평가이익 : $1,186,200,000 - (900,000,000 - 64,800,000) = 351,000,000$

3) 기계기구재평가손실 : $(3,500,000,000 - 1,606,500,000) - 1,763,200,000 = 130,300,000$

수정분개>

(차) 토지 315,000,000 (대) 토지재평가이익 315,000,000

(차) 건물 351,000,000 (대) 건물재평가이익 351,000,000

(차) 기계기구재평가손실 130,300,000 (대) 기계기구 130,300,000

3. 수정 재무상태표 (단위 : 천원)

차변		대변	
과목	금액	과목	금액
현금예금	550,000	외상매입금	400,000
유가증권	130,000	지급어음	600,000
외상매출금	500,000	미지급비용	180,000
받을어음	800,000	단기차입금	2,000,000
재고자산	200,000	대손충당금	26,000
선급비용	70,000	퇴직급여충당금	200,000
부도어음	50,000	부채총계	3,406,000
토지	1,260,000		
건물	1,186,200	순자산	3,103,400
기계기구	1,763,200		
합계	6,509,400	합계	6,509,400

Ⅲ 자기자본가치

1. 자산 : $6,509,400 - 26,000(\text{대손충당금}) = 6,483,400\text{천원}$
 * 대손충당금은 자산의 차감적 계정이므로 자산항목에서 차감하여 표시함.
2. 부채 : $400,000 + 600,000 + 180,000 + 2,000,000 + 200,000 = 3,380,000\text{천원}$
3. 자본 : $1 - 2 = 3,103,400\text{천원}$

Ⅳ 비상장 주식 1주당 가치

1. 산식

$$\frac{\text{자기자본가치}}{\text{발행주식수}}$$
2. 비상장주식 1주당 가치

$$\frac{3,103,400,000}{300,000\text{주}} = 10,345\text{원/주}$$

03 FCFF의 산정

감정평가사 W씨는 기업가치 평가를 위해 관련 자료를 수집하였다. 다음의 자료를 활용하여 평가대상 기업의 향후 5년간의 FCFF를 산정하시오(기준시점: 2023.01.01) (10점) - 30회 1번 발채 후 수정

[자료 01] 손익계산서(일부 발채)

(단위: 원)

구분	2020	2021	2022
매출액	2,000,000,000	2,100,000,000	2,205,000,000
매출원가	1,000,000,000	1,050,000,000	1,102,500,000
매출총이익	1,000,000,000	1,050,000,000	1,102,500,000
판매비와 관리비	200,000,000	210,000,000	220,500,000
영업이익	800,000,000	840,000,000	882,000,000

[자료 02] FCFF 산정 관련 자료

- 추정기간 동안 매출액은 대상 기업의 과거 매출액 평균 증가율로 결정함
- 매출원가는 과거와 동일한 매출원가율을 적용함
- 판매비와 관리비는 향후에도 과거와 동일하게 매출액의 일정 비율만큼 발생할 것으로 봄
- 감가상각비는 2022년에는 110,000,000원이며 추정기간 동안 매년 5,000,000원씩 증가됨
- 향후 예상되는 자본적 지출액은 매출액의 3%가 소요될 것임
- 순운전자본 증감
 - 대상 기업의 경우 추정 매출액 증감액에 운전자본 소요율을 곱하여 산출함
(추정매출액_t - 추정매출액_{t-1}) × 운전자본 소요율
 - 운전자본 소요율은 한국은행 공시 재무정보를 이용한 회전율 등을 고려하여 대상 회사의 자료 등을 기준으로 산출하며, 추정기간 동안 동일하게 적용함

$$\text{운전자본 소요율} = \frac{1}{\text{매출채권회전율}} + \frac{1}{\text{재고자산회전율}} - \frac{1}{\text{매입채무회전율}}$$

구분	매출채권 회전율	재고자산 회전율	매입채무 회전율
회	8	10	20

- 법인세 산정시 세율은 22%를 적용함

1. 개요

$$FCFF = \text{영업이익} \times (1 - t) + \text{감가상각비} - \text{자본적 지출액} - \text{순운전자본 증감액}$$

2. 주요 변수의 확정

(1) 매출액 증가율

1) 2020 - 2021년

$$\frac{2,100,000,000 - 2,000,000,000}{2,000,000,000} \times 100 = 5\%$$

2) 2021 - 2022년

$$\frac{2,205,000,000 - 2,100,000,000}{2,100,000,000} \times 100 = 5\%$$

3) 결정 : 5%

(2) 매출원가율

1) 2020년 : $1,000,000,000 / 2,000,000,000 \times 100 = 50\%$ 2) 2021년 : $1,050,000,000 / 2,100,000,000 \times 100 = 50\%$ 3) 2022년 : $1,102,500,000 / 2,205,000,000 \times 100 = 50\%$

4) 결정 : 50%

(3) 판매비와 관리비율

1) 2020년 : $200,000,000 / 2,000,000,000 \times 100 = 10\%$ 2) 2021년 : $210,000,000 / 2,100,000,000 \times 100 = 10\%$ 3) 2022년 : $220,500,000 / 2,205,000,000 \times 100 = 10\%$

4) 결정 : 10%

(4) 자본적 지출액 : 매출액의 3%

(5) 순운전자본 증감액 산정을 위한 운전자본 소요율

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{20} = 0.175$$

(6) 법인세율 : 22%

3. 향후 5년간 FCFF의 산정

구분	1	2	3	4	5
매출액	2,315,250,000	2,431,012,500	2,552,563,125	2,680,191,281	2,814,200,845
영업이익	926,100,000	972,405,000	1,021,025,250	1,072,076,513	1,125,680,338
세후영업이익	722,358,000	758,475,900	796,399,695	836,219,680	878,030,664
감가상각비	115,000,000	120,000,000	125,000,000	130,000,000	135,000,000
자본적 지출액	69,457,500	72,930,375	76,576,894	80,405,738	84,426,025
순운전자본 증감액	19,293,750	20,258,438	21,271,359	22,334,927	23,451,674
FCFF	748,606,750	785,287,087	823,551,442	863,479,015	905,152,965

- 매출액 : 전기 매출액 $\times 1.05$ - 영업이익 : 매출액 $\times (1 - 0.5 - 0.1)$

해설

- 세후영업이익 : 영업이익 $\times (1 - 0.22)$
- 감가상각비 : 매년 5백만원씩 증가
- 자본적 지출액 : 매출액 $\times 0.03$
- 순운전자본증감액 : 매출증가액 $\times 0.175$

04 WACC의 산정

[문풀타임라인] 기본강의1 / 63강 / 11:32

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 W씨는 기업가치 평가를 위해 관련 자료를 수집하였다.

다음의 자료를 활용하여 평가대상기업의 기업가치평가에 적용할 가중평균자본비용(WACC)을 구하시오. (10점)

[자료 01] 대상 기업의 개요

상호	(주) S
대표자	윤 OO
설립일자	2019.05.04
사업자번호	123-67-XXXXX
주요 제품	금속 부품

※ 대상 기업은 금속 부품을 제조하는 소규모의 사업체임

[자료 02] 자기자본비용 관련

1. 대상 기업의 자본구조는 자기자본비율 40%, 타인자본비율 60%임
2. 자기자본의 기회비용은 수정 자본자산가격결정모형(CAPM : Capital Asset Pricing Model)에 의함
3. 무위험자산의 수익률은 5년 만기 국고채 수익률 등을 고려하여 4%, 시장의 기대수익률은 10%로 가정함
4. β 계수는 유사업종에 속한 기업들의 최근 3년 β 계수의 산술평균으로 산정함

※ 금속 부품 제조업체의 기업베타

연도	기업베타(β)
2020년	0.9586
2021년	0.9756
2022년	0.9650

[자료 03] 타인자본비용 관련

대상 기업의 재정상태 및 금융상환 가능성 등을 종합적으로 고려하여 대상 기업의 차입이자율은 연 8%임

[자료 04] 기타 자료

1. 대상 기업은 전체 시장의 기업들에 비해 규모가 작기 때문에 반영되지 않았을 추가 위험이 존재할 가능성이 있으며, 규모가 작기 때문에 3%(p)의 프리미엄이 필요한 것으로 조사되었음.
2. 법인세 산정시 적용되는 세율은 22%를 적용함

해설

1. 개요

$$WACC = \text{자기자본비율} \times \text{자기자본비용} + \text{타인자본비율} \times \text{타인자본비용}(1 - t)$$

2. 자기자본비용(수정 자본자산가격결정모형에 따름)

$$\begin{aligned} & \text{무위험이자율} + \beta(\text{시장의 기대수익률} - \text{무위험이자율}) + \text{규모위험프리미엄} \\ & = 0.04 + 0.9664 \times (0.10 - 0.04) + 0.03 = 0.127984 \end{aligned}$$

*베타

$$\text{*베타} : (0.9586 + 0.9756 + 0.9650) / 3$$

3. 세후타인자본비용

$$\text{세후타인자본비용} = \text{타인자본비용}(1 - t) = 0.08 \times (1 - 0.22) = 0.0624$$

4. 가중평균자본비용(2 + 3)

$$(0.4 \times 0.127984) + (0.6 \times 0.0624) = 0.0886$$

05 기업가치평가 #1

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 자료를 이용하여 일반거래(시가참고) 목적의 기업가치를 구하시오. (20점) (기준시점 : 2023.01.01)

[물음 01] (주)S의 2023년 기준 기업잉여현금흐름(FCFF)을 산정하시오.

[물음 02] (주)S의 가중평균자본비용(WACC)를 구하시오.

[물음 03] (주)S의 기업가치를 구하시오.

[자료 01] FCFF 산정자료

- 2022년도의 손익계산서상의 매출총이익 : 1,000,000만원
- 2022년도의 손익계산서상의 판매관리비 : 감가상각비 110,000만원을 포함한 550,000만원
- 2022년도 현금흐름표상의 자본적 지출액 : 120,000만원
- 순운전자본 증가액 : 2022년도에는 30,000만원의 지출이 있었으며, 2023년도에는 1,750만원의 추가적 지출이 있을 것으로 예상됨
- 당해 기업의 2023년도 영업이익, 자본적 지출, 감가상각비는 2022년 대비 5% 상승할 것으로 예상됨
- 2024년부터 FCFF는 영구적으로 연 5%씩 상승하는 것으로 가정함
- FCFF 산정 관련 항목은 모두 기말에 발생하는 것으로 가정함
- FCFF 산정 시 비영업용 자산에 대한 수익, 비용은 포함되지 않은 것으로 가정함

[자료 02] 재무상태표 일부 발췌(2022.12.31 기준)

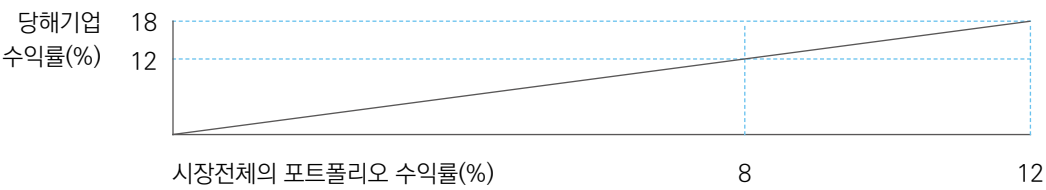
계정과목		금액(만원)
유동자산	당좌자산	150,000
	재고자산	200,000
비유동자산	투자자산	300,000
	유형자산	1,450,000
유동부채	매입채무	100,000
	단기차입금	600,000
비유동부채	장기차입금	400,000
자본	자본	1,000,000

※ 당좌자산 중 50,000만원(공정가치 기준)은 영업활동에 필요한 금액을 초과하는 현금 및 현금등가액으로 비영업자산임

※ 투자자산 전액(공정가치 기준)은 영업활동에 필요하지 않은 비영업자산임.

[자료 03] 자기자본비용 산정자료

1. CAPM 관련 자료
- (1) 1년 만기 정기예금이자율은 연 5%이며, 시장전체의 포트폴리오 기대수익률은 연 10%이다.
- (2) 당해 기업과 자본시장 전체의 수익률 간에 상관관계(시장수익에 대한 당해 기업의 민감도)는 다음 그림과 같음



2. 배당성장모형 관련자료
- 당해 기업의 보통주는 현재 증권시장에서 20,000원/주에 거래되고 있으며, 2023년 말 주당순이익이 2,000원으로 예상되며 이 중 40%를 배당으로 지급할 예정이며, 유보이익에 대한 재투자수익률은 연 15%로 예상됨.
- 한편, 기업의 성장률은 <기업의 성장률 = 유보비율 × 유보이익재투자수익률>에 의해 산정함
3. 자기자본비용은 CAPM과 배당성장모형의 산술평균값으로 결정함

[자료 04] 타인자본비용 산정자료

1. 당해 기업의 최적자본구조는 2022년의 자기자본 : 부채의 구성비율과 동일한 것으로 조사됨
2. 타인자본비용의 상세 내역

구분	금액(만원)	연 이자율(%)
단기차입금	600,000	10
장기차입금	400,000	12

3. 법인세율 : 22%

I (물음 1) FCFF

1. 개요

2023년의 FCFF = 영업이익 $\times$ (1 - 법인세율) + 감가상각비 - 자본적 지출액 - 순운전자본 증가액

2. 2023년의 FCFF

자본증감액

$$= (1,000,000 - 550,000) \times 1.05 \times (1 - 0.22) + (110,000 \times 1.05) - (120,000 \times 1.05) - 1,750$$

$$= 356,300(\text{만원})$$

II (물음 2) WACC

1. 자기자본비용

(1) CAPM

자기자본비용 = 무위험이자율 + $\beta \times$ (시장전체의 기대수익률 - 무위험이자율)

1) β 의 산정

체계적 위험도인 β 는 당해 기업의 수익률과 시장전체의 기대수익률과의 기울기로 판단하는바 1.5가 됨

2) CAPM

$$\text{자기자본비용} = 0.05 + 1.5(0.1 - 0.05) = 12.5\%$$

(2) 배당성장모형

$$1) \text{주식배당금} : 2,000 \times 0.4 = 800$$

$$2) \text{성장률} : (1 - 0.4) \times 0.15 = 9\%$$

$$3) \text{자기자본비용} : (800 / 20,000) + 9\% = 13\%$$

(3) 자기자본비용의 결정

(1)과 (2)의 산술평균인 12.75%로 결정

2. 세후타인자본비용

$$(0.6 \times 0.1 + 0.4 \times 0.12) \times (1 - 0.22) = 8.424\%$$

3. WACC

자기자본비용과 타인자본비용의 비율 산정시 매입채무는 제외되므로 5:5임

$$0.5 \times 12.75\% + 0.5 \times 8.424\% = 10.587\%$$

III (물음 3) 기업가치

1. 개요

- 기업가치는 영업관련 기업가치와 비영업자산의 가치의 합으로 구함

- 영업관련 기업가치는 2024년부터 영구적으로 연 5%씩 상승하므로 $FCFF / (WACC - 0.05)$ 로 구함

2. 영업관련 기업가치

$$356,300(\text{만원}) / (0.10587 - 0.05) = 6,377,304(\text{만원})$$

3. 비영업자산의 가치

(1) 당좌자산 중 50,000만원

(2) 투자자산 전액 300,000만원

(3) 소계 : 350,000만원

4. 기업가치 : 2 + 3 = 6,727,304(만원)

06 기업가치평가 #2

다음 자료를 이용하여 일반거래(시가참고) 목적의 기업가치를 구하시오. (20점) (기준시점 : 2023.01.01)

[자료 01] 대상 기업의 개요

(주)H는 2차 전지 관련 부품을 생산하는 업체로서 향후 3년간 고속성장을 이룬 후 4년째부터는 안정적인 성장을 지속할 것으로 조사됨

[자료 02] 기준년도 재무변수(2022년도 기준)

1. EBIT : 500백만원
2. 감가상각비 : 80백만원
3. 자본적 지출액 : 105백만원
4. 매출액 : 6,500백만원
5. EBIT 대비 순운전자본 증가액 비율 : 10%

[자료 03] 고속성장단계의 재무변수

1. 매출액과 EBIT의 연 기대성장률 : 30%
2. 자본적 지출액과 감가상각비의 연 기대성장률 : 20%
3. EBIT 대비 순운전자본 증가액 비율은 2022년도와 동일함

[자료 04] 안정성장단계의 재무변수

1. 2026년도의 EBIT는 2025년 대비 5% 증가가 예상됨
2. 2026년도의 자본적 지출액과 감가상각비는 동일한 금액으로 상쇄될 것으로 예상됨
3. 2026년도의 EBIT 대비 순운전자본 증가액 비율은 2022년도와 동일함
4. 2026년 후 FCFF의 성장률은 연 5%로 안정될 것임

[자료 05] WACC와 법인세율

1. 고속성장단계 : 연 8%
2. 안정성장단계 : 연 10%
3. 법인세율 : 22%

1. 개요

고속성장기(3년) FCFF의 현재가치 합과 안정성장기 FCFF의 영구환원가치의 현재가치를 더하여 기업가치를 구함

2. FCFF(단위: 백만)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
EBIT	500.0	650.0	845.0	1,098.5	1,153.4
세후영업이익	390.0	507.0	659.1	856.8	899.7
(+) 감가상각비	80.0	96.0	115.2	138.2	-
(-) 자본적 지출액	105.0	126.0	151.2	181.4	-
(-) 순운전자본 증가액	50.0	65.0	84.5	109.9	115.3
FCFF	315.0	412.0	538.6	703.7	784.4

1) EBIT : 2023 ~ 2025년 30%씩 상승, 2026년은 5% 상승

2) 세후영업이익 : $EBIT \times (1 - 0.22)$

3) 감가상각비, 자본적 지출액 : 2023 ~ 2025년 20%씩 상승
2026년은 상쇄

4) 순운전자본증가액 : $EBIT \times 0.1$

3. 기업가치

(1) 고속성장기

$$\frac{412}{1.08^1} + \frac{538.6}{1.08^2} + \frac{703.7}{1.08^3} = 1,401.9 \text{백만원}$$

(2) 안정성장기

$$\frac{784.4}{0.10 - 0.05} \times \frac{1}{1.08^3} = 12,453.6 \text{백만원}$$

(3) 기업가치

$$(1) + (2) = 13,855.5 \text{백만원}$$

07 기업가치평가 #3

다음 자료를 이용하여 일반거래(시가참고) 목적의 총기업가치를 구하시오. (10점) (기준시점 : 2023.07.01)

[자료 01] 대상 기업의 개요

1. 대상 기업의 발행주식수는 1,000,000주임
2. 대상 기업은 비상장기업임
3. 대상 기업의 부채는 100억원임(시장가치 기준)
4. 대상 기업의 당기순이익은 100억원임

[자료 02] 동일업종 내 유사기업의 자료(2023.07.01 기준)

구분	주식시장 상장 여부	주가(원/주)	주당순이익(EPS)
A기업	상장기업	100,000	10,000
B기업	상장기업	120,000	11,000
C기업	비상장기업	120,000	14,500

[자료 03] 기타 자료

1. 상장기업은 비상장기업에 비해 25%의 유동성 프리미엄이 발생하여 주가가 높게 형성되고 있는 것으로 조사됨
2. 동일업종 내 유사기업의 자료는 신뢰할 만한 자료로 모두 활용할 것
3. 시장배수는 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 반올림할 것

해설

1. 평가개요

PER를 이용하여 상대가치평가법으로 총기업가치를 구함

총기업가치 = PER × 당기순이익 + 부채가치

2. PER의 산정

A기업과 B기업은 상장기업으로 유동성 프리미엄이 포함되어 있는바 이를 감안하며 모든 자료가 신뢰할 수 있으므로 산술평균치로 결정함

(1) A기업 PER : $(100,000 / 10,000) / 1.25 = 8$

(2) B기업 PER : $(120,000 / 11,000) / 1.25 = 8.73$

(3) C기업 PER : $(120,000 / 14,500) = 8.28$

(4) PER : $(8 + 8.73 + 8.28) / 3 = 8.34$

3. 총기업가치의 결정

(1) 자기자본가치

1) 주당 당기순이익 : $10,000,000,000 / 1,000,000 = 10,000$

2) 주당 자기자본가치(주식가격) : $8.34 \times 10,000 = 83,400$

3) 자기자본가치 : $83,400 \times 1,000,000 = 83,400,000,000$

(2) 부채가치 : 10,000,000,000

(3) 총기업가치 : $(1) + (2) = 93,400,000,000$ 원

08 기업가치평가 #4

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 자료를 이용하여 시장접근법으로 평가대상기업의 1주당 주식가치를 구하시오. (10점) (기준시점 : 2024.01.01)

[자료 01] 유사기업의 재무지표

항 목	A기업	B기업	평가대상기업
1. 주식수	1,800	2,200	2,500
2. 액면가액	500	500	500
3. 자본금	900,000	1,100,000	1,250,000
4. 현금흐름(FCF)	2,120,000	2,880,000	2,675,000
5. 매출액	9,000,000	12,700,000	14,300,000
6. 순자산	4,300,000	6,500,000	6,300,000
7. 순이익	1,980,000	2,667,000	2,575,000
8. 주식가격	4,500	6,300	모름

[자료 02] 기타 자료

1. 각종 재무지표의 산정시 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 반올림할 것
2. 최종 주당 주식가격은 소수점 이하 첫째 자리에서 반올림하여 1원 단위까지 표시할 것.

[물음 01] 아래 표를 이용하여 유사기업의 각종 재무지표를 산정하시오.

항목	A기업	B기업	산술평균
PCR(주가현금흐름비율)			
PSR(주가매출비율)			
PBR(주가순자산비율)			
PER(주가수익비율)			

[물음 02] 물음1에서 산출한 4가지 재무지표를 이용하여 대상기업의 1주당 주식가치를 산정하고 이들의 산술평균치로 최종 평가액을 결정하시오.

해설

1. 물음1)

항목	A기업	B기업	산술평균
PCR(주가현금흐름비율)	3.82	4.81	4.32
PSR(주가매출비율)	0.9	1.09	1.00
PBR(주가순자산비율)	1.88	2.13	2.01
PER(주가수익비율)	4.09	5.20	4.65

2. 물음2)

(1) PCR법 : $1,070 \times 4.32 = 4,622.4$

(2) PSR법 : $5,720 \times 1.00 = 5,720$

(3) PBR법 : $2,520 \times 2.01 = 5,065.2$

(4) PER법 : $1,030 \times 4.65 = 4,789.5$

(5) 최종 평가액 : $(4,622.4 + 5,720 + 5,065.2 + 4,789.5) / 4 = 5,050\text{원/주}$

[문풀타임라인] 기본강의1 / 63강 / 1:21:24

[회독수 체크]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

09 기업가치평가 #5

세계적 사모펀드인 OO파트너스는 M&A를 통해 국내투자를 고려하고 있다.

투자대상으로 A일보를 선정하고 해당 감정평가를 감정평가사 W씨에게 의뢰하였다. 다음 물음에 답하시오. (20점)

[물음 01] A일보의 기업가치를 평가하시오.

[물음 02] A일보의 자기자본가치를 평가하시오.

[물음 03] A일보의 주당가치를 평가하시오.

[자료 01] 감정평가 목적

본 자료는 2023.01.01(기준시점)을 기준으로 한 A일보의 M&A와 관련한 공정가치를 산정하는 데 목적이 있음

[자료 02] 신문 산업 분석

1. 산업동향

신문사들은 신문판매와 광고수입을 주 수익기반으로 하고 있으나 이외에도 정보사업, 이벤트, 영상 등의 문화사업 및 출판사업 등을 전개하고 있으며 동 사업 비중이 매년 조금씩 증가하는 추세임

2. 신문광고 시장

다매체, 다채널 시대의 도래에 따른 매체환경의 변화는 신문광고 시장에도 직접적인 영향을 미치고 있으며, 국내 신문사 수익구조상 광고수입의 비중은 80% 내외로 절대적인 위치를 차지하고 있음

3. 인터넷 신문과 전광판광고

각 신문사들은 정보화사회에 있어 주요한 정보제공자로서의 역할을 유지하기 위해 인터넷신문서비스를 제공하고 있으며 옥외뉴스전광판, 밴크비전, 위성방송사업 등 종합정보기업을 지향하는 추세임. 인터넷은 단순한 네트워크가 아니라 제5의 매체로 쌍방향성의 미디어라는 점에서 광고효과 예측 및 평가가 용이하고 광고제작 및 배급이 용이하여 유력한 미래의 주요 광고 미디어로 부각되고 있음

[자료 03] 수익접근법 자료

1. 2023년 FCFF(기간말 발생 가정) : 2,618,600,000원
2. 2024년부터 FCFF의 변화 추세 : 매년 5%씩 지속적인 성장을 가정함
3. WACC : 15%
4. 비영업자산은 존재하지 않는 것으로 가정함

[자료 04] 시장접근법 자료

1. 개요

시장접근법은 자본시장에서 실제 형성되고 있는 유사기업의 가치를 매출액, 영업이익, EBITDA(Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization), 사업요소 등 다양한 측면에서 평가대상기업과 비교함으로써 배수를 적용하여 이를 평가대상기업에 적용함으로써 기업의 가치를 분석하는 방법임

2. 주요 배수

구분	EV / Sales	EV / EBITDA	EV / 자산가치
배수	7	9	0.95

※ EV(Enterprise Value)는 기업 매수자가 매수 시 지급해야 하는 금액으로서의 기업가치를 의미함

3. 대상의 적용자료

- (1) Sales : 1기 매출액(3,136,900,000원)
- (2) EBITDA : 1기 EBITDA(2,901,000,000원)
- (3) 자산가치(Book Value) : 25,000,000,000원

4. 시장접근법에 의한 가격결정자료

- ① 각각의 방법은 장단점이 있음
- ② EV / EBITDA는 투자자들이 자주 사용하는 지표이며, 회계정책에 따른 왜곡가능성을 사전에 배제시킬수 있으며, 엄밀한 의미에서 기업의 영업능력을 보여주는 유용성이 있음
- ③ 3가지 배수를 이용하되 EV / EBITDA에 의한 방법에 60%의 비중을 두고 나머지 배수에 각각 20%를 적용할 것

[자료 05] 자기자본가치와 주당가치 산정자료

1. 자기자본가치 : 기업가치 - 이자부 부채
2. 이자부 부채 : 10,700,000,000원
3. 발행주식수 : 300,000주
4. 수권주식수 : 400,000주

[자료 06] 기타 자료

시산가액 조정 시 논거를 충분히 기술할 것.

I 평가개요

2023.01.01을 기준으로 A일보의 기업가치, 자기자본가치, 주당가치를 공정가치로 평가함.

II (물음 1) 기업가치

1. 수익접근법

(1) 개요 : 영구성장모형에 따라 수익가치를 구함

$$\text{기업가치} = \frac{\text{FCFF}}{\text{WACC} - g}$$

(2) 수익가치

$$\frac{2,618,600,000}{0.15 - 0.05} = 26,186,000,000\text{원}$$

2. 시장접근법

(1) EV/Sales 배수 적용 시 시장가치

$$3,136,900,000 \times 7 = 21,958,300,000\text{원}$$

(2) EV/EBITDA 배수 적용 시 시장가치

$$2,901,000,000 \times 9 = 26,109,000,000\text{원}$$

(3) EV/자산가치 배수 적용 시 시장가치

$$250\text{억원} \times 0.95 = 23,750,000,000\text{원}$$

(4) 시장가치

$$21,958,300,000\text{원} \times 0.2 + 26,109,000,000\text{원} \times 0.6 + 23,750,000,000\text{원} \times 0.2 = 24,807,060,000\text{원}$$

3. 기업가치 결정

기업가치 분석 방법론상 수익접근법이 기업의 본질적인 가치 산정에 적합한 방법이고 시장접근법은 자본시장의 한계 및 비교의 속성상 대상기업의 고유한 본질가치를 반영하는 데 한계가 존재함. 한편, EV는 매수 시 지급해야 하는 금액으로서의 기업가치를 의미하는바 (총)기업가치를 반영하는 데 한계가 있음.

감척에 의한 기업가치의 주된 방법이자 국제금융시장에서 일반적으로 사용되고 있는 분석방법인 수익접근법을 기준으로 기업가치를 결정함.

$$26,186,000,000\text{원}$$

III (물음 2) 자기자본가치

1. 개요 : 자기자본가치 = 기업가치 - 이자부 부채

2. 자기자본가치 : $26,186,000,000 - 10,700,000,000 = 15,486,000,000\text{원}$

IV (물음 3) 주당가치

1. 개요 : 주당가치 = 자기자본가치 / 발행주식수

2. 주당가치 : $15,486,000,000 / 300,000 = 51,620\text{원}$

01 영업권의 평가 #1

[문풀타임라인] 기본강의1 / 64강 / 00:00

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

아래의 자료를 이용하여 2023.01.01자 OO주식회사의 영업권의 가치를 평가하십시오. (5점)

[자료 01] 재무상태표 (일부 발췌, 2022.12.31 기준)

계정과목	금액(억원)
자산	
Ⅰ. 유동자산	
1. 당좌자산	
(1) 단기금융상품	5
(2) 그 외	10
2. 재고자산 등	12
Ⅱ. 비유동자산	
1. 투자자산	
(1) 장기투자자산	10
2. 유형자산	
(1) 토지	30
(2) 건물	15
(3) 기계	10
부채	
Ⅰ. 유동부채	12
Ⅱ. 비유동부채	
1. 장기차입금	30

[자료 02] 조사사항

1. 대상 기업의 무형자산은 영업권만 존재하는 것으로 조사됨
2. 대상 기업의 비영업용 자산은 단기금융상품과 장기투자자산인 것으로 조사됨
3. 유동부채에는 영업활동과 관련 있는 항목임
4. 대상 기업의 영업관련 기업가치는 2023.01.01 기준으로 100억원으로 평가됨

해설**1. 평가개요**

영업권의 가치 = 영업관련 기업가치 - 영업투자자본

2. 영업관련 기업가치 : 100억원**3. 영업투자자본**

(1) 개요 : 영업투자자본 = 영업자산 - 영업부채

(2) 영업자산 : $(10 + 12 + 30 + 15 + 10) = 77$ 억원 (비영업자산은 제외)

(3) 영업부채 : 12억원

(4) 영업투자자본 : $77 - 12 = 65$ 억원

4. 영업권의 가치 : 100억원 - 65억원 = 35억원

[문풀타임라인] 기본강의1 / 64강 / 03:23

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

02 영업권의 평가 #2

아래의 자료를 이용하여 2023.01.01자 비상장회사인 OO주식회사의 영업권의 가치를 초과수익환원법을 적용하여 평가하시오.
(10점) 14회 4번 응용

[자료 01] 수정 후 잔액시산표 (2022.12.31. 기준)

(단위 : 백만원)

계정과목	금액	계정과목	금액
현금예금	380	외상매입금	1,950
유가증권	530	차입금	9,500
외상매출금	1,100	대손충당금	210
재고자산	2,000	퇴직급여충당금	2,120
토지	8,500	감가상각충당금(건물)	650
건물	6,500	감가상각충당금(기계)	1,876
기계기구	3,500	자본금	3,400
판관비	1,157	매출	6,861
매입	2,900		
계	26,567	계	26,567

[자료 02] 기타

1. 퇴직급여충당금은 영업부채로 처리할 것
2. 동종업종의 정상수익률은 영업권을 제외한 영업투자자본의 10%임
3. 초과수익은 영업이익 기준이며 장래초과수익은 제반 여건을 고려할 때 향후 3년간 지속될 것으로 판단됨
4. 시장할인율은 9%임
5. 평가금액은 백만원 단위까지 산정

I 평가개요

2023.01.01을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II 영업권 가치 산정

1. 개요

예상되는 지속가능기간의 초과수익을 현재가치로 할인하는 (유기)초과이익환원법에 의함. [초과수익 × PVAF]

2. 초과수익산정

대상 영업이익 - (대상 영업투자자본 × 동종업종 정상수익률)

(1) 대상 영업이익

1) 매출총이익 (매출액 - 매입원가)

$$6,861,000,000 - 2,900,000,000 = 3,961,000,000$$

2) 영업이익 (매출총이익 - 판매관리비)

$$1) - 1,157,000,000 = 2,804,000,000$$

(2) 정상영업이익

1) 영업자산

$$(380 + 530 + (1,100 - 210) + 2,000 + 8,500 + (6,500 - 650) + (3,500 - 1,876)) \times 1,000,000 \\ = 19,774,000,000$$

2) 영업부채

$$(1,950 + 2,120) \times 1,000,000 = 4,070,000,000$$

3) 영업투자자본

$$1) - 2) = 15,704,000,000$$

4) 정상영업이익

$$15,704,000,000 \times 0.1 = 1,570,400,000$$

(3) 초과수익 : (1) - (2) = 1,233,600,000

3. 할인율 및 예상지속가능기간

〈자료2〉에 따라 시장할인율 9% 적용하고, 지속가능기간은 3년임.

4. 영업권 가치 평가액

$$1,233,600,000 \times PVAF_{(3년\ 9\%)} = 3,123,000,000$$

보충자료> 자산의 차감적 평가계정

아래 계정은 부채항목이 아니라 자산의 차감적 평가항목으로 처리한다.

- ① 금융자산 손실충당금(대손충당금)
- ② 재고자산 평가손실충당금
- ③ 감가상각누계액
- ④ 손상차손누계액

03 영업권의 평가 #3

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

주식회사A는 주식회사B를 인수합병하는 프로젝트에서 주식회사B의 영업권 가치를 파악하기 위해 감정평가사甲에게 감정평가를 의뢰하였다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (31회 발췌)
(단, 기준시점은 2023.09.19임) (10점)

[물음 01] 감정평가에 관한 규칙, 감정평가 실무기준에 의거하여 영업권 가치를 감정평가하시오.

[자료 01] 공통사항

1. 단가는 유효숫자 셋째자리까지 표시하되, 넷째자리 이하는 절사함
2. 시산가액과 총액은 백만원 단위까지 표시하되, 십만원 단위이하의 절사함

[자료 02] 주식회사B 소유 부동산 현황

1. 평가대상(집합건물)

소재지		S시 K구 J동 100-1번지 (S시 K구 00로 5)			
층	호수	용도	전유면적(㎡)	공용면적(㎡)	계약면적(㎡)
지하1층	B101	근린생활시설	1,200	630	1,830
지상1층	101	근린생활시설	950	500	1,450
지상2층	201	업무시설	1,200	630	1,830
지상3층	301	업무시설	1,200	630	1,830
지상4층	401	업무시설	1,200	630	1,830
지상5층	501	업무시설	1,200	630	1,830

2. 대상 토지 현황

위치 및 주위환경	본 건물은 S시 K구 J동 소재 S시청 동측 인근에 위치하고 S시 도심지역에 속하며, 본 건 주위는 각종 업무용 빌딩, 근린생활 시설, 공공청사 등이 소재하는 업무지대임
교통상황	본 건까지 차량 진출입 가능하고, 인근에 시내버스 정류장이 소재하며, 지하철 1호선 “○○역”, 2호선 “○○역”이 소재하여 제반 교통상황은 양호함
지목 / 면적	대 / 1,800㎡
형상, 지세 및 이용상황	인접지와 등고 평탄한 가장형 토지로서, 업무용 건부지로 이용중임
접면도로	서측으로 폭 약 40m, 남측으로 폭 약 10m 포장도로에 각각 접함
토지이용계획 및 공법상 제한사항	일반상업지역

3. 대상 건물 현황

건물명	B빌딩
주용도	업무시설, 근린생활시설
건축규모	지하2층 / 지상5층
연면적	10,290㎡
호수 / 사용승인일	6개호 / 2000.12
구조 및 지붕	철골철근콘크리트조 슬래브지붕
마감재	외벽: 화강석 및 복합판넬 마감 등 내벽: 몰탈 위 페인팅, 타일붙임 및 내부 인테리어 마감 등 창호: 강화 유리창 마감 등
층별 용도 (임대현황 등)	지하2층(1,695㎡) : 주차장, 기계실 지하1층(1,695㎡) : 근린생활시설(임대: 음식점), 주차장 지상1층(1,150㎡) : 근린생활시설(임대: 카페) 지상2층(1,500㎡) : 업무시설(임대: W법무법인) 지상3층(1,500㎡) : 업무시설(자가사용: 주식회사B) 지상4층(1,500㎡) : 업무시설(자가사용: 주식회사B) 지상5층(1,250㎡) : 업무시설(자가사용: 주식회사B)

4. 2023.9.19. 기준 공정가치(감정평가액)

소재지		공정가치(원)
층	호수	
지하1층	B101	5,495,000,000
지상1층	101	12,430,000,000
지상2층	201	7,904,000,000
지상3층	301	7,904,000,000
지상4층	401	7,904,000,000
지상5층	501	6,587,000,000

[자료 03] 영업권평가 참고자료

1. 재무상태표

과목	2022.12.31 현재	2023.09.19 현재
	금액(원)	금액(원)
자산		
Ⅰ. 유동자산	40,000,000,000	35,000,000,000
Ⅱ. 비유동자산		
1. 투자자산	22,000,000,000	21,500,000,000
2. 유형자산	20,000,000,000	19,500,000,000
자산총계	82,000,000,000	76,000,000,000
부채		
Ⅰ. 유동부채		
1. 외상매입금	20,000,000,000	20,000,000,000
2. 단기차입금	5,000,000,000	0
Ⅱ. 비유동부채		
1. 장기차입금	25,000,000,000	25,000,000,000
부채총계	50,000,000,000	45,000,000,000
자본총계	32,000,000,000	31,000,000,000
부채 및 자본총계	82,000,000,000	76,000,000,000

※ 2022년 12월 31일 기준 재무상태표상 자산, 부채, 자본의 규모는 과거 5개년 평균과 유사한 수준임

※ 2023년 9월 19일 기준 재무상태표는 비유동자산을 제외하고 공정가치로 조정되었음

※ 2023년 9월 15일 단기차입금(5,000,000,000원)을 현금으로 상환하였으나,

회사의 통상적인 영업경비 충당을 위해 2023년 9월 30일에 재차입예정임

2. 비영업용자산이 포함된 주식회사B의 기업가치는 70,000,000,000원으로 평가하였음(2023.09.19 기준)

3. 주식회사B 소유 부동산 중 자가사용 외의 집합건물은 임대수익을 얻기 위해 보유하고 있음

4. 비유동자산은 주식회사B 소유 부동산 외에 다른 자산은 없다고 가정함

5. 대상 기업의 무형자산은 영업권만 존재한다고 가정

1. 평가개요

2023.9.19을 기준으로 영업권 가치를 구함

〈영업권 가치 = 영업관련 기업가치 - 영업투자자본〉

2. 영업관련 기업가치**(1) 개요**

영업관련 기업가치는 기업가치에서 비영업용 자산의 가치를 공제하여 구함

(2) 기업가치 : 70,000,000,000원

(3) 비영업용 자산의 가치

임대수익용인 B101, 101, 201호는 투자자산으로서 비영업용 자산에 해당함

$5,495,000,000 + 12,430,000,000 + 7,904,000,000 = 25,829,000,000$ 원

(4) 영업관련 기업가치

$70,000,000,000\text{원} - 25,829,000,000\text{원} = 44,171,000,000\text{원}$

3. 영업투자자본**(1) 개요**

영업투자자본 = 영업자산(영업용 유동자산 + 영업용 비유동자산) - 유동부채

(2) 영업자산

① 영업용 유동자산 가치 : 35,000,000,000원

② 영업용 비유동자산 가치

자가사용 부분인 301, 401, 501호의 공정가치의 합

$7,904,000,000 \times 2 + 6,587,000,000 = 22,395,000,000$ 원

③ 소계 : 57,395,000,000원

(3) 영업부채

외상매입금만 고려, 차입금은 제외함

20,000,000,000원

(4) 영업투자자본

$57,395,000,000 - 20,000,000,000 = 37,395,000,000$ 원

4. 영업권 가치

$44,171,000,000 - 37,395,000,000 = 6,776,000,000$ 원

04 무형자산의 평가 #1[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

아래의 자료를 이용하여 2023.08.01자 OO주식회사가 보유하고 있는 실용신안권의 시장가치를 수익환원법을 적용하여 구하시오. (10점)

[자료 01] 대상기업의 개요

1. 법인명 : (주) A
2. 개업연월일 : 2012.03.20.
3. 사업장 : 경기도 H시 00번지
4. 사업의 종류(업태) : 제조업, 건설업, 서비스
5. 사업의 종류(종목) : 환경오염방지시설, 기체여과기, 기계설비공사, 기계설비서비스

[자료 02] 실용신안권의 개요

1. 고안의 명칭 : 반도체 및 디스플레이 설비의 스크러버 충전물 배기가스 필터링 유닛
2. 등록번호 : 제20-xxxxxxx호
3. 출원번호 : 제20-2021-xxxxxxx호
4. 실용실안권자 : 홍길동
5. 고안자 : 홍길동

[자료 03] 조사사항

1. 대상 기업은 2021년 2월 1일에 실용신안등록출원을 하였고, 2021년 6월 1일에 실용신안설정등록이 되어 기존에 지급했던 사용료를 부담하지 않게 되었으며 그 절감액은 매출액의 1.5%로 조사됨
2. 대상 기업은 향후 매년 500억원의 매출액을 지속적으로 창출할 것으로 조사됨
3. 법인세 산정시 세율은 22%를 적용함
4. 대상 기업에 적용되는 가중평균자본비용은 연 20%임

[자료 04] 실용신안권 존속기간 관련 자료

1. 특허권의 유효 잔존수명은 법적 잔존기간과 경제적 수명의 잔존기간을 비교하여 결정하되, 산출된 유효 잔존수명은 연단위로 절사함
2. 실용신안법 관련 규정
제22조(실용신안권의 존속기간) ① 실용신안권의 존속기간은 제21조제1항에 따라 실용신안권을 설정등록한 날부터 실용신안등록출원일 후 10년이 되는 날까지로 한다.
3. 실용신안권의 경제적 수명 산정 관련 자료
(1) 경제적 수명의 산출방법 : 특허인용수명 × (1 + 영향요인 평점 합계 / 20)
(2) 특허인용수명(Technology Cycle Time : TCT, 기술순환주기 또는 기술수명주기)이란 특정의 특허가 등록 이후 다른 특허에 의해 인용되는 기간을 말하며, 특허인용수명지수를 참조할 수 있음

(3) 특허인용수명지수

IPC	내용	평균	Q1	Q2(중앙값)	Q3
H01L	반도체 장치 : 다른 곳에 속하는 않는 전기적 고체 장치	7.29	4	6	9

※ 대상 실용신안권의 특성 및 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 대상 실용신안권의 경제적 수명기간 산출에 적용할 특허인용수명은 중앙값으로 결정함

(4) 기술수명 영향요인 평가표

구분	세부요인	평점				
		-2	-1	0	1	2
기술요인	대체기술 출현가능성				√	
	기술적 우월성				√	
	유사·경쟁기술의 존재(수)			√		
	모방 난이도				√	
	권리 강도				√	
시장요인	시장 집중도(주도기업 존재)			√		
	시장경쟁의 변화					√
	시장경쟁강도				√	
	예상 시장점유율				√	
	신제품 출현빈도					√

[자료 05] 기타 사항

1. 실용신안권과 관련한 현금흐름은 매년 7월 31일에 발생하는 것으로 가정함

해설

1. 평가개요

- 2023.08.01일 기준 실용신안권의 시장가치를 구함
- 해당 실용신안권으로 인해 절감 가능한 사용료를 기준으로 수익환원법을 적용함

2. 절감 가능한 사용료

$$500\text{억원} \times (1 - 0.22) \times 0.015 = 5.85\text{억원}$$

3. 유효 잔존수명의 결정

(1) 법적 수명 : 10년

(2) 경제적 수명

$$\text{특허인용수명} \times (1 + \text{영향요인 평점 합계} / 20) = 6 \times [1 + (1 \times 6 + 0 \times 2 + 2 \times 2) / 20] = 9$$

(3) 수명의 결정

경제적 수명이 실용신안권 가치 평가에 적절하므로 9년으로 결정

(4) 잔존수명의 결정

$$9\text{년} - 2.5\text{년} = 6.5\text{년} \approx 6\text{년(연 단위 절사)}$$

4. 실용신안권의 가치

$$5.85\text{억원} \times \text{PVAf}(20\%, 6\text{년}) = 19.45\text{억원}$$

05 무형자산의 평가 #2

아래의 자료를 이용하여 2023.08.01자 OO주식회사가 보유하고 있는 특허권의 시장가치를 수익환원법을 적용하여 구하시오. (10점)

[자료 01] 회사의 개요

1. 회사명 : (주) S
2. 대표이사 : 홍길동
3. 설립일자 : 2015.09.12
4. 사업내용 : 제조, 도매 / 아스팔트제품외, 무역
5. 소재지 : 경기도 A시 00번지

[자료 02] 특허권의 개요

1. 특허번호 : 제10-xxxxxxx호
2. 출원일 : 2021.06.15
3. 등록일 : 2021.08.01
4. 발명의 명칭 : 아스팔트 개질 첨가제 및 이를 함유한 개질 아스팔트 조성물
5. 특허권자 : (주) S
6. 발명자 : 홍길동

[자료 03] 기업가치 관련 자료

1. 향후 1년간 FCFF는 50억원(매년 7월 31일 발생)이고 향후 영원히 지속되는 것으로 가정함
2. 가중평균자본비용 : 연 20%

[자료 04] 기술기여도 관련 자료

1. 기술기여도는 산업 특성을 반영하는 산업기술요소와 개별기술의 특성을 평가하는 개별기술강도의 곱으로 결정함
2. 산업기술요소

표준산업분류코드		최대무형자산 가치비율(%)	기술자산 비중(%)	산업기술요소(%)
C23	비광속광물제품제조업	67.5	76.0	51.3
C28	전기장비제조업	90.4	75.3	68.1

※ 산업기술요소(%) = 최대무형자산 가치비율(%) × 기술자산 비중(%)

3. 개별기술강도

1) 개별기술강도

개별기술강도(%) = (기술성 점수 합산 + 사업성 점수 합산) / 100

2) 평가지표

구분	평가지표	평점				
		1	2	3	4	5
기술성	혁신성				√	
	파급성				√	
	활용성			√		
	전망성				√	
	차별성(독창성)				√	
	대체성			√		
	모방용이성			√		
	진부화가능성(기술수명)				√	
	권리범위			√		
	권리 안정성			√		
사업성	수요성			√		
	시장진입성			√		
	생산용이성				√	
	시장점유율 영향				√	
	경제적 수명				√	
	매출 성장성			√		
	파생적 매출			√		
	상용화 요구시간				√	
	상용화 소요자본				√	
	영업 이익성			√		

[자료 05] 기타

1. 특허권의 가치는 영업관련 기업가치에 기술기여도를 곱하여 산정함

1. 평가개요

2023.8.1.일을 기준으로 특허권의 시장가치를 구함

특허권의 가치 = 영업관련 기업가치 × 기술기여도로 구함

2. 영업관련 기업가치

영업관련 기업가치 = FCFF/WACC

50억원 / 0.20 = 250억원

3. 기술기여도

(1) 기술기여도

기술기여도 = 산업기술강도 × 개별기술강도

(2) 산업기술요소

해당 기업의 성격을 고려하여 비광속광물제품제조업의 51.3%로 결정함

(3) 개별기술강도

개별기술강도 = (기술성 점수 합산 + 사업성 점수 합산) / 100
 $= ((3 \times 5 + 4 \times 5) + (3 \times 5 + 4 \times 5)) / 100 = 70\%$

(4) 기술기여도 : $51.3\% \times 70\% = 35.91\%$

4. 특허권의 가치

250억원 × 0.3591 = 89.775억원

감정평가사 W는 권리금 소송과 관련한 감정평가를 의뢰받았다. 아래의 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (15점)

[물음 01] 유형재산의 가치

[물음 02] 수익환원법과 거래사례비교법에 의한 무형재산의 가치

[물음 03] 권리금의 가치

[자료 01] 임차부동산의 개요

1. 상호명: OO골프
2. 소재지: S시 K구
3. 임대면적: 지하1층 330.00㎡
4. 업태: 서비스
5. 종목: 실내골프연습장
6. 임대차현황

(단위: 천원)

보증금	월임대료	월관리비	임대기간
80,000	2,350	2,000	2022.01.01 ~ 2022.12.31

[자료 02] 유형재산의 내역

항목	상세 항목	수량	비고
기계장치	기계장치 설치 및 잡자재	1식 1식	평가 제외 평가 대상
시설장치	시설장치 스크린골프장치	1식 1식	평가 대상 평가 제외
기타 비품	기타 비품	1식	평가 제외

※ 임차인이 이전 또는 처분할 수 있는 시설이나 비품 등은 감정평가대상에서 제외

※ 상기 유형재산은 2020.01.01에 신규설치되었음

[자료 03] 세무서제출용 표준손익계산서 (단위 : 천원)

구분	2020년	2021년	2022년
매출액	225,000	239,000	242,000
매출원가	30,000	32,000	33,000
판매비와 관리비	55,000	60,000	61,000
영업이익	140,000	147,000	148,000

※ 감가상각비와 자가인건비는 매출원가 및 판매비와 관리비에 포함되어 있지 않음

[자료 04] 자가인건비와 감가상각비, 영업이익에서 무형재산이 차지하는 비율

1. 자가인건비 : 자가인건비는 연 25,000,000원을 적용함
2. 감가상각비 : 감가상각비는 연 30,000,000원을 적용함
3. 영업이익에서 무형재산이 차지하는 비율 : 35%를 적용함

[자료 05] 무형자산 평가 관련 자료

1. 영업이익은 지난 3년간의 평균영업이익을 기준으로 하되, 평균영업이익이 향후에도 지속되는 것으로 가정함
2. 할인율은 연 15%를 적용함
3. 할인기간은 5년으로 함

[자료 06] 유형자산 평가 관련 자료

1. 임차인이 보유하고 있는 모든 유형자산에 대한 기준시점의 재조달원가를 조사한 결과는 다음과 같음

항목	상세 항목	재조달원가(원)
기계장치	기계장치 설치 및 잡자재	30,000,000 21,000,000
시설장치	시설장치 스크린골프장치(골프존비전)	140,000,000 120,000,000
기타 비품	기타 비품	50,000,000

2. 내용연수 등

- (1) 기계장치 및 시설장치의 내용연수는 7년, 기타 비품의 내용연수는 5년이며, 최종잔존가치율은 0으로 봄
- (2) 유형자산은 원가법(감가수정은 정액법)을 적용함

[자료 07] 권리금의 사례(2023년 2/분기)

기호	소재지	층수	임대면적	이용상황	시스템사양	금액(천원)
1	S시 N구	지하1층	564	스크린골프	골프존비전3대	200,000
2	S시 K구	지하1층	340	스크린골프	골프존비전3대	100,000
3	S시 K구	5층	397	스크린골프	SG비전 3대	100,000

※ 권리금의 사례는 유형자산의 가액을 제외한 금액을 추출한 것임

※ 권리금의 사례를 조사한 결과 모두 정상적인 사례로 확인되었으며, 스크린골프의 경우 층수와 시스템 사양의 영향을 많이 받으며, 권리금은 임대면적을 기준으로 거래되는 것으로 조사됨

[자료 08] 권리금의 요인 비교 자료

1. 시점수정

권리금의 가격은 2023년 동안에는 변화가 없는 것으로 조사됨

2. 요인비교

인근지역의 범위는 구의 경계와 동일하며, 사례로 선택된 권리금 사례와 비교시 대상이 위치의 접근성, 시설의 경과연수 등을 고려할 때 5% 우세한 것으로 조사됨

[자료 09] 기타

1. 기준시점은 2023.01.01임
2. 무형자산의 권리금은 가능한 방법을 모두 적용하고 각 방법에 의한 가액의 산술평균값으로 결정함
3. 각 산출과정에서 도출되는 결과는 백만원까지 표시하되, 십만원에서 반올림함

I 평가개요

2023.01.01을 기준으로 권리금의 시장가치를 구함

II 물음 1) 유형재산의 가치

1. 평가대상의 확정

평가대상인 설치 및 잡자재와 시설장치만 평가함

2. 유형재산의 가치

(1) 설치 및 잡자재 : $21,000,000 \times 4 / 7 = 12,000,000$ 원

(2) 시설장치 : $140,000,000 \times 4 / 7 = 80,000,000$ 원

(3) 소계 : 92,000,000원

III 무형재산의 가치

1. 개요

수익환원법과 거래사례비교법에 의함

2. 수익환원법

(1) 개요

수정 영업이익에 무형재산 귀속비율을 적용한 후 현재가치의 합으로 구함

(2) 수정 영업이익

연도별 수정 영업이익

(단위: 천원)

구분	2020년	2021년	2022년
영업이익	140,000	147,000	148,000
감가상각비	30,000	30,000	30,000
자가노력비	25,000	25,000	25,000
수정 영업이익	85,000	92,000	93,000

평균 영업이익 : $(85,000 + 92,000 + 93,000) / 3 = 90,000$ (천원)

(3) 무형재산 귀속 영업이익 : $90,000,000 \times 0.35 = 31,500,000$ 원

(4) 수익가액 : $31,500,000 \times PVA(15\%, 5년) = 106,000,000$ 원

3. 거래사례비교법

(1) 사례의 선정

인근지역에 소재하고, 총수와 시스템 사양이 동일한 사례 #2선정

(#1은 인근지역 외 소재, #3은 총수와 사양 상이)

(2) 비준가액

$100,000,000 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1.05 \times 330 / 340 = 102,000,000$ 원

사 시 지 개 면

4. 무형재산의 가치

$(106,000,000 + 102,000,000) / 2 = 104,000,000$ 원

IV 권리금의 가치

1. 개요

유형재산의 가치와 무형재산의 가치 합으로 결정

2. 권리금의 가치

92,000,000원 + 104,000,000원 = 196,000,000원

07 권리금의 감정평가 #2

부동산을 명도받기 위한 소송을 제기한 임대인 원고에 맞서, 임차인이자 개인사업자인 피고는 「상가건물 임대차보호법」의 권리금 회수기회 보호 등의 규정을 들어 원고로부터 권리금의 지급을 요청하는 '감정신청서'를 법원에 제출하였다. 재판장은 피고의 감정신청을 받아들여 감정평가사 甲에게 권리금에 대한 감정평가를 의뢰하였다. 제시된 자료를 활용하여 대상 사업체의 권리금을 산정하시오. (단, 권리금은 시설권리금, 영업권리금, 바닥권리금으로 구분하여 제시할 것) (10점) 33회 4번

[자료 01] 기본적 사항

1. 기준가치: 시장가치
2. 기준시점: 2023년 7월 16일
3. 대상 사업체의 개황
 - 1) 소재지: C시 D동 120
 - 2) 업종: 커피숍
 - 3) 개업일: 2018년 1월 1일
 - 4) 면적: 120㎡

[자료 02] 시설권리금 자료

1. 시설권리금 대상인 유형재산은 인테리어뿐이며, 사업자는 개업일 당시 인테리어비용 600,000원/㎡ 소요되었다는 자료를 제출하였고, 제반 상황을 고려할 때 비용은 적정한 것으로 판단됨
2. 기준시점의 재조달원가는 개업일 당시 비용에 건축공사비지수를 적용하여 산정하며, 조사된 건축공사비지수는 다음 표와 같다.

구분	2018년 1월	2023년 7월
건축공사비지수	112	147

- 건축공사비 변동률 산정은 일할계산하지 않고, 해당 월에 고시된 건축공사비지수를 적용하며, 소수점 넷째 자리를 반올림하여 셋째 자리까지 표기함
- 3. 단가 산정은 천원 단위 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표기함
- 4. 감가수정은 정책법에 따르고, 총내용연수는 동종 업의 인테리어 수명 주기를 고려하여 10년으로 하며, 연단위 만년감가를 적용함

[자료 03] 영업권리금 자료

1. 영업권리금 산정을 위한 영업이익은 기준시점 이전 3년의 평균영업이익인 연간 23,000,000원으로 하였음
2. 개인사업자로서 영업이익에서 공제해야하는 비용은 자가인건비 상당액으로 기준시점 이전 3년 평균인 연간 19,000,000원으로 하였으며, 감가상각비는 고려하지 않음
3. 무형재산 귀속 영업이익은 브랜드를 선호하는 업종의 특성을 고려할 때, 50%를 적용하는 것이 타당한 것으로 판단됨
4. 인근지역 브랜드 커피숍 증가로 기준시점 이후 영업이익은 동일할 것으로 추정함

5. 할인기간은 5년으로 하고, 기준시점 이후 5년간 추정된 영업이익에 대응하는 할인율은 아래 표와 같음

구분	1년	2년	3년	4년	5년
할인율	0.899	0.808	0.726	0.653	0.587

[자료 04] 바닥권리금 자료

대상 사업체가 속한 상권은 위치와 업종, 가로의 상태에 따라 일부 바닥권리금이 형성되는 상가가 있으나, 시설권리금과 영업권리금을 받을 수 있는 상가는 별도의 바닥권리금이 없는 것으로 조사됨

해설

1. 평가개요

시설권리금, 영업권리금, 바닥권리금으로 구분하여 산정한 후 그 합계액으로 권리금의 가치를 평가함

2. 시설권리금

(1) 개요

인테리어의 가액을 원가법으로 평가함

(2) 재조달원가

직접법에 의하되 건축공사비지수를 적용하여 시점수정함

$$600,000 \times 1.313 = 788,000\text{원}/\text{m}^2$$

*시

$$\text{* 시점수정 : } 147 / 112 = 1.313$$

(3) 적산가액

잔존가치는 없는 것으로 가정하고 정액법 적용함

$$\text{- 적용단가: } 788,000 \times 5 / 10 = 394,000\text{원}/\text{m}^2$$

$$\text{- 적산가액: } 394,000 \times 120 = 47,280,000\text{원}$$

3. 영업권리금

(1) 개요

무형재산 귀속 영업이익을 산정한 후 현재가치의 합으로 구함

(2) 무형재산 귀속 영업이익

자가노력비를 공제한 영업이익에 무형재산 귀속비율 50%를 적용함

$$(23,000,000 - 19,000,000) \times 0.5 = 2,000,000\text{원}$$

※ 자료 3에 따라 감가상각비는 고려치 않음

(3) 영업권리금

$$2,000,000 \times (0.899 + 0.808 + 0.726 + 0.653 + 0.587) = 7,346,000\text{원}$$

4. 바닥권리금

[자료 04]에 따라 별도의 바닥권리금은 없는 것으로 봄

5. 권리금

$$47,280,000 + 7,346,000 = 54,626,000\text{원}$$

PART 07

토지의 보상평가

01 기준시점의 확정

감정평가사 C씨는 2023.08.12자로 중앙토지수용위원회로부터 보상평가의뢰를 받고 사전조사 및 실지조사를 실시하였다. 주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하십시오.

[물음 01] 가격시점(기준시점)을 정하고 그 이유를 설명하십시오

[자료 01] 감정평가의뢰서 내용

1. 사업명 : OO택지개발사업
2. 사업시행자 : OO공사 사장
3. 수용재결일자 : 2023.03.01
4. 평가목적 : 이의재결
5. 평가조건 : 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제70조 등 보상관계법령의 규정, 판례, 기타 평가의 일반이론, 절차 및 방법 등을 준수하여 평가
6. 택지개발 주민공람공고일 : 2021.03.05
7. 택지개발지구지정고시일 : 2022.05.25

[자료 02] 실지조사, 가격조사 기간

2023.08.16부터 2023.08.20까지 실지조사와 가격조사를 완료하였다.

해설

가격시점(기준시점) : 2023.03.01

수용재결에 대한 보상평가로 토지보상법 67조1항에 의거 수용재결 당시를 기준으로 함

02 적용 공시지가 선택

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 C씨는 2023.08.12자로 중앙토지수용위원회로부터 보상평가의뢰를 받고 사전조사 및 실지조사를 실시하였다.
주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오.

[물음 01] 적용할 연도별 공시지가를 선택하고 그 이유를 설명하시오.

[자료 01] 감정평가의뢰서 내용

1. 사업명 : OO택지개발사업
2. 사업시행자 : OO공사 사장
3. 수용재결일자 : 2023.03.01
4. 평가목적 : 이의재결
5. 평가조건 : 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제70조 등 보상관계법령의 규정, 판례, 기타 평가의 일반이론, 절차 및 방법 등을 준수하여 평가
6. 택지개발 주민공람공고일 : 2021.03.05
7. 택지개발지구지정고시일 : 2022.05.25
8. 토지조서

기호	소재지	지번	지목	면적(㎡)		비고
				공부	편입	
1	S시 P구 K동	105	전	1,200	1,200	
2 ~ 500	기타 필지 전체			520,000	510,000	
합계				521,200	511,200	

[자료 02] 사업지구 내 표준지 공시지가

번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)		
								2021.01.01	2022.01.01	2023.01.01
122	S시 P구 K동	1,105	전	전	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	120,000	130,000	145,000
123	S시 P구 K동	330	대	주거나지	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	210,000	230,000	250,000
124	S시 P구 K동	250	대	주상용	일반주거	소로한면	세장형 평지	330,000	350,000	370,000

[자료 03] 담당 감정평가사의 조사내역

1. 2023.08.16.부터 2023.08.20.까지 실지조사와 가격조사를 완료하였다.
2. 2021년 1월1일부터 2023년 1월 1일 까지의 표준지공시지가의 평균변동률

기간	2021.01.01 ~ 2022.01.01	2022.01.01 ~ 2023.01.01
S시 전체의 표준지공시지가 평균변동률	4.912%	5.898%

1. 적용 연도별 공시지가 2021.01.01

2. 이유

택지개발촉진법상 택지개발지정지구 고시일이 토지보상법 22조의 사업인정고시일로 의제됨에 따라 토지보상법 70조 4항에 의거 사업인정고시일(2022.05.25) 이전 공시지가(2022.01.01)를 선택해야 하나, 토지보상법 제70조 5항에 의거 주민공람공고로 인한 토지가격 변동 여부를 판단해야 함

1) 가격변동 여부 요건 판단

- 사업의 유형: 면형사업
- 세부 요건

① 사업 면적: 20만 제곱미터 이상

② 사업지구 내 표준지공시지가의 평균변동률과 시 전체 표준지공시지가의 평균변동률 비교

- 산정기간: 2021.01.01 ~ 2022.01.01

- 사업지구 내 표준지공시지가 변동률

$$\frac{\left(\frac{130,000}{120,000} - 1\right) + \left(\frac{230,000}{210,000} - 1\right) + \left(\frac{350,000}{330,000} - 1\right)}{3} = 0.07973(7.973\%)$$

- 시 전체 표준지공시지가의 평균변동률

4.912%

- 차이

㉠ 절대적 차이 : $7.973\% - 4.912\% = 3.061\% (> 3\%)$

㉡ 상대적 차이 : $7.973\% / 4.912\% = 1.623(62.3\%) (> 30\%)$

2) 검토 결과

주민 공람공고로 인해 토지 가격이 변동되었다고 판단되므로 주민 공람공고일 이전 시점인 2021.1.1.일 기준 공시지를 선택해야 함

03 토지보상법 제70조 제5항의 판단[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 K씨는 토지수용위원회로부터 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 일반산업단지에 편입된 토지 및 지장물에 대한 보상평가를 의뢰받았다. 다음의 자료를 활용하고 보상관련 법령의 제규정을 참작하여 다음 물음에 답하시오.

[물음 01] 가격시점을 결정하시오.

[물음 02] 적용할 연도별 공시지가를 선택하고 그 이유를 설명하시오.

[자료 01] 평가의뢰 내역

가. 사업의 종류 : ○○일반산업단지 조성사업

나. 사업면적 : 500,000㎡ (A시 편입면적 : 200,000㎡, B시 편입면적 : 300,000㎡)

다. 사업시행자 : ○○도지사

라. 산업단지 지정고시일 : 2021.12.06

마. 토지등의 세목고시일 : 2022.07.15

바. 실시계획의 승인고시일 : 2023.02.03

사. 의뢰일 : 2023.07.05

아. 수용재결(예정)일 : 2023.10.05

[자료 02] 조사사항

감정평가사 K씨는 보상평가의뢰를 받은 후 2023.07.10부터 2023.07.30까지 사전조사와 실지조사 및 가격조사를 거쳐 다음과 같은 자료를 수집하였다.

1. 해당 사업지구 내 표준지공시지가의 평균변동률

(단위: %)

구분	2020.01.01 ~ 2021.01.01	2021.01.01 ~ 2022.01.01	2022.01.01 ~ 2023.01.01
A시의 사업구역	6.5	5.3	4.8
B시의 사업구역	6.3	5.2	4.7

※ 공시된 표준지공시지가(원/㎡)를 기준으로 평균값을 구한 것이며, A시의 사업구역 내 표준지수는 15필지, B시의 사업구역 내 표준지수는 20필지임

2. ○○도 내 시·군·구의 전체 표준지공시지가의 평균변동률

(단위: %)

기간	2020.1.1 ~ 2021.1.1		2021.1.1 ~ 2022.1.1		2022.1.1 ~ 2023.1.1	
구분	단가 평균	면적 가중 평균	단가 평균	면적 가중 평균	단가 평균	면적 가중 평균
○○도	1.54	1.56	1.67	1.65	1.75	1.76
A시	2.30	2.23	2.40	2.38	2.45	2.50
B시	1.80	1.89	1.90	1.87	2.00	2.10
C시	2.10	2.13	2.05	2.03	2.30	2.28
D시	3.10	3.13	3.05	3.06	3.20	3.22
E군	1.75	1.78	1.85	1.89	1.87	1.89
F군	1.95	1.98	2.03	2.05	2.05	2.04

1. 가격시점: 수용재결(예정)일인 2023.10.05

2. 연도별 공시지가의 선택과 이유

1) 적용 연도별 공시지가: 2021.01.01

2) 이유

산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 산업단지 지정고시일 이후 토지등의 세목고시가 이루어졌는바, 토지등의 세목고시일이 토지보상법 22조의 사업인정고시일로 의제됨에 따라 토지보상법 70조 4항에 의거 사업인정고시일(2022.07.15) 이전 공시지가(2022.01.01)를 선택해야 하나, 토지보상법 제70조 5항에 의거 산업단지 지정고시로 인한 토지가격 변동 여부를 판단해야 함

3) 가격변동 여부 요건 판단

- 사업의 유형 : 면형사업

- 세부 요건

① 사업 면적: 20만 제곱미터 이상

② 사업지구 내 표준지공시지가의 평균변동률과 시 전체 표준지공시지가의 평균변동률 비교

- 산정기간 : 2021.01.01 ~ 2022.01.01

- 사업지구 내 표준지공시지가 변동률

$$\frac{(5.3\% \times 15 + 5.2\% \times 20)}{35} = 5.24\%$$

- 시 전체 표준지공시지가의 평균변동률

A와 B시에 걸쳐 소재하고 있으므로 면적 가중평균한 평균변동률 적용

$$2.4\% \times \frac{200,000}{500,000} + 1.9\% \times \frac{300,000}{500,000} = 2.1\%$$

* 각 시의 평균변동률은 단가 평균을 적용함

- 차이

㉠ 절대적 차이 : $5.24\% - 2.1\% = 3.14\%p$ (> 3%p)

㉡ 상대적 차이 : $5.24\% / 2.1\% = 2.50(150\%)$ (> 30%)

4) 검토 결과

산업단지 지정고시로 인해 토지 가격이 변동되었다고 판단되므로 산업단지 지정고시일 이전 시점인 2021.1.1 기준 공시지가를 선택해야 함

04 비교표준지의 선정

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 K씨는 OO법원으로부터 택지개발촉진법에 따른 택지개발사업에 편입된 토지에 대한 보상금증액과 관련한 평가를 의뢰받았다. 다음의 자료를 활용하고 보상관련 법령의 제규정을 참작하여 다음 물음에 답하시오.

[물음 01] 가격시점을 결정하시오.

[물음 02] 적용할 연도별 공시지가를 선택하고 그 이유를 설명하시오.

[물음 03] 비교표준지를 선정하고 그 이유를 설명하시오.

[자료 01] 평가의뢰 내역

가. 사업의 종류 : ○○택지개발사업

나. 사업면적 : 210,000㎡

다. 사업시행자 : ○○공사 사장

라. 택지개발 주민공람공고일 : 2021.3.5

마. 택지개발지구지정고시일 : 2022.5.25

사. 의뢰일 : 2023.7.5

아. 수용재결일 : 2023.3.7

자. 판결(예정)일 : 2023. 9.15

차. 토지조서

기호	소재지	지번	지목	이용상황	용도지역	면적(㎡)		비고
						공부	편입	
1	S시 P구 K동	105	전	전	자연녹지	1,200	1,200	
2	S시 P구 K동	1500	도로	도로	2종일주	200	200	

[자료 02] 표준지 공시지가

1. 택지개발 사업지구 내 표준지

번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)		
								2021.01.01	2022.01.01	2023.01.01
124	S시 P구 K동	1,105	전	전	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	120,000	140,000	155,000
125	S시 P구 K동	330	대	주거 나지	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	220,000	240,000	260,000
126	S시 P구 K동	250	대	주상용	2종일주	소로한면	세장형 평지	340,000	360,000	380,000

2. 택지개발 사업지구 외 표준지

번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)		
								2021.01.01	2022.01.01	2023.01.01
127	S시 P구 K동	1,100	전	전	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	120,000	130,000	145,000
128	S시 P구 K동	310	대	주거 나지	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	220,000	230,000	250,000
129	S시 P구 K동	270	대	주상용	2종일주	소로한면	세장형 평지	330,000	350,000	370,000

[자료 03] 조사사항

1. 토지보상법 제70조제5항과 관련하여 택지개발 주민공람공고로 인해 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되지 않은 것으로 조사되었다.
2. 기호 2 토지의 인근지역의 표준적인 이용상황은 주상용으로 조사되었다.

해설

1. 가격시점: 수용재결일인 2023.03.07

2. 연도별 공시지가의 선택과 이유

1) 적용 연도별 공시지가: 2022.01.01

2) 이유

택지개발촉진법상 택지개발지정지구 고시일이 토지보상법 22조의 사업인정고시일로 의제됨에 따라 토지보상법 70조 4항에 의거 사업인정고시일(2022.5.25) 이전 공시지가(2022.1.1)를 선택해야 하나, 토지보상법 제70조 5항에 의거 주민공람공고로 인한 토지가격이 변동 여부를 판단해야 함.
그런데, 제시된 자료에 따라 주민공람공고로 인한 토지가격이 변동되지 않았으므로 2022.01.01 공시지가를 선택함.

3. 비교표준지의 선정과 이유

1) 기호 1

사업지구 내 표준지로서 용도지역, 이용상황 등이 동일 또는 유사한 124 표준지를 선정함

2) 기호 2

사업지구 내 표준지 중 기호 2 토지와 관련 인근지역의 표준적인 이용상황에 해당하는 126 표준지를 선정함

05 시점수정치 산정

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 K씨는 토지수용위원회로부터 택지개발촉진법에 따른 택지개발사업에 편입된 토지에 대한 보상평가를 의뢰받았다. 다음의 자료를 활용하고 보상관련 법령의 제규정을 참작하여 다음 물음에 답하시오.

[물음 01] 공시지가기준법에 적용할 시점수정치를 산정하시오.

- 1) 법 제70조 제5항에 따라 연도별 공시지가의 소급이 이루어진다고 가정하는 경우
- 2) 법 제70조 제4항에 따라 연도별 공시지가가 선택된다고 가정하는 경우

[자료 01] 평가의뢰 내역

- 가. 사업의 종류 : ○○택지개발사업
 나. 사업면적 : 600,000㎡
 다. 사업시행자 : ○○공사 사장
 라. 택지개발 주민공람공고일 : 2021.3.5
 마. 택지개발지구지정고시일 : 2022.5.25
 바. 의뢰일 : 2023.7.5
 사. 수용재결(예정)일 : 2023.9.7
 아. 토지조서

기호	소재지	지번	지목	이용상황	용도지역	면적(㎡)		비고
						공부	편입	
1	경기도 S시 P구 K동	105	전	전	자연녹지	1,200	1,200	
2	경기도 S시 P구 K동	1500	도로	도로	2종일주	200	200	

[자료 02] 표준지 공시지가

1. 택지개발 사업지구 내 표준지

번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가(원/㎡)		
								2021.01.01	2022.01.01	2023.01.01
124	S시 P구 K동	1,105	전	전	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	120,000	140,000	155,000
125	S시 P구 K동	330	대	주거나지	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	220,000	240,000	260,000
126	S시 P구 K동	250	대	주상용	2종일주	소로한면	세장형 평지	340,000	360,000	380,000

2. 택지개발 사업지구 외 표준지

번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가(원/㎡)		
								2021.01.01	2022.01.01	2023.01.01
127	S시 P구 K동	1,100	전	전	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	120,000	130,000	145,000
128	S시 P구 K동	310	대	주거나지	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	210,000	230,000	250,000
129	S시 P구 K동	270	대	주상용	2종일주	소로한면	세장형 평지	330,000	350,000	370,000

[자료 03] 지가변동률

(단위 : %)

기간	S시				경기도			
	상업지역	주거지역	녹지지역	평균	상업지역	주거지역	녹지지역	평균
2021.01.01 ~ 가격시점	10	15	17	7	4	5	3	3.1
2021.03.05 ~ 가격시점	9	14	16	6.5	3.5	4.6	2.6	2.8
2022.01.01 ~ 가격시점	6	12	13	5.8	2.6	3.5	2.3	2.4
2022.05.25 ~ 가격시점	4	10	10.8	5	1.0	1.3	0.8	0.9
2021.01.01 ~ 2021.03.04	0.5	0.8	0.9	0.4	0.3	0.4	0.25	0.28
2021.01.01 ~ 2022.05.24	4.8	10.2	11.2	5	1.8	2.7	2.1	1.9
2022.01.01 ~ 2022.05.24	0.7	0.98	1.1	0.53	0.35	0.48	0.29	0.31

(단위 : %)

기간	해당 사업과 관계없는 인근 시·군·구의 평균			
	상업지역	주거지역	녹지지역	평균
2021.01.01 ~ 가격시점	3.8	4.6	2.8	2.9
2021.03.05 ~ 가격시점	3.3	4.3	2.3	2.5
2022.01.01 ~ 가격시점	2.2	3.1	2.0	2.1
2022.05.25 ~ 가격시점	0.8	1.1	0.6	0.8
2021.01.01 ~ 2021.03.04	0.3	0.6	0.7	0.32
2021.01.01 ~ 2022.05.24	2.8	3.8	2.4	2.5
2022.01.01 ~ 2022.05.24	0.4	0.7	0.85	0.36

[자료 04] 생산자물가지수

'20년 12월 지수 : 110.2

'21년 12월 지수 : 111.1

'22년 12월 지수 : 113.5

'23년 7월 지수 : 116.5

1. 연도별 공시지가의 소급이 이루어지는 경우

1) 시점수정치 산정기간

- 연도별 공시지가 선택 : 2021.01.01
- 가격시점: 수용재결일인 2023.09.07
- 2021.01.01 ~ 2023.09.07

2) 시점수정치

가. 지가변동률

1) 비교표준지가 소재하는 시군구의 가격변동 여부 요건 판단

- 사업의 유형 : 면형사업
- 세부 요건
 - ① 사업 면적: 20만 제곱미터 이상
 - ② 택지개발 공람공고로 인한 비교표준지가 소재하는 시군구의 지가 변동 여부

- 택지개발 공람공고 이후 지가변동률

산정기간 : 2021.03.05 ~ 2023.09.07

용도지역별 지가변동률 : 주거지역 14% (> 5%)

녹지지역 16% (> 5%)

평균 지가변동률 : 6.5% (> 5%)

- 비교표준지가 소재하는 시군구의 지가변동률과 도의 지가변동률 비교

산정기간: 2022.05.25 ~ 2023.09.07

용도지역별 지가변동률

$$\text{주거지역} \frac{S\text{시} : 10}{\text{도} : 1.3} (> 30\%)$$

$$\text{녹지지역} \frac{S\text{시} : 10.8}{\text{도} : 0.8} (> 30\%)$$

평균지가변동률

$$\text{평균} \frac{A\text{시} : 5}{\text{도} : 0.9} (> 30\%)$$

협회는 평균지가변동률 적용이 맞다는 의견이나, 국토교통부는 용도지역별 지가변동률을 적용하라는 유권해석을 제시하였는바 문제의 지침에 따라야 함.

2) 검토 결과

택지개발 공람공고로 인해 비교표준지가 소재하는 시군구의 지가가 변동되었다고 판단되므로 2021.03.05 부터 가격시점까지는 인근 시군구의 용도지역별 지가변동률을 적용함

3) 지가변동률 계산

$$\text{주거지역} : (1 + 0.008) \times (1 + 0.043) = 1.05134$$

비표 인근

$$\text{녹지지역} : (1 + 0.009) \times (1 + 0.023) = 1.03221$$

비표 인근

나. 생산자물가상승률

$$\frac{'23.7 : 116.5}{'20.12 : 110.2} = 1.05717$$

다. 시점수정치 결정

지가변동률이 생산자물가상승률보다 지가 변동의 상황을 잘 반영하므로 지가변동률에 의해 시점수정치 결정함

해설

2. 법 제70조4항에 따라 연도별 공시지가가 선택되는 경우

1) 시점수정치 산정기간

- 연도별 공시지가 선택 : 2022.01.01(사업인정고시 의제일인 택지개발지구지정고시일 이전 최근 공시지가)
- 가격시점 : 수용재결일인 2023.09.07
- 2022.01.01 ~ 2023.09.07

2) 시점수정치

가. 지가변동률

1) 비교표준지가 소재하는 시군구의 가격변동 여부 요건 판단

- 사업의 유형: 면형사업
 - 세부 요건
 - ① 사업 면적: 20만 제곱미터 이상
 - ② 택지개발지구 지정고시로 인한 비교표준지가 소재하는 시군구의 지가 변동 여부
 - 택지개발지구지정고시일 이후 지가변동률
- 산정기간 : 2022.05.25 ~ 2023.09.07
- 용도지역별 지가변동률 : 주거지역 10%(> 3%)
녹지지역 10.8%(> 3%)
- 평균 지가변동률: 5%(> 3%)
- 비교표준지가 소재하는 시군구의 지가변동률과 도의 지가변동률 비교
- 산정기간 : 2022.05.25 ~ 2023.09.07

2) 검토 결과

택지개발지구 지정고시로 인해 비교표준지가 소재하는 시군구의 지가가 변동되었다고 판단되므로 2022.5.25.일부터 가격시점까지는 인근 시군구의 용도지역별 지가변동률을 적용함

3) 지가변동률 계산

주거지역: $(1 + 0.0098) \times (1 + 0.011) = 1.02091$

비표 인근

녹지지역: $(1 + 0.011) \times (1 + 0.006) = 1.01707$

비표 인근

나. 생산자물가상승률

$$\frac{23.7 : 116.5}{21.12 : 111.1} = 1.04860$$

다. 시점수정치 결정

지가변동률이 생산자물가상승률보다 지가 변동의 상황을 잘 반영하므로 지가변동률에 의해 시점수정치 결정함

06 그 밖의 요인보정치 산정

○○시 근린공원조성사업에 편입되는 공장용지(평가대상토지)의 보상평가시 공시지가를 기준으로 평가한 결과, 인근 유사토지의 보상선례가격(A도로 개설사업에 기 편입된 토지의 보상가격)과 형평성이 결여되는 것으로 판단되어 보상선례 가격과의 가격 격차를 그 밖의 요인으로 보정하려고 한다.(제7회 2-2번 문제 일부 수정)

보상선례를 참작한 그 밖의 요인보정률을 대상토지 기준 방식과 비교표준지 기준 방식으로 각각 산출한 후 결정하시오.(10점)

[자료 01] 기본자료

- ① 평가대상 토지의 가격시점 : 2023.08.31
- ② 보상선례·공시지가·평가대상토지의 용도지역은 동일함.
- ③ 비교 공시지가 표준지의 2023년도 공시지가 : @260,000원/㎡
- ④ 보상선례 보상일자 : 2022.11.30
- ⑤ 보상선례가격 : A 감정평가법인 @205,000원/㎡
B 감정평가법인 @215,000원/㎡

[자료 02] 시점수정에 적용할 지가변동률

기간	변동률(%)
2022년 9월	0.37
2022년 10월	0.30
2022년 11월	0.06
2022년 12월	0.15
2023년 7월까지 누계	0.56
2023년 7월	0.21

[자료 03] 보상선례·공시지가 및 평가대상토지의 지역·개별요인비교치

구분	공시지가		평가대상토지	
	지역요인	개별요인	지역요인	개별요인
보상선례(1.0)	1.0	1.4	1.1	1.54

[자료 04] 공시지가와 평가대상토지의 지역·개별요인 비교치

구분	평가대상토지	
	지역요인	개별요인
공시지가(1.0)	1.1	1.1

[자료 05] 기타사항

- ① 그 밖의 요인 보정률은 소수점 이하 첫째자리 %까지 산출하되, 이하는 반올림할 것 (예 : 22.56% → 22.6%).
- ② 지가변동률은 소수점 이하 셋째자리 %까지 산출하되, 이하는 반올림할 것(예 : 15.6781% → 15.678%).
- ③ 토지단가(원/㎡)는 유효숫자 셋째자리까지 구하여 적용하되, 이하는 반올림할 것

해설

1. 처리방침

물음에 따라 대상토지 기준 산정방식과 표준지 기준 산정방식을 활용하여 그 밖의 요인 보정률을 산출함

2. 대상토지 기준 산정방식

(1) 공시지가 기준 대상토지평가 : $260,000 \times 1.00771(*1) \times 1.100(*2) \times 1.100(*3) = 317,000\text{원}/\text{m}^2$

*1) 시점수정(2023.01.01 ~ 2023.08.31) : 1.00560×1.00210

*2) 지역요인 : $1.1 / 1.0$

*3) 개별요인 : $1.1 / 1.0$

(2) 보상선례 기준 대상토지평가

보상선례는 산술평균치를 적용함(이하 동일)

$210,000 \times 1.00924(*1) \times 1.100(*2) \times 1.540(*3) = 359,000\text{원}/\text{m}^2$

*1) 시점수정 : (2022.11.30 ~ 2023.08.31)

$(1 + 0.0006 \times 1 / 30) \times 1.0015 \times 1.00560 \times 1.00210$

*2) 지역요인 : $1.1 / 1.0$

*3) 개별요인 : $1.54 / 1.0$

(3) 대상토지 기준 산정방식에 의한 그 밖의 요인 보정률 : $(2) - (1) / (1) = 0.132(13.2\%)$

3. 비교표준지 기준 산정방식

(1) 보상선례 기준 표준지 평가 : $210,000 \times 1.00924(*1) \times 1.000(*2) \times 1.400(*3) = 297,000\text{원}/\text{m}^2$

*1) 시점수정 : (2022.11.30 ~ 2023.08.31)

$(1 + 0.0006 \times 1 / 30) \times 1.0015 \times 1.00560 \times 1.00210$

*2) 지역요인 : $1.0 / 1.0$

*3) 개별요인 : $1.40 / 1.0$

(2) 표준지공시지가 시점수정 : $260,000 \times 1.00771(*1) = 262,000$

*1) 시점수정(2023.01.01 ~ 2023.08.31) : 1.00560×1.00210

(3) 표준지 기준 산정방식에 의한 그 밖의 요인 보정률

$(1) - (2) / (2) = 0.134(13.4\%)$

4. 그 밖의 요인 보정률 결정

대상토지를 기준 산정방식과 비교표준지 기준 산정방식이 유사하게 산정되었는바 그 밖의 요인 보정률은 1.133으로 결정함.

07 토지의 보상평가

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 K씨는 P시장으로부터 도시계획도로에 편입된 토지 및 지장물에 대한 보상평가를 의뢰받았다.

다음의 자료를 활용하고 보상관련 법령의 제규정을 참작하여 다음 물음에 답하시오.(30점).(제8회 1번 문제 응용)

[물음 01] 의뢰된 토지의 평가시 적용할 비교표준지를 선정하고 그 선정사유를 설명하시오.

[물음 02] 의뢰된 토지의 평가시 적용할 시점수정률을 결정하고 그 사유를 설명하시오.

[물음 03] 토지 기호 (1)과 (8)의 보상평가액을 구하시오.

[자료 01] 평가의뢰 내역

1. 사업의 종류 : ○○도시계획도로 개설
2. 가격시점 : 2023.08.18
3. 도시계획시설 결정고시일 : 2021.12.30
4. 도시계획 실시계획 고시일 : 2023.02.01

[자료 02] 의뢰물건 내역

1. 토지조서

기호	소재지	지번	지목	면적(㎡)	용도지역	실제이용상황
1	P시 B동	37-2	대	1,000	자연녹지/제1종일주	
2	P시 B동	58-3	전	273	자연녹지	
3	P시 B동	63-8	답	425	자연녹지	
4	P시 B동	135-4	도로	65	생산녹지	미지급용지
5	P시 B동	738-5	전	323	일반공업	
6	P시 B동	산15-1	임야	234	자연녹지	
7	P시 B동	산19-3	임야	2,342	자연녹지	
8	P시 B동	산21-5	임야	1,538	자연녹지	
9	P시 B동	산42-6	임야	3,213	개발제한/자연녹지	

[자료 03] 인근지의 공시지가 표준지 현황 (2023년 1월 1일 기준)

일련번호	소재지	지번	면적(㎡)	지목		이용상황	용도지역	도로교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)
				공부	실제					
359	P시B동	30-5	140	대	대	단독주택	제1종일주	세로(가)	정방형 평지	120,000
360	P시B동	42-5	150	대	대	단독주택	자연녹지	세로(가)	가장형 평지	100,000
361	P시B동	56-7	253	전	전	전	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	40,000
362	P시B동	73-1	353	답	잡	답기타 창고	자연녹지	소로한면	세장형 평지	60,000
363	P시B동	75-6	428	답	답	답	자연녹지	맹지	세장형 저지	35,000
364	P시B동	127-2	235	전	전	전	자연녹지	세로(불)	부정형 완경사	42,000
365	P시B동	145-3	334	전	전	전	생산녹지	세로(가)	가장형 평지	28,000
366	P시B동	681-5	289	전	전	전	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	32,000
367	P시B동	757-4	450	전	전	전	일반공업	세로(불)	부정형 완경사	52,000
368	P시B동	883-2	253	대	대	단독주택	자연녹지	세로(가)	사다리형 평지	110,000
369	P시B동	산17-4	2,003	임	임	자연림	자연녹지	세로(불)	부정형 완경사	10,000
370	P시B동	산20-6	1,875	임	임	자연림	자연녹지	맹지	부정형 완경사	7,000
371	P시B동	산22-1	2,534	임	임	자연림	자연녹지	맹지	부정형 완경사	6,500
372	P시B동	산41-6	3,124	임	임	자연림	개발제한 자연녹지	세로(불)	부정형 급경사	3,500

[자료 04] 지가변동률(2023년 6월)

1. 용도지역별 (단위 : %)

행정구역	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비도시지역
P시	1.20	1.50	1.30	1.00	0.90
	2.50	3.00	2.30	1.90	1.80

2. 지목별 (단위 : %)

행정구역	전	답	대		임야	공장용지	기타
			주거용	상업용			
P시	1.10	1.30	1.50	1.70	0.90	1.40	0.80
	2.30	2.50	3.10	3.50	1.80	2.70	1.90

※ 상단은 6월 지가변동률이며, 하단은 6월까지의 누계임.

[자료 05] 생산자물가상승률(생산자물가지수)

'2022년 12월 지수 : 117.2

'2023년 1월 지수 : 118.1

'2023년 6월 지수 : 120.5

[자료 06] 토지에 대한 조사사항

1. 기호(1) 토지는 자연녹지지역과 제1종일반주거지역에 걸쳐있으며, 용도지역별 면적의 비율은 자연녹지지역 40%, 제1종일반주거지역 60%임
2. 기호(2) 토지는 전부 수도법상의 상수원 보호구역에 속함.
3. 기호(3) 토지는 도시계획시설운동장에 속함
4. 기호(4) 토지는 종전의 도로에 편입될 당시는 자연녹지지역내의 "전"이었던 것으로 조사됨
(현재 진행되고 있는 도로 개설 사업의 추진절차로 용도지역이 변경된 것으로 확인).
5. 기호(5) 토지는 '96년 10월 P시의 도시재정비 계획에 의해 자연녹지지역에서 일반공업으로 용도지역이 변경되었음.
6. 기호(6) 토지는 전부 자연공원법상 시립공원에 속함
7. 기호(7) 토지는 전부 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률상의 도시자연공원구역에 속함.
8. 기호(8) 토지는 전부 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률상의 생활권공원에 속함
9. 기호(9) 토지는 전부 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법상의 개발제한구역에 속함

[자료 07] 개별요인에 관한 자료

1. 기호(1)과 기호(8)의 개별요인 평점

구분	기호 (1)	표준지 359	표준지 360	표준지 361
평점	100	100	99	95
구분	기호 (8)	표준지 369	표준지 370	표준지 371
평점	102	98	102	100

※ 행정적 조건을 제외한 개별요인에 대한 평점임

2. 도시계획시설 관련 가치형성요인비교 자료

도시계획시설	일반	지상도로	지하도로	공원	운동장	협오	위험	도축장
일반	1	0.85	0.95	0.6	0.85	0.85	0.85	0.85
지상도로	1.18	1	1.12	0.71	1	1	1	1
지하도로	1.05	0.89	1	0.63	0.89	0.89	0.89	0.89
공원	1.67	1.42	1.58	1	1.42	1.42	1.42	1.42
운동장	1.18	1	1.12	0.71	1	1	1	1
협오	1.18	1	1.12	0.71	1	1	1	1
위험	1.18	1	1.12	0.71	1	1	1	1
도축장	1.18	1	1.12	0.71	1	1	1	1

※ 상기 내용은 대상토지와 표준지에 동일하게 적용가능

[자료 08] 기타 참고사항

1. 표준지 (359) ~ (363)은 토지 기호(1) ~ (3)의 인근지역에 소재함.
2. 표준지 (364), (365)는 토지 기호(4)의 인근지역에 소재함.
3. 표준지 (366), (367)은 토지 기호(5)의 인근지역에 소재함.
4. 표준지 (368) ~ (372)는 토지 기호(6) ~ (9)의 인근지역에 소재함.
5. 표준지 (361)은 전부 상수원보호구역에 속함.
6. 표준지 (369)는 전부 자연공원법상 시립공원에 속함.
7. 표준지 (370)은 전부 도시자연공원구역에 속함.
8. 표준지 (371)은 전부 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률상의 생활권공원에 속함
9. 2/4분기 이후의 지가변동률은 2/4분기 지가변동률에 보간법을 적용하여 산정함.
10. 그 밖의 요인 보정은 표준지와 관계없이 모두 100% 증액보정할 것
11. 지가변동률은 백분율로서 소수점 셋째자리에서 반올림하고 평가시 적용단가는 천원 단위까지 표시하고, 백원 단위에서 반올림함

I 비교표준지 선정

1. 기호1

① 선정 : 〈359〉, 〈360〉

② 이유 : 용도지역이 제1종일반주거지역과 자연녹지지역에 걸쳐 소재하고 있으며, 최소면적이 330㎡를 초과하므로 용도지역별로 구분감정평가한 후 면적비율에 의한 평균가격으로 결정해야 하므로, 인근지역내에 소재하는 용도지역과 이용상황이 동일한 표준지 선정함.

2. 기호2

① 선정 : 〈361〉

② 이유 : 수도법상 상수도보호구역은 일반적 계획제한이므로 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 제한받는 상태를 기준함. 따라서, 인근지역내에 소재하는 용도지역이 동일하고 상수원보호구역에 속하고, 이용상황이 동일한 '전'인 표준지를 선정함.

3. 기호3

① 선정 : 〈363〉

② 이유 : 도시계획시설운동장은 개별적 계획제한으로 제한받지 않은 상태를 기준함. 따라서, 인근지역내에 소재하는 용도지역과 이용상황이 동일한 '답'인 표준지를 선정함

4. 기호4

① 선정 : 〈364〉

② 이유 : 미지급용지는 토지보상법 시행규칙 제25조에 따라 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황인 '전'을 기준하되, 해당 공익사업으로 인한 용도지역의 변경이므로 변경전 용도지역인 자연녹지지역을 기준함. 따라서, 인근지역내에 소재하는 용도지역(자연녹지)과 이용상황이 동일한 '전'인 표준지를 선정함

5. 기호5

① 선정 : 〈367〉

② 이유 : 해당 공익사업과 다른 사업으로 인하여 용도지역이 변경된 것이므로 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 변경된 '일반공업지역'을 기준함. 따라서 인근지역내에 소재하는 용도지역과 이용상황이 동일한 '전'인 표준지를 선정함

6. 기호6

① 선정 : 〈369〉

② 이유 : 자연공원법상 시립공원은 일반적 계획제한이므로 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 제한받는 상태를 기준함. 따라서, 인근지역내에 소재하는 용도지역이 동일하고 시립공원에 속하고, 이용상황이 동일한 '임야'인 표준지를 선정함.

7. 기호7

① 선정 : 〈370〉

② 이유 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률상의 도시자연공원구역은 일반적 계획제한이므로 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 제한받는 상태를 기준함. 따라서, 인근지역내에 소재하는 용도지역이 동일하고 도시자연공원구역에 속하고, 이용상황이 동일한 '임야'인 표준지를 선정함.

8. 기호8

① 선정 : 〈371〉

② 이유 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률상의 생활권공원은 개별적 계획제한으로 제한받지 않은 상태를 기준함. 그런데, 생활권공원의 제한을 받지 않는 표준지가 존재하지 않아 생활권공원의 제한을 받는 표준지를 기준으로 하되, 개별요인에서 공법상 제한을 고려함. 인근지역내에 소재하는 용도지역과 이용상황이 동일한 '임야'인 표준지를 선정함 (369, 370은 시립공원과 도시자연공원구역에 속한 표준지로 격차율을 비교할 수 있는 자료가 제시되지 않아 미선정)

9. 기호9

① 선정 : <372>

② 이유 : 개발제한구역은 일반적 계획제한으로 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 제한받는 상태를 기준하여 공법상 제한이 동일하고 '임야'인 비교표준지를 선정함.

II 시점수정을 결정 및 그 사유

1. 지가변동률

(1) 기호1 ~ 4, 6 ~ 9(녹지지역, 2023.01.01 ~ 08.18)

$$1.01900 \times (1 + 0.01000 \times 49 / 30) = 1.03564$$

(2) 기호1(주거지역, 2023.01.01 ~ 08.18)

$$1.02500 \times (1 + 0.01200 \times 49 / 30) = 1.04509$$

(3) 기호5 (공업지역, 2023.01.01 ~ 08.18)

$$1.02300 \times (1 + 0.01300 \times 49 / 30) = 1.04472$$

2. 생산자물가상승률(직전 월 기준)

$$\frac{2023.06}{2022.12} : \frac{120.5}{117.2} = 1.02816$$

3. 결정 및 사유

사유 : 생산자물가지수는 국내 생산되는 상품의 물가 지수로 당해 지역의 토지만의 가격 변동을 반영하고 있다고 보기 어려우므로 이를 반영할 수 있는 지가변동률을 기준으로 결정함.

III 보상평가액

1. 기호 1

(1) 제1종일반주거지역 부분

$$120,000 \times 1.04509 \times 1.000 \times 1.00 \times 2.00 = 251,000\text{원}/\text{m}^2$$

$$(\times 600\text{m}^2 = 150,600,000)$$

(2) 자연녹지지역 부분

$$100,000 \times 1.03564 \times 1.000 \times 1.010 \times 2.00 = 209,000\text{원}/\text{m}^2$$

$$\text{*개} \quad (\times 400\text{m}^2 = 83,600,000)$$

$$\text{*개} : 100 / 99 = 1.010$$

(3) 보상평가액

$$(1) + (2) = 234,200,000$$

2. 기호 8

$$6,500 \times 1.03564 \times 1.000 \times 1.703 \times 2.00 = 23,000\text{원}/\text{m}^2$$

$$\times 1,538\text{m}^2 = 35,374,000$$

$$\text{개별} : 1.02 \times 1.67 = 1.703$$

08 무허가건축물등 부지

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 L씨는 S시장으로부터 도시계획도로에 편입된 토지 및 지장물에 대한 보상감정평가액 산정을 의뢰받았다.

다음의 자료를 활용하고 보상관련 제 규정을 참작하여 토지의 보상감정평가액을 구하시오. (15점)

(15회 4번 발채 후 일부 수정)

[자료 01] 감정평가의뢰 내역

1. 사업의 종류 : ○○도시계획도로 개설
2. 도시계획시설 결정고시일 : 2022.05.20
3. 도시계획 실시계획의 고시일 : 2023.02.05
4. 가격시점 : 2023.08.29

[자료 02] 감정평가의뢰 조서

1. 토지조서

기호	소재지	지번	지목	면적(㎡)	용도지역
1	S시 M동	29-5	전	700	자연녹지

※ 700㎡ 중 마당, 통로 등 점포의 사용에 불가분적으로 제공되고 있는 면적은 70㎡로 실측되었음(점포의 바닥면적은 제외)

2. 지장물조서

기호	소재지	지번	물건의 종류	구조·규격	수량(바닥면적)	비고
1	S시 M동	29-5	점포	블록조 스레트 지붕 단층	80㎡	무허가건축물 88년 1월 신축

[자료 03] 인근지역의 공시지가 표준지 현황

기호	소재지	지번	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 지세	2022.01.01 공시지가(원/㎡)	2023.01.01 공시지가(원/㎡)
A	S시 M동	47-3	300	전	전	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	280,000	320,000
B	S시 M동	60-5	375	전	전기타 (창고)	자연녹지	소로한면	부정형 평지	300,000	350,000
C	S시 M동	100-7	120	대	단독주택	자연녹지	세로(가)	가장형 평지	520,000	630,000
D	S시 M동	123-4	150	대	상업용	자연녹지	소로한면	정방형 평지	950,000	1,100,000

[자료 04] 지가변동률

구분	녹지지역(단위 : %)
2022년 누계	2.85
2022년 05.07 ~ 2022.12.31	1.50
2023년 7월까지 누계	1.04
2023년 7월	0.71

[자료 05] 대상토지 및 보상평가선례에 대한 조사사항

1. 대상 토지는 무허가건축물(점포) 부지로 이용중임.
2. 대상 토지는 소로한면에 접하며, 형상은 가로장방향, 지세는 평지임.
3. 인근지역 보상평가선례
 - 1) 사업명 : ○○도시계획도로 개설
 - 2) 가격시점 : 2022.05.07
 - 3) 소재지 : S시 M동 142-5번지
 - 4) 지목 및 면적 : 대, 600㎡
 - 5) 용도지역 : 자연녹지지역
 - 6) 토지특성 : 상업용, 소로한면에 접하며 형상은 부정형, 지세는 평지임.
 - 7) 보상단가 : 1,250,000원/㎡
4. 보상평가선례에 의한 그 밖의 요인 보정치는 이용상황에 관계없이 모두 동일하게 적용가능한 것으로 가정함

[자료 06] 토지특성에 따른 격차율

1. 도로접면

	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
중로한면	1.00	0.85	0.70	0.60
소로한면	1.18	1.00	0.80	0.65
세로(가)	1.43	1.25	1.00	0.76
세로(불)	1.67	1.53	1.32	1.00

2. 형상

	정방향	가로장방향	부정형
정방향	1.00	1.05	0.85
가로장방향	0.95	1.00	0.80
부정형	1.18	1.25	1.00

[자료 07] 기타사항

1. 자연녹지지역의 건폐율은 20%를 적용하고, 본 토지는 개발행위허가 대상에 해당하나 허가를 받지 않은 것으로 볼 것
2. 무허가건축물의 부지면적은 토지보상법 시행규칙 제5조제2항에 따라 건폐율을 적용하여 산정한 면적(①토지면적에 건폐율을 곱한 면적, ②건축물의 바닥면적을 건폐율로 나누어 산출한 면적 중 작은 면적)을 상한으로 결정할 것
3. 지가변동률은 백분율로서 소수점 이하 셋째자리까지 산출하되, 이하는 반올림할 것
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 이하 둘째자리까지 표시하되, 셋째자리에서 반올림함
5. 토지단가(원/㎡)는 유효숫자 셋째자리까지 구하여 적용하되, 이하는 반올림할 것
6. 그 밖의 요인 보정치는 대상토지 기준방식으로 산정할 것

해설

I 평가개요

본건은 토지에 대한 보상목적의 감정평가로서, 2023.08.29를 가격시점으로 하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」등 관련 법령에 의거 적정가격으로 평가함.

II 토지 보상감정평가액

1. 처리방침

(1) 89.01.24. 이전에 건축되어 적법의제 되는 무허가건축물부지로 면적사정을 통해 '대'부분과 '전'부분을 구분하여 평가함.

(2) 대지면적의 상한 결정

① 토지면적에 건폐율을 곱한 면적 : $700 \times 0.2 = 140\text{㎡}$

② 건축물의 바닥면적을 건폐율로 나누어 산출한 면적 : $80 / 0.2 = 400\text{㎡}$

③ 결정 : 둘 중 작은 면적인 140㎡ 를 '대'면적의 상한으로 결정함.

(3) 이용상황별 면적구분

무허가건축물부지 면적은 $150\text{㎡}(80\text{㎡} + 70\text{㎡})$ 이나, 토지보상법 시행규칙 부칙 제5조제2항에 따라 건폐율을 적용하여 산정한 면적(140㎡)을 초과할 수 없으므로 '대'면적은 140㎡ 로 하고, 나머지 560㎡ 은 '전'으로 봄.
(10㎡ ($150\text{㎡} - 140\text{㎡}$)는 형질변경 등이 된 상태이나 개발행위허가를 받지 않은 상태이므로 '전'으로 판단함.)

2. 적용공시지가 선택

(1) 선택 : 〈2023년 1월 1일〉 기준 표준지 공시지가

(2) 이유 : 도시계획 실시계획 고시일(2023.02.05)이 사업인정고시의제일인바 토지보상법 제70조제4항에 따라 사업인정고시일 이전 공시된 공시지가로 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 2023년 1월 1일 공시지가 선택함.

3. 비교표준지 선정

(1) 선정 : '대' 부분 <#D>, '전'부분 <#A> 선정.

(2) 이유 : 용도지역(자연녹지), 이용상황 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 비교표준지 선정함.

'대' 부분은 상업용으로 이용상황이 동일한 #D 선정(#C는 이용상황 상이)

'전' 부분은 전으로서 이용상황의 유사성이 더 높은 #A 선정(#B는 형질변경이 고려된 이용상황으로 볼 수 있어 상이)

4. 시점수정(2023.01.01 ~ 2023.08.29 지가변동률, 자연녹지)

생산자 물가상승률은 자료 미제시로 고려하지 않고 지가변동률 기준함.

$$1.0104 \times (1 + 0.0071 \times 29 / 31) = 1.01711$$

5. 지역요인

인근지역임 1.000

6. 개별요인

(1) '대' 부분

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.05(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.050$$

(2) '전'부분

$$1.25(\text{도로접면}) \times 1.25(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.563$$

7. 그 밖의 요인

1) 사례의 적정성

가격시점(2022.05.07)이 해당 공익사업 계획의 고시일(2022.5.20)이전으로 당해 사업과 관련이 없고 대상 토지와 용도지역, 이용상황이 동일하여 보상선례로서 적정함.

2) 그 밖의 요인 보정치(대상토지기준 산정방식)

$$\frac{\text{보상평가선례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}} \\ = \frac{1,250,000 \times 1.03237(*1) \times 1.000(*2) \times 1.250(*3)}{1,100,000 \times 1.01711 \times 1.000 \times 1.050} = 1.37$$

*1) 시점수정(2022.05.07 ~ 2023.08.29 지가변동률, 녹지지역)

$$1.0150 \times 1.0104 \times (1 + 0.0071 \times 29 / 31) = 1.03237$$

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인 : 1.00(도로접면) × 1.25(형상) × 1.00(지세)

8. 토지의 보상감정평가액

(1) '대'부분

$$1,100,000 \times 1.01711 \times 1.000 \times 1.050 \times 1.37 = 1,610,000\text{원}/\text{m}^2$$

(2) '전'부분

$$320,000 \times 1.01711 \times 1.000 \times 1.563 \times 1.37 = 697,000\text{원}/\text{m}^2$$

(3) 보상감정평가액

$$1,610,000 \times 140\text{m}^2 + 697,000 \times 560\text{m}^2 = 615,720,000$$

09 불법형질변경 토지

무단으로 불법형질변경 된 현황 “잡종지(간이 창고부지)”가 공공사업에 편입되어 보상평가된 사례에 대한 소송과 관련된 보상사례를 수집하던 중 아래와 같은 자료를 수집하였다.

다음 자료를 참고하여 보상평가액을 구하시오. (7회 문제 3-1번 응용)

[물음 01] <사례 1>의 보상평가액

[물음 02] <사례 2>의 보상평가액

[자료 01] 기본적 사항

1. 가격시점 : 1996.08.10
2. 용도지역, 지목 : 농림지역, 전
3. 이용상황 : 잡종지(간이 창고부지)
불법형질변경(1991년)될 당시의 토지이용상황 : “전”
4. 면적 : 100㎡

[자료 02] 사례의 내역**① <사례 1> 보상업무 추진내용**

- 1994.10.05 : 보상안내문 발송
- 1994.10.12 : 보상계획 공고
- 1994.11.11 : 보상업무 잠정중단
- 1995.01.18 : 도로구역 변경결정 (사업인정 의제)
- 1995.01.28 : 보상업무 재개 통보
- 1995.03.10 : 토지세목 고시

② <사례 2> 보상업무 추진내용

- 1994.10.05 : 보상안내문 발송
- 1995.10.12 : 보상계획 공고
- 1995.11.11 : 보상업무 잠정중단
- 1996.01.18 : 도로구역 변경결정 (사업인정 의제)
- 1996.01.28 : 보상업무 재개 통보
- 1996.03.10 : 토지세목 고시

[자료 03] 표준지 공시지가 현황

기호	소재지	면적(㎡)	지목	용도지역	이용상황	도로교통	공시지가(원/㎡)	
							1995.01.01	1996.01.01
1	C리 20-1	200	전	농림지역	전	세로(불)	10,000	11,000
2	C리 132	200	잡	농림지역	잡종지	맹지	45,000	48,000

※ 표준지는 대상토지의 인근지역에 위치함

[자료 04] 시점수정치

1. 1995.01.01 ~ 1996.08.10 : 1.05531
2. 1996.01.01 ~ 1996.08.10. : 1.02514

[자료 05] 개별요인 비교자료

대상	표준지1	표준지2
98	100	105

[자료 06] 기타사항

1. 제시된 자료에 의해서만 보상평가액을 구할 것
2. 개별요인비교치는 백분율로서 소수점 이하 첫째자리까지 표시하되, 이하 반올림할 것
3. 토지단가는 유효숫자 둘째자리까지 표시하되, 셋째자리에서 반올림할 것

해설

1. 사례 1의 보상평가액

(1) 이용상황의 판단

보상계획 공고일이 1994.10.12로 1995년 1월 7일 당시 공익사업에 편입된 토지인바 현황을 기준으로 토지의 이용상황은 잡종지(간이창고부지)로 판단함.

(2) 연도별공시지가 선택

사업인정 의제일이 1995.01.18 전인 1995.01.01 공시지가 선택함.

(3) 비교표준지의 선정

이용상황이 잡종지로 동일한 #2 선정함.

(4) 시점수정

1995.01.01 ~ 1996.08.10 : 1.05531

(5) 지역요인 비교

인근지역 내 소재: 1.00

(6) 개별요인 비교

$98 / 105 = 0.933$

(7) 보상평가액

- 단가 : $45,000 \times 1.05531 \times 1 \times 0.933 \times 1 = 44,000$

- 총액 : $44,000 \times 100 = 4,400,000$

2. 사례 2의 보상평가액

(1) 이용상황의 판단

보상계획 공고일이 1995.10.12로 1995년 1월 7일 당시 공익사업에 편입된 토지가 아니므로 형질변경될 당시의 이용상황인 전을 기준으로 평가함.

(2) 연도별공시지가 선택

사업인정 의제일이 1996.01.18 전인 1996.01.01 공시지가 선택함.

(3) 비교표준지의 선정

이용상황이 전으로 동일한 #1 선정함.

(4) 시점수정

1996.01.01 ~ 1996.08.10 : 1.02514

(5) 지역요인 비교

인근지역 내 소재 : 1.00

(6) 개별요인 비교

$98 / 100 = 0.98$

(7) 보상평가액

- 단가 : $11,000 \times 1.02514 \times 1 \times 0.98 \times 1 = 11,000$

- 총액 : $11,000 \times 100 = 1,100,000$

10 미지급용지

감정평가사인 A는 산업단지 사업을 추진하고 있는 사업시행자로부터 “미지급용지”에 대한 보상평가를 의뢰받았다.
주어진 자료를 활용하고 보상 관련법규의 제 규정을 참작하여 보상평가액을 구하시오. (10점)

[자료 01] 토지조서

일련번호	소재지		지번	지목	면적(㎡)	편입	
	면	리				지번	면적(㎡)
1	A	D	52-3	도로	344	52	344
2	B	E	150	임야	99	150	99
3	C	F	360-1	도로	307	360-1	307

[자료 02] 토지에 대한 조사확인 자료

- 해당 토지의 현장실사는 2023년 6월 30일, 7월 1일 양일간 이루어졌으며 대상 토지 모두 도로로 이용중임.
모든 토지는 미지급용지로 의뢰되었으며, 가격시점은 2023.08.15이며, 산업단지의 지정 고시일은 2023.2.1임
- 일련번호 (1) 토지는 1962년 산업단지에 편입되었으며, 기준시점 현재 인근은 1980년경 조성된 소규모공장지대임.
토지대장에 의해 모지번을 추적하여 1962년 당시 지목이 전에서 도로로 변경된 사실을 포착하였음.
현재 대상토지는 노폭 8미터의 아스팔트포장도로 일부로 이용중이며 인근 주민의 탐문조사결과
산업단지에 편입 전 노폭 2미터의 비포장도로(자동차 통행 불가)와 접한 밭으로 이용중이었던 것으로 조사되었음.
대상토지는 지적도상 부정형이고 평지(과거부터 현재까지 동일)의 토지로 조사됨.
- 일련번호(2) 토지는 토석채취허가를 얻어 토석채취장으로 활용되고 있었으나 토지소유자의 동의없이 군계획시설도로에 편입되어 현재는 도로로 사용되고 있음. 해당 토지는 과거부터 현재까지 장방형, 평지 상태의 토지이며, 인근은 임야지대임.
탐문조사 결과 토석채취장으로 이용하기 전에는 맹지상태였으며, 토석채취장으로 이용하면서 세로(가) 상태로 조사됨.
- 일련번호(3) 토지는 1985년 임도 확장 공사에 편입된 토지이며, 1985년 임도 확장공사 편입 당시 맹지였음.
편입당시 자연림, 부정형, 완경사 상태였던 것으로 조사됨.
- 편입토지의 현재 용도지역은 다음과 같음.

기호(1)	기호(2)	기호(3)
관리지역	생산녹지지역	관리지역

※ 기호 (1) 토지는 기존에 농림지역이었으나, 종전 산업단지로 편입되는 과정에서 용도지역이 관리지역으로 변경되어 현재에 이르고 있음

※ 기호 (2) 토지는 군계획시설도로에 편입될 당시에는 관리지역이었으나, 행정구역의 개편과 이에 따른 후속절차로 생산녹지지역으로 변경되어 현재에 이르고 있음(종전 공익사업과 현재 진행되고 있는 산업단지 확장사업과는 무관함)

※ 기호 (3) 토지는 기존에 농림지역이었으나, 현재 진행되고 있는 산업단지의 확장을 목적으로 용도지역이 관리지역으로 변경되어 현재에 이르고 있음

[자료 03] 공시지가 표준지 현황(2023.01.01)

기호	소재지	지번	면적(㎡)	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가(원/㎡)
1	A면D리	68	325	공장용지	관리지역	세로(가)	세장형평지	165,000
2	A면D리	120	125	전	관리지역	세로(불)	부정형완경사	23,000
3	A면D리	140	130	전	농림지역	세로(불)	부정형완경사	21,000
4	B면E리	581	389	잡종지	생산녹지	세로(가)	부정형평지	54,000
5	B면E리	680	260	잡종지	관리지역	세로(가)	부정형평지	47,000
6	C면F리	산25	950	자연림	관리지역	맹지	부정형완경사	4,500
7	C면F리	산40	850	자연림	농림지역	맹지	부정형완경사	3,500

※ 표준지 1, 2, 3은 대상 일련번호 (1) 토지의 인근지역에 위치하며, 표준지 4, 5는 대상 일련번호 (2) 토지의 인근지역에 위치하며, 표준지 6, 7은 일련번호 (3) 토지의 인근지역에 위치하고 있음

[자료 04] ○○군의 지가변동률

1. 용도지역별 (단위 : %)

기간	용도지역별(%)		
	녹지	관리	농림
2023년 6월까지 누계	1.371	2.299	1.235
2023년 6월	0.277	0.506	0.298

2. 지목별 (단위 : %)

기간	전	답	대		임야	공장용지	기타
			주거용	상업용			
2023년 7월까지 누계	1.102	1.185	1.051	1.250	0.582	5.315	1.301
2023년 7월	0.205	0.312	0.158	0.169	0.000	1.254	0.215

[자료 05] 생산자물가지수

2022.12	2023.01	2023.05	2023.06
120.8	121.5	122.7	123.1

[자료 06] 토지특성에 따른 격차율

1. 도로접면

구분	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
중로한면	1	0.83	0.69	0.58	0.48
소로한면	1.2	1	0.83	0.69	0.58
세로(가)	1.44	1.2	1	0.83	0.69
세로(불)	1.73	1.44	1.2	1	0.83
맹지	2.07	1.73	1.44	1.2	1

2. 형상

	정방형	장방형	사다리형	부정형
정방형	1.00	1.00	0.99	0.96
장방형	1.00	1.00	0.99	0.96
사다리형	1.01	1.01	1.00	0.97
부정형	1.04	1.04	1.03	1.00

3. 지세

구분	평지	완경사
평지	1	0.77
완경사	1.3	1

[자료 07] 기타자료

- 1. 지가변동률은 백분율로서 소수점 이하 셋째자리까지 산출하되, 이하는 반올림할 것
- 2. 그 밖의 요인으로 50% 증액보정할 것
- 3. 토지단가(원/㎡)는 유효숫자 둘째자리까지 구하여 적용하되, 이하는 반올림할 것

해설

I 평가개요

미지급용지의 보상평가로 토지보상법령을 준수하여 보상평가액을 결정함.

II 보상평가액

1. 적용공시지가의 선택

사업인정고시의제일인 산업단지의 지정·고시일이 2023.02.01이므로 토지보상법 제 70조 4항에 의거 기준시점에 가장 근접한 2023.01.01 공시지가 선택함

2. 비교표준지의 선정

(1) 기호#1

- ① 토지대장상 종전 지목(전)과 이용상황(전)을 고려하여 전을 기준함

* 대상토지의 개별특성 : 세로(불), 부정형, 평지

- ② 현재 용도지역은 관리지역이나 종전 공익사업에 의해 용도지역이 변경되었는바 변경 전 농림지역을 기준함

- ③ 따라서 용도지역(농림지역), 이용상황(전)이 동일한 #3 선정함

(2) 기호#2

- ① 적법한 토석채취허가를 득하였으므로 도시계획시설도로 편입당시 적법한 토석채취허가를 받은 상태이므로 종전 공익사업에 편입될 당시인 잡종지를 기준함.

* 대상토지의 개별특성 : 세로(가), 장방형, 평지

- ② 관리지역에서 생산녹지지역으로 변경되었으나 종전 또는 해당 공익사업과 관계없는 변경이므로 생산녹지지역을 기준함

- ③ 따라서 용도지역(생산녹지지역), 이용상황(잡종지)이 동일한 #4 선정함

(3) 기호#3

- ① 종전 공익사업에 편입될 당시 이용상황인 임야를 기준함

* 대상토지의 개별특성 : 맹지, 부정형, 완경사

- ② 현재 용도지역은 관리지역이나 해당 공익사업에 의해 용도지역이 변경되었으므로 변경 전 농림지역을 기준함

- ③ 따라서 용도지역(농림지역), 이용상황(임야)이 동일한 #7 선정함

3. 시점수정

(1) 지가변동률

2023.01.01 ~ 08.15, 용도지역별 지가변동률을 적용함

$$1) \text{ 녹지지역 : } 1.01371 \times (1 + 0.00277 \times 46 / 30) = 1.01802$$

$$2) \text{ 농림지역 : } 1.01235 \times (1 + 0.00298 \times 46 / 30) = 1.01698$$

(2) 생산자물가 상승률(2023.06 / 2022.12)

$$123.1 / 120.8 = 1.01904$$

(3) 결정

지가변화를 잘 반영하는 지가변동률을 적용함

4. 보상액

(1) #1

$$21,000 \times 1.01698 \times 1 \times 1.3 \times 1.5 = 42,000(\times 344 = 14,448,000)$$

시 지 개 그

$$* \text{ 개별 : } 1 \times 1 \times 1.3$$

(2) #2

$$54,000 \times 1.01802 \times 1 \times 1.04 \times 1.5 = 86,000(\times 99 = 8,514,000)$$

시 지 개 그

$$* \text{ 개별 : } 1 \times 1.04 \times 1$$

(3) #3

$$3,500 \times 1.01698 \times 1 \times 1 \times 1.5 = 5,300(\times 307 = 1,627,100)$$

시 지 개 그

$$* \text{ 개별 : } 1 \times 1 \times 1$$

11 도로부지의 보상평가

감정평가사 L씨는 S시장으로부터 도시계획도로에 편입된 토지에 대한 보상감정평가액 산정을 의뢰받았다.

다음의 자료를 활용하고 보상관련 제 규정을 참작하여 토지의 보상감정평가액을 구하시오. (10점)

[물음 01] 사실상의 사도인 경우

[물음 02] 예정공도인 경우

[자료 01] 감정평가의뢰 내역

1. 사업의 종류 : ○○도시계획도로 개설
2. 도시계획시설 결정고시일 : 2022.05.20
3. 도시계획 실시계획의 고시일 : 2023.02.05
4. 가격시점 : 2023.08.29

[자료 02] 감정평가의뢰 조서

1. 토지조서

기호	소재지	지번	지목	면적(㎡)	용도지역
1	S시 M동	33-1	전	32	자연녹지

[자료 03] 인근지역의 공시지가 표준지 현황

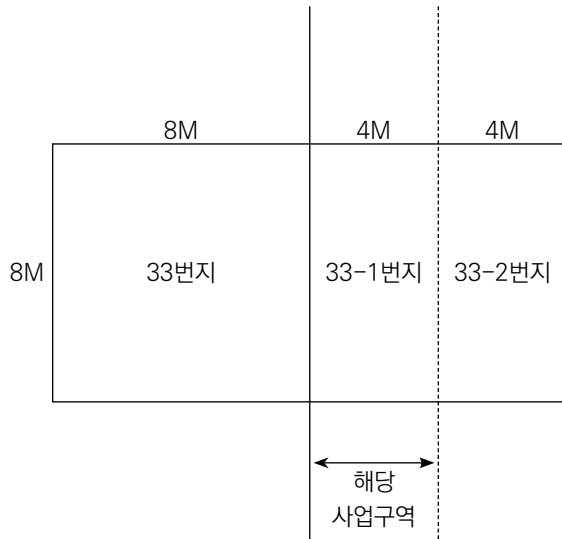
기호	소재지	지번	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	2023.01.01 공시지가(원/㎡)
A	S시 M동	47-3	300	전	전	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	320,000
B	S시 M동	60-5	375	전	전기타 (창고)	자연녹지	소로한면	부정형 평지	350,000
C	S시 M동	100-7	120	대	단독주택	자연녹지	세로(가)	가장형 평지	630,000
D	S시 M동	123-4	150	대	상업용	자연녹지	소로한면	정방형 평지	1,100,000

[자료 04] 자가변동률

구분	녹지지역(단위 : %)
2023년 6월까지 누계	1.04
2023년 6월	0.71

[자료 05] 대상토지 및 주변상황에 대한 조사사항

1. 대상 토지는 인접지인 33-2번 토지와 함께 현황 도로로 이용중이며, 2차선으로 차량 통행이 가능함



2. 인접지인 33번지는 주거용으로 이용중이며, 이는 인근지역의 표준적인 이용상황으로 조사됨
3. 현황 도로의 성격에 대해 S시에 문의한 결과 사실상의 사도인 경우와 공도인 경우로 각각 평가해달라는 요청을 받음.

[자료 06] 토지특성에 따른 격차율

1. 도로접면

	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
중로한면	1.00	0.85	0.70	0.60
소로한면	1.18	1.00	0.80	0.65
세로(가)	1.43	1.25	1.00	0.76
세로(불)	1.67	1.53	1.32	1.00

2. 형상

	정방형	가로장방형	부정형
정방형	1.00	0.95	0.85
가로장방형	1.05	1.00	0.80
부정형	1.25	1.18	1.00

[자료 07] 기타사항

1. 지가변동률은 백분율로서 소수점 이하 셋째자리까지 산출하되, 이하는 반올림할 것
2. 그 밖의 요인은 50% 증액보정할 것
3. 토지단가(원/㎡)는 유효숫자 셋째자리까지 구하되, 토지단가 산정에 유의할 것

I 평가개요

도로의 성격을 반영하여 토지보상법령을 준수하여 보상평가액을 결정함.

II 사실상 사도인 경우

1. 개요

인근토지에 대한 평가금액의 1/3 이내로 평가함

인근토지의 개별특성: 정방형, 소로한면

2. 비교표준지의 선정

인근지역의 표준적인 이용상황인 주거용으로서 인접하고 있는 33번지를 기준함.

따라서 녹지지역, 주거용인 C 표준지 선정함

3. 시점수정

(1) 지가변동률

2023.01.01 ~ 08.29, 용도지역별 지가변동률을 적용함

$$1.0104 \times (1 + 0.0071 \times 60 / 30) = 1.02475$$

(2) 생산자물가 상승률

자료 미제시

(3) 결정

지가변화를 잘 반영하는 지가변동률을 적용함

4. 보상액

$$630,000 \times 1.02475 \times 1 \times 1.313 \times 1.5 \times 1 / 3 = 423,000 (\times 32 = 13,536,000)$$

시 지 개 그

* 개별 : 1.25×1.05

* 단가는 반올림하지 않고 절사함

III 예정공도인 경우

1. 개요

인근지역의 표준적인 이용상황을 기준으로 주거용으로 판단함.

대상토지의 개별특성: 가장형, 세로(가)

2. 비교표준지의 선정

녹지지역, 주거용인 C 표준지 선정함

3. 시점수정

$$1.02475$$

4. 보상액

$$630,000 \times 1.02475 \times 1 \times 1 \times 1.5 = 968,000 (\times 32 = 30,976,000)$$

시 지 개 그

* 개별: 1×1

12 구분지상권 설정을 위한 보상평가

감정평가사 A씨는 S시장으로부터 도시철도 건설공사와 관련하여 지하부분 사용료에 따른 감정평가를 의뢰받고 사전조사 및 실지조사를 한 후 다음과 같이 자료를 정리하였다. 주어진 자료를 활용하여 사실상 영구사용의 경우 지하부분 사용에 따른 보상평가액을 구하시오. (15점) (감정평가사 5회 2번, 9회 2번 응용)

[자료 01] 대상

구분	대상 1	대상 2
소재지	S시 K구 D동 257번지	S시 K구 H동 11번지
지목 및 면적	대, 500㎡	대, 500㎡
이용상황 및 도로교통	상업나지, 소로한면	주거나지, 소로한면
도시계획사항	일반상업지역, 도시철도에 저촉	일반주거지역, 도시철도에 저촉
기준시점	2023.8.1	

[자료 02] 대상 토지에 조사자료

공통자료	1. 감정평가의뢰 내용은 관련공부의 내용과 일치함 2. 지반구조는 풍화토 (PD-2) 패턴임 3. 대상지역에 소재하는 건축물은 상층부 일정층까지 임료수준에 차이를 보이고 있음
대상 1	1. 대상 토지의 주위환경은 노선상가지대임 2. 지하 14m에 지하철이 통과함. 3. 대상지역은 지하 2층 ~ 지상 15층 건축물이 최유효이용으로 판단됨. 4. 대상토지의 토피는 14m임. (터널)
대상 2	1. 대상 토지의 주위환경은 주택지대임 2. 대상지역은 지상 2층 건축물이 최유효이용으로 판단됨. 3. 지하 38m에 지하철이 통과함.

[자료 03] 인근의 공시지가 표준지 현황

(공시기준일 2023.01.01)

기호	소재지	지목	면적(㎡)	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	주위환경	공시지가(원/㎡)
1	D동	대	480	상업용	일반상업	소로한면	장방형 평지	노선상가지대	2,540,000
2	H동	대	450	주거용	일반주거	세로한면	정방형 평지	주택지대	1,760,000

[자료 04] 시점수정자료

1. 지가변동률 (K구, 2023년 6월)

구분	상업지역	주거지역
변동률(%) (누계)	0.520 (1.234)	1.023 (2.534)

[자료 05] 지역요인 및 개별요인

1. 같은 동은 지역요인이 동일하다고 보며 다른 동은 지역요인 비교 불가
2. 개별요인

구분	대상1	대상2	표1	표2
평점	100	100	100	102

[자료 06] 입체이용율배분표

이용률 지역별용적률	고층시가지	중층시가지	저층시가지	주택지	농지.임지
	800% 이상	550 ~ 750%	200 ~ 500%	100%내외	100%이하
건물의 이용률(α)	0.8	0.75	0.75	0.7	0.8
지하부분의 이용률(β)	0.15	0.10	0.10	0.15	0.1
그 밖의 이용률(γ)	0.05	0.15	0.15	0.15	0.1
(γ)의 상하배분비율	1:1 ~ 2:1	1:1 ~ 3:1	1:1 ~ 3:1	1:1 ~ 3:1	1:1 ~ 4:1

※ 이용저해심도가 높은 터널 토피 20m이하의 경우에는 그 밖의 이용률의 상하배분비율 최고치를 적용한다.

[자료 07] 층별효용비율표

층별	고층 및 중층시가지		저층시가지				주택지
	A형	B형	A형	B형	A형	B형	
20	35	43					
19	35	43					
18	35	43					
17	35	43					
16	35	43					
15	35	43					
14	35	43					
13	35	43					
12	35	43					
11	35	43					

층별	고층 및 중층시가지		저층시가지				주택지
	A형	B형	A형	B형	A형	B형	
10	35	43					
9	35	43	42	51			
8	35	43	42	51			
7	35	43	42	51			
6	35	43	42	51			
5	35	43	42	51	36	100	
4	40	43	45	51	38	100	
3	46	43	50	51	42	100	
2	58	43	60	51	54	100	100
1	100	100	100	100	100	100	100
지하1	44	43	44	44	46	48	-
지하2	35	35	-	-	-	-	-

※ 이 표의 지수는 건물가격의 입체분포와 토지가격의 입체분포가 같은 것을 전제로 한 것임.

※ A형은 상층부 일정층까지 임료수준에 차이를 보이는 유형이며, B형은 2층 이상이 동일한 임료수준을 나타내는 유형이다.

[자료 08] 건축가능층수기준표

1. 터널 : 풍화토 (PD-2) 패턴

(단위 : 층)

토피(m) 건축구분	10	15	20	25
지상	12	15	18	22
지하	1	2	2	3

2. 개착

(단위 : 층)

토피(m) 건축구분	5	10	15	20
지상	7	12	19	19
지하	1	2	2	2

[자료 09] 심도별 지하이용저해율표

한계심도	40m		35m		30m			20m	
체감율(%)	P	$\beta \times P$	P	$\beta \times P$	P	$\beta \times P$		P	$\beta \times P$
토피심도(m)		$0.15 \times P$		$0.10 \times P$		$0.10 \times P$	$0.15 \times P$		$0.10 \times P$
0 ~ 5미만	1.000	0.150	1.000	0.100	1.000	0.100	0.150	1.000	0.100
5 ~ 10미만	0.875	0.131	0.857	0.086	0.833	0.083	0.125	0.750	0.075
10 ~ 15미만	0.750	0.113	0.714	0.071	0.667	0.067	0.100	0.500	0.050
15 ~ 20미만	0.625	0.094	0.571	0.057	0.500	0.050	0.075	0.250	0.025
20 ~ 25미만	0.500	0.075	0.429	0.043	0.333	0.033	0.050		
25 ~ 30미만	0.375	0.056	0.286	0.029	0.167	0.017	0.025		
30 ~ 35미만	0.250	0.038	0.143	0.014					
35 ~ 40미만	0.125	0.019							

※ 지가형성에 잠재적 영향을 미치는 토지이용의 한계심도는 토지이용의 상황, 지질, 지표면하중의 영향 등을 고려하여 40m, 35m, 30m, 20m로 구분한다.

※ 토피심도의 구분은 5m로 하고, 심도별지하이용효율은 일정한 것으로 본다.

[자료 10] 토지의 한계심도를 초과하는 경우에 적용되는 율

토피	한계심도 초과		
	20m 이내	20m ~ 40m	40m초과
보상비율(적용율)(%)	1.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.2	0.2 이하

* 보상비율은 각 구간내에서 최고치를 적용할 것

[자료 11] 기타사항

1. 그 밖의 요인 보정치는 1.60을 적용할 것
2. 기타사항은 감정평가 실무기준 및 일반평가이론에 의함

I 평가개요

사실상 영구적 지하사용에 따른 보상액을 결정함.(기준시점 2023.8.1)

II 기호 1 토지

1. 개요

한계심도 이내에 지하철이 통과하므로 토지 적정가격 × 입체이용저해율로 보상평가함.

2. 토지의 적정가격

(1) 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황이 동일한 #1 선정

(2) 시점수정

상업지역, 2023.01.01 ~ 08.01

$$1.01234 \times (1 + 0.0052 \times 32 / 30) = 1.01796$$

$$(3) \text{보상액} : 2,540,000 \times 1.01796 \times 1 \times 1 \times 1.60 = 4,140,000 (\times 500 = 2,070,000,000)$$

시 지 개 그

3. 입체이용저해율

(1) 기본적 사항

1) 나지

2) 시가지의 유형 및 한계심도

- 최유효층수 : 대상토지 조사자료에 따라 B2 ~ 15층
- 건축가능층수 : 풍화토 (PD-2) 패턴, 터널, 토피 14m으로 B1 ~ 12층
- 저해층수 : B2층, 지상 13~15층 (4개층)
- 시가지의 유형 : 건축가능층수 12층으로 중층시가지에 해당
- 한계심도 : 중층시가지 35m 이므로 한계심도 이내

(2) 입체이용저해율

$$1) \text{건물의 이용저해율: A형} : 0.75 \times \frac{35 \times 4}{35 + 44 + 100 + 58 + 46 + 40 + 35 \times 11} = 0.148$$

$$2) \text{지하이용저해율} : 0.071$$

$$3) \text{그 밖의 이용저해율} : 0.15 / 2 = 0.075$$

$$4) \text{입체이용저해율 } 1) \sim 3) = 0.294$$

$$4. \text{보상액} : 2,070,000,000 \times 0.294 = 608,580,000$$

III 기호 2 토지

1. 개요

본건은 주택지대내 토지로서 주택지의 한계심도(30m)를 초과하는 38m에 지하철이 통과하므로

토지 적정가격 × 보상비율을 적용함

2. 토지 적정가격

(1) 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황이 동일한 #2 선정

(2) 시점수정

주거지역, 2023.01.01 ~ 08.01

$$1.02534 \times (1 + 0.01023 \times 32 / 30) = 1.03653$$

해설

(3) 보상액 : $1,760,000 \times 1.03653 \times 1 \times 0.980 \times 1.60 = 2,860,000 (\times 500 = 1,430,000,000)$

시 지 개 그

개 : $100 / 102$

3. 보상비율

주택지 한계심도 초과한 바 1%~0.5%의 보상비율을 적용함.

물리적으로 한계심도와 가까운 점을 고려하여 최대치인 1%를 적용함

4. 보상액 : $1,430,000,000 \times 0.01 = 14,300,000$

13 구분지상권의 보상평가

감정평가사 A는 택지개발사업과 관련하여 보상목적의 감정평가를 의뢰받았다.

관련법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (20점) (26회 2번 응용)

【물음】 구분지상권의 보상액을 다음과 같이 각각 구하시오.

【물음 01】 기준시점에서 구분지상권의 설정가액으로 감정평가하는 경우

【물음 02】 구분지상권의 보상사례를 비교하여 감정평가하는 경우

【물음 03】 권리설정계약을 기준으로 보정하여 감정평가하는 경우

【자료 01】 공익사업에 관한 사항

- 사업명 : ○○지구 택지개발사업(공익사업 근거법 : 택지개발촉진법)
- 사업지구면적 : 180,000㎡
- 사업시행자 : G지방공사
- 사업추진일정
 - 택지개발지구지정 · 고시일 : 2019.09.09
 - 보상계획공고일 : 2020.02.20
 - 실시계획승인 · 고시일 : 2021.04.04

【자료 02】 감정평가의 기본적 사항

- 대상물건 : 경기도 A시 B읍 C리 1번지의 구분지상권
- 감정평가목적 : 보상
- 기준시점 : 2023.09.02

【자료 03】 구분지상권에 관한 사항

- 구분지상권자 : H전력공사
- 구분지상권의 목적 : 154kV 가공 송전선로 건설
 - ※ 가공 송전선로 : 송전철탑을 통해 공중으로 설치한 송전선로
- 구분지상권의 범위 : 경기도 A시 B읍 C리 1번지 토지 상공 15m에서 30m 까지의 공중공간(선하지면적: 300㎡)
 - ※ 선하지면적은 구분지상권 설정면적을 말함
- 구분지상권의 존속기간 : 해당 송전선로 존속시까지
- 구분지상권 설정일 : 2018.03.03
- 당시 보상액(구분지상권 설정대가) : 36,000,000원
- 특약사항 : 존속기간 동안 구분지상권 설정대가의 증감은 없음
- 기타사항 : 송전선로가 필지의 중앙을 통과함

[자료 04] 토지에 관한 사항

- 1. 소재지 : 경기도 A시 B읍 C리 1번지
- 2. 면적: 300㎡, 지목 : 전, 실제 이용상황 : 전
- 3. 접면도로 : 폭 6m의 도로와 접함
- 4. 토지이용계획의 변동사항
 - 1) 2018.01.01 ~ 2021.04.03 : 자연녹지지역
 - 2) 2021.04.04 ~ 2023.09.02 : 일반주거지역(택지개발사업으로 인해 변경)

[자료 05] 주변지역 현황

구분지상권이 설정된 토지(경기도 A시 B읍 C리 1번지 토지) 주변은 송전선 건설 당시부터 기준시점까지 전, 답, 과수원 등으로 이용되고 있음

[자료 06] 표준지 공시지가 자료

기호	소재지 지번	면적(㎡)	지목	이용상황	도로교통	형상지세
가	B읍 C리 10	360	답	과수원	세로(불)	세장형 완경사
나	B읍 C리 250	280	대	주거나지	세로(가)	세장형 평지
다	B읍 D리 500	350	전	과수원	세로(가)	가장형 평지

※ 표준지 ‘가’ ~ ‘다’는 모두 동일수급권내에 소재함
(계속)

기호	용도지역	공시지가(원/㎡)		비고
		공시기준일	공시지가	
가	자연 녹지	2019.01.01	300,000	○○ 지구 택지개발 사업지구 내의 토지로 도시계획시설 도로에 40% 저촉함
		2021.01.01	380,000	
	일반 주거	2023.01.01	480,000	
나	자연 녹지	2019.01.01	340,000	○○ 지구 택지개발 사업지구 내의 토지로 가공 송전선으로 인해 구분지상권이 설정되어 있음
		2021.01.01	420,000	
	일반 주거	2023.01.01	500,000	
다	자연 녹지	2019.01.01	300,000	○○ 지구 택지개발 사업지구 밖의 토지로 가공 송전선으로 인해 구분지상권이 설정되어 있음
		2021.01.01	360,000	
		2023.01.01	500,000	

※ 도시계획시설 도로에 저촉하는 표준지의 경우 해당부분에 대해 20%의 감가율을 적용하여 공시하였음

[자료 07] 시점수정 자료: 경기도 A시 지가변동률

기간	지가변동률(단위: %)	
	주거지역	녹지지역
2018.01.01 ~ 2018.12.31(누계)	1.103	2.758
2019.01.01 ~ 2019.12.31(누계)	2.154	3.085
2020.01.01 ~ 2020.12.31(누계)	2.060	2.072
2021.01.01 ~ 2021.12.31(누계)	2.058	2.085
2022.01.01 ~ 2022.12.31(누계)	2.064	3.082
2023.01.01 ~ 2023.07.31(누계)	- 0.130	- 0.120
2023.07.01 ~ 2023.07.31(당월)	0.060	0.072

※ 2023년 8월 이후 지가변동률은 미고시 상태이며 2023년 7월 지가변동률과 동일하게 변동하는 것으로 추정함

[자료 08] 보상사례 자료

1. 보상물건 : 경기도 A시 B읍 D리 500번지[<자료 6>의 기호 '다' 토지임]의 구분지상권
(구분지상권 설정일: 2018.3.3)
2. 보상사유 : 도시개발사업(사업인정고시일: 2021.05.01, 사업지구면적 : 100,000㎡)에 편입되어
154kV 가공 송전선로 철거
3. 보상액 : 37,400,000원
4. 보상액 감정평가시 기준시점 : 2023.07.31
5. 구분지상권의 범위 : 경기도 A시 B읍 D리 500번지 토지 상공 16m에서 30m 까지의 공중공간(선하지면적 : 280㎡)
6. 구분지상권의 존속기간 : 해당 송전선로 존속시까지
7. 특약사항 : 존속기간 동안 구분지상권 설정대가의 증감은 없음
8. 기타사항 : 송전선로가 필지의 중앙을 통과함

[자료 09] 구분지상권의 가치형성요인 비교 자료 등

1. 조사결과 가공 송전선로를 위한 구분지상권의 가치는 해당 부지의 지역요인 및 개별요인, 송전선로로 인한 입체이용저해율 및 추가보정률(송전선로요인, 개별요인, 그 밖의 요인), 선하지면적에 영향을 받음
2. 조사결과 <자료 8>의 보상사례와 대상물건은 <자료 10> 및 <자료 11>의 내용과 같이 비교치가 산정됨
3. 조사결과 구분지상권의 가치는 지가변동률과 동일하게 변동함

[자료 10] 지가형성요인 비교 자료

1. 지역요인 비교치 : 표준지와 비교한 B읍 C리 1번지의 비교치

표준지 '가'	표준지 '나'	표준지 '다'
1.00	1.00	1.10

※ 비교치는 표준지공시지가의 공시기준일이 상이해도 동일하게 적용함

2. 개별요인 비교치 : 표준지와 비교한 B읍 C리 1번지의 비교치

표준지 '가'	표준지 '나'	표준지 '다'
1.10	0.90	1.00

※ 비교치는 표준지공시지가의 공시기준일이 상이해도 동일하게 적용하고, 도시계획시설 도로 저촉에 대한 부분이 고려되었음

3. 그 밖의 요인 보정치

토지의 감정평가에 적용할 그 밖의 요인 보정치는 공시기준일에 상관없이 표준지 '가' ~ '다' 모두 1.30으로 적용함

[자료 11] 보정률 산정 자료

1. 건조물의 이격거리

건조물은 가공전선의 전압 35kV 이하는 3m, 35kV를 초과하는 경우에는 초과하는 10kV 또는 그 단수마다 15cm를 가산한 수치씩 이격하여야 함

2. 주택지대의 층별효용지수

1층 : 100, 2층 : 100

3. 입체이용률 배분표

구분	건물이용률(α)	지하이용률(β)	그 밖의 이용률(γ)	γ 의 상하배분비율
주택지대·택지후보지대	0.7	0.15	0.15	3:1
농지대	0.8	0.1	0.1	4:1

4. 추가보정률 산정기준표(154kV 기준)

구분	추가보정률 적용범위		상·중·하 구분 기준
	택지	농지	
송전선로요인	8 ~ 21%	5 ~ 15%	송전선로의 높이를 기준으로 구분 적용 · 10m 이하 : 전압에 관계없이 '최고값' · 10m 초과 20m 이하 : 154kV 이하는 '중간값', 154 kV 초과는 '최고값' · 20m 초과 : 754kV 이상은 '최고값', 345kV 이상은 '중간값', 154kV 이하는 '최저값'
개별요인	8 ~ 17%	6 ~ 13%	구분지상권 설정여부를 기준으로 구분 적용 · 구분지상권이 설정된 경우 : '최고값' · 구분지상권이 미설정된 경우 : '최저값'
그 밖의 요인	0 ~ 5%	0 ~ 3%	그 밖의 요인은 '최저값' 적용

추가보정률 산정 기준: 각 해당 항목을 가산하여 산정

[자료 12] 기타 자료

1. 일시금운용이율(또는 환원율) : 연 5.0%

1. 처리방침

토지에 관한 소유권 외의 권리(구분지상권)의 평가인바, 토지보상법 시행규칙 제28조 제2항 및 제31조제1항에 따라 ① 구분지상권의 설정가액으로 동칙 제22조에 의하여 산정한 당해 토지의 가격에 입체이용저해율을 곱하는 평가방법, ② 구분지상권 설정 사례에 의한 거래사례비교법, ③ 권리설정계약을 기준으로 하는 평가방법으로 보상액을 산정함.

2. 구분지상권의 설정가액으로 감정평가하는 방법

(1) 개요

토지보상법 시행규칙 제22조에 의해 산정한 토지가액에 입체이용저해율을 곱하여 구분지상권의 설정가액으로 평가

(2) 토지보상법 시행규칙 제22조에 의한 산정한 토지가치(공시지가기준법)

1) 적용공시지가 선택

사업인정 후 취득으로 토지보상법 제70조제4항에 의거 사업인정고시일(택지개발지구지정·고시일 : 2019.09.09) 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 기준시점 현재 공시된 공시지가 중 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 2019년 1월 1일 공시지가를 선택함.

2) 비교표준지 선정

해당 공익사업으로 용도지역이 변경된바 토지보상법 시행규칙 제23조제2항에 따라 변경 전 용도지역인 <자연녹지 지역>을 기준하고, 해당 공익사업지구내 소재, 이용상황 등이 동일, 유사한 <#가> 선정함.

<#나, 이용상황 상이, #다 : 사업지구 밖 소재로 배제함.>

3) 시점수정(2019.01.01 ~ 2023.09.02 지가변동률, 녹지지역)

$1.03085 \times 1.02072 \times 1.02085 \times 1.03082 \times (1 - 0.00120) \times (1 + 0.00072 \times 33 / 31) = 1.10677$
- 생산자물가상승률은 자료 미제시로 고려하지 않음.

4) 지역요인 : <자료10>에 따름. 1.000

5) 개별요인 : <자료10>에 따름. 1.100

6) 그 밖의 요인 : <자료10>에 따름 1.30

7) 나지상정 토지 감정평가액 : $300,000 \times 1.10677 \times 1.000 \times 1.100 \times 1.30 = 475,000\text{원}/\text{m}^2$

(3) 감가율

1) 용도지대의 판단

<자료 5>에 따라 농지지대로 판단함.

2) 입체이용저해율

① 건물이용저해율 : 저해층수 없는바 건물 이용저해는 없음.

② 지하이용저해율 : 농지로 이용 중인바 지하이용저해 없음.

③ 그 밖의 이용저해율 : 농지지대 지상배분비율을 적용함.

$$0.1 \times 4 / 5 = 0.08(8.0\%)$$

④ 입체이용저해율 : ① + ② + ③ = 8.0%

3) 추가보정률

① 송전선로 요인 : 농지, 송전선 높이 15m, 154Kv이하 <중간값 : 10.0%>

② 개별요인 : 구분지상권 설정 <최고값 : 13.0%>

③ 그 밖의 요인 : <최저값 : 0%>

④ 추가보정률 : $10.0 + 13.0 + 0 = 23.0\%$

4) 감가율 : $2) + 3) = 31.0\%$

(4) 입체이용저해율에 의한 구분지상권 보상감정평가액 : $475,000 \times 0.31 = 147,000\text{원}/\text{m}^2$

3. 구분지상권 보상사례에 의한 비교법

(1) 보상사례를 기준으로 시점수정, 지역요인, 개별요인, 입체이용저해율 비교의 과정을 통해 평가함

(2) 사례 선택

〈자료 8〉에 의한 보상사례를 선정함. (표준지 '다')

사례 단가 : $37,400,000 / 280\text{m}^2 = 134,000\text{원}/\text{m}^2$

(3) 시점수정(2023.07.31 ~ 09.02)

〈자료 9〉에 따라 구분지상권 가치는 지가변동률과 동일하게 변동하는바 사례가 소재한 녹지지역의 지가변동률을 적용함.

$(1 + 0.00072 \times 1 / 31) \times (1 + 0.00072 \times 33 / 31) = 1.00079$

(4) 지역요인 : 1.100

(5) 개별요인 : 1.000

(6) 입체이용저해율 비교

〈자료 9〉에 의거 구분지상권 가치는 입체이용률 및 추가보정률에 의해 영향을 받는데, 이에 의한 요인비교치를 산정함.

① 보상사례 입체이용저해율(농지(과수원)로 건물, 지하이용저해율 없음)

$8.0\%(\text{입체이용저해율}) + [10.0\%(\text{송전선로}) + 13.0\%(\text{개별}) + 0\%(\text{그 밖})] = 31.0\%$

② 비교치 : $31.0(\text{본건}) / 31.0(\text{사례}) = 1.000$

(7) 보상사례비교법에 의한 구분지상권 보상감정평가액

$134,000 \times 1.00079 \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 = 148,000\text{원}/\text{m}^2$

4. 권리설정계약 기준 감정평가방법

(1) 개요 : 구분지상권의 권리설정계약을 기준으로 시점수정을 통해 평가

(2) 권리설정계약금액 : $36,000,000 / 300\text{m}^2 = 120,000$

(3) 시점수정 (2018.3.3 ~ 2023.9.2 지가변동률, 녹지지역) : $(1 + 0.02758 \times 304 / 365) \times 1.10677 = 1.13219$

(4) 권리설정계약에 의한 구분지상권 보상감정평가액 : $120,000 \times 1.13219 = 136,000\text{원}/\text{m}^2$

5. 구분지상권 보상감정평가액

(1) 각 방법에 의한 시산가액

- 권리설정가액에 의한 방법 : $147,000\text{원}/\text{m}^2$

- 보상사례를 기준으로 한 방법 : $148,000\text{원}/\text{m}^2$

- 권리설정계약을 기준으로 한 방법 : $136,000\text{원}/\text{m}^2$

(2) 구분지상권 보상감정평가액 결정

- 토지보상법 시행규칙 제31조제1항에 따라 입체이용률을 이용한 방법에 의한 가액으로 보상액을 결정함.

- 권리설정가액에 의한 가액이 보상사례 및 권리설정계약에 의한 가액에 의해 합리성이 인정됨.

- 보상감정평가액 : $147,000 \times 300\text{m}^2(\text{선하지면적}) = 44,100,000$

14 개간비의 보상평가

감정평가사 A씨는 택지개발사업에 편입되는 토지 및 지장물 등에 대한 보상평가를 의뢰받고 현장조사를 통하여 다음의 자료를 확보하였다. 조사된 자료를 활용하여 토지, 개간비의 보상액을 구하시오. (15점)

[물음 01] 개간비의 보상액

[물음 02] 토지의 보상액

[자료 01] 평가의뢰내역

1. 공익사업명 : OO 택지개발사업
2. 택지개발 주민공람공고일 : 2022.03.05
3. 택지개발지구지정고시일 : 2023.05.25
4. 가격시점 : 2023.08.01

[자료 02] 토지조사

기호	소재지	지번	지목	면적(㎡)	용도지역	실제이용상황	소유자
1	A동	7	임야	250(편입)	자연녹지	전	국
2	A동	8	임야	150(편입)	자연녹지	전	홍길동

[자료 03] 물건조사

기호	소재지	지번	종류	구조	면적(㎡)
1	A동	7	개간비	-	250
2	A동	8	개간비	-	150

[자료 04] 토지 조사사항

기호	개별요인		기타	비고
	가로조건	획지조건		
1	6m	사다리형	자동차통행이 가능한 상태이며, 개간 전과 개간 후의 토지 개별특성은 동일한 것으로 조사됨	
2	8m	사다리형	자동차통행이 가능한 상태이며, 개간 전과 개간 후의 토지 개별특성은 동일한 것으로 조사됨	

[자료 05] 지장물 조사사항

기호	조사사항
1	종전 임야인 국유지를 김OO씨가 적법하게 점용허가 및 형질변경허가를 득하여 전(田)으로 개간하여 점유하였으나 현재 김OO씨는 사망하고 그 아들인 김△△씨가 점용허가를 득하여 계속 사용하고 있음. 과거 개간에 소요된 비용은 10,000원/㎡이었으나, 기준시점 현재는 100% 상승한 것으로 조사됨
2	홍길동 소유의 종전 임야인 사유지를 윤OO씨가 불법으로 개간하여 개간당시부터 보상당시까지 계속하여 토지를 점유하고 있음. 개간에 소요된 비용은 기호 1 토지와 동일한 것으로 조사됨

[자료 06] 인근지역 공시지가 표준지

(공시기준일 : 2023.01.01)

기호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가
1	A동 1	400	대	상업용	자연녹지	소로한면	장방형평지	210,000
2	A동 25	400	전	단독주택	자연녹지	소로한면	정방형평지	125,000
3	A동 37	400	전	전	자연녹지	세로(불)	부정형평지	31,000
4	A동 50	400	임야	임야	자연녹지	맹지	부정형완경사	15,000

[자료 07] 자가변동률

(단위: %)

구분	녹지지역
2023.6월 누계	1.500
2023.6월	0.269

[자료 08] 비준표

형태	정방형	사다리형	삼각형	부정형
정방형	1.00	0.90	0.92	0.9
사다리형	1.05	1.00	0.97	0.95
삼각형	1.09	1.03	1.00	0.98
부정형	1.11	1.06	1.02	1.00

도로	맹지	세로(불)	세로(가)	소로	광대로
맹지	1.00	1.09	1.25	1.32	1.54
세로(불)	0.9	1.00	1.12	1.17	1.32
세로(가)	0.80	0.88	1.00	1.06	1.23
소로	0.76	0.83	0.94	1.00	1.16
광대로	0.65	0.71	0.81	0.86	1.00

[자료 09] 기타사항

1. 지가변동률은 백분율로서 소수점 이하 셋째자리까지 산출하되, 이하는 반올림할 것
2. 그 밖의 요인은 고려치 않음
3. 토지단가(원/㎡)는 유효숫자 둘째자리까지 구하되, 셋째자리에서 반올림함

해설

I 평가개요

토지와 개간비에 대해 보상평가함(기준시점 2023.08.01)

II 개간비 보상평가액

1. 지장물 1

(1) 보상대상 여부

국유지에서 합법적으로 개간한 후 상속에 의해 승계되었으나 보상대상이 됨

(2) 개간비용

기준시점 현재의 개간비용을 기준함

$$20,000 \times 250 = 5,000,000$$

(3) 개간비 한도액

개간 후의 토지가액 - 개간 전의 토지가액을 한도로 함.

1) 개간 후 토지가액

① 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황(전)이 동일한 # 3 선정함

② 시점수정

녹지지역, 2023.01.01 ~ 08.01

$$1.015 \times (1 + 0.00269 \times 32 / 30) = 1.01791$$

③ 개간 후 토지평가액 : $31,000 \times 1.01791 \times 1 \times 1.187 \times 1 = 37,000(\times 250 = 9,250,000)$

시 지 개 그

$$\text{개} : 1.06 \times 1.12$$

2) 개간 전 토지가액

① 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황(임야)이 동일한 # 4 선정함

② 시점수정 : 1.01791

③ 개간 전 토지평가액 : $15,000 \times 1.01791 \times 1 \times 1.325 \times 1 = 20,000(\times 250 = 5,000,000)$

시 지 개 그

개 : 1.06×1.25

3) 개간비 한도액 : $9,250,000 - 5,000,000 = 4,250,000$

(4) 개간비 보상평가액

개간비용이 개간비 한도액을 초과하므로 4,250,000으로 결정함

2. 지장물 2

(1) 보상대상 여부

개간의 대상이 사유지이므로 개간비 보상대상이 아님

Ⅲ 토지 보상평가액

1. 기호 1 토지

(1) 처리방침

개간 후 토지의 평가액에서 개간비를 공제함.

(2) 개간 후 토지평가액 : 위에서 산정한 9,250,000

(3) 개간 후 토지의 보상액 : $9,250,000 - 4,250,000 = 5,000,000$

2. 기호 2 토지

(1) 처리방침

불법 개간으로 종전의 이용상황인 임야를 기준으로 평가함

(2) 토지의 보상액

① 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황(임야)이 동일한 # 4 선정함

② 시점수정 : 1.01791

③ 토지평가액 : $15,000 \times 1.01791 \times 1 \times 1.399 \times 1 = 21,000(\times 150 = 3,150,000)$

시 지 개 그

개 : 1.06×1.32

15 잔여지의 보상평가

감정평가사 甲씨는 S시 OO택지개발사업 관련하여 토지등의 보상평가를 의뢰받고 다음의 자료를 수집하였다.
다음물음에 답하시오. (20점)

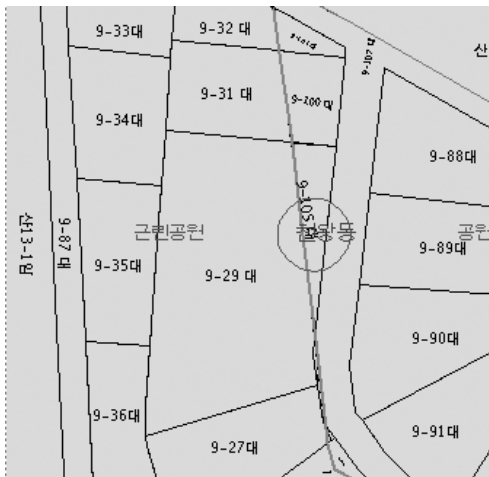
【물음】OO택지개발사업에 편입된 후 잔여지(9-105번지)의 가격 감소분(공사비에 대한 보상 포함)을 평가하시오.

[자료 01] 사업개요

1. 위치 : S시 A동 일대
2. 사업추진일정
 - 2021.12.06 : OO택지개발사업 주민공람공고
 - 2022.01.13 : OO택지개발지구지정고시일
 - 2023.04.11 : 보상계획공고
 - 2023.04.30 : 협의보상에 따른 사업시행자가 제시한 기준시점
 - 2023.08.01 : 잔여지 가격 감소분 보상청구(공사비 보상 포함)에 따른 사업시행자가 제시한 기준시점
3. 해당 택지개발사업에 의하여 개발제한구역(자연녹지)에서 제2종일반주거지역으로 용도지역이 변경됨.

[자료 02] 대상물건

1. 토지
 - (1) 토지 #1(9-29)
 - 형상 : 세로장방형으로 판단함.
 - 도로 : 세로한면임.
 - 지세 : 평지
 - 면적 : 871㎡
 - 이용상황 : 단독주택건부지



- (2) 잔여지 (9-105)
 - 9-29에서 분할됨
 - 면적 : 70㎡

2. 주택

소재지	건물구조	면적(㎡)	신축일자
9-29	목조 기와지붕 단층(한식구조)	100	1996.1.12

[자료 03] 인근지역의 표준지 공시지가(사업지구내)

기호	지번	공부	실제	토지면적	2022년 공시지가	2023년 공시지가	토지이용	용도지역	형상/고저	접면도로
가	5-9	대	대	351	2,250,000	2,240,000	상업용지	개발제한구역 (자연녹지)	사다리형 평지	중로각지
나	9-73	대	대	235	1,330,000	1,450,000	단독주택용지	개발제한구역 (자연녹지)	세로장방형 평지	세로(불)
다	산8-1	임야	임야	18,839	40,000	44,000	자연림	개발제한구역 (자연녹지)	부정형 급경사지	맹지
라	39-29	임야	임야	595	100,000	120,000	토지임야	개발제한구역 (자연녹지)	사다리형 완경사	맹지
마	12-9	대	대	351	3,250,000	3,500,000	상업용지	제2종 일반주거	사다리형 평지	중로각지
바	241-5	대	대	235	2,330,000	2,500,000	단독주택용지	제2종 일반주거	세로장방형 평지	세로(불)
사	산81-131	임야	임야	18,839	80,000	98,000	자연림	제2종 일반주거	부정형 급경사지	맹지
아	43-94	임야	임야	595	200,000	230,000	토지임야	제2종 일반주거	사다리형 완경사	맹지

[자료 04] 시점수정자료

지가변동률(단위:%)

기간	녹지지역	주거지역
2022년 (1월 ~ 12월)	1.000	1.500
2023.6 (6월까지 누계치)	0.271 (0.934)	0.349 (0.783)

[자료 05] 요인 비교자료

1. 개별요인

(1) 도로조건(각지일 경우 5% 가산)

맹지	세로(불)	세로(가)	소로한면	중로한면
60	70	80	90	100

(2) 형상

정방형	가로장방형	세로장방형	부정형(삼각형포함)
100	98	95	70

(3) 면적

~ 100㎡	100 ~ 500㎡	500 ~ 1,000㎡	1,000㎡ ~
90	100	95	93

(4) 잔여지에 대한 개별요인 등 조사사항

- ① 편입후 소로한면에 접하고 평지 상태임.
- ② 해당 공익사업의 시행으로 발생하는 소음, 진동, 악취 등으로 인하여 추가적인 가치하락이 발생하는 것으로 조사됨(5% 하락).
- ③ 인근지역에서 문화재가 발견되어 2023.06.21일자로 문화재보호구역으로 지정되었다.
- ④ 담장 공사비등으로 1,000,000원이 소요될 예정으로 공사비 보상을 함께 청구함

(5) 문화재보호구역 저촉에 따른 감가

구분	미지정	지정
요인비교치	100	80

(6) 기타 : 기타조건은 동일함

(7) 그 밖의 요인은 50% 증액보정할 것

[자료 06] 소유자의 의견

잔여지는 현재 편입토지와는 다른 별도의 지번을 가지고 있고, 편입토지와는 성격이 다르며, 문화재보호구역의 지정으로 인해 가치가 많이 하락하였는바 이를 반영하여 잔여지의 가격 감소분을 평가해야 한다고 주장함.

1. 평가개요

잔여지의 가격 감소분은 공익사업지구에 편입되는 시점의 공법상 제한, 이용상황 등을 기준으로 편입 전 토지가격에서 편입 후 토지가격을 공제하여 구하고, 공사비 보상액을 합산하여 보상액 산정함(단, 한도액인 잔여지 취득가격 범위)
(가격시점: 2023.08.01)

- ① 용도지역 변경 미고려(해당 사업으로 인한 변경)
- ② 사업시행이익 상계금지 원칙에 유의
- ③ 문화재보호구역 미고려(공익사업지구에 편입된 이후 공법상 제한의 변경)
- ④ 해당 공익사업의 시행으로 발생하는 소음·진동·악취 등(사업손실)으로 인하여 추가감가 고려

2. 편입 전 토지가격

- (1) 연도별공시지가의 선택

택지개발지구지정고시일 이전인 2022.01.01 공시지가 선택

- (2) 비교표준지의 선정

해당 공익사업으로 인한 용도지역의 변경이므로 변경 전인 개발제한구역(자연녹지)을 기준으로 하여, 용도지역, 이용상황이 동일한 “나” 표준지 선정

- (3) 시점수정

녹지지역, 2022.01.01 ~ 2023.08.01

$$1.0100 \times (1 + 0.00934) \times (1 + 0.00271 \times 32 / 30) = 1.02238$$

- (4) 토지가액

$$1,330,000 \times 1.02238 \times 1 \times 1.086 \times 1.50 = 2,220,000 (\times 70 = 155,400,000)$$

$$\text{개별} : (80 / 70) \times (95 / 95) \times (95 / 100) = 1.086$$

도 형 면

3. 편입 후 토지가격

- (1) 연도별공시지가 및 비교표준지는 편입 전과 동일

- (2) 개별요인

- 도로 : 편입 후 소로한면이나 사업시행이익 상계금지원칙에 따라 세로한면을 기준
- 형상 : 편입 후인 삼각형 기준
- 면적 : 편입 후 면적인 70㎡ 기준
- 사업손실 : 5%

- (3) 토지가격

$$1,330,000 \times 1.02238 \times 1 \times 0.72 \times 1.50 = 1,470,000 (\times 70 = 102,900,000)$$

$$\text{개별} : (80 / 70) \times (70 / 95) \times (90 / 100) \times 0.95 = 0.72$$

도 형 면 추

- (4) 가격감소분 : 155,400,000 - 102,900,000 = 52,500,000

4. 잔여지 보상액

- (1) 잔여지 가격 감소분과 공사비 보상

$$52,500,000 + 1,000,000 = 53,500,000$$

- (2) 한도액

잔여지 취득가격 : 155,400,000

- (3) 잔여지 보상액 : 53,500,000원

16 환매토지의 보상평가

감정평가사인 A는 중앙토지수용위원회로부터 다음 토지에 대한 환매가격의 산정을 의뢰받았다.
아래 자료에 기초하여 환매가격을 산정하십시오. (10점) (10회 4번 응용)

[자료 01] 대상토지

- 소재지 : A시 B구 C동
- 환매가격 평가의 기준시점 : 2023.08.01
- 주변의 이용상황 : 주변 일대는 현재 주택단지로의 전환 가능성은 있으나 사회, 경제적으로 미성숙되어 여전히 전으로 이용되고 있는 상태임.
- 대상토지의 현황

	용도지역	접면도로	형상
협의취득시	자연녹지	세로한면	가장형
환매시	제1종일반주거	소로한면	가장형

[자료 02] 주택단지조성사업 관련

1. 주택단지조성사업 진행사업

본 토지는 A시가 일단의 주택단지를 조성하기 위하여 C동 일대(당시에는 녹지지역내 전이었던 것으로 확인됨)를 2018년 7월 1일 협의취득하였으나 협의취득일로부터 5년을 경과하여도 부지 전체를 주택단지로 조성하지 않아, 종전의 토지소유자가 환매의사표시와 함께 보상금을 공탁하고 서울지방토지수용위원회에 환매재결을 신청하였으나 기각되자 중앙토지수용위원회에 환매이의재결을 신청하였음.

2. 협의취득 당시의 보상액 등

지목이 “전”인 토지 300㎡에 대해 2018.07.01 협의취득하였으며, 협의보상액은 150,000,000원이었다.

3. 용도지역관련

용도지역의 변경은 해당 공익사업과 관계없이 도시재정비계획에 의해 이루어진 것인바, 토지가 환매된다 하더라도 원래의 용도지역으로 변경되지 않음. 이에 따라 개발이익도 환매권행사 등으로 없어지지 않음.

[자료 03] 인근지역내 공시지가

일련번호	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로조건	형상	공시지가(원/㎡)	
							2022.01.01	2023.01.01
1	300	전	전	자연녹지	세로한면	가장형	300,000	330,000
2	320	대	대	자연녹지	세각(가)	정방형	360,000	385,000
3	370	전	전	1종일반주거	소로한면	가장형	500,000	570,000
4	250	대	대	1종일반주거	소로각지	정방형	630,000	712,000

※ 표준지는 모두 해당 공익사업과 관계없는 것임

[자료 04] 공시지가의 변화 추이 등

1. 공시지가의 변화 추이

단위(원/㎡)

일련번호	이용상황	2018.1.1	2019.1.1	2020.1.1	2021.1.1	2022.1.1	2023.1.1
1	전	260,000	270,000	280,000	290,000	300,000	330,000
2	대	310,000	320,000	335,000	350,000	360,000	385,000
3	전	450,000	465,000	478,000	488,000	500,000	570,000
4	대	570,000	585,000	600,000	615,000	630,000	712,000

* 일련번호 3, 4는 용도지역의 변화과정이 대상토지와 동일함

2. 지가변동률(%)

년도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 6월까지누계	2023년6월
주거지역	4.7	4.0	4.5	3.8	3.0	3.2	0.5
녹지지역	4.2	3.5	3.7	2.7	3.2	2.5	0.35

* 대상 토지가 속한 A시의 지가변동률임

[자료 05] 요인비교자료

1. 도로조건 비준표(각지는 한면에 비해 5% 우세함)

	소로한면	세로한면	맹지
소로한면	1	0.94	0.8
세로한면	1.06	1	0.85
맹지	1.25	1.17	1

2. 형상
- 정방형은 장방형에 비해 5% 우세, 장방형은 부정형에 비해 10% 우세함.
3. 그 밖의 요인은 50% 증액보정할 것

I 평가개요

환매 당시 적정가격을 구한 후 보상금 × 인근유사토지의 지가변동률과 비교하여 환매가격 평가함
 〈기준시점 2023.08.01〉

II 환매 당시 적정가격

1. 연도별 공시지가 선택

환매 당시에 가장 가까운 2023.01.01 공시지가 선택

2. 비교표준지의 선정

환매 당시를 기준으로 일반주거지역, 전인 # 3 표준지 선정

3. 시점수정

주거지역, 2023.01.01 ~ 08.01

$$1.032 \times (1 + 0.005 \times 32 / 30) = 1.03750$$

4. 토지의 적정가격 : $570,000 \times 1.03750 \times 1 \times 1 \times 1.5 = 887,000(\times 300 = 266,100,000)$

시 지 개 그

개별 : 1×1

III 보상금 × 인근유사토지 지가변동률

1. 인근유사토지 지가변동률

1) 표본지 선정

해당 공익사업과 관계가 없고, 용도지역의 변화과정이 동일하며, 이용상황이 동일한 #3 표준지 선정

2) 환매 당시 표본지 가격

$$570,000 \times 1.03750 = 591,000$$

3) 취득 당시 표본지 가격

$$450,000 + (465,000 - 450,000) \times 182 / 365 = 457,000$$

4) 인근유사토지의 지가변동률

$$591,000 / 457,000 = 1.29322$$

2. 보상금 × 인근유사토지 지가변동률

$$150,000,000 \times 1.29322 = 193,983,000$$

IV 환매가격

환매 당시 적정가격 > 보상금 × 인근유사토지 지가변동률이므로

$$150,000,000 + (266,100,000 - 193,983,000) = 222,117,000$$

PART 08

건축물 등의 보상평가

Chapter 01 지장물의 보상평가

Chapter 02 영업손실의 보상평가

Chapter 03 권리의 보상평가

Chapter 04 농업손실의 보상평가

01 건축물의 보상여부

[문풀타임라인] 기본강의2 / 29강 / 40:16

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사인 A는 2023.08.20자로 중앙토지수용위원회로부터 택지개발사업과 관련된 보상평가의뢰를 받았다.
수집한 자료는 다음과 같으며, 동 자료를 활용하여 물건조서상의 건물이 보상대상이 되는지를 밝힌 후, 보상이 되는 경우 그 보상평가액을 산정하시오. (10점)

[자료 01] 평가의뢰 내역

1. 사업명 : OO택지개발사업
2. 사업시행자 : OO사장
3. 평가목적 : 이의재결
4. 주민공람공고일 : 2022.03.02
5. 택지개발지구 지정고시일 : 2022.07.08
6. 수용재결일 : 2023.08.01
7. 이의재결 예정일 : 2023.09.26

[자료 02] 물건조서

기호	소재지	지번	물건의 종류	구조, 규격	수량	비고
1	P시 Q구 R동	127-1	점포	벽돌조, 슬레이트지붕	150㎡	무허가 건물

[자료 03] 건축물에 관한 사항

1. 본 건축물은 택지개발지구 주민공람공고일 이전에 토지소유자가 건축한 무허가 건축물(2021.12.19일 신축)임.
2. 재조달원가는 현재 800,000/㎡, 경제적 내용년수는 40년, 잔존가치율은 0%이며, 건물가격은 만년감가함
3. 동 건물은 이전가능하며 이전에 소요되는 통상비용은 다음과 같음
 - (1) 해체비 : 6,000,000원
 - (2) 운반비 : 3,000,000원
 - (3) 정지비 : 1,500,000원
 - (4) 재건축비 : 30,000,000원[건축법상 건축설비 추가설치비용(부대비 포함) 10,000,000원 포함]
 - (5) 보충자재비 : 3,000,000원
 - (6) 부대비용 : 4,000,000원
4. 최근에 건축물의 거래사례는 없는 것으로 조사됨

해설

I 평가개요

토지보상법 75조 및 판례등에 의거 대상 건축물의 보상평가를 행함. (기준시점 : 수용재결일 2023.8.1)

II 보상대상 여부

토지보상법 제25조 보전의무 기준이 되는 행위제한일 이전에 신축된 무허가건축물인바 이전비 보상대상이 됨.

III 보상평가액

1. 이전비

$$6,000,000 + 3,000,000 + 1,500,000 + 30,000,000 - 10,000,000 + 3,000,000 + 4,000,000 = 37,500,000$$

*시

*시설개선비제외

2. 취득가격 : $800,000 \times 150 \times 39 / 40 = 117,000,000$

3. 결정

이전비가 취득가격을 초과하지 않으므로 이전비인 37,500,000원으로 결정함.

[문풀타입라인] 기본강의2 / 30강 / 05:51

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

02 잔여건축물의 보상평가

Y시로부터 보상평가 의뢰를 받고 다음과 같은 자료를 수집하였다.

보상평가 관련 제 규정에 의하여 적정 보상평가액을 산정하시오.(10점) (17회 5번 발제 응용)

[자료 01] 감정개요

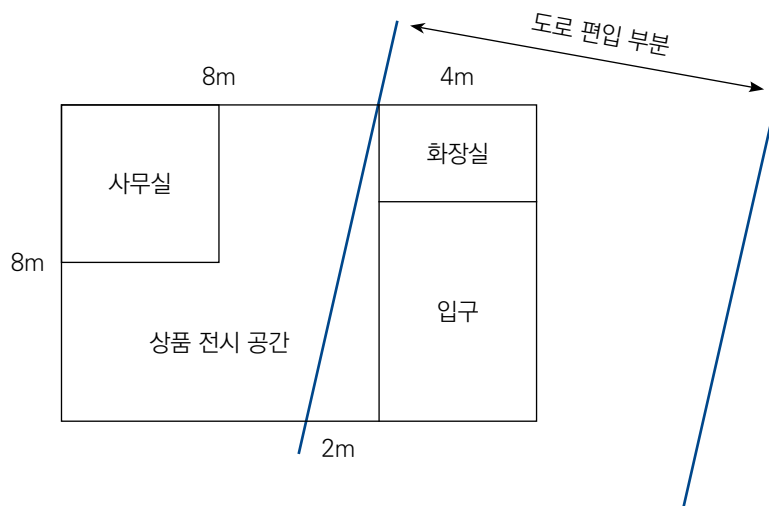
1. 사업명 : 도시계획시설 도로 확장 사업

2. 평가대상

(1) 점포

소재지	지번	건물구조	편입면적(㎡)	신축일자
Y시 K동	10	철골조철골지붕틀 칼라피복철판잇기 단층	40	2003.01.31

※ 건물의 높이는 2m임



3. 사업인정 고시일 : 2023.02.05

4. 가격시점 : 2023.08.27

[자료 03] 이전공사비율

구조 및 용도	공사비내역	이전공사비율					내용년수
		신축공사비(원/㎡)	해체공사	운반공사	보충자재	재축공사	
목조한식지붕틀 한식기와잇기 점포		630,000	0.142	0.030	0.168	0.538	45
목조지붕틀 시멘트기와잇기 점포		549,000	0.114	0.023	0.169	0.589	35
철골조철골지붕틀 칼라피복철판잇기 점포		524,000	0.168	0.014	0.171	0.502	35
통나무구조 -풀너치방식 주택-		988,000	0.086		0.064	0.277	45
통나무구조 -포스트앤빔 주택-		943,000	0.094		0.097	0.273	45
스틸하우스 -주택-		865,000	0.139	0.021	0.212	0.388	40

※ 시설개선에 소요되는 비용은 5,000,000원임(구조에 상관없이 동일함)

[자료 04] 보수비용 관련 자료

1. 보수비용 : 보수면적 기준 500,000원/㎡이 소요됨
2. 화장실은 필수적인 설비로서 재설치되어야 하며, 바닥면적 기준 60,000원/㎡이 소요됨

[자료 05] 잔여 건축물에 대한 조사 사항

1. 잔여 건축물의 형상의 저해와 면적의 협소로 인해 잔여 건축물의 가치가 하락한 것으로 조사되었으며, 가치 하락률은 기존 건축물 가격의 10%임
2. 건물 소유자는 잔여 건축물의 가격 감소분에 대해서도 보상을 청구함

[자료 06] 기타사항

1. 건물가격 산정 시 만년감가에 의하며, 건물의 잔존가치는 0임
2. 건물단가는 천원 단위까지 표시하되, 백원 단위에서 반올림함
3. 보수면적 산정 시 길이는 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 반올림함

1. 처리방침

편입부분의 건물가격과 잔여건물의 가격 감소분, 보수비용을 평가하되, 잔여건물의 가격 감소분과 보수비용의 합계액을 잔여건물의 가격과 비교하여 최종 보상액을 구함

2. 편입부분 건물가격

(1) 이전비

$$1) \text{ 단가} : 524,000 \times (0.168 + 0.014 + 0.171 + 0.502) = 448,000 \text{원/m}^2$$

$$2) \text{ 총액} : \text{단가} \times 40 \text{m}^2 = 17,920,000$$

(2) 물건의 가액

$$1) \text{ 단가} : 524,000 \times 15 / 35 = 225,000 \text{원/m}^2$$

$$2) \text{ 총액} : \text{단가} \times 40 \text{m}^2 = 9,000,000$$

(3) 결정 : 물건의 가액 9,000,000원으로 보상함.

3. 보수비

(1) 보수면적

$$1) \text{ 보수부분} : (2^2 + 8^2)^{1/2} \times 2 = 16.5$$

$$2) \text{ 화장실 산정 부분} : 56$$

(2) 보수비

$$1) \text{ 순수 보수비} : 16.5 \times 500,000 = 8,250,000$$

$$2) \text{ 화장실 설치비} : 56 \times 60,000 = 3,360,000$$

$$3) \text{ 소계} : 11,610,000$$

4. 잔여 건물의 가격 감소분

(1) 잔여 건물의 가격

$$225,000 \times 56 = 12,600,000$$

(2) 가격 감소분

$$12,600,000 \times 0.1 = 1,260,000$$

5. 보상액 결정

(1) 편입부분의 건물가격 : 9,000,000

(2) 잔여 건물의 가격감소분과 보수비

$$11,610,000 + 1,260,000 = 12,870,000$$

한도액인 잔여 건물의 가격 12,600,000보다 더 큰 값을 가지므로 12,600,000으로 결정

(3) 최종 보상액

$$9,000,000 + 12,600,000 = 21,600,000$$

03 주거용건축물의 보상특례

Y시로부터 보상평가 의뢰를 받고 다음과 같은 자료를 수집하였다.

보상평가 관련 제 규정에 의하여 적정 보상평가액을 산정하시오.(10점) (17회 5번 발채 응용)

[자료 01] 감정개요

1. 사업명 : 근린공원조성사업
2. 평가대상
(1) 주택(토지는 시유지)

소재지	지번	건물구조	면적(㎡)	신축일자
Y시 K동	10	목조 기와지붕 단층 (한식구조)	100	2003.01.31

3. 사업인정 고시일 : 2023.02.05
4. 가격시점 : 2023.08.27

[자료 02] 당해 공공사업의 이주대책

1. 당해 공공사업에 편입된 주거용 건물 소유자에 대해 주택입주권 부여
2. 주택 입주권 가치 : 30,000,000원

[자료 03] 이전공사비율

구조 및 용도	공사비내역	이전공사비율					내용년수
		신축공사비(원/㎡)	해체공사	운반공사	보충자재	재축공사	
목조한식지붕틀 한식기와잇기 주택		630,000	0.142	0.030	0.168	0.538	45
목조지붕틀 시멘트기와잇기 주택		549,000	0.114	0.023	0.169	0.589	35
철골조철골지붕틀 칼라피복철판잇기 공장		524,000	0.168	0.014	0.171	0.502	35
통나무구조 -풀너치방식 주택-		988,000	0.086		0.064	0.277	45
통나무구조 -포스트앤빔 주택-		943,000	0.094		0.097	0.273	45
스틸하우스 -주택-		865,000	0.139	0.021	0.212	0.388	40

[자료 04] 당해 공공사업지구 내 주택 거래사례

1. 사례물건 : Y시 K동 15번지 주택(토지는 시유지)
2. 사례건물 내용

건물구조	면적(㎡)	신축일자
목조 기와지붕 단층(한식구조)	105	2002.12.5

3. 거래가격 : 80,000,000원
4. 거래시점 : 2023.05.01(거래이후 인근지역 주택가격 변동은 없음)
5. 건물개별요인 비교치(면적비교 제외) : 0.95

해설

1. 처리방침

토지보상법 제75조 및 동법 시행규칙 제33조에 따라 감정평가함.

2. 이전비

구조 및 용도 : 목조한식지붕을 한식기와잇기 주택

$$630,000 \times (0.142 + 0.030 + 0.168 + 0.538) \times 100\text{㎡} = 55,314,000$$

3. 물건의 가격

(1) 처리방침

주거용 건축물로서, 토지보상법 시행규칙 제33조제2항에 의거 원가법을 원칙으로 거래사례비교법에 의하여 평가한 금액과 비교하여 더 큰 금액으로 결정함. 다만, 거래사례비교법에 의한 물건의 가격은 주택입주권 가치를 제외하고 평가한 금액으로 함.

(2) 원가법

$$1) \text{ 단가 : } 630,000 \times 25/45 = 350,000\text{원/㎡}$$

$$2) \text{ 총액 : 단가} \times 100\text{㎡} = 35,000,000$$

(3) 거래사례비교법

$$(80,000,000 - 30,000,000(*1)) \times 1.00 \times 0.95 \times \frac{100}{105} = 45,238,000$$

시 개 면

*1) 주택입주권 가치

(4) 최저한도액 검토

토지보상법 시행규칙 제58조제1항에 의거 주거용 건축물로서 동규칙 제33조에 따라 평가한 금액이 6백만원 이상임.

(5) 물건의 가격 결정

토지보상법 시행규칙 제33조제2항에 따라 거래사례비교법에 의한 가액이 원가법에 의한 가액보다 더 큰 경우이므로 45,238,000원으로 결정함.

4. 보상감정평가액

토지보상법 제75조제1항에 따라 이전비가 물건의 가격을 넘는 경우이므로 물건의 가격으로 결정함. <45,238,000>

04 수목의 보상평가

Y시로부터 보상평가 의뢰를 받고 다음과 같은 자료를 수집하였다.

보상평가 관련 제 규정에 의하여 적정 보상평가액을 산정하시오.(10점) (17회 5번 발채 응용)

[자료 01] 감정개요

1. 사업명 : 근린공원조성사업
2. 평가대상
(1) Y시 K동 12번지 지상 배나무 50주(근원경 10, 수고 4)
3. 사업인정 고시일 : 2023.02.05
4. 가격시점 : 2023.08.27

[자료 02] 이식비 품셈표

규격	굴취		운반	상하차비(원)	식재		재료비	부대비용	수익액(원)	수목가격(원)
H2.0R6	조경공	보통인부	0.008	357	조경공	보통인부	(굴채비+식재비)의 10%	전체 이식비의 20%	10,000	55,000
	0.11	0.01			0.11	0.07				
H3.0R8	조경공	보통인부	0.015	1,017	조경공	보통인부	(굴채비+식재비)의 10%	전체 이식비의 20%	15,000	80,000
	0.19	0.02			0.23	0.14				
H4.0R10	조경공	보통인부	0.030	2,000	조경공	보통인부	(굴채비+식재비)의 10%	전체 이식비의 20%	20,000	120,000
	0.30	0.04			0.40	0.25				

[자료 03] 수목이식 관련자료

1. 정부노임단가 : 조경공 45,000원
보통인부 30,000원
2. 구역화물자동차운임 : 43,000원(4.5t, 30km내)

[자료 04] 수종별 이식적기 및 고손율

구분	이식적기	고손율	비고
일반사과	2월 하순 - 3월 하순	15% 이하	그 밖의 수종은 유사수종에 준하여 적용
왜성사과	2월 하순 - 3월 하순, 11월	20% 이하	
배	2월 하순 - 3월 하순, 11월	10% 이하	
복숭아	2월 하순 - 3월 하순, 11월	15% 이하	
포도	2월 하순 - 3월 하순, 11월	10% 이하	
감귤	6월 장마기, 11월, 12월 - 3월 하순	10% 이하	
감	2월 하순 - 3월 하순, 11월	20% 이하	
밤	11월 상순 - 12월 상순	20% 이하	
자두	2월 하순 - 3월 하순	10% 이하	
호두	2월 하순 - 3월 하순	10% 이하	
살구	2월 하순 - 3월 하순	10% 이하	

해설

1. 처리방침

본건은 이식 부적기의 과수로 토지보상법 시행규칙 제37조에 따라 평가함.

2. 이전비

(1) 이식비(H4.0 R10)

1) 굴취비, 식재비, 재료비 : $\{45,000 \times (0.3 + 0.4) + 30,000 \times (0.04 + 0.25)\} \times 1.1 = 44,220$

2) 운반비 및 상하차비 : $43,000 \times 0.03 + 2,000 = 3,290$

3) 부대비용 : $[1) + 2)] \times 0.2 = 9,502$

4) 이식비 : $1) + 2) + 3) = 57,012\text{원/주}$

(2) 고손액 및 감수액 : $120,000 \times (0.1 \times 2)(*1) + 20,000 \times (1 - 0.1 \times 2) \times 2.2 = 59,200\text{원/주}$

*1) 고손율(이식 부적기이므로 2배)

(3) 합계 : $57,012 + 59,200 = 116,212\text{원/주}$

3. 물건의 가격 : <자료 2>에 따라 120,000원/주

4. 보상감정평가액

이전비가 물건의 가격을 넘지 않으므로 토지보상법 제75조제1항에 따라 이전비로 보상함.

$116,212 \times 50\text{주} = 5,810,600$

05 농작물의 보상평가

Y군으로부터 보상평가 의뢰를 받고 다음과 같은 자료를 수집하였다.

보상평가 관련 제 규정에 의하여 농산물에 대한 적정 보상평가액을 산정하시오.(10점)

[자료 01] 대상농작물

1. 작물종류 : 배추
2. 대상면적 : 1,500㎡
3. 가격시점 : 2023년 9월 1일

[자료 02] 관련자료

1. 지난 7년간 평균 총수입

년	총수입	비고
7년전	32,000,000	
6년전	19,000,000	홍작이 현저함
5년전	33,000,000	
4년전	32,000,000	
3년전	47,000,000	풍작이 현저함
2년전	34,000,000	
1년전	20,000,000	홍작이 현저함

2. 농업경영비 (월초 기준, 단위 : 천원)

기준일	7월	8월	9월	10월	11월	12월
농업경영비	8,901	5,243	-	5,150	5,120	-

3. 기준시점 기준 풋배추로 상품화 가능한 가격 : 2,030,000원

4. 시장이자율 : 연 12%

5. 기타

파종시기	6월 초
발아기간	1개월
성장기간	5개월
수확기간	1개월 (수확실현시점은 월말)

6. 현재가치는 월할계산하며, 산정과정에서 산출가액은 천원단위까지 표시하되, 백원단위에서 반올림함

해설**1. 처리방침**

파종, 발아기, 묘포에 있는 경우가 아니므로 예상총수입의 현재액에서 장래투하비용의 현재액과 상품화가능가격을 공제하여 구함

2. 예상총수입

$$[(33,000,000 + 32,000,000 + 34,000,000) / 3] / 1.01^4 = 31,712,000$$

(풍, 흉년제외)

3. 장래 투하비용 현재

$$5,150,000 / 1.01 + 5,120,000 / 1.01^2 = 10,118,000$$

4. 상품화가능가격

2,030,000

5. 보상액

'2' - '3' - '4' = 19,564,000

[문풀타임라인] 기본강의2 / 34강 / 1:11:51

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

01 영업의 휴업 및 폐업보상

공익사업에 편입되는 다음 물건에 대한 보상액을 산정하시오.(20점) (19회 1번 문제 응용 및 확장)

아래 조건에 따라 영업손실보상액을 산정하되, 구체적인 산출근거를 제시하시오.

[물음 01] 영업을 휴업하는 경우

1. 영업허가를 득하고 영업장소가 적법인 경우
2. 무허가 영업이고 영업장소가 적법인 경우
3. 자유영업으로 영업장소가 무허가건물인 경우
4. 무허가 영업이고 영업장소가 무허가건물인 경우
5. 세입자가 아닌 소유자의 영업, 무허가 건물(영업장소)에서의 무허가 영업인인 경우
6. 세입자가 아닌 소유자의 영업, 적법한 건물(영업장소)에서의 무허가 영업인 경우

[물음 02] 영업을 폐업하는 경우

1. 영업허가를 득하고 영업장소가 적법인 경우
2. 자유영업으로 영업장소가 무허가건물인 경우

[자료 01] 영업장소

기호	소재지번	물건의 종류	용도지역 및 구조	면적(㎡)	사용승인일자
나	102	상가	벽돌조 슬라브 2층	100	2020. 6.28

※ 사업인정고시일은 2022.12.15이며, 수용 전 협의를 위한 보상평가로 가격시점은 2023.8.1임

[자료 02] 영업보상 관련자료

1. 대상건축물의 임차인은 개인사업자로서 부가가치세법에 의한 사업자등록을 하고 2019.1.1부터 배우자와 함께 안경점을 운영하여 왔음
2. 영업이익에 관한 자료
 - (1) 재무제표에 의한 영업이익 산정

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
매출액	180,000,000	200,000,000	240,000,000	150,000,000
매출원가	87,000,000	95,000,000	113,000,000	65,000,000
판관비	65,000,000	70,000,000	80,000,000	70,000,000

※ 2022년 매출액은 해당 공익사업의 고시로 매출액이 감소한 것으로 조사됨.

※ 판관비 항목에 임차인에 대한 인건비는 계상되어 있지 않으나, 배우자의 인건비로 매년 30,000,000원씩 계상되어 있음

(2) 인근지역 내 동종 유사규모 업종의 영업이익률 수준

인근지역 내 동종 유사규모 업종의 매출액과 영업이익을 탐문조사한 바 매출액 대비 영업이익률은 약 32%인 것으로 조사됨.

(3) 해당 업종과 관련한 표준소득률

국세청장이 고시한 표준소득률(%)
30

(4) 이전 관련자료

- ① 상품재고액 : 30,000,000원
- ② 상품운반비 : 3,000,000원
- ③ 상품의 이전에 따른 감손상당액 : 상품가액의 10%
- ④ 영업시설 등의 이전비 : 영업시설의 잔존가액은 20,000,000원이며, 이전에 소요되는 비용은 2,000,000원임
- ⑤ 고정적 비용 : 임차인은 영업과 관련된 차량에 대한 자동차세 600,000원과 매달 임대료로 500,000원을, 종업원(보상계획의 공고가 있는 날 현재 1년 이상 근무하고 있으며, 소득세가 원천징수된 자이다.)은 2인으로서 각각 3,000,000원/월을 지급하고 있으며 휴업기간 중에는 1인만 필요하며 지급금액은 2,500,000원이 지출될 예정으로 조사됨.
- ⑥ 이전광고비 및 개업비 등 부대비용 : 2,000,000원
- ⑦ 폐업에 따른 상품과 영업시설의 매각손실액은 가액의 50%인 것으로 조사됨

(5) 기타자료

- ① 제조부문 보통인부 임금단가 : 84,303원/일
- ② 도시근로자 월평균 가계지출비

구분	월평균 가계지출비
3인	4,921,235

- ③ 영업이익은 천원 단위까지 표시하고 백원단위에서 반올림하여 사정함.

1. 허가영업 적법장소

(1) 개요

시행규칙 45조의 요건을 충족함.

휴업기간 미제시로 4개월로 판단함.

(2) 휴업기간에 해당하는 영업이익

1) 휴업기간 : 자료의 미제시로 4개월을 기준함

2) 영업이익

① 재무제표 기준 영업이익

2022년도 제외하며, 배우자의 자가노력비는 비용으로 계상하지 않는바 판관비에서 제외함

2019	2020	2021
58,000,000	65,000,000	77,000,000

3년간의 평균영업이익 : $(58,000,000 + 65,000,000 + 77,000,000) \times 1 / 3 = 66,667,000$

② 동종 유사규모 업종의 영업이익률 기준 영업이익

$(180,000,000 + 200,000,000 + 240,000,000) \times 0.32 / 3 = 66,133,000$

③ 표준소득률 기준 영업이익

$(180,000,000 + 200,000,000 + 240,000,000) \times 0.3 / 3 = 62,000,000$

④ 휴업기간에 해당하는 영업이익의 결정

66,667,000

재무제표 기준 영업이익은 동종 유사규모 업종의 영업이익률과 표준소득률에 의해 합리성이 인정되므로

$66,667,000 \times 4 / 12 = 22,222,000$

3) 개인영업의 최저한도액

휴업기간 동안의 도시근로자 가구 월평균 가계지출비(3인가구, 4개월치)

$4,921,235 \times 4월 = 19,684,940$

4) 결정

재무제표를 기준한 영업이익이 개인영업의 최저한도액을 초과하므로 재무제표를 기준한 영업이익으로 결정

22,222,000

(3) 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익 감소액

1) 휴업기간 동안 영업이익의 20%

$22,222,000 \times 0.2 = 4,444,400$

2) 한도액 : 1천만원

3) 결정 : 한도액 이내이므로 4,444,400으로 결정

(4) 고정적 비용 : $600,000 \times 4 / 12 + (500,000 + 2,500,000) \times 4 = 12,200,000$

자동차 임대 급여

(5) 이전비 등 : $2,000,000 + 3,000,000 + 30,000,000 \times 0.1 = 8,000,000$

영이 상이 감소

(6) 부대비용 : 2,000,000원

(7) 영업손실보상액 : (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = 48,866,400

2. 무허가영업, 적법장소

시행규칙 52조의 특례적용함.

$$4,921,235 \times 3\text{월분} + 8,000,000 = 22,763,705\text{원}$$

3. 자유영업, 무허가건물

소유자가 아닌 임차인이므로 임차인의 특례 적용, 10,000,000원의 한도를 고려함.

(1) 휴업기간에 해당하는 영업, 영업이익 감소액, 고정적 비용, 부대비용

40,866,400원이나 한도액 10,000,000원을 초과하므로 10,000,000으로 결정

(2) 이전비 등 : 8,000,000

(3) 영업손실보상액 : 10,000,000 + 8,000,000 = 18,000,000원

4. 무허가영업, 무허가건물

이전비등만 보상함.

8,000,000원

5. 소유자의 무허가 영업, 무허가건물

이전비등만 보상함.

8,000,000원

6. 소유자의 무허가 영업, 적법건물

시행규칙 52조 특례적용함.

$$4,921,235 \times 3\text{월분} + 8,000,000 = 22,763,705\text{원}$$

[물음 02]

1. 허가영업 적법장소

(1) 영업이익 × 보상연한

1) 연간 영업이익

66,667,000(물음 1의 1 참조)

한도액(84,303 × 25 × 12 = 25,290,900)을 초과하므로 66,667,000으로 결정

2) 보상연한 : 2년

3) 영업이익 × 보상연한 : 66,667,000 × 2 = 133,334,000

(2) 매각손실액 : (30,000,000 + 20,000,000) × 0.5 = 25,000,000

(3) 폐업 보상액 : 158,334,000

2. 자유영업, 무허가건물

(1) 영업이익 × 보상연한

사업인정고시일 1년 전부터 사업자등록을 하고 영업하는 임차인이므로 10,000,000원의 한도를 고려함.

- 영업이익 × 2 = 133,334,000이나 한도액 10,000,000원을 초과하므로 10,000,000으로 결정

(2) 매각손실액 : 25,000,000

(3) 폐업보상액 : 10,000,000 + 25,000,000 = 35,000,000원

01 광산과 광업권의 평가

[문풀타임라인] 기본강의2 / 35강 / 1:02:55

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다음 물음에 답하십시오. (10점) (기준시점 : 2023.08.01)

[물음 01] 광산과 광업권의 감정평가액을 구하십시오.(일반평가)

[물음 02] 광업권 소멸에 따른 보상평가액을 구하십시오.(보상평가)

[자료 01] 일반평가 자료

1. 순수익

구분	금액
상각전순수익	50,000,000원
상각후순수익	40,000,000원

2. 가행년수 : 10년

3. (상각후)환원율 : 10%

4. 축적이율 : 5%

5. 장래소요기업비현가액 : 100,000,000원

6. 유형고정자산 평가액 : 100,000,000원

[자료 02] 보상평가 자료

1. 순수익 : 상기 <자료 1>의 1. 순수익을 참조할 것

2. 가행년수 : 10년

3. (상각후)환원율 : 10%

4. 축적이율 : 5%

5. 장래소요기업비현가 : 100,000,000원

6. 이전 또는 전용가능시설의 잔존가치 : 30,000,000원

7. 이전 또는 전용가능시설의 이전비 : 10,000,000원

I 개요

감정평가 관련 법령 및 토지보상법령 준수하여 다음 물음에 답함. (기준시점 : 2023.8.1)

II (물음 1)

1. 광산평가액

(1) 개요

광산평가액 = 상각전순수익 / 상각전환원율 - 장래소요기업비현가액

(2) 상각전순수익 : 50,000,000원

(3) 상각전환원율

상각후환원율: 10%

상각률 : 축적이율 5%, 가행년수 10년이므로 SFF(5%,10년)

상각전환원율: 10% + SFF(5%,10년)

(상환기금법 적용)

(4) 장래소요기업비 현가 : 100,000,000원

(5) 광산평가액

$50,000,000 / (0.1 + \text{SFF}(5\%, 10\text{년})) - 100,000,000 = 178,544,000\text{원}$

2. 광업권 평가액

(1) 개요

광업권 평가액 = 광산평가액 - 유형고정자산평가액

(2) 광산평가액 : 178,544,000원

(3) 유형고정자산 : 100,000,000원

(4) 광업권평가액 : (2) - (3) = 78,544,000원

III (물음 2)

1. 광업권 소멸에 따른 보상평가액

광업권 소멸에 따른 보상평가액은 다음과 같이 구함

광산평가액 - 이전·전용이 가능한 시설의 잔존가치 + 이전비

2. 광산평가액

(물음 1)의 광산평가액과 동일함

$50,000,000 / (0.1 + \text{SFF}(5\%, 10\text{년})) - 100,000,000 = 178,544,000\text{원}$

3. 이전 또는 전용가능시설 잔존가치

30,000,000원

4. 이전 또는 전용가능시설의 이전비

10,000,000원

5. 광업권 보상액

$2 - 3 + 4 = 158,544,000$

02 어장과 어업권의 평가

다음 물음에 답하시오. (15점) (기준시점 : 2023.08.01)

[물음 01] 어장평가액과 어업권평가액을 구하시오.(일반평가)

[물음 02] 어업손실보상평가액을 구하시오.(보상평가)

1. 수산업법에 따른 면허어업일 경우
 - 1) 어업취소손실평가액
 - 2) 어업정지손실평가액
2. 수산업법에 따른 허가어업일 경우
 - 1) 어업취소손실평가액
 - 2) 어업정지손실평가액

[자료 01] 일반평가자료

1. 상각전 순수익 : 50,000,000원
2. 어업권 존속기간 : 10년(존속기간 만료 후 연장 불허되는 것으로 가정)
3. 상각후 환원율 : 10%
4. 장래소요기업비의 현재액 : 100,000,000원
5. 어선, 어구 등 시설물의 가액 : 100,000,000원

[자료 02] 보상평가자료

1. 평균연간 생산량

구분	내용
기준시점이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급기산한 3년간의 어획량	10 ton
기준시점이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급기산한 2년간의 어획량	10.5 ton
기준시점이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급기산한 1년간의 어획량	9.5 ton

2. 평균연간 판매단가

구분	내용
기준시점 현재를 기준으로 소급기산한 3년간 평균판매단가	15,500원/kg
기준시점 현재를 기준으로 소급기산한 2년간 평균판매단가	16,000원/kg
기준시점 현재를 기준으로 소급기산한 1년간 평균판매단가	15,000원/kg

3. 평년어업경비

구분	내용
자가노력비 포함, 감가상각비 포함	10,000,000원
자가노력비 제외, 감가상각비 포함	9,000,000원
자가노력비 포함, 감가상각비 제외	8,000,000원
자가노력비 제외, 감가상각비 제외	7,000,000원

4. 어선, 어구 등 시설물의 가액은 100,000,000원임

5. 어업정지와 관련한 내용은 다음과 같음

1) 어업의 정지기간: 1년

2) 양식물 및 시설물 등의 이전·수거 등에 드는 손실액 : 30,000,000원

3) 어업의 정지기간 중에 발생하는 통상의 고정적 경비: 80,000,000원

해설

I 개요

감정평가 관련 법령 및 토지보상법령 준수하여 다음 물음에 답함. (기준시점 : 2023.08.01)

II (물음 1)

1. 어장평가

(1) 개요 : 어장평가액 = (상각전순수익 / 상각전환원율) - 장래소요기업비의 현재액

(2) 상각전 순수익 : 50,000,000원

(3) 상각전환원율

상각후환원율 : 10%

상각전환원율 : 10% + SFF(10%, 10년)

(연금법 적용)

(4) 어장 평가액

$50,000,000 / \{0.1 + SFF(10\%, 10년)\} - 100,000,000 = 207,228,000원$

2. 어업권평가액

(1) 어장평가액 : 207,228,000원

(2) 어선, 어구 등 시설물의 가액 : 100,000,000

(3) 어업권 평가액 : (1) - (2) = 107,228,000원

III (물음 2)

1. 수산업법에 따른 면허어업

(1) 어업취소손실평가액

1) 개요 : $\text{평년수익액} / 0.12 + \text{어선, 어구 등 시설물의 가액}$

2) 평년수익액

① 평균연간 생산량 : 기준시점이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급기산한 3년간의 어획량 10 ton

② 평균연간 판매단가 : 기준시점 현재를 기준으로 소급기산한 1년간 평균판매단가 15,000원/kg

③ 평년 어업경비 : 자가노력비 포함, 감가상각비 포함 10,000,000원

④ 평년수익액 : ① × ② - ③ = 140,000,000원

3) 어선, 어구 등 시설물의 가액 : 100,000,000원

4) 어업취소손실평가액 : $140,000,000 / 0.12 + 100,000,000 = 1,266,667,000\text{원}$

(2) 어업정지손실평가액

1) 개요 : $\text{평년수익액} \times \text{어업의 정지기간} + \text{시설물 등 또는 양식물의 이전·수거 등에 드는 비용}$
+ 어업의 정지기간 중에 발생하는 통상의 고정적 경비

2) 평년수익액 : 140,000,000원

3) 정지기간 : 1년

4) 시설물 등 또는 양식물의 이전·수거 등에 드는 비용 : 30,000,000원

5) 어업의 정지기간 중에 발생하는 통상의 고정적 경비 : 80,000,000원

6) 어업정지손실평가액 : $140,000,000 \times 1 + 30,000,000 + 80,000,000 = 250,000,000\text{원}$

2. 수산업법에 따른 허가어업

(1) 어업취소손실평가액

1) 개요 : $3\text{년분 평년수익액} + \text{어선, 어구 등 시설물의 가액}$

2) 평년수익액 : 140,000,000원

3) 어선, 어구 등 시설물의 가액 : 100,000,000원

4) 어업취소손실평가액 : $140,000,000 \times 3 + 100,000,000 = 520,000,000\text{원}$

(2) 어업정지손실평가액

1) 개요 : $\text{평년수익액} \times \text{어업의 정지기간} + \text{어업의 정지기간 중에 발생하는 통상의 고정적 경비}$

2) 평년수익액 : 140,000,000원

3) 정지기간 : 1년

4) 어업의 정지기간 중에 발생하는 통상의 고정적 경비 : 80,000,000원

5) 어업정지손실평가액 : $140,000,000 \times 1 + 80,000,000 = 220,000,000\text{원}$

[문풀타임라인] 기본강의2 / 37강 / 57:42

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐**01** 농업손실 보상평가

감정평가사 W씨는 중앙토지수용위원회로부터 공익사업에 편입되는 농지에 대하여 농업 손실 보상액 산정을 의뢰 받았다.
다음 물음에 답하시오. (25점)

[물음 01] 자경농지와 자경농지가 아닌 농지에 대한 영농손실액 배분방법을 설명하시오.

[물음 02] 각 보상대상자별 보상대상이 되는지 여부를 판단하고, 영농손실액을 산정하시오.

(영농손실액 외 다른 항목에 대한 보상이 필요한 경우 함께 산정)

[자료 01] 기본적사항

1. 공익사업의 공고, 고시일 : 2021.10.01
2. 사업인정고시일 : 2022.01.15
3. 수용재결일 : 2022.12.01
4. 대상지역 : 경상북도 상주시
5. 이의재결예정일 : 2023.08.01

[자료 02] 농지조사내용

1. 조사내용

구분	소유자	면적		재배작물
		전체(㎡)	편입(㎡)	
1	A	910	910	우영
2	B	1000	800	고구마
3	C	500	500	인삼(4년근)
4	D	300	150	노지양배추
5	E	660	660	노지생강
6	F	200	200	노지시금치
7	G	320	320	시설부추

2. 현장조사 및 탐문조사내용

(1) 기호 1

3대째 농업인 가문의 일원인 A씨는 2001년경부터 대상 농지를 이용해서 우영을 재배하고 있다. 해당 공익사업지구에 농경지가 편입됨에 따라 인접 시로 이전하여 중단없이 영농을 계속할 계획을 가지고 있으며, 현재는 인접 시로 이전을 준비 중에 있다.

(2) 기호 2

B씨는 영농후계자로서 선정된지 5년째 접어든 농업인으로서 해당 공익사업지구에 소유 농지의 일부가 편입됨에 따라서 영농을 계속할 수 없다고 판단, 타업종으로의 전환을 모색하고 있다.

(3) 기호 3

농민인 C씨는 인삼(4년근)을 재배하여 고정거래처를 통해 납품하여 왔다. 현재 C씨는 실제소득에 기준한 보상을 주장하고 있다. C씨 제시한 자료 및 감정평가사가 수집한 자료는 다음과 같으며 이는 신뢰할 수 있는 자료라 판단된다.

※ 실제소득인정기준에서 정하는 기관(농협)에서 발급받은 거래실적 자료(C씨 제출)

출하주	출하처	품목	중량(kg)	평균판매단가(원/kg)	판매금액(원)	발급 기관	비고
C	L마트 외 4개소	인삼 (4년근)	1,470	28,000	41,160,000	농협	2019, 2020, 2021년의 연평균

※ C씨는 기호3 토지에서만 인삼(4년근)을 경작함

※ 실제소득 산정방법

연간 단위경작면적당 실제소득 = 농작물 총수입 ÷ 경작농지 전체면적 × 소득률

(4) 기호 4

대구광역시에 거주하고 있는 D씨는 농가주택을 구입하여 주말에 가족들과 함께 대상농지에서 배추를 재배하고 있다. 이는 상품화보다는 자급을 위한 것으로 경작을 처음 시작한 것은 2020년 3월부터이다.

(5) 기호 5

이 지역의 토박이 E씨는 1995년 1월 6일 당시에 자신의 토지인 임야의 일부를 2022년 2월 허가를 받고 형질변경하여 전으로 이용하고 있으며, 2022년 3월부터 부추를 재배해 오고 있다.

(6) 기호 6

현재 토지의 소유자는 당해 지역에 거주하는 농민 F씨이나 실제 시금치를 재배하는 사람은 F씨의 먼 친척인 M씨로 M씨는 2014년부터 농지를 적법하게 임차하여 영농을 해오고 있다. 한편 F씨와 M씨는 영농손실액 보상금 지급에 관한 협의가 성립되지 않았으며, F씨는 당해 농지의 보상액을 소유자인 자신에게 전액 지급할 것을 주장하고 있다.

(7) 기호 7

소유자 H씨는 상주시 근방의 소유 농지에서 벼농사를 짓고 있는 농민이며 대상토지는 2015년 초부터 농민 N씨가 경작을 해오고 있다. H씨는 대규모로 벼농사를 짓고 있어 대상지역에 자주 와보지 못하였던 관계로 현재까지 토지를 N씨가 사용해 오고 있던 것을 몰랐으며 N씨도 대상농지의 경계에 자신의 농지를 소유한 농민으로 대상 농지를 자신의 소유로 잘못알고 경작을 해왔다.

[자료 03] 2021년도 농산물 소득자료집 중 인삼(4년근)의 작목별 평균소득: 경상북도

(기준 연1기작/1,000㎡)

	수량(kg)	단가(원)	금액(원)	비고
총수입	668	25,416	16,975,046	-
경영비	-	-	10,795,469	종자비, 비료비 등
소득	-	-	6,179,577	소득률 36.4%

[자료 04] 도별 농업수입과 경지면적

구분	2019			2020			2021		
	농업총수입 (천원)	농작물수입 (천원)	경지면적 (㎡)	농업총수입 (천원)	농작물수입 (천원)	경지면적 (㎡)	농업총수입 (천원)	농작물수입 (천원)	경지면적 (㎡)
경기도	38,285	20,266	11,659	41,468	22,190	11,743	38,359	22,089	10,883
강원도	26,504	20,181	11,792	29,999	29,999	13,404	28,872	22,191	12,026
충청북도	32,519	23,786	11,821	36,675	36,675	12,570	38,762	29,308	12,320
충청남도	40,842	24,612	15,654	38,220	38,220	15,823	40,342	25,662	14,979
전라북도	38,840	27,883	17,345	38,152	38,152	15,547	38,290	26,354	14,270
전라남도	30,747	21,243	14,928	33,518	33,518	15,907	38,523	24,611	14,182
경상북도	38,838	26,877	12,406	43,247	43,247	12,904	44,327	33,051	12,237
경상남도	31,280	19,994	8,764	35,651	35,651	9,175	37,220	24,968	8,580
제주도	52,019	46,487	15,837	52,934	48,272	16,931	52,247	49,010	17,703

[자료 05] 기타사항

B씨는 고구마 경작을 위해 보행형 동력경운기 2대를 사용해 오고 있었는데 (5년전 구입함) 이는 대당 1,500,000원의 가격으로 신제품이 거래되고 있고 내용년수는 25년, 전년대비 잔가율은 0.85이다. 한편 농기구의 매각에 따른 손실액은 현재 파악이 어려운 상태로 60%를 적용한다.

I (물음1)

1. 근거규정 : 토지보상법 시행규칙 제48조 제4항, 제5항
2. 자경농지 : 농지소유자에게 지급
3. 자경농지가 아닌 경우
 - (1) 농지 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우
 - 1) 협의 성립시 : 협의내용에 따라 보상
 - 2) 협의 미성립시
 - ① 원칙적인 경우로 영농손실액이 결정된 경우
영농손실액의 50%씩 보상
 - ② 실제소득기준으로 영농손실액이 결정된 경우
소유자에게는 원칙적인 기준의 영농손실액의 50%, 나머지는 실제 경작자에게 지급
 - (2) 농지소유자가 해당 지역에 거주하는 농민이 아닌 경우 : 실제 경작자에게 보상
4. 실제 경작자가 자의로 이농하는 등의 사유로 보상협의일 또는 수용재결일 당시에 경작을 하고 있지 않은 경우
농지의 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우에 한정하여 농지의 소유자에게 보상

II (물음2)

1. 보상여부 판단
 - (1) #1
 - 보상대상이 됨.
 - 농작물보상을 받고 이전하여 영농을 계속할 계획이 있다고 하여 농업손실보상대상에서 제외되지 아니함.
 - (2) #2
 - 보상대상이 됨
 - 농지 2/3 이상 편입된 경우로 전체농지기준으로 보상함.
 - 농기구 매각손실도 별도 보상대상이 됨
 - (3) #3
 - 보상대상이 됨
 - 실제 소득을 입증한 경우로 실제소득 기준으로 보상
 - (4) #4
 - 보상대상이 아님
 - 농지법상 농업인이 아닌 자가 경작하고 있는 토지
 - (5) #5
 - 보상대상이 아님
 - 사업인정고시일등 이후 농지로 이용되고 있는 토지
 - (6) #6
 - 보상대상임
 - 농지의 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민으로서 보상액에 관한 협의가 이루어지지 않았으며, 원칙적인 기준에 따라 영농손실액이 결정된 경우인바 각각 50%씩 보상함.
 - (7) #7
 - 보상대상이 아님
 - 타인의 농지를 불법으로 점유하여 경작하고 있는 토지

2. 보상액

(1) #1

- 1) 개요 : 영농손실액 = 편입농지면적 × 경상북도 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물총수입(직전 3년 평균) × 2년
 2) 경상북도 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물총수입(직전 3년 평균)
 $(26,877,000 / 12,406 + 43,247,000 / 12,904 + 33,051,000 / 12,237) / 3 = 2,740$ 원
 3) 보상액 : $910 \times 2,740 \times 2 = 4,986,800$ 원

(2) #2

- 1) 개요 : 영농손실액과 농기구매각손실액 보상함
 2) 영농손실액 : $1,000 \times 2,740 \times 2 = 5,480,000$ 원
 3) 농기구매각손실액 : $1,500,000 \times 0.85^5 \times 0.6 \times 2대 = 798,670$
 4) 보상액 : 2) + 3) = 6,278,670

(3) #3

- 1) 단위면적당 실제소득 : $41,160,000 \times 0.364 / 500 = 29,964$
 2) 단위면적당 평균소득 : $16,975,046 \times 0.364 / 1,000 = 6,178$
 3) 생산량 결정 : (단위면적당) 실제소득이 농산물소득자료집의 작목별 평균소득의 2배를 초과하므로
 평균생산량의 2배(상한)로 생산량을 결정함.
 $668 \times (500 / 1,000) \times 2 = 668(\text{kg}/500\text{m}^2)$
 농지면적보정
 4) 보상액 : $28,000(\text{실제판매단가}) \times 668 \times 0.364 \times 2년 = 13,616,512$ 원
 생산량 소득률

(4) #4 : 보상대상 아님.

(5) #5 : 보상대상 아님.

(6) #6

- 1) 개요 : 영농손실액을 50%씩 보상함
 2) 보상액
 F씨 : $200 \times 2,740 \times 2년 \times 50\% = 548,000$
 M씨 : $200 \times 2,740 \times 2년 \times 50\% = 548,000$

(7) #7 : 보상대상 아님.

PART 09

목적별 감정평가

Chapter 01 목적별 평가

Chapter 02 도시정비사업

01 담보평가 #1

[문풀타임라인] 기본강의2 / 43강 / 00:00

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 윤씨는 M저축은행으로부터 다음 물건에 대해 감정평가를 의뢰받아 사전조사 및 실지조사를 한 후 다음과 같이 자료를 정리하였다. 다음의 물음에 답하시오. (25점)

[물음 01] 공시지가기준법, 거래사례비교법, 원가법에 의해 토지의 시산가액을 구한 후 최종 토지가액을 결정하시오.

[물음 02] 원가법, 거래사례비교법에 의해 건물의 시산가액을 구한 후 최종 건물가액을 결정하고 대상물건의 감정평가액을 결정하시오.

[자료 01] 평가 대상물건

1. 토지

- (1) 소재지 : 도봉구 A동 602-31번지 대 500㎡
(2) 도시계획사항 : 일반상업지역, 주차장 정비지구

2. 건물

- (1) 구조 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층 건물
(2) 용도 : 근린생활시설

층수	내용	면적(㎡)
지층	대중음식점	288
1	소매점	288
2	학원	288
3	학원	288
4	사무실	288
5	사무실	288
전체	-	1,728

3. 기준시점 : 2024.07.01

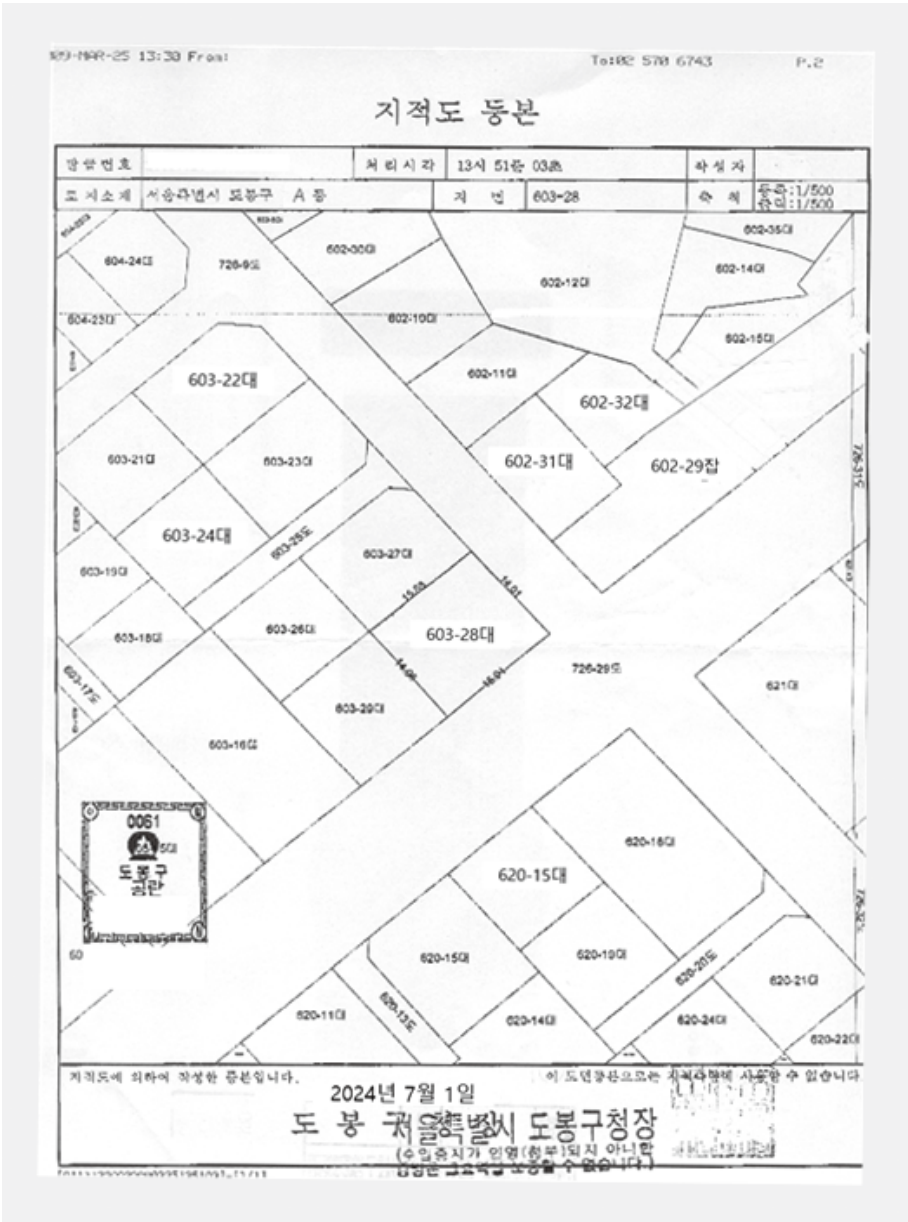
4. 감정평가 목적 : 담보

5. 인근지역

인근지역은 상업용과 업무용이 혼재함.

6. 대상토지 남측에 접한 602-29(잡)은 시설녹지이며 지상에는 3m 높이의 조경수목이 밀식되어 있음. 602-29(잡)의 남서측은 노폭이 8m이며, 남동측은 노폭이 15m임.

7. 지적도



[자료 02] 인근의 공시지가 자료 (2024.01.01일 기준)

번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가(원/㎡)
1	A동 603-22	600	대	상업용	일반상업	소로각지	세장형평지	2,500,000
2	A동 603-28	700	대	상업용	일반상업	중로각지	장방형평지	2,900,000
3	A동 603-24	590	대	상업용	일반상업	세로한면	정방형평지	1,900,000
4	A동 620-15	700	대	상업용	일반상업	중로한면	세장형평지	2,500,000
5	A동 602-32	500	대	상업용	일반상업	맹지	부정형평지	1,800,000

[자료 03] 건설사례 자료

- 1. 소재지 : A동 53번지 400㎡
- 2. 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층 근린생활시설
연면적 1,320㎡(지층 ~ 5층 각각 220㎡)
- 3. 동건물의 건축 도급계약서상 건물 공사비 내역은 다음과 같고 수급인의 이윤을 포함한 것이며 각 항목의 공사비는 적정한 것으로 판단되나 순수 건축비와 관련없는 항목은 제외할 것.

구분	주요공사내역	공사비(원)
1. 가설공사	공통가설	25,000,000
2. 기초공사	터파기, 잡석다짐	15,000,000
3. 철근콘크리트공사	레미콘, 철근가공	180,000,000
4. 조적공사	시멘트 벽돌쌓기	80,000,000
5. 내장공사	시멘트 몰탈	40,000,000
6. 타일공사	모자이크 타일	30,000,000
7. 목공사	마루틀	15,000,000
8. 창호공사	알루미늄 창호	25,000,000
9. 방수공사	아스팔트	50,000,000
10. 수장공사	아스팔트 스티로폴	10,000,000
11. 도장공사	수성페인트	10,000,000
12. 금속공사	경량천정틀	20,000,000
13. 율타리공사	철파이프(투시형)	10,000,000
14. 조경공사	소나무	20,000,000
15. 마당콘크리트 공사	철근	20,000,000
16. 전기공사	배전반	55,000,000
17. 잡공사	흙통	5,000,000
18. 부대설비공사	냉난방 및 위생설비	110,000,000
소계		720,000,000
19. 제경비	간접노무비, 산재보험료, 기타	92,000,000
총계		812,000,000

※ 냉난방 및 위생설비 중 난방설비는 10,000,000원임

[자료 04] 정상적인 거래사례 자료

- 1. 거래사례1
 - (1) 토지 : A동 41번지 대 550㎡, 소로한면
 - (2) 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층 근린생활시설
연건평 1,500㎡(지층 ~ 5층 각각 250㎡)
 - (3) 거래가격 : 2,200,000,000원
 - (4) 거래시점 : 2024.03.01
 - (5) 도시계획사항 : 일반상업지역, 주차장 정비지구
- 2. 거래사례2
 - (1) 토지 : B동 41번지 대 550㎡ 나지, 소로각지
 - (2) 거래가격 : 1,200,000,000원
 - (3) 거래시점 : 2024.02.01
 - (4) 도시계획사항 : 일반상업지역, 주차장 정비지구

3. 거래사례3

- (1) 토지 : B동 101번지 대 550㎡, 소로각지
- (2) 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층 근린생활시설
연면적 1,700㎡
- (3) 거래가격 : 2,100,000,000원
- (4) 거래시점 : 2024.03.01
- (5) 도시계획사항 : 일반상업지역, 주차장 정비지구

[자료 05] 조성사례 자료

- 1. 토지 : A동 30번지 대 420㎡, 소로한면
- 2. 조성전 토지 매입가격 : 1,500,000원/㎡
- 3. 조성공사비 : 200,000,000원
- 4. 적정이윤 : 조성전 토지 매입가격과 조성공사비의 합계액의 10%
- 5. 매입시점 : 2024.01.01
- 6. 조성공사 완료시점 : 2024.07.01
- 7. 조성공사비에는 수급인의 이윤이 포함되어 있으며, 완료시점 지불계약 조건이며,
적정이윤은 완료시점을 기준으로 산정함
- 8. 도시계획사항 : 일반상업지역, 주차장 정비지구

[자료 06] 토지의 지역요인, 개별요인 비교치

1. 지역요인

같은 동은 지역요인비교가 불필요하며, 다른 동일 경우 지역요인비교가 불가함.

2. 개별요인

(1) 도로조건

세로	소로한면	소로각지	중로한면	중로각지
90	100	105	110	115

(2) 기타

표준지	대상토지	거래사례1	거래사례2	거래사례3	조성사례
100	101	102	101	99	98

※ 본건 대비 조성사례는 환경조건 중 상가의 전문화와 집단화에서 5% 열세이나 위 표에는 반영되지 않음

[자료 07] 건물의 개별요인 비교치

대상	거래사례1	거래사례3	건설사례
100	95	102	100

※ 건물의 경우에는 별도의 지역요인 비교를 할 필요없음.

※ 상기 건물의 개별요인 비교치에는 잔가율과 면적에 대한 고려가 되어 있지 않음.

[자료 08] 자가변동률

1. 자가변동률

2024.01.01 ~ 2024.07.01 : 1.5% 상승
2024.02.01 ~ 2024.07.01 : 1.2% 상승
2024.03.01 ~ 2024.07.01 : 1% 상승
2024.02.01 ~ 2024.03.01 : 0.2% 상승

2. 건축비지수

보합세로 봄

[자료 09] 건물관련 자료

1. 준공시점

대상건물	거래사례1	거래사례3	건설사례
2017.10.01	2018.12.01	2018.01.01	2024.01.01

- 내용년수 : 50년, 잔가율 0%
- 주체부분과 부대설비 부분의 내용년수 동일함.
- 감가수정은 만년감가이며, 정액법 적용함.
- 대상건물의 4층, 5층은 2020.10.01. 증축되었음.

[자료 10] 기타자료

- 비교표준지 선정시 도로조건에 유의하고, 공시지가기준법 적용시 그 밖의 요인 보정은 필요치 않음.
- 거래사례 1에는 매수자가 부담하기로 한 양도소득세 150,000,000원이 포함되어 있음.
- 적산가액 산정시 적용금리는 연 12%임.
- 대상건물의 경우 냉난방설비 중 난방보일러는 리스된 것으로 조사되며,
건설사례와 대상건물의 난방보일러의 원가 비중은 동일한 것으로 조사됨
- 대상건물과 거래사례3의 건물은 유사성이 매우 높은 것으로 조사되어 비교기준으로 합리성이 인정됨
- 토지단가는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함.
- 건물가액 산정시 단가로 산정하는 경우에는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함.

I. 평가개요

- 개별물건기준 원칙에 따라 토지와 건물로 개별감정평가함 (기준시점: 2024.07.01)
- 대상토지의 도로조건은 소로한면임

II. 토지가액

1. 공시지가기준법

(1) 비교표준지 선정

동일노선(소로한면)에 위치하고 도로접면의 유사성이 높은 표준지 #1선정
(다른 표준지는 도로조건의 유사성이 낮음)

(2) 공시지가기준가액

$$2,500,000 \times 1.015 \times 1.000 \times 0.962 \times 1.00 = @2,440,000$$

*시 지 **개 그

*시점수정 : 2024.01.01 ~ 2024.07.01

*개별요인 : $(100 / 105) \times (101 / 100) = 0.962$

2. 거래사례비교법

(1) 거래사례 선정

- 인근지역에 위치하고 물적 유사성 있는 거래사례 #1을 선정함.
- (거래사례 #2, #3은 지역요인비교 불가함)
- 복합부동산의 거래사례로 토지배분법을 적용하여 토지가격을 추출함.

(2) 거래사례 건물가격

1) 재조달원가(건설사례 이용)

① 건설사례의 재조달원가

$$[(720,000,000 - 50,000,000) + 92,000,000 \times \frac{670,000,000}{720,000,000}] / 1,320 = @572,000$$

* 건물공사비에 포함되지 않은 울타리, 조경, 마당콘크리트공사 제외함.

② 본건의 재조달원가

$$572,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times 0.950 = @543,000$$

사 시 *개

*개별요인 : $95 / 100$

$$2) \text{ 적산가액 : } 543,000 \times 45 / 50 \times 1,500 = 733,050,000$$

(3) 사례토지가격

매수인이 부담하는 양도소득세인 바, 매매사례의 거래가격에 포함함.

$$2,200,000,000 - 733,050,000 = 1,466,950,000$$

(4) 비준가액

$$1,466,950,000 \times 1.00 \times 1.01000 \times 1.000 \times 0.990 \times (1 / 550) = @2,670,000$$

사 *시 지 **개 면

*시점수정 : 2024.03.01 ~ 2024.07.01

** 개별요인: $(100 / 100) \times (101 / 102) = 0.990$

3. 원가법

(1) 개요

완료시점을 기준으로 적산가액을 구한 후 시점수정하여 기준시점의 토지가액을 구함.

(2) 완료시점 기준 토지가액

$$1) \text{ 소지가격 및 이자비용 : } 1,500,000 \times (1 + 0.12 \times 6 / 12) \times 420 = 667,800,000$$

$$2) \text{ 조성비 : } 200,000,000$$

$$3) \text{ 적정이윤 : } (1,500,000 \times 420 + 200,000,000) \times 0.1 = 83,000,000$$

$$4) \text{ 합계 : } 1) + 2) + 3) = 950,800,000$$

(3) 적산가액

$$950,800,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.085 \times (1 / 420) = @2,460,000$$

사 시 지 *개

$$* \text{ 개별요인 : } (100 / 100) \times (101 / 98) \times (100 / 95) = 1.085$$

4. 감정평가액 결정

공시지가기준가액은 적산가액에 의해 합리성이 인정됨. 반면, 비준가액은 양도소득세를 매수자가 부담한 거래가격을 기준으로 하여 다소 고가일 가능성이 높아 공시지가기준가액보다 다소 높게 산정된 것으로 판단됨.

따라서 감칙 제14조에 따라 토지의 주된 방법인 공시지가기준가액으로 토지가액 결정함.

$$@2,440,000 \times 500 = 1,220,000,000\text{원}$$

III 건물

1. 원가법

(1) 재조달원가

1) 건설사례의 재조달원가

$$[(720,000,000 - 50,000,000 - 10,000,000) + 92,000,000 \times \frac{660,000,000}{720,000,000}] / 1,320 = 564,000$$

*리스 보일러 제외

*본건 건물의 난방설비는 리스된 것으로 담보물건에서 제외되며, 건설사례와 대상건물의 난방설비의 원가 비중이 동일하므로 건설사례의 난방설비를 제외한 재조달원가를 기준으로 함

2) 본건의 재조달원가

$$564,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times 1.000 = @564,000$$

사 시 개

(2) 적산가액

1) 지하 ~ 지상3층

$$① \text{ 적용단가 : } 564,000 \times 44 / 50 = @496,000$$

$$② \text{ 가액 : } 496,000 \times (288 \times 4) = 571,392,000$$

2) 지상 4, 5층

$$① \text{ 적용단가 : } 564,000 \times 44 / (44 + 3) = @528,000$$

$$② \text{ 가액 : } 528,000 \times (288 \times 2) = 304,128,000$$

$$3) \text{ 합계 : } 1) + 2) = 875,520,000$$

2. 거래사례비교법

(1) 거래사례 선정

- 자료 10에 따라 유사성이 매우 높은 거래사례#3 선정함
- 복합부동산의 거래사례로 건물배분법을 적용하여 건물가격을 추출함

(2) 거래사례의 건물가격

1) 거래사례#3의 토지가격

거래사례#3과 같은 B동에 소재하며 유사성이 높은 거래사례#2를 이용하여 구함.

$$1,200,000,000 \times 1.00 \times 1.00200 \times 1.000 \times 0.980 \times 550 / 550 = 1,178,352,000$$

사 *시 지 **개 면

*시점수정 : 2024.02.01 ~ 2024.03.01

*개별요인: $(105 / 105) \times (99 / 101) = 0.980$

2) 사례 건물

$$2,100,000,000 - 1,178,352,000 = 921,648,000$$

(3) 비준가액

$$921,648,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times (0.980 \times 1.000) \times (1,728 / 1,700) = 918,091,523$$

사 시 *개 *잔 면

* 개별요인 : $100 / 102 = 0.980$

* 잔가율 : $44 / 44 = 1.000$

3. 건물가액

감치 제15조에 의거 적산가액을 중심으로 건물가액 결정함. 875,520,000원

IV 감정평가액

$$\text{토지가액} + \text{건물가액} = 1,220,000,000 + 875,520,000 = 2,095,520,000\text{원}$$

02 담보평가 #2

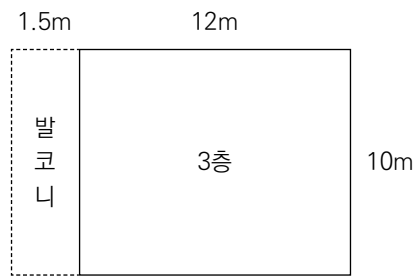
감정평가사 공씨는 H은행 B지점으로부터 담보감정평가를 의뢰받고 사전조사 및 실시조사를 통하여 다음과 같은 자료를 수집·정리하였다. 제시된 자료를 활용하여 대상부동산의 감정평가액을 구하시오. (30점) (감정평가사 18회 2번 응용)

[자료 01] 감정평가의 기본적 사항

- 1) 감정평가 의뢰물건 : 경기도 용인시 기흥구 A동 111 소재 토지 및 건물
- 2) 감정평가 의뢰일자 : 2024.07.20
- 3) 실시조사일자 : 2024.07.23 ~ 2024.08.01
- 4) 감정평가서 작성일자 : 2024.08.02

[자료 02] 실시조사결과 확인내용

- 1) 토지
 - 가) 이용상황등 : 환경사지대내 정방형 토지로 주거용 건부지로 이용중이며, 8m의 포장도로와 접하고 있음.
 - 나) 용도지역은 제2종일반주거지역임.
 - 다) 면적 : 토지대장상 면적은 301.7㎡임.
- 2) 건물
 - 가) 이용상황 : 다가구주택으로 이용중임.
 - 나) 지층 및 1, 2층의 면적은 공부와 일치함
3층 부분의 실제면적은 120㎡임(발코니 제외)
 - 다) 지상층에는 위생설비와 도시가스에 의한 개별난방설비가 되어 있음
 - 라) 3층에 부합물 및 종물로서 벽체이용 조적 및 샷시조(발코니) 약 15㎡이 존재함
 - 마) 3층 조사내역



[자료 03] 인근지역의 공시지가 표준지 현황 (공시기준일 : 2024.01.01)

일련번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 및 지세	공시지가(원/㎡)
1	A동 313-2	300	대	주상 복합용지	제1종일반 주거지역	세로한면	가장형 평지	2,000,000
2	A동 320-8	230	대	주거용지	제1종일반 주거지역	소로각지	가장형 평지	2,250,000
3	A동 321-2	260	대	주상 복합용지	제2종일반 주거지역	세로한면	가장형 평지	2,150,000
4	A동 350-5	250	대	주거용지	제2종일반 주거지역	소로한면	부정형 평지	1,800,000

[자료 04] 자가변동률

구 분	상업지역	주거지역	녹지지역
2024년 6월 (1~6월 누계)	0.015% (1.421%)	0.246% (1.373%)	0.322% (1.537%)

[자료 05] 토지에 대한 지역요인 자료

구분	대상토지	공시지가표준지	평가사례
평점	100	100	100

※ 대상토지와 공시지가표준지, 평가사례는 모두 인근지역에 위치함

[자료 06] 토지에 대한 개별요인 평점

구분	대상토지	공시지가표준지1	공시지가표준지 2	공시지가표준지 3	공시지가표준지 4
평점	100	90	85	105	98

[자료 07] 그 밖의 요인 보정자료

1) 인근지역의 평가사례

소재지	평가목적	기준시점	평가액(원/㎡)	비고
기흥구 A동 318-6	담보	2024.07.01	3,170,000	시장가치로 판단됨

※ 평가대상토지와 인근지역의 평가사례 개별요인은 대등함.

2) 대상토지와 유사한 이용가치를 지닌 인근 토지의 기준시점 현재 적정 지가 수준은 3,150,000원/㎡ ~ 3,250,000원/㎡ 정도임.

[자료 08] 건물 표준단가 (기준시점 현재)

분류번호	용도	구조	급수	표준단가(원/㎡)	내용년수
1-3-5-2	다가주택	철근콘크리트조 슬래브위 아스팔트씽글	3	1,290,000	50년
4-1-5-7	점포 및 상가	철근콘크리트조 슬래브지붕	4	878,000	50년

주) 지하부분의 재조달원가는 1층 표준단가의 70%를 적용함.

주) 조적 및 샷시조는 300,000원/㎡임 (내용년수 30년임)

[자료 09] 건물 부대설비 보정단가 (기준시점 현재)

- 1) 위생설비 : 근린생활시설 - 50,000원/㎡, 일반주택(다가주택 포함) - 80,000원/㎡
- 2) 난방시설(유류 및 도시가스 온수식) : 일반주택(다가주택 포함) - 100,000원/㎡

- 1) 시점수정치 산정시 백분율로 소수점 넷째 자리에서 반올림 할 것
- 2) 그 밖의 요인 보정치는 소수점 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리 이하는 절사할 것
- 3) 토지단가와 건물단가는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함.
- 4) 건물의 감가수정은 정액법으로 하여 만년감가하고 내용년수 만료시 잔가율은 0%임
- 5) 소유자 공동으로 담보를 의뢰함.

[illegible]

고유번호											장 번호	2-1
구 분	성명 또는 영칭	면허(등록)번호	주 소				승강기	승 용	대	허 가 일 자	2006.11.30	
건 축 주	이준	41	책	자주식	2 대	23 제	대	비상용	대	착 공 일 자	2007.10.15	
설 계 자		경기 16	내	기계식	대	제	제	복	대	사용승인일자	2008.05.16	
공사감리자		경기 16	책	자주식	6 대	69 제	제	오수정 합시용	제	관 련 지 반		
공사시공자 (현장관리인)	윤석		외	기계식	대	제	제	용	정	인용		
변 동 사 랑												
변동일자	변동내용 및 원인		변동일자		변동내용 및 원인							
2008.05.16	신규작성(신축) - 이차여백 -											
기타 기재 사항												

I. 평가개요

2024.08.01을 기준시점으로 담보목적용을 고려하여 감정평가함

II. 토지가치

1. 대상물건의 확정

제2종일반주거지역, 주거용, 토지대장상 면적 301.7㎡, 소로한면

2. 공시지가기준법

(1) 비교표준지 선정

용도지역과 이용상황이 동일한 표준지 #4 선정함

(표준지 #1, #2는 용도지역 상이, 표준지#3은 이용상황 상이)

(2) 시점수정: 주거지역, 2024.01.01 ~ 2024.08.01

*시점수정 : $1.01373 \times (1 + 0.00246 \times 32 / 30) = 1.01639$

(3) 지역요인 비교 : 1.00

(4) 개별요인 비교 : $100 / 98 = 1.020$

(5) 그 밖의 요인 보정(대상토지 기준방식)

(비교표준지와 평가사례 간의 개별요인 비교 불가로 비교표준지 방식 적용 불가함)

$$\frac{\text{평가사례의 평가액} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교(대상토지 / 평가사례)}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교(대상토지 / 비교표준지)}} \\ = \frac{3,170,000 \times 1.00262(*) \times 1.00 \times 1.00}{1,800,000 \times 1.01639 \times 1.00 \times 1.020} = 1.70$$

*시점수정 2024.07.01 ~ 08.01(주거지역) : $1 + 0.00246 \times 32 / 30 = 1.00262$

3. 토지가치

$1,800,000 \times 1.01639 \times 1.00 \times 1.020 \times 1.70 = @3,170,000 (\times 301.7 = 956,389,000\text{원})$

시 지 개 그

III. 건물가치

1. 대상물건의 확정

① 3층 면적은 건축물대장상 157.45㎡이나 담보의 안전성 등을 고려하여 현황인 120㎡를 기준으로 함.

② 제시외건물인 발코니 부분은 평가외 처리함.

③ 건축물대장상 사용승인일이 2008.05.16.이므로 기준시점까지 16년 경과한 것으로 봄(만년감가)

2. 지하층

(1) 적용단가 : $1,290,000 \times 0.7 \times 34 / 50 = @614,000$

(2) 가액 : $614,000 \times 64.4 = 39,541,600$

3. 1~3층

(1) 적용단가 : $(1,290,000 + 80,000 + 100,000) \times 34 / 50 = @1,000,000$

(2) 가액 : $1,000,000 \times (160.08 + 177.36 + 120) = 457,440,000$

4. 건물가액 : $2 + 3 = 496,981,600$

IV. 감정평가액

토지 + 건물 = 1,453,370,600원

경매평가와 관련하여 아래의 각 물음에 답하시오. (15점)

[물음 01] 아래의 자료를 통해 대상 토지 일부에 타인소유 건물이 소재할 경우 토지의 면적사정방법 및 감정평가방법을 설명하시오.

〈대상물건〉

가. 소재지 : 서울시 A구 B동 ○○번지, 대, 2,000㎡

나. 용도지역 : 제2종일반주거지역(건폐율 50%, 용적률 200%)

다. 기타사항

실지조사결과 대상 토지 일부에 타인 소유 제시외건물(블럭조 스텔치지붕 단층 창고 100㎡)이 소재하는 것으로 밝혀졌다.

[물음 02] 아래의 자료를 통해 법정지상권 성립여부와 관련해 토지의 감정평가방법을 간략히 설명하시오.

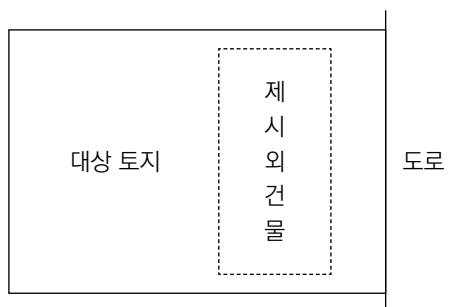
〈자료〉

가. 소재지 : 서울시 C구 D동 ○○번지, 전, 468㎡

나. 입찰외 : 소유자 미상의 버섯재배사(비닐하우스) 10개동이 소재함

[물음 03] 감정평가사 윤씨는 경매감정인으로서 L법원으로부터 경매평가의뢰를 받고 사전준비작업을 거쳐 실지조사를 실시하였다. 법원으로부터 경매의뢰된 목록은 경기도 양평군 XX면에 소재하는 토지 1필지 였으나 실지조사시 동필지 지상에 소유권 귀속주체 여부가 불확실한 건물 1동이 있음을 확인하였다. 감정평가사 윤씨가 동필지에 대한 감정평가시 ①해당 토지의 감정평가방법, ②감정평가시 확인해야 할 사항에 대하여 설명하시오.

※ 다음 제시된 그림을 참조하되, 토지소유자와 건물소유자가 동일한 경우와 상이하거나 알 수 없는 경우를 나누어 분석할 것



I 물음 1

1. 토지의 면적사정방법

- 건물바닥면적을 기준으로 면적사정하는 방법 : 100m^2
- 건물면적을 기준으로 건폐율을 적용하여 역산한 면적으로 사정하는 방법 : $100\text{m}^2 / 0.5 = 200\text{m}^2$

2. 토지의 감정평가방법

- ① 타인 소유 건물부지는 제한의 정도를 감안하여 평가함.
- ② 타인 소유 건물 외 나머지 부분은 정상평가함.

II 물음 2

1. 법정지상권 성립 여부

- ① 버섯재배사는 견고한 건물이 아닌 비닐하우스이므로 지상건물로 보기 어렵고, 철거 용이한 지상물로서 법정지상권 성립여지가 없는 것으로 판단됨

2. 토지의 감정평가방법

법정지상권 성립여지가 없으므로 “정상평가”함.

III 물음 3

1. 토지의 감정평가방법

(1) 토지, 건물 소유자가 동일한 경우

- 1) 일괄경매대상 : 법정지상권 성립여지 없는바 정상평가
- 2) 일괄경매 대상이 되지 않은 경우
법정지상권 성립여지가 존재하는 부분은 제한의 정도를 고려하여 감액 평가
그 외 부분은 정상평가

(2) 토지, 건물 소유자가 상이하거나 알수 없는 경우

법정지상권 성립여지가 존재하는 부분은 제한의 정도를 고려하여 감액 평가
그 외 부분은 정상평가

2. 확인사항

제시외건물의 소유권, 제시외건물의 적법한 권원 여부, 제시외건물의 철거가능성, 법정지상권 성립여부, 제시외건물의 대지상 위치 및 면적 등을 확인해야 함

04 경매평가 #2

[회독수 체크]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

감정평가사 윤공정씨는 다음 물건에 대하여 ○○지방법원으로부터 경매 목적의 감정평가를 의뢰받았다.

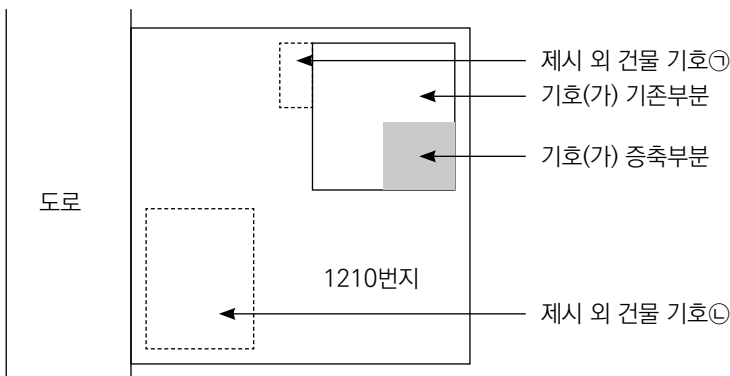
기준시점을 2024.07.01로 하여 관련법규 및 이론을 참작하고 주어진 자료를 활용하여 감정평가하시오.

(10점) 26회 4번 일부 수정

[자료 01] 법원감정평가 명령서 내용 요약 및 평가대상

- 기호(1): S시 S구 S동 1210번지, 대, 200㎡, 제2종일반주거지역
- 기호(가): S시 S구 S동 1210번지 지상 철근콘크리트조 및 벽돌조 슬래브
지붕 2층 주택(사용승인일: 2018.12.05)
1층 : 철근콘크리트조 단독주택 100㎡
2층 : 벽돌조 단독주택 12㎡ (2021.02.03 증축)
- 현장조사사항 : 기호(1) 토지 지상에는 <자료 2> 현황도와 같이 법원의 제시목록 외 기호㉠, ㉡이 소재함. 제시목록뿐 아니라 등기사항전부증명서 및 대장에도 등재되어 있지 아니하여 소유권에 대한 재확인이 필요함
- 유의사항 : 제시 외 건물이 있는 경우에는 반드시 그 가액을 평가하고, 제시 외 건물이 경매대상에서 제외되어 그 대지가 소유권의 행사를 제한 받는 경우에는 그 제한을 반영하여 평가함

[자료 02] 현황도



[자료 03] 건물평가자료

구분	구조	이용상황	제조달원가 (원/㎡)	면적(㎡)	적용단가(원/㎡)
기호(가) 기존	철근콘크리트조 슬래브지붕	주택(방1, 거실, 주방, 화장실1)	750,000		
기호(가) 증축	벽돌조 슬래브지붕	방1	600,000		
제시 외 건물 기호㉠	경량철골조 판넬지붕	보일러실	-	4	100,000
제시 외 건물 기호㉡	벽돌조 슬래브지붕	주택(방1, 주방1, 화장실1)	600,000	48	

※ 철근콘크리트조 내용년수 50년, 벽돌조 내용년수 45년, 잔가율 0 %

※ 제시외 건물 기호㉠은 신축연도가 불명확하여 관찰감가를 병용하여 적용단가를 산정하였으며, 면적은 실측면적임

※ 제시외 건물 기호㉠은 잔존내용년수가 20년으로 추정됨

[자료 04] 기타자료

1. 제시 외 건물이 토지에 미치는 영향을 고려하지 아니하고 공시지가 기준으로 평가한 금액은 6,530,000원/㎡임.

제시 외 건물이 토지에 미치는 영향이 있다고 판단될 경우에는 아래 사항을 감안하여 평가하기 바람

	전체 토지에 미치는 영향
제시 외 건물 기호㉠	1%
제시 외 건물 기호㉡	12 %

I 평가개요

본건은 토지·건물에 대한 경매 목적의 감정평가로서, 2024.07.01을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II 물건별 감정평가액

1. 처리방침

제시 외 건물의 구조, 이용상황, 면적 등으로 판단할 때 ㉠제시 외 건물 ㉠은 경량철골조에 보일러실로 이용 중이므로 토지에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단됨.

㉡제시 외 건물 ㉡은 견고한 벽돌조 구조이며, 주택으로 이용 중이며 면적도 대상토지의 상당부분(약 24%)을 차지하고 있는바 토지에 미치는 영향이 있다고 판단됨. 따라서 나지상정 감정평가액과 그 영향을 감산(12%)한 평가액을 병기함.

2. 토지 감정평가액

(1) 나지상태의 감정평가액

$$6,530,000 \times 200 = 1,306,000,000$$

(2) 제시 외 건물 ㉡에 영향을 받는 상태의 감정평가액

$$6,530,000 \times (1 - 0.12) = @5,750,000 (\times 200\text{m}^2 = 1,150,000,000)$$

3. 건물 감정평가액

(1) 기호 (가) (사용승인일 기준)

1) 기존부분

$$750,000 \times 45 / 50 = @675,000 (\times 100\text{m}^2 = 67,500,000)$$

2) 증축부분

$$600,000 \times 42 / 45(*1) = @560,000 (\times 12\text{m}^2 = 6,720,000)$$

*1) 기존부분 잔존내용연수 및 증축부분 경과연수 고려하나 증축부분에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됨.

$$3) \text{ 소 계 : } 1) + 2) = 74,220,000$$

(2) 제시 외 건물

제시 외 건물 ㉠은 부합물로서 주물의 처분에 따르므로 경매대상이나, 제시 외 건물 ㉡은 제시목록과 소유자가 상이할 경우 경매대상에서 제외될 가능성이 있음.

$$1) \text{ 제시 외 건물 ㉠ : } 100,000 \times 4 = 400,000$$

$$2) \text{ 제시 외 건물 ㉡ : } 600,000 \times 20 / 45 = @267,000 (\times 48 = 12,816,000)$$

$$3) \text{ 소 계 : } 1) + 2) = 13,216,000$$

$$(3) \text{ 건물 감정평가액 : } (1) + (2) = 87,436,000$$

III 경매 감정평가액

(1) 토지소유권행사에 제한이 없는 경우

$$1,306,000,000(\text{토지}) + 74,220,000(\text{건물}) + 13,216,000(\text{제시외 건물}) = 1,393,436,000$$

(2) 토지소유권행사에 제한이 있는 경우(제시외건물 ㉡이 경매대상에서 제외되는 경우)

$$1,150,000,000(\text{토지}) + 74,220,000(\text{건물}) + 400,000(\text{제시외 건물}) = 1,224,620,000$$

05 국공유지 처분평가

[회독수 체크]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

100번지 토지 관리청인 OO부의 요청에 따라 한국자산관리공사는 해당 토지의 매각을 추진하고 있다.

다음 물음에 답하십시오. (25점)

【물음 01】 국유재산법 시행령 제40조제1항에 따라 경쟁입찰 방법으로 매각하는 경우

(잡종지를 기준으로 하되, 독자적 효용이 없는 맹지인 점을 반영)

【물음 02】 국유재산법 시행령 제40조제3항에 따라 101번지 토지와 합병을 고려하고 있는 101번지 소유자에게 수의계약

으로 매각하는 경우 (합병 후의 상업용을 기준으로 하되, 가치기여분을 고려)

【자료 01】 대상물건의 개요

- 소재지 : 서울시 A구 가동 100번지
- 지적사항 : 잡, 50㎡, 맹지, 부정형
- 공법상 제한 : 준주거지역
- 위치



- 기타 : 대상토지는 잡초가 무성하며 쓰레기, 건축물자재 등이 버려져 있는 상태임

【자료 02】 공시지가 자료 (2024.01.01)

기호	소재지	면적(㎡)	지목	용도지역	이용상황	도로교통	형상지세	공시지가(원/㎡)
1	가동	100	잡	준주거	잡종지	소로각지	가장형평지	1,800,000
2	가동	450	대	준주거	상업용	소로한면	세장형평지	2,500,000
3	가동	450	대	일반주거	주거용	중로각지	세장형평지	1,200,000
4	다동	450	대	준주거	주거용	소로한면	세장형평지	1,400,000
5	나동	1,500	대	일반상업	상업용	소로한면	가장형평지	2,500,000

[자료 03] 정상적인 거래사례 자료

1. 사례 1

- (1) 소재지 : 가동 386번지
- (2) 이용상황 : 상업용(지하 1층, 지상 5층)
- (3) 용도지역 : 준주거지역
- (4) 거래시점 : 2024.04.01
- (5) 토지면적 : 420㎡
- (6) 거래가격 : 3,336,240,000원
- (7) 도로교통 및 형상지세 : 종로한면, 정방형평지

2. 사례 2

- (1) 소재지 : 가동 136번지
- (2) 이용상황 : 잡종지
- (3) 용도지역 : 준주거
- (4) 거래시점 : 2023.10.01
- (5) 토지면적 : 200㎡
- (6) 거래가격 : 500,000,000원
- (7) 도로교통 및 형상지세 : 소로한면, 가장형평지

3. 사례 3

- (1) 소재지 : 나동 401번지
- (2) 이용상황 : 상업나지
- (3) 용도지역 : 준주거
- (4) 거래시점 : 2016.09.01
- (5) 토지면적 : 360㎡
- (6) 거래가격 : 1,270,000,000원
- (7) 도로교통 및 형상지세 : 종로각지, 가장형 평지

[자료 04] 지역요인 관련 자료

- 1. 같은 동네에서는 지역요인이 동일하나 다른 동은 지역적 격차가 발생함

[자료 05] 건물 관련 자료

구분	101번지	거래사례 1	건설사례
준공일자	2023.09.01	2022.04.01	2023.09.01
연면적(㎡)	1,700	1,800	-
전체 내용년수	50	50	50
개별요인	105	90	100
구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	철근콘크리트조
용도	상업용	상업용	상업용
건축비(준공시점)	-	-	1,200,000원/㎡

[자료 06] 요인비교자료

1. 토지개별요인

(1) 도로

맹지	소로한면	소로각지	중로한면	중로각지
90	100	105	108	110

(2) 기타

대상		표1	표2	표3	표4	표5	거래1	거래2	거래3
맹지	합병 후								
70	100	90	90	95	95	99	100	101	103

2. 지가변동률

(단위 : %)

구분		23.07.01 ~ 09.30	23.10.01 ~ 12.31	24.01.01 ~ 03.31	24.04.01 ~ 07.01
A구	주거지역	0.12	0.35	0.27	1
	상업지역	0.13	1	0.22	0.12

3. 건축비지수

시점	23.09.01	24.01.01	24.04.01	24.07.01
지수	103	105	108	111

[자료 07] 기타자료

1. 시점수정은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되 넷째 자리에서 반올림함
2. 개별요인 비교치는 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되 넷째 자리에서 반올림함
3. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되 셋째 자리 이하는 절사함
4. 가격조사기간 : 2024.06.20 ~ 2024.07.01
5. 잡종지를 대지로 전환하기 위해서는 관련 서류비용등을 포함하여 m²당 50,000원이 소요됨.
6. 거래사례는 그 밖의 요인 보정치 결정에 활용할 것
7. 후면부에 소재하는 맹지인 토지(동일 지목 기준)를 합병할 경우 맹지인 토지의 가치는 합병후 토지가치의 90% 수준임.

I 평가개요

가격조사완료일인 2024.07.01을 기준시점으로 매각가격을 구함

II (물음 1) 일반경쟁입찰 방법으로 매각하는 경우

1. 기본적 사항

잡종지, 맹지, 부정형의 토지

2. 토지가액

- 공시지가기준법을 적용함

(1) 비교표준지의 선정

용도지역과 이용상황이 동일한 #1 선정함

(#2, #4는 이용상황 상이, #3, #5는 용도지역 상이)

(2) 시점수정(주거지역, 2024.01.01 ~ 07.01) : $1.0027 \times 1.01 = 1.01273$

(3) 지역요인 비교 : 인근지역내에 소재하여 동일함. 1.00

(4) 개별요인 비교 : $(90 / 105) \times (70 / 90) = 0.667$

(5) 그 밖의 요인 보정

1) 거래사례의 선택

용도지역, 이용상황이 동일한 #2 선정함

(#1은 이용상황 상이, #3은 지역요인 비교 불가)

2) 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준방식)

$$\frac{\text{거래사례가격} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교(표준지 / 거래사례)}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정}}$$

$$= \frac{(500,000,000 / 200) \times 1.01627(*\text{시}) \times 1.00 \times 0.936(*\text{개})}{1,800,000 \times 1.01273} = 1.30$$

*시점수정(2023.10.01 ~ 2024.07.01) : $(1.0035) \times (1.01273) = 1.01627$

*개별요인 : $(105 / 100) \times (90 / 101) = 0.936$

(6) 토지가액

$1,800,000 \times 1.01273 \times 1.000 \times 0.667 \times 1.30 = @1,580,000$

시 지 개 그 (× 50 = 79,000,000원)

III (물음 2) 수익계약 방법으로 인접지 소유자에게 매각하는 경우

1. 기본적 사항

합병 후를 기준으로 하므로 상업용, 소로각지, 가장형의 토지

2. 토지가액

- 공시지가기준법을 적용함

(1) 비교표준지의 선정

용도지역과 이용상황이 동일한 #2 선정함

(#1, #4는 이용상황 상이, #3, #5는 용도지역 상이)

(2) 시점수정(주거지역, 2024.01.01 ~ 07.01) : $1.0027 \times 1.01 = 1.01273$

(3) 지역요인 비교 : 인근지역내에 소재하여 동일함. 1.00

(4) 개별요인 비교 : $(105 / 100) \times (100 / 90) = 1.167$

(5) 그 밖의 요인 보정

1) 거래사례의 선택

용도지역, 이용상황이 동일한 #1 선정함

(#2는 이용상황 상이, #3은 지역요인 비교 불가)

2) 사례 토지가격(토지배분법)

① 사례 건물가격

$1,200,000 \times 1.00 \times 1.04854 \times (90 / 100) \times (48 / 50) \times 1,800 = 1,956,827,290$

사 *시 개 감 면

* 시점수정 : $108 / 103 = 1.04854$

② 사례 토지가격

$3,336,240,000 - 1,956,827,290 = 1,379,412,710$

3) 그 밖의 요인 보정치

- 비교표준지 기준 방식 적용함

$$\frac{\text{거래사례가격} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교(표준지 / 거래사례)}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정}}$$

$$= \frac{(1,379,412,710 / 420) \times 1.00 \times 1.01 \times 1.00 \times 0.833}{2,500,000 \times 1.01273} = 1.09$$

*시점수정(2024.04.01 ~ 2024.07.01) : 1.01

*개별요인 : $(100 / 108) \times (90 / 100) = 0.833$

(6) 합병후 토지가액

$2,500,000 \times 1.01273 \times 1.000 \times 1.167 \times 1.09 = @3,220,000$

시 지 개 그

(7) 대상토지 가액

합병후 토지가액의 90%를 적용하고, 지목변경 등에 소요되는 비용을 고려함

$(3,220,000 \times 0.9 - 50,000) \times 50 = 142,400,000$

감정평가사 甲은 대상부동산의 감정평가를 의뢰받았다. 다음 자료에 기초하여 목적별 감정평가를 수행하시오. (30점)
(감정평가사 16회 3번 응용)

[물음 01] 담보평가

1. 보상금 지급이 확실히 되지 않는 일반적인 경우
2. 보상금 지급이 확실히 된다고 가정할 경우

[물음 02] 경매평가

[물음 03] 국공유지 매각평가

[물음 04] 보상평가

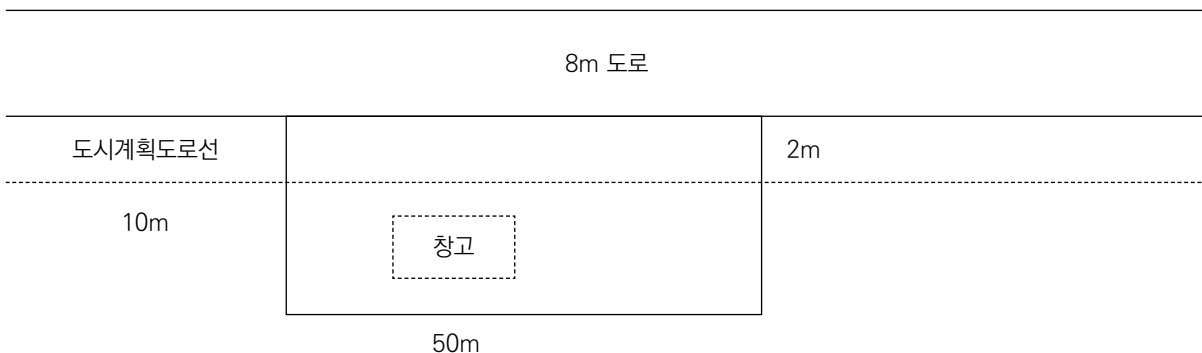
1. 도시계획도로 사업에 편입되는 경우(편입 토지면적: 100㎡)
2. 택지개발사업에 편입되는 경우(편입 토지면적: 500㎡)

[물음 05] 표준지 공시지가 평가

[자료 01] 평가대상

1. 토지

- (1) 소재지 : 은평구 A동 12-12번지
- (2) 면적 : 500㎡(도시계획도로 저축 면적, 100㎡)
- (3) 공법상 제한 : 제3종일반주거지역
- (4) 대상의 최유효이용은 상업용으로 봄.
- (5) 대상 현황



2. 제시외 건물(급수: 3급)

- (1) 내용 : 조적조 슬래브지붕 단층, 70㎡
- (2) 신축시기는 2008.01.01임이 밝혀짐.
- (3) 타인소유 건물임.

3. (물음 4) 보상평가의 관련사항

- (1) 도시계획도로 사업 사업인정(고시)의제일 : 2023.02.01
- (2) 택지개발사업 사업인정(고시)의제일 : 2024.03.01
- (3) 토지보상법 제70조 제5항의 적용은 없음.

[자료 02] 인근지역 내 공시지가 자료

일련번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가 (원/㎡)	
								2023.01.01	2024.01.01
11380-876	A동 25-1	506.0	대	상업용지	제3종 일반주거지역	소로한면	정방형 평지	2,000,000	2,090,000

[자료 03] 지역요인 및 개별요인

1. 지역요인 : 행정구역이 동일할 경우 별도의 지역요인 비교가 불필요함.
2. 개별요인 (도로조건)

구분	세로(가)	소로	중로
평점	95	97	100

※각지는 5% 가산함.
※도로조건 외에는 동일하다고 가정함.
※도시계획도로 저축 부분을 별도 고려가 필요함.

[자료 04] 시점수정자료

1. 지가변동률(단위 : %)

구분	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06
지가변동률	1.001 (4.231)	0.231	0.128	0.251	0.195	0.187	0.177 (1.175)

※ ()는 1월부터 해당 월까지의 누계치임

2. 생산자물가지수

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2024	109.6	110.3	111.0	110.1	110.5	110.7	-	-	-	-	-	-	-
2023	105.7	105.7	107.1	109.4	111.5	113.3	115.5	115.2	114.8	114.4	111.8	109.9	111.11
2022	100.5	100.6	101	101.7	102.3	102.5	102.7	102.6	103.1	103.3	103.7	104.1	102.34

3. 건축비지수: 보합세임.

[자료 05] 건물자료

1. 표준단가 (2024.01.01)

분류번호	용도	구조	급수	표준단가	내용연수
8-1-5-6	창고	조적조 슬래브지붕	2급	700,000	(25~35) 30년
			3급	600,000	
			4급	500,000	

2. 건물의 경우 별도의 개별요인 비교가 불 필요함.
3. 건물의 이전비는 6,000,000원임.

[자료 06] 그 밖의 요인 보정

1. 인근지역 내 보상평가사례

번호	소재지	이용상황	면적(㎡)	용도지역	평가가격(원/㎡)	도로조건	기준시점	비고
1	A동	상업용	539	제3종 일반주거	3,290,000	소로각지	2023.01.01	당해 사업이 아님

2. 보상평가 목적 외에는 감정평가목적, 인근의 평가전례, 표준적 이용의 가격수준 등을 종합참작할 때 그 밖의 요인 보정치는 1.50로 함.

[자료 07] 거래사례(물음 5)에만 적용할 것.

1. 토지 : A동 240번지, 대, 700㎡, 제3종일반주거지역, 중로한면
2. 거래가격 : 16억원
3. 거래일자 : 2024년 1월 1일
4. 기타사항 : 별도의 사정요인이 없는 정상적인 거래이고 상업용 이용임.
※ 2024.01.01 ~ 2025.01.01의 시점수정치 : 1.02515

[자료 08] 기타자료

1. 담보평가지 금융기관의 협약에 따라 타인소유건물 부지는 평가 제외하며 타인소유건물 부지면적은 건폐율을 고려하여 결정함(다른 감정평가 목적에도 적용가능).
2. 대상에 적용되는 건폐율은 50%임.
3. 대상 토지위 건물은 소유자 미상으로 법원에 문의한 결과 감정평가를 진행하지 말라는 회신을 받음.
4. 도시계획도로 저촉시 30% 감가함이 타당함(경매평가지 타인소유건물 부지 여부에 관계없이 동일하게 적용함).
5. 타인점유 부지는 30% 감가함이 타당함.
6. 국유재산을 처분목적으로 감정평가하는 경우 타인점유부분은 건물철거 후 나지상태로 처분하는 것을 전제로 하고, 도로부분은 분할 후 매각대상에서 제외하는 것으로 할 것(단, 도로조건은 분할 전 도로를 기준으로 함).
7. 보상평가 시 건물과 관련한 소유권 외의 권리는 고려치 않으나, 잔여지 부분은 평가대상임.
8. 잔여지 감가보상의 경우 개별요인요인에서 잔여지의 도로 확장을 고려할 경우 1%의 감가가 있는 것으로 보며, 잔여지의 도로확장을 고려하지 않을 경우 10%감가가 있는 것으로 판단하며, 편입 후 잔여지의 가치를 구할 때의 그 밖의 요인 보정치는 편입 전 토지의 그 밖의 요인 보정치와 동일함.
9. 잔여지 담장 등의 공사비는 1,000,000원임.
10. 거래사례비교법은 그 밖의 요인 보정을 적용하지 아니함.
11. 기준시점의 경우 (물음 5)는 2025.01.01이며 나머지는 2024.08.01.임.
12. 도시계획시설도로에 대한 실시계획의 고시는 기준시점 현재 없는 상태이고, <자료 1>에서 보상평가와 관련하여 제시 되어 있는 사업인정의제일은 보상평가에만 적용함.
13. 시점수정은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되 넷째 자리에서 반올림하고, 개별요인 비교치는 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되 넷째 자리에서 반올림하며, 그 밖의 요인 보정치는 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되 셋째 자리에서 반올림함.

I 평가개요

가격다원론에 입각하여 다음 물음에 답함.

II 물음 1 (담보평가)

1. 보상금 지급이 확실시 되지 않는 일반적인 경우

(1) 개요

- ① 도시계획도로 저촉 감가
- ② 제시외 건물 제외
- ③ 타인점유 건축물 부지 제외함. (면적: $70 / 0.5 = 140\text{m}^2$)
- ④ 기준시점에 가까운 최근의 공시지가 선정(2024년)

(2) 공시지가기준법에 의한 가액

$$2,090,000 \times 1.01366 \times 1.000 \times 0.940 \times 1.50 = @2,990,000 (\times 360 = 1,076,400,000)$$

*시 지 **개 그

$$\text{*시점수정(2024.01.01 ~ 2024.08.01): } 1.01175 \times (1 + 0.00177 \times 32 / 30) = 1.01366$$

$$\text{*개별요인: } (97 / 97) \times (100 / 500 \times 0.7 + 400 / 500 \times 1)$$

2. 보상금 지급이 확실시 된다고 가정할 경우

(1) 개요

도시계획도로 저촉되지 아니한 상태를 기준함.

(나머지 내용은 상기 1과 동일함)

(2) 공시지가기준법에 의한 가액

$$2,090,000 \times 1.01366 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.50 = @3,180,000 (\times 360 = 1,144,800,000)$$

시 지 *개 그

$$\text{*개별요인: } 97 / 97$$

III 물음 2 (경매평가)

1. 개요

- ① 타인점유부지(면적: $70 / 0.5 = 140\text{m}^2$)와 타인점유부지 외(360m^2)로 구분감정평가함.
- ② 타인점유부지와 도시계획도로 저촉 부분은 감가함
- ③ 제시외 건물은 평가외 처리함.

2. 토지의 경매평가액

공시지가기준법으로 평가함

(1) 타인점유부지

$$2,090,000 \times 1.01366 \times 1.000 \times 0.940 \times 1.50 \times 0.7 = @2,090,000$$

시 지 개 그 타인감가 ($\times 140 = 292,600,000$)

(2) 타인점유부지 외

$$2,090,000 \times 1.01366 \times 1.000 \times 0.940 \times 1.50 = @2,990,000$$

시 지 개 그 ($\times 360 = 1,076,400,000$)

(3) 토지의 경매평가액: (1) + (2) = 1,369,000,000

Ⅳ 물음 3 (국공유지 평가)

(1) 개요

- ① 타인점유부분 감가없이 평가함
- ② 도로저촉부분은 평가대상에서 제외함.
- ③ 제시외 건물은 평가대상에서 제외함.
- ④ 최근의 공시지가인 2024년도 공시지가 적용함.

(2) 평가액 : $2,090,000 \times 1.01366 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.50 = @3,180,000$

시 지 *개 그 ($\times 400\text{m}^2 = 1,272,000,000$)

*개별요인 : 97 / 97

Ⅴ 물음 4 (보상평가)

1. 도시계획도로 사업에 편입되는 경우

(1) 개요

- ① 평가대상면적은 100m^2 임.
- ② 잔여지 감가보상, 사업시행이익 상계금지 원칙에 의거 10% 감가 적용
- ③ 도시계획도로 저촉은 개별적 제한으로 감가없이 평가함
- ④ 토지보상법 제70조제4항을 적용하여 사업인정(고시) 의제일 이전의 2023.01.01 공시지가를 적용함
- ⑤ 제시외 건물은 평가대상 아님

(2) 편입부분의 토지가액

$2,000,000 \times 1.05655 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.57 = @3,320,000$ ($\times 100 = 332,000,000$)

*시 지 개 **그

*시점수정

- ① 지가변동률 : $1.04231 \times 1.01175 \times (1 + 0.00177 \times 32 / 30) = 1.05655$
- ② 생산자물가상승률 : $110.7 / 104.1 = 1.06340$
- ③ 결정 : 국지적 지가변동을 잘 반영한 지가변동률을 기준함.

**그 밖의 요인 보정 : 비교표준지 기준 방식 : $\frac{3,290,000 \times 1.05655 \times 1.000 \times 0.952(*개)}{2,000,000 \times 1.05655} = 1.57$

*개별요인: $97 / (97 \times 1.05) = 0.952$

(3) 잔여부분의 보상액

1) 편입후 잔여지 단가 : $2,000,000 \times 1.05655 \times 1.000 \times 0.900 \times 1.57 = @2,990,000$

2) 감가분 : $(3,320,000 - 2,990,000) \times 400 = 132,000,000$

3) 공사비 : 1,000,000원

4) 잔여부분의 보상액 : 2) + 3) = 133,000,000원

*한도액 이내임 ($3,320,000 \times 400 = 1,328,000,000$ 원)

(4) 보상액 : $332,000,000 + 133,000,000 = 465,000,000$ 원

2. 택지개발사업

(1) 개요

- ① 도시계획도로 저촉은 개별적 요인으로 미고려함
- ② 타인점유부분은 나지상정평가로 감가없이 평가함.
- ③ 적용공시지가는 토지보상법 제70조제4항에 의거 사업인정(고시)의제일 이전 공시지가인 2024년 공시지가를 선정함
- ④ 제시외 건물은 토지보상법 75조에 의거 물건가격내 이전비로 평가함.(창고 권리자에게 지급)

(2) 토지보상액 : $2,090,000 \times 1.01366 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.56 = @3,300,000$

*그 (× 500 = 1,650,000,000원)

*그 밖의 요인 보정: 비교표준지 기준 방식 : $\frac{3,290,000 \times 1.05655 \times 1 \times 0.952}{2,090,000 \times 1.01366}$

(3) 건물보상

- 1) 이전비 : 6,000,000
- 2) 적산가액 : $600,000 \times 14 / 30 \times 70 = 19,600,000$
- 3) 가격 결정 : 이전비 6,000,000원으로 결정함.

(4) 보상평가액 : $1,650,000,000 + 6,000,000 = 1,656,000,000$

VI 물음 5 (표준지 평가)

1. 개요

- ① 개별적 제한(도시계획도로 저촉)을 반영함.
- ② 나지상정평가로 타인점유부분은 고려하지 아니함.

2. 표준지 적정가격 : $(1,600,000,000 / 700) \times 1.00 \times 1.02515 \times 1.000 \times 0.912 = @2,140,000$

사 시 지 *개

*개별요인: $(97 / 100) \times 0.940$ (저촉감가)

07 표준지 평가 #1

다음의 각 토지가 신규표준지로 선정되었는 바 표준지공시지가 조사·평가기준 등 관계규정 등에 의거 대상 표준지의 공시지가를 평가하시오. (공시기준일 2024.01.01) (15점)

[자료 01] 표준지 개요

1. 표준지 1

도시개발사업구역 내의 토지로서 환지처분 이전에 환지예정지로 지정된 토지이다. 소유자 A씨는 아직 청산금을 납부하지 않은 상태이며, 당해 사업과 관련하여 용도지역이 녹지지역에서 제2종일반주거지역으로 변경되었다. 환지예정지 기준으로 '주거용'으로 이용될 예정이고 종로한면·정방형이며, 종전 토지 기준으로는 '전'으로 이용중인 소로한면·정방형이다.

종전 토지				환지 예정지					
동명	지번	지목	지적	구획번호(블럭)	부호(롯트)	권리면적	환지면적	징수	교부
S동	568번지	전	600㎡	K	10	400㎡	450㎡		

2. 표준지 2

택지개발사업시행지구 안의 토지로서 택지개발사업 실시계획의 승인고시는 있었으나 확정예정지번이 부여되기 전의 상황이다. 당해 사업을 위하여 용도지역이 녹지지역에서 준주거지역으로 변경되었다. 종전토지는 '전'으로 이용중인 300㎡의 세장형으로 소로한면에 접하며, 개발사업 후의 예정토지는 '주거용'으로 이용될 계획이고 면적 및 도로조건은 세장형, 소로한면에 접하고, 형상은 정방형이다.

3. 표준지 3

C씨 소유의 나지로서 택지후보지에 해당되며 인근지역의 변화상황을 고려할 때 주택지로 이행되고 있는 것으로 판단된다. 용도지역은 준주거지역에 속하고 종로한면에 접하는 정방형 토지이며 면적은 600㎡이다. 택지조성 후의 토지가격에서 택지조성에 필요한 통상의 비용상당액 및 적정이윤 등을 뺀 가격에 10%를 가산하는 방법으로 성숙도 수정을 행한다.

[자료 02] 인근지역의 거래사례

구분	거래금액(원)	거래시점	토지	건물	용도지역 (이용상황)	비고
1	8억	2023.05.01	500㎡ 소로한면, 정방형	벽돌조 주택 연면적 300㎡ 건축시점 2019.3.5.	준주거 (주거용)	벽돌조 주택의 표준건축비 1,200,000원/㎡ (거래시점 기준)
2	3억	2023.06.01	350㎡ 소로각지, 정방형		준주거 (전)	5% 고가 거래됨
3	2억 1천	2022.12.30	500㎡ 종로한면, 가장형		녹지지역 (전)	1억원은 1년 후에 지급함
4	4억 3천	2023.03.05	520㎡ 소로한면, 정방형		제2종 일반주거(전)	
5	4억	2023.07.01	470㎡ 종로한면, 세장형		제2종 일반주거 (주거용)	

※ 거래사례는 2를 제외한 나머지 거래사례는 정상적인 거래사례로 조사됨

[자료 03] 자가변동률

1. 2023.07.01 ~ 2024.01.01(주거지역) : 1.02004
2. 2023.07.01 ~ 2024.01.01(녹지지역) : 1.01534
3. 2023.06.01 ~ 2024.01.01(주거지역) : 1.02265
4. 2023.06.01 ~ 2024.01.01(녹지지역) : 1.01744
5. 2023.05.01 ~ 2024.01.01(주거지역) : 1.02695

[자료 04] 요인비교

1. 도로

구분	중로각지	중로한면	소로각지	소로한면	세로
중로각지	1	0.9	0.8	0.7	0.6
중로한면	1.1	1	0.9	0.8	0.7
소로각지	1.2	1.1	1	0.9	0.8
소로한면	1.3	1.2	1.1	1	0.9
세로	1.4	1.3	1.2	1.1	1

2. 형상

정방형 > 가장형 > 세장형 > 부정형 순으로 정방형을 100점으로 하고 5점씩 감한다.

[자료 05] 택지조성비용 추정액(2024.01.01일 기준)

1. 택지조성에 소요되는 통상비용 상당액 : 300,000원/㎡
2. 개발업자의 적정이윤 : 조성비용의 10%

[자료 06] 기타사항

1. 시장이자율 연 12%
2. 감가수정은 정액법 만년감가를 적용하되, 잔가율은 10%이다.
3. 건물의 경제적 내용년수는 45년이다.
4. 시점수정치는 소수점 이하 다섯째 자리까지 표시하되 여섯째 자리에서 반올림하며, 개별요인비교치는 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함.
5. 표준지공시지가는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함.

I 평가개요

신규 표준지에 대해 2024.01.01을 기준시점으로 적정가격으로 평가함.

II 표준지 1

1. 처리방침

- ① 환지처분 이전에 환지에정지로 지정된 경우에는 청산금의 납부여부에 관계없이 환지에정지를 기준으로 평가함
- ② 용도지역은 변경 후인 제2종일반주거지역을 기준으로 함
- ③ 거래사례비교법을 적용함

2. 적정가격

(1) 평가방법

거래사례비교법을 적용하되, 용도지역과 이용상황(주거용)이 동일한 거래사례 #5를 선정함

(2) 적정가격

$$400,000,000 \times 1 \times 1.02004 \times 1 \times 1.111 \times 1 / 470 = @964,000$$

사 *시 지 **개 면

* 시점수정(2023.07.01 ~ 2024.01.01 주거지역) : 1.02004

** 개별요인 : $1 \times 100 / 90 = 1.111$

도 형

III 표준지 2

1. 처리방침

- ① 택지개발사업지구 내 확정예정지번을 부여받지 못한 경우로 종전토지를 기준으로 평가함
- ② 용도지역은 변경 후인 <준주거지역>을 적용하고, 이용상황은 <전>을 기준으로 함
- ③ 거래사례비교법을 적용함

2. 적정가격

(1) 평가방법

거래사례비교법을 적용하되, 용도지역과 이용상황(전)이 동일한 거래사례 #2를 선정함

(2) 적정가격

$$300,000,000 \times (100 / 105) \times 1.02265 \times 1 \times 0.810 \times 1 / 350 = @676,000$$

사 *시 지 **개 면

* 시점수정(2023.06.01 ~ 2024.01.01 주거지역) : 1.02265

** 개별요인 : $0.9 \times 90 / 100 = 0.81$

도 형

IV 표준지 3

1. 처리방침

- ① 택지후보지로서 원가법(공제방식)으로 평가하되 성숙도 수정에 유의함
- ② [조성후 토지가격 - (조성비용 + 적정이윤)] × 1.1로 평가함

2. 택지 조성후 토지가격

(1) 거래사례 선정

용도지역과 이행 후의 이용상황(주거용)을 고려하여 거래사례 #1을 선정함

(2) 사례 토지가격(토지배분법을 적용함)

$$800,000,000 - 1,200,000 \times 300 \times (1 - 0.9 \times 4 / 45) = 468,800,000$$

(3) 조성후 토지가격

$$468,800,000 \times 1 \times 1.02695 \times 1 \times 1.2 \times 1/500 = @1,160,000$$

사 *시 지 **개 면

* 시점수정(2023.05.01 ~ 2024.01.01 주거지역) : 1.02695

** 개별요인 : $1.2 \times 100/100 = 1.20$

도 형

3. 적정가격

$$(1,160,000 - 300,000 \times 1.1) \times 1.1 = @913,000\text{원}$$

08 표준지 평가 #2

감정평가사 W씨는 국토교통부장관으로부터 표준지의 공시지가 조사·평가를 의뢰받았다. 다음은 그 중 일부 필지로서 현재 골프장으로 이용중인 필지의 자료이다. 표준지공시지가 조사·평가기준 등 관계법령 및 규정에 의거하여, 대상토지의 2024년 1월 1일자 공시지가를 평가하시오. (10점)

[자료 01] 대상소재지 및 관련사항

1. 위치 : B도 Y시 C동 산 200번지
2. 면적
 - (1) 등록면적 : 개발지 50,000㎡, 원형보전지 400,000㎡
 - (2) 실제면적 : 개발지 50,000㎡, 원형보전지 420,000㎡
3. 현실이용지목 : 체육용지
4. 관리시설 : 클럽하우스 및 부설창고
5. 골프장 운영형태 : 퍼블릭 클럽

[자료 02] 거래사례자료

구분		사례 A 골프장	사례 B 골프장	사례 C 골프장
위치		Y시	B시	M시
종류		프라이빗 클럽	퍼블릭 클럽	퍼블릭 클럽
등록면적	개발지	30,000㎡	45,000㎡	70,000㎡
	원형보전지	210,000㎡	360,000㎡	350,000㎡
실제면적	개발지	30,000㎡	45,000㎡	70,000㎡
	원형보전지	240,000㎡	380,000㎡	350,000㎡
지목	공부	임야	체육용지	체육용지
	실제	체육용지	체육용지	체육용지
거래가격		25,000원/㎡	22,000원/㎡	26,000원/㎡
거래시점		2023.10.01	2023.03.01	2023.04.01

※ 거래가격은 등록면적에 대한 가격이며, 대상과 유사성이 있는 것으로 판단됨

※ 토지만의 거래사례임

[자료 03] 골프장의 종류

구분	운영형태
프라이빗 클럽	회원이 회원을 위하여 클럽을 설립하고 회원과 그 동반 손님으로 운영하는 골프장
멤버십 클럽	회원이 회원을 위하여 클럽을 설립하고 회원 및 비회원들로 운영하는 골프장
세미퍼블릭 클럽	기업이 회원이 낸 자금으로 코스를 건설하고 회원과 방문객의 수익으로 운영
퍼블릭 클럽	기업이 자기자본으로 코스를 건설하고 방문객의 수익으로 경영하는 골프장

[자료 04] 대상관리시설

1. 클럽하우스 : 내용년수 50년, 잔가율 10%
2. 부설창고 : 내용년수 20년, 잔가율 10%

[자료 05] 대상골프장 조성비 자료

1. 골프장 건설을 위해 2021년 1월 1일 토지일체를 30억원에 구입하였다
2. 골프장 조성비 등 공사비로 50억원을 투입하였고 토지구입과 함께 착공하여 2021년 6월 30일 완공하였다.
(공사비는 착공, 중간, 완공시 각 1/3씩 지급)
3. 공사비용 중 10%는 클럽하우스 및 부설창고 건립에 사용되었으며, 골프장 완공시점에 함께 완공되었다.

[자료 06] 대상 수익자료

1. 대상골프장은 2022년 7억 2천만원의 순수익을 달성했고, 2023년에는 8억 1천만원의 순수익 달성이 확실시되며 (2022년, 2023년말 기준), 이 같은 순수익 증가세는 2024년까지 계속되고, 2025년 이후부터는 2024년의 순수익이 안정적으로 유지될 것으로 예상된다.
2. 골프장부지의 환원율은 0.08이며, 건물(클럽하우스 및 부설창고)의 환원율은 0.12이다.

[자료 07] 지가변동률 및 건축비지수

1. 지가변동률
 - (1) 2021.06.30 ~ 2024.01.01 : 33.828% 상승
 - (2) 2023.03.01 ~ 2024.01.01 : 11.538% 상승
 - (3) 2023.04.01 ~ 2024.01.01 : 11.008% 상승
2. 건축비지수
보합세로 가정함

[자료 08] 지역·개별요인 및 기타 참조사항

1. 지역요인(골프장의 배후지로부터의 기준거리)

구분	대상	사례 A	사례 B	사례 C
거리	130km	100km	120km	150km

※ 배후지로부터 멀어질수록 가치 하락요인임

2. 개별요인은 개발지 면적비율을 기준하되 개발지 면적비율이 높을수록 증가요인이며, 다른 개별요인은 동일한 것으로 간주함
3. 클럽하우스와 부설창고의 가격 비율은 7:3으로 조사됨
4. 지가변동률을 제외한 각 지수는 월할계산함
5. 거래사례 C의 경우 소유기업과 같은 사업체군에 속한 기업이 매수한 사례로 내부거래의 가능성이 있어 정상적인 가격으로 보기 어려움
6. 투자자본이자율은 월 1%임
7. 토지단가는 유효숫자 둘째자리까지 표시하되, 셋째자리에서 반올림할 것

I. 평가개요

- ① 골프장용지의 표준지 평가로서 원가법을 기준으로 하되, 비준가액과 수익가액으로 합리성 검토함
- ② 면적은 등록면적을 기준으로 함
- ③ 개발지와 원형보전지는 일단지로 평가함

II. 원가법

1. 처리방침

조성원가법을 적용하여 골프장 완공시점을 기준으로 토지가액을 구한 후 시점수정을 통해 2024.01.01 시점의 적산가액을 구함

2. 적산가액

(1) 소지가액 : $3,000,000,000 \times 1.01^6 = 3,184,560,000$

(2) 조성비용 : $5,000,000,000 \times 0.9 \times 1/3 \times (1.01^6 + 1.01^3 + 1) = 4,637,732,000$

(3) 적산가액

$(3,184,560,000 + 4,637,732,000) \times 1.33828 \times 1/450,000 = @23,000\text{원}$

*시 면

*시점수정 : 2021.06.30 ~ 2024.01.01

III. 거래사례비교법

1. 거래사례 선택

골프장 종류가 동일하고 정상적인 거래사례인 B를 선정함.

(A - 골프장 종류가 상이함, C - 비정상적인 사례로서 사정보정 불가함)

2. 비준가액

$22,000 \times 1 \times 1.11538 \times 120/130 \times 1 = @23,000$

사 *시 지 ** 개

*시점수정 : 2023.03.01 ~ 2024.01.01

** 개별요인(등록면적기준) : $(50,000 / 450,000) / (45,000 / 405,000)$

IV. 수익환원법

1. 처리방침

토지잔여법으로 골프장용지의 수익가치를 구함

2. 2024년 예상 전체순수익

$810,000,000 \times (1 + 0.125) = 911,250,000$

*시

*시점수정 : $(810,000,000 - 720,000,000) / 720,000,000$

3. 토지귀속순수익

$911,250,000 - 56,868,000 = 854,382,000$

*건물귀속순수익 : $500,000,000 \times [0.7 \times (1 - 0.9 \times 2/50) + 0.3 \times (1 - 0.9 \times 2/20)] \times 0.12$

4. 수익가치

$(854,382,000 / 0.08) / 450,000 = @24,000$

V. 공시지가 결정

적산가액이 비준가액과 수익가액에 의해 합리성이 인정되는바 표준지공시지가 조사평가기준 제41조에 의거 <원가법의 의한 적산가액>으로 결정함 23,000원/㎡

01 종전자산의 평가 #1

[문풀타임라인] 기본강의2 / 56강 / 00:00

[회독수 체크] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

한국감정평가법인 소속 감정평가사 W는 서울특별시 A구청장으로부터 B12구역주택재개발정비사업 구역 내에 소재한 종전자산에 대한 감정평가를 의뢰받고 현장조사 및 가격조사를 완료하였는바, 다음의 내용에 따라 종전자산의 감정평가액을 구하시오.(20점)

[자료 01] 감정평가 의뢰내역(요약)

1. 의뢰인 : B12구역주택재개발조합
2. 의뢰일자 및 제출기한: 2023.07.01 의뢰일로부터 14일 내
3. 현장조사 및 가격조사완료일: 2023.07.03 ~ 07.10
4. 물건의 현황

B12구역주택재개발조합은 분양대상자를 서울특별시 도시 및 주거환경정비 조례의 내용대로 조합정관을 마련하였는바, 종전자산 평가 대상물건에 해당하는 것만 평가하여 줄 것을 요청함

〈서울특별시 도시 및 주거환경정비 조례〉

제34조(관리처분계획의 수립 기준)법 제74조제1항에 따른 정비사업의 관리처분계획은 다음 각 호의 기준에 적합하게 수립하여야 한다.

1. 종전 토지의 소유면적은 관리처분계획기준일 현재「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제19호에 따른 소유토지별 지적공부(사업시행방식전환의 경우에는 환지에정지증명원)에 따른다. 다만, 1필지의 토지를 여러 명이 공유로 소유하고 있는 경우에는 부동산등기부(사업시행방식전환의 경우에는 환지에정지증명원)의 지분비율을 기준으로 한다.
2. 국·공유지의 점유연고권은 그 경계를 기준으로 실시한 지적측량성과에 따라 관계 법령과 정관 등이 정하는 바에 따라 인정한다.
3. 종전 건축물의 소유면적은 관리처분계획기준일 현재 소유건축물별 건축물 대장을 기준으로 하되, 법령에 위반하여 건축된 부분의 면적은 제외한다. 다만, 정관 등이 따로 정하는 경우에는 재산세과세대장 또는 측량 성과를 기준으로 할 수 있다.
4. 종전 토지 등의 소유권은 관리처분계획기준일 현재 부동산등기부(사업시행방식전환의 경우에는 환지에정지증명원)에 따르며, 소유권 취득일은 부동산등기부상의 접수일자를 기준으로 한다. 다만, 특정무허가건축물(미사용승인건축물을 포함한다)인 경우에는 구청장 또는 동장이 발행한 기존무허가건축물확인원이나 그 밖에 소유자임을 증명하는 자료를 기준으로 한다.
5. 국·공유지의 점유연고권자는 제2호에 따라 인정된 점유연고권을 기준으로 한다.
6. 「건축법」 제2조제1항제1호에 따른 대지부분 중 국·공유재산의 감정평가방법 제74조제2항제1호를 준용하며, 법 제98조제5항 및 제6항에 따라 평가한다.

1) 토지

일련번호	소재지	지번	지목	면적(㎡)	용도지역	소유자
1	서울특별시 A구 B동	121-2	대	50.0	3종일주	홍길동
2	"	121-3	대	50.0	"	A구

※ 일련번호 1은 도시계획시설 도로에 10% 저촉되며, 일련번호 2는 도시계획시설 도로에 40% 저촉됨

2) 건물

일련번호	소재지	지번	용도	면적(㎡)		구조	소유자
				건축물대장	현황측량		
3	서울특별시 A구 B동	121-2 121-3 양지상	주택	60.0	70.0	연와조 슬래브지붕 단층	홍길동
4	"	상동	창고	-	5.0	블록조 판넬지붕 단층	홍길동

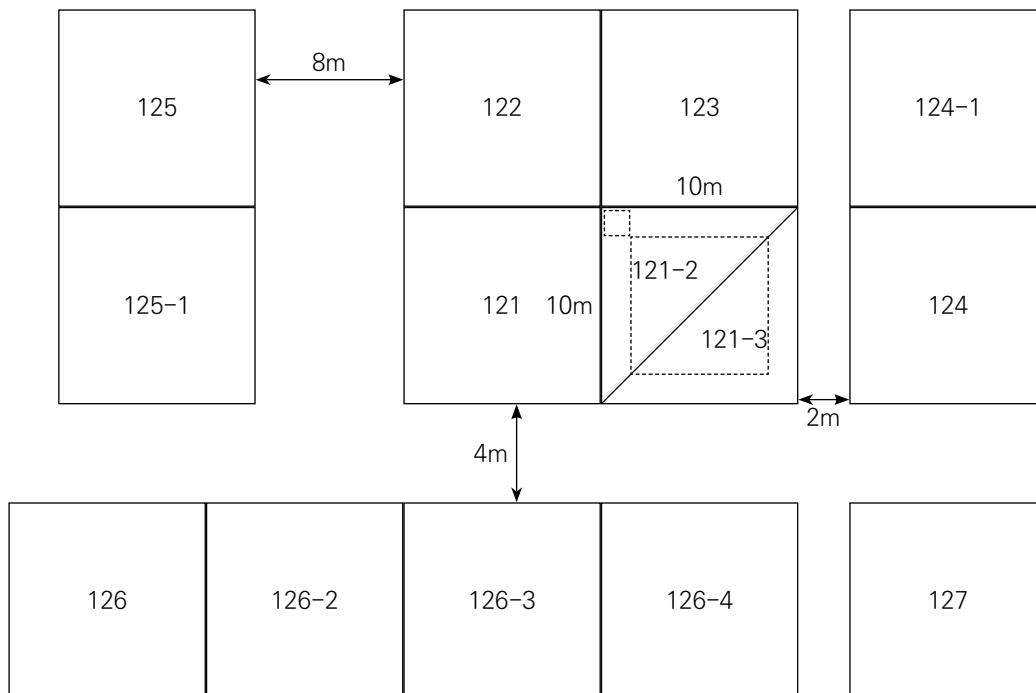
※ 일련번호 3 건물은 2000년 3월에 사용승인되었으며, 일련번호 4 건물은 2005년 5월에 무단 증축되었음

※ 일련번호 3 건물은 도시계획시설 도로에 15% 저촉됨

3) 수목

- (1) 감나무 25년생 5주
- (2) 대추나무 15년생 5주

5. 의뢰목록의 사업시행계획인가고시일 기준 위치도



※ 4m 도로는 자동차통행이 가능하나, 2m 도로는 인접 토지의 담장 돌출등으로 자동차통행이 불가함.

[자료 02] 기본적 조사사항

1. 조사 내용

- 1) 본건 토지(일련번호 1, 2)는 정비구역 지정일 이전부터 조사일 현재까지 기존 주택지대 내에 소재하는 평지인 일단의 “주택부지”로 사용중인 것으로 조사됨
- 2) 재개발조합에 확인 결과 공유지(일련번호 2, 121-3번지)를 점유자인 홍길동에게 매각하는 절차가 진행중임
- 3) 대상지역은 당해 주택재개발정비사업을 위해 제2종일반주거지역에서 제3종일반주거지역으로 용도지역이 변경되었음
- 4) 본건 “도시계획시설 도로”는 당해 정비구역 지정과 함께 정비계획의 내용에 따라 지정되었음
- 5) B12구역주택재개발정비사업 현황(요약)
 - (1) 소재지 : 서울특별시 A구 B동 178번지 일대
 - (2) 사업구역 면적 : 65,826㎡
 - (3) 택지면적 : 42,786㎡
 - (4) 정비구역 지정일 : 2022.08.20
 - (5) 사업시행계획인가고시일 : 2022.12.20
 - (6) 시공사 선정일: 2023.05.10

[자료 03] 공시지가 표준지 및 매매사례

1. 인근 공시지가 표준지 내역

기호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시기준일	공시지가(원/㎡)	비고
①	B동 125-1	89.0	대	단독 주택	2종 일주	세로 (가)	사다리 평지	2022.1.1	2,380,000	B12 구역 내 (본건 남서측 인근)
								-	-	
②	B동 145	102.0	대	단독 주택	3종 일주	소로 한면	가장형 평지	-	-	B12 구역 내 (본건 동측 인근)
								2023.1.1	2,960,000	
③	B동 457	153.0	대	단독 주택	2종 일주	세로 (가)	세장형 평지	2022.1.1	2,250,000	B12 구역 외 (본건 북측 인근)
								2023.1.1	2,320,000	

2. 정상적인 매매사례

기호	소재지	거래일자	지목	면적(㎡)		용도 지역	거래가액/원
				토지	건물		
(가)	B동 127	2022.11.20	대	100	80	2종 일주	400,000,000
(나)	B동 78-2	2023.01.01	대	92.0	99.5	3종 일주	450,000,000
(다)	B동 249	2023.06.01	대	103.0	156.2	2종 일주	683,000,000

※ (나), (다)는 사업구역 외에 소재함

※ 토지의 개별특성은 세로(가), 정방형, 평지로 모두 동일함

- 1) 기호(가) : 매매 당시 연와조 슬래브지붕 단층 주택(1960년 5월 9일 사용승인)이 소재하고 있었으며, 매매 당시 건물 재조달원가는 @1,000,000원/㎡(2022년도 건축비 지수는 포함세임)으로 조사되며, 연와조의 경우 내용연수는 45년이며, 잔가율은 10%를 적용함(다른 건물에도 적용 가능함)
- 2) 기호(나) : 매매 당시 블록조 단층 주택이 소재하였으나, 매매 후 기존 건물은 철거(철거비와 폐자재 매각금액 동일)되고 현장조사일 현재 다세대주택이 신축되어 있음
- 3) 기호(다) : 3층 규모의 주상용 건물(철근콘크리트조) 신축 후 바로 매매된 것으로, 매매시점 당시 건물 재조달원가는 @1,500,000원/㎡으로 조사됨

[자료 04] 지가변동률(서울특별시 A구 주거지역)

기간	변동률(%)
2022.01.01 ~ 2022.12.20	3.487
2022.01.01 ~ 2023.05.10	6.012
2022.01.01 ~ 2023.07.15	6.926
2022.11.20 ~ 2022.12.20	0.122
2023.01.01 ~ 2023.05.10	2.012
2023.01.01 ~ 2023.07.15	2.487
2023.06.01 ~ 2023.07.15	0.226

[자료 05] 요인비교 자료

1. 지역요인 : 본건, 공시지가 표준지, 매매사례는 인근지역에 소재하여 지역요인 대등함

2. 개별요인

1) 도로접면

구분	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
격차율	1.00	0.92	0.85	0.80	0.75

※ 도로접면이 각지인 경우는 한면에 접하는 경우에 비해 3% 우세함

2) 이용상황

구분	주거용	주상용	상업용
격차율	1.00	1.08	1.15

3) 형상

구분	가장형	정방형	세장형	사다리형	부정형
격차율	1.00	0.98	0.96	0.92	0.78

4) 도시계획시설 저촉

구분	일반	도로	공원
격차율	1.00	0.85	0.60

[자료 06] 기타사항

1. 개별요인은 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함
2. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 반올림함
3. 토지단가는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함
4. 건물의 구조와 용도가 같은 경우 재조달원가의 격차는 없는 것으로 봄
5. 건물단가는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하되, 이하는 절사함

해설

I 평가개요

1. 본건은 주택재개발정비사업구역 내에 소재하는 종전자산감정평가로서 도시 및 주거환경정비법(이하 “도정법”) 등 관련법규에 의거함.
2. 대상물건
 - ① 토지 : 일련번호 1(사유지)과 일련번호 2(공유지이나 점유지로서 점유자에게 매각예정) 모두 감정평가대상임
 - ② 건물 : 일련번호 3은 감정평가대상이며 서울특별시 도시 및 주거환경정비조례, 정관에 따라 건축물대장의 면적을 기준으로 하며, 무단 증축된 일련번호 4는 감정평가대상이 아님.
 - ③ 수목 : 서울특별시 도시 및 주거환경정비조례, 정관에 따라 감정평가대상이 아님.
3. 기준시점 : 사업시행계획인가고시일인 2022.12.20
4. 용도지역과 도시계획시설 도로 저촉
용도지역은 변경전 제2종일반주거지역 기준, 도시계획시설 도로는 고려치 않음
5. 기준가치 : 시장가치를 기준으로 함
6. 개별감정평가 여부
토지와 건물 별도로 개별감정평가로 하되, 토지는 일단지로 감정평가함
7. 감정평가방법
 - ① 토지 : 공시지가기준법, 다른 감정평가방법에 의한 합리성 검토는 하지 않음(거래사례는 그밖의 요인 보정에 활용함)
 - ② 건물 : 원가법

II 토지의 감정평가액

1. 적용공시지가의 선택 및 비교표준지 선정

- ① 사업시행계획인가고시일 당시 최근 공시지가인 <2022.01.01> 선택
- ② B12구역 내에 소재하고 용도지역이 같고 이용상황이 동일한 <표 #1> 선정(#2는 용도지역 상이, #3은 정비구역 밖에 소재하여 제외함)

2. 시점수정(2022.01.01 ~ 2022.12.20 A구 주거지역) : 1.03487

3. 지역요인 : 1.000

4. 개별요인 (일단지, 세로(가), 주거용, 정방형)

$$1.00(\text{도로}) \times 1.00(\text{이용상황}) \times \frac{0.98}{0.92}(\text{형상}) \times 1.00(\text{시설저축}) = 1.065$$

5. 그 밖의 요인 보정

1) 사례 선택

사업구역 내에 소재하고 용도지역(2종일주), 이용상황(주거용)이 동일한 <사례 #가> 선택함.(사례#2와 #3은 기준시점 이후에 이루어진 거래사례이고, #2는 용도지역 상이, #3은 이용상황 상이로 배제함)

2) 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

① 매매사례의 토지가격

$$(400,000,000 - 80 \times 1,000,000 \times 0.1) / 100 = @3,920,000$$

② 그 밖의 요인 보정치

$$\frac{3,920,000 \times 1.00 \times 1.00122(*\text{시}) \times 1.000 \times 0.939(**\text{개})}{2,380,000 \times 1.03487} = 1.50$$

* 시점수정(2022.11.20 ~ 2022.12.20) : 1.00122

** 개별요인 : $1.00(\text{도로}) \times 1.00(\text{이용상황}) \times (0.92/0.98)(\text{형상}) \times 1.00(\text{도로 저축}) = 0.939$

6. 감정평가액(1, 2 토지)

$$2,380,000 \times 1.03487 \times 1.00 \times 1.065 \times 1.50 = @3,930,000$$

$$(\times 100 = 393,000,000\text{원})$$

III 건물의 감정평가액

1. 재조달원가

$$1,000,000 \times 1 \times 1 \times 1 = @1,000,000$$

사 시 개

2. 건물의 감정평가액

$$\textcircled{1} \text{ 적용단가} : 1,000,000 \times (1 - 0.9 \times 22/45) = @560,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 총액} : 560,000 \times 60 = 33,600,000\text{원}$$

IV 총전자산의 감정평가액

$$393,000,000\text{원} + 33,600,000\text{원} = 426,600,000\text{원}$$

02 종전자산의 평가 #2

한국감정평가법인 소속 감정평가사 W는 서울특별시 A구청장으로부터 B12구역주택재개발정비사업구역 내에 소재한 종전 자산에 대한 감정평가를 의뢰받고 2024년 7월 15일에서 7월 20일까지 현장조사 및 가격조사를 완료하였는바, 다음의 물음에 답하시오. (25점)

[물음 01] 일련번호 1, 2에 대한 종전자산의 감정평가액을 구하시오.

[물음 02] 일련번호 3, 4에 대한 종전자산의 감정평가액을 구하시오.

[물음 03] 일련번호 5에 대한 종전자산의 감정평가액을 구하시오.

[자료 01] 대상물건의 현황

1. 을 소유 주택

- 1) 소재지 : A구 B동 100번지
- 2) 지목 및 현황 : 대, 주거용
- 3) 용도지역 : 제2종일반주거지역
- 4) 주택의 유형 : 다세대주택

일련번호	층/호수	용도	대지권(㎡)	건물면적(㎡)			사용승인일	비고
				전유	공용	합계		
1	1/101	다세대주택	50	100	20	120	2020.01.21	복층형태
2	1/102	다세대주택	50	100	20	120	2020.01.21	복층형태

※ 총 세대수 2세대로 구성되며, 101호는 도로변에 102호는 후면부에 위치하고 있음

2. 병 소유 주택

- 1) 소재지 : A구 B동 100번지
- 2) 지목 및 현황, 지세 : 대, 주거용, 평지
- 3) 용도지역 : 제2종일반주거지역
- 4) 주택의 유형 : 건축중인 건축물

일련번호	층/호수	토지(㎡)	건물면적(㎡)			건축허가일	비고
			전유	공용	합계		
3	1/101	50	100	20	120	2021.01.21	복층형태
4	1/102	50	100	20	120	2021.01.21	복층형태

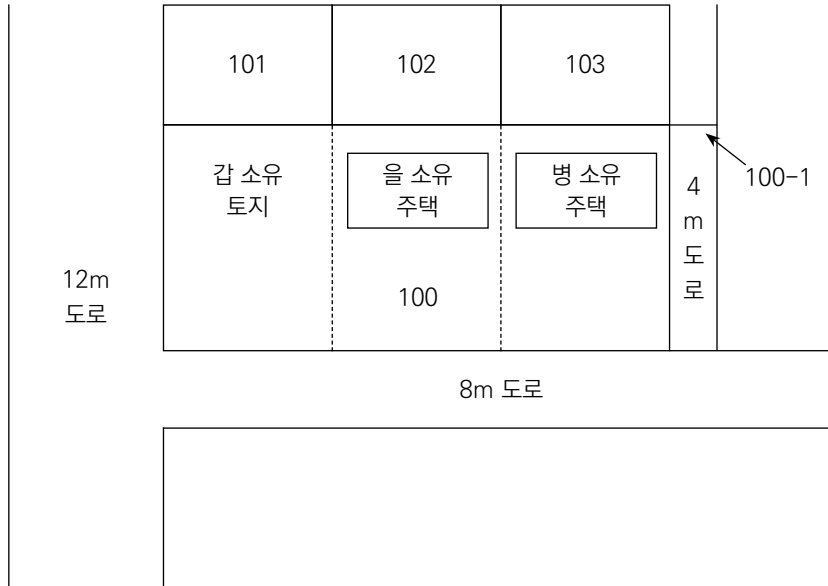
※ 구조는 연와조 슬래브지붕이며, 위생설비, 급배수설비, 급탕설비, 난방설비(온수익-유류)되어 있음.

※ 위 건물면적 내역은 다세대주택을 상정한 면적으로, 단독주택도 동일한 면적 적용가능함

3. 병 소유 토지(일련번호 5)

- 1) 소재지 : A구 B동 100-1번지
- 2) 지목 및 현황 : 대, 도로
- 3) 용도지역 : 제2종일반주거지역
- 4) 면적 : 25㎡

4. 지적현황도



※ 4m 도로는 자동차통행이 가능함

[자료 02] 도시정비사업 일정

1. 정비구역지정 고시일 : 2012.07.01
2. 재개발조합 설립인가일 : 2012.03.01
3. 사업시행인가 고시일 : 2014.05.01
4. 사업시행계획 폐지 : 2019.10.01
5. 정비구역변경 고시일 : 2022.12.01
6. 사업시행계획인가 고시일 : 2023.07.01

[자료 03] 재개발사업 진행 관련 현황과 질의회신 내용

1. 재개발조합은 사업추진에 반대하는 지역을 제외하고, 사업의 동참을 원하는 지역을 포함하는 새로운 정비구역변경을 진행하였고, 사업시행계획 또한 기존의 계획을 폐지하고 새로운 내용으로 재개발사업을 추진하고 있음
2. 감정평가사 W는 기준시점 결정을 위해 재개발조합과 A구청에 문의한 결과 최초의 사업시행인가 이후 오랜 시간이 소요되고, 사업시행계획의 대폭적인 개편 등을 고려할 때 최초의 사업시행인가일을 기준으로 관리처분계획을 수립하는 것은 부적절하다는 의견을 회신받았음

[자료 04] 대상물건의 조사내용

- 1. 친구 사이인 갑, 을, 병은 3분의 1씩 자금을 모아 A구 B동 100번지 토지(300㎡)를 매수하여 3분의 1씩 토지를 구분하여 사용하기로 약속한 후 갑은 건축을 하지 않고 나지로 보유하고 있으며, 을은 2세대의 다세대주택을 건축하여 101호는 본인이 거주하고 102호는 전세를 놓은 상태임. 병은 을과 같이 주택의 건축을 진행중인 상태임.
- 2. 토지 매수 후 각각의 위치를 특정하여 위치확인동의서를 작성하여 각각 보관중이며, 건축물현황도에 의해서 을 건물의 위치 확인은 가능함
- 3. 병은 2023년 6월 건축공사를 완료하고 사용승인을 받기 위한 행정절차를 진행중이나 구분건물로서의 요건을 충족하지 못한 상태로 구분등기를 할 수 없다는 법무사의 자문에 따라 일반건축물로 전환하여 사용승인과 등기 절차를 예정하고 있는 상태임
- 4. 병의 건축물은 권리산정 기준일 이전에 건축허가 받고 착공한 건축물로 조합정관에 따르면 분양대상자인 것으로 조사되었음
- 5. 병은 100번지를 매입하기 전부터 100-1번지를 소유하고 있었으나, 공중의 통행에 이용되고 있는 현황 도로로 오랫동안 이용되고 있는 상태에서 사실상의 사도로 조사됨. 100-1번의 인근토지는 접해있는 토지로 판단함

[자료 05] 표준지 공시지가

일련 번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 및 지세	공시지가(원/㎡)		
								2014.1.1	2023.1.1	2024.1.1
1	A구 B동 101	1,000	대	상업용	일반 상업	중로 한면	정방형 평지	3,350,000	6,500,000	6,700,000
2	A구 B동 105	900	대	단독 주택	2종 일주	중로 한면	가장형 평지	2,200,000	4,300,000	4,500,000
3	A구 B동 410	800	대	단독 주택	2종 일주	소로 한면	가장형 평지	1,900,000	4,000,000	4,200,000

※ A구의 경우 동의 구역과 인근지역의 범위가 일치하는 것으로 조사됨
※ 일련번호 1, 2 표준지는 사업구역 내에 소재하고, 3 표준지는 사업구역 외에 소재함.

[자료 06] 자가변동률(서울특별시 A구 주거지역)

기간	변동률(%)
2014.01.01 ~ 2014.05.01	1.087
2014.01.01 ~ 2023.07.01	10.457
2014.03.01 ~ 2023.07.01	9.987
2014.03.01 ~ 2024.07.20	11.987
2023.01.01 ~ 2023.07.01	2.012
2023.01.01 ~ 2024.07.20	6.926
2023.06.01 ~ 2023.07.01	0.503

[자료 07] A구의 연립다세대주택 매매가격지수

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2012년	99.0	99.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.6	99.8	100.0	100.3
2023년	102.7	102.7	102.6	102.6	102.5	102.4	102.3	102.3	102.3	102.4	102.7	103.0
2024년	103.1	103.3	103.4	103.4	103.3							

※ 월 지수는 익월 초일을 기준으로 산정된 것으로 봄

[자료 08] 가격자료

1. 다세대주택의 거래사례

사례	소재지	층/호수	전유면적(㎡)	대지권(㎡)	거래금액(천원)	자료출처	거래시점
							사용승인일
1	C동103	1/000	100	50	300,000	등기사항 전부 증명서	2012.02.01
							2012년
2	C동106	1/000	100	30	500,000	등기사항 전부 증명서	2023.05.01
							2012년
3	C동108	1/000	105	52.5	650,000	등기사항 전부 증명서	2023.05.01
							2012년
4	C동405	1/000	100	50	600,000	등기사항 전부 증명서	2024.07.15
							2012년

※ 1, 2, 3은 사업구역 내에 소재하고, 4는 사업구역 외에 소재하고 있음.

※ 1, 2, 3, 4 모두 복층 형태로 이루어져 있으며, 정상적인 거래사례임

※ 1, 2는 호별 위치상 도로변에 위치하고, 3, 4는 호별 위치상 후면부에 위치하고 있음

2. 단독주택과 토지의 정상적인 거래사례

기호	소재지	거래일자	지목	면적(㎡)		용도지역	거래가액/원
				토지	건물		
(가)	B동 127	2014.03.01	대	103.0	80	2종일주	350,000,000
(나)	B동 78-2	2023.06.01	대	100.0	-	2종일주	600,000,000
(다)	B동 249	2023.07.01	대	113.0	156.2	2종일주	800,000,000

※ (가), (나)는 사업구역 내에 소재하고, (다)는 사업구역 외에 소재하고 있음

※ 토지의 개별특성은 세로(가), 정방형, 평지로 모두 동일하며, 정상적인 거래사례임.

- 1) 기호(가) : 매매 당시 블록조 슬레이트지붕 단층 주택(1970년 8월 1일 사용승인)이 소재하고 있었으며, 매매 당시 건물 재조달원가는 @800,000원/㎡으로 조사되며, 블록조의 경우 내용연수는 40년이며, 잔가율은 0%를 적용함
- 2) 기호(나) : 매매 당시 주거나지상태였음
- 3) 기호(다) : 매매 당시 블록조 단층 주택이 소재하였으나, 매매 후 기존 건물은 철거(철거비와 폐자재 매각금액 동일)되고 현장조사일 현재 다세대주택이 신축되어 있음

[자료 09] 건축비용 자료

1. 표준단가

분류번호	용도	구조	급수	표준단가(원/㎡)	내용연수
1-1-3-7	일반주택	블록조 슬레이트지붕	3	1,003,000	40(35-45)
1-1-3-7	일반주택	조적조(연와) 슬래브지붕	3	1,427,000	45(40-50)

※ 표준단가는 공동주택, 단독주택과 관계없이 동일하게 적용하며(이하 부대설비 보정단가도 동일), 표준단가에는 전기기본설비가 포함되어 있으며, 내용연수는 중간값을 적용할 것

2. 부대설비 보정단가

1) 위생설비, 급배수설비, 급탕설비

건물용도	보정단가(원/㎡)
일반주택	74,000 - 95,000

※ 건물 바닥면적에 의한 산정기준이며, 중간값을 적용할 것

2) 난방설비(온수식-유류)

건물용도	보정단가(원/㎡)
일반주택	86,000 - 115,000

※ 건물 바닥면적에 의한 산정기준이며, 중간값을 적용할 것

3. 표준단가와 부대설비 보정단가는 기준시점을 기준으로 한 것이며, 별도의 시점수정이 필요하지 않고, 대상건물과의 개별적 격차도 없는 것으로 가정함

4. 대상물건의 내용연수 만료시 잔존가치는 0이며, 건물의 감가는 만년감가함

[자료 10] 공동주택가격과 관련한 조사사항

1. 재개발구역 내 공동주택은 대지지분율(대지지분면적/건물면적)과 대지지분의 크기에 따라 가격격차가 발생하는 것으로 조사됨
2. 대지지분의 크기(0 ~ 30㎡, 30 ~ 60㎡, 60 ~ 90㎡, 90㎡ ~)에 따라 공동주택가격의 차이가 발생하는 것으로 조사됨
3. 후면부에 위치하는 호는 도로변에 위치한 호에 비해 가치형성요인이 5% 우세함

[자료 11] 토지특성에 따른 격차율

1. 도로접면

구분	중로한면	소로한면	세로(가)
중로한면	1.00	0.83	0.75
소로한면	1.20	1.00	0.83
세로(가)	1.33	1.20	1.00

※ 각지의 경우 5% 가산할 것

2. 형상

구분	세장형	가장형	정방형	부정형
세장형	1.00	0.97	0.91	0.83
가장형	1.03	1.00	0.94	0.90
정방형	1.10	1.02	1.00	0.91
부정형	1.21	1.10	1.10	1.00

3. 지세

구분	평지	완경사
평지	1.00	0.90
완경사	1.11	1.00

[자료 12] 기타 참고사항

1. 시점수정은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하고, 넷째 자리에서 반올림할 것.
2. 개별요인비교치는 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하고, 둘째 자리에서 반올림할 것
3. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 이하 둘째자리까지 표시하고, 셋째 자리이하는 절사할 것
4. 토지단가와 건물단가는 10만원 미만인 경우에는 유효숫자 둘째 자리까지 표시하고, 10만원 이상인 경우에는 유효숫자 셋째 자리까지 표시할 것(유효숫자 이하는 반올림함)

I 평가개요

1. 본건은 주택재개발정비사업구역 내에 소재하는 종전자산감정평가로서 도시 및 주거환경정비법(이하 “도정법”) 등 관련법규에 의거함.
2. 대상물건
 - ① 일련번호 1, 2 : 다세대주택으로 각각 감정평가대상임
 - ② 일련번호 3, 4 : 구분건물로서의 요건을 충족하고 있지 않은바 토지와 건물로 평가
 - ③ 일련번호 5 : 현황도로로서 감정평가대상임
3. 기준시점
기존 사업시행인가가 사업시행계획 폐지 후 실효되었으며, 사업시행자와 관리처분계획인가권자의 의견을 참고하여 사업시행계획인가고시일인 2023.07.01.임.
4. 기준가치 : 시장가치를 기준으로 함
5. 개별감정평가 여부
 - ① 일련번호 1, 2는 개별감정평가
 - ② 일련번호 3, 4는 토지와 건물로 개별감정평가
 - ③ 일련번호 5는 단독 토지로서 개별감정평가함
6. 공유지분 토지의 평가기준
- 위치확인동의서에 의해 위치확인 가능하므로 위치별로 평가
7. 감정평가방법
 - ① 일련번호 1, 2 : 거래사례비교법
 - ② 일련번호 3, 4 :
토지 : 공시지가기준법(다른 감정평가방법에 의한 합리성 검토는 하지 않고 거래사례는 그밖의 요인 보정에 활용함),
건물 : 원가법
 - ③ 일련번호 5 : 공시지가기준법

II 물음 1) 일련번호 1, 2

1. 거래사례의 선택
사업구역 내에 소재하고, 거래시점이 기준시점에 가장 가까우며, 대지지분율이 동일하며 대지지분의 크기가 유사한 거래사례 #3을 선택함
2. 일련번호 1의 감정평가액

$$650,000,000 \times 1 \times 0.99805 \times 0.952 \times 100/105 = 588,184,133$$

사 *시 **가 면

* 시점수정(2023.05.01 ~ 2023.07.01) : $102.4 / 102.6 = 0.99805$
 ** 가치형성요인비교 : $1/1.05$
3. 일련번호 2의 감정평가액

$$650,000,000 \times 1 \times 0.99805 \times 1 \times 100/105 = 617,840,476$$

사 *시 **가 면

* 시점수정(2023.5.1 ~ 2023.7.1) : $102.4 / 102.6 = 0.99805$
 ** 가치형성요인비교 : 1

III 물음 2) 일련번호 3, 4

1. 토지

1) 연도별공시지가 선택 및 비교표준지 선정

기준시점에 근접한 2023.01.01자 공시지가를 선택하고, 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(2종일주), 이용상황(단독주택) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#2> 선정(#1은 이용상황 상이, #3은 정비구역 밖에 소재하여 제외함)

2) 시점수정(주거지역) 2023.01.01. ~ 2023.07.01. : 1.02012

3) 지역요인 : 인근지역내에 소재하여 동일함. : 1.000

4) 개별요인(소로각지, 세장형, 평지)

$$(0.83 \times 1.05) \times 1.03 \times 1 = 0.898$$

5) 그 밖의 요인

(1) 사례 선택

사업구역 내에 소재하고 용도지역(2종일주), 이용상황(주거용)이 동일하며 기준시점에 가까운 <사례 #나> 선택함.

(2) 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

$$\frac{(600,000,000/100) \times 1.00 \times 1.00503(*\text{시}) \times 1.00 \times 1.357(**\text{개})}{4,300,000 \times 1.02012} = 1.86$$

* 시점수정(2023.6.1 ~ 2023.7.1) : 1.00503

** 개별요인 : $1.33 \times 1.02 \times 1 = 1.357$

6) 토지가액

$$4,300,000 \times 1.02012 \times 1.000 \times 0.898 \times 1.86 = @7,330,000$$

(× 100 = 733,000,000원)

2. 건물(원가법)

1) 재조달원가

표준단가 + 부대설비 보정단가

$$1,427,000 + 84,500 + 100,500 = @1,612,000$$

2) 적산가액

$$1,612,000 \times 45/45 = 1,610,000(\times 240 = 386,400,000\text{원})$$

IV 물음 3) 일련번호 5

1. 공시지가기준법을 적용하되, 토지보상법령을 준용하여 인근토지가액의 1/3 이내로 평가함

2. 인근토지가액

일련번호 3, 4 토지가 인근토지로서 인근토지가액은 @7,330,000임

3. 감정평가액

1) 적용단가 : $7,330,000 \times 1/3 = @2,440,000$ (유효숫자 넷째자리 이하 절사함)

2) 감정평가액 : $2,440,000 \times 25 = 61,000,000\text{원}$

03 비례율 #1

감정평가사 김씨는 「도시 및 주거환경 정비법」에 의한 A시 B구 C동 ××지구 주택재개발조합으로부터 조합원 P씨의 권리변환 및 정산을 위한 평가를 의뢰받아 다음 자료를 조사·수집하였다. 이 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오.(25점)

17회 2번 변형

[물음 01] P씨의 종전자산 가격을 구하시오.

[물음 02] 조합 전체의 분양예정자산 가격을 구하시오.

[물음 03] 비례율, 권리액 등을 산정하여 P씨의 정산금을 구하시오.

[자료 01] P씨 소유 토지와 건물내용

1. 토지

소재지	지목	면적	용도지역	도로교통	형상 및 지세
A시 B구 C동 250번지	대	120㎡	제2종 일반주거지역	세로(가)	사다리형 / 평지

2. 건물

소재지	구조	면적	신축일자	비고
A시 B구 C동 250번지	블록조 슬래브 지붕	90㎡	1985.2.1.	무허가건물

[자료 02] 재개발사업 계획

1. 사업일정

- 1) 재개발구역지정 고시일 : 2021.07.01
- 2) 주택재개발조합 설립일 : 2022.03.01
- 3) 주택재개발사업시행계획인가 고시일 : 2023.08.01
- 4) 분양신청기간 만료일 : 2024.07.01
- 5) 관리처분계획인가 고시일 : 2024.08.27
- 6) 준공 인가일 : 2025.12.31

2. 건축계획

철근콘크리트조 슬래브지붕 15층 아파트 2개동
32평형(전용면적 85㎡), 각층 1 ~ 4호, 총120세대

3. 분양계획

- 1) 일반분양 : 각층 1호 30세대, 분양가는 인근 아파트시세와 비교 결정
- 2) 조합원분양 : 각층 2~4호 90세대, 분양가는 350,000,000원으로 동일

4. 분양아파트 층별 및 호별 효용도

층별	1층	2층	3 ~ 14층	15층
	100	106	110	104
호별	1호	2호	3호	4호
	100	103	103	100

[자료 03] 현장조사 기간

- 1. 종전자산 : 2023.12.10 ~ 2024.02.01
- 2. 분양예정자산 : 2024.05.01 ~ 2024.07.01

[자료 04] 인근지역의 표준지 공시지가 자료

일련번호	소재지지번	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로상황	형상 및 지세	비고
1	A시 B구 C동 119	250	대	단독주택	제2종 일반주거	세로(가)	사다리형 평지	× × 주택재개발지구 내
2	A시 B구 C동 200	200	대	단독주택	제2종 일반주거	소로 한면	세장형 평지	× × 주택재개발지구 외
3	A시 B구 C동 300	300	대	단독주택	제3종 일반주거	소로 한면	사다리형 완경사	× × 주택재개발지구 외
4	A시 B구 C동 305	200	대	상업용	제2종 일반주거	세로(가)	사다리형 완경사	× × 주택재개발지구 내

일련번호	공시지가(원/㎡)			
	2021년	2022년	2023년	2024년
1	2,200,000	2,300,000	2,400,000	2,500,000
2	2,000,000	2,100,000	2,200,000	2,300,000
3	1,900,000	2,000,000	2,300,000	2,400,000
4	2,100,000	2,200,000	2,500,000	2,700,000

[자료 05] A시 B구 지가변동률

기간	용도지역별(%)			
	주거	상업	공업	녹지
2021.01.01 ~ 2021.07.01	1.102	1.051	1.200	1.301
2021.07.02 ~ 2021.12. 31	1.101	1.022	1.051	1.251
2022. 01. 01 ~ 2022. 03. 01	1.120	1.031	1.022	1.301
2022. 03. 02 ~ 2022. 12. 31	1.501	2.007	1.032	1.053
2023. 01. 01 ~ 2023. 08. 01	2.000	1.054	2.002	1.023
2023. 08. 02 ~ 2023. 12. 31	1.050	1.021	0.101	1.035
2024. 01. 01 ~ 2024. 02. 01	0.500	1.031	0.023	2.005
2024. 02. 02 ~ 2024. 08. 27	0.500	2.001	1.054	0.053

[자료 06] 토지가격비준표

1. 도로상황

	광로	중로	소로	세로(가)	세로(불)	비고
광로	1.00	0.90	0.81	0.73	0.66	각지인 경우 10% 가산
중로	1.11	1.00	0.90	0.81	0.73	
소로	1.23	1.11	1.00	0.90	0.81	
세로(가)	1.36	1.23	1.11	1.00	0.90	
세로(불)	1.51	1.36	1.23	1.11	1.00	

2. 형상

	정방형	장방형	사다리형	부정형
정방형	1.00	0.95	0.85	0.70
장방형	1.05	1.00	0.95	0.75
사다리형	1.17	1.05	1.00	0.85
부정형	1.42	1.33	1.17	1.00

3. 지세

	평지	저지	완경사	급경사	고지
평지	1.00	0.97	0.95	0.85	0.80
저지	1.03	1.00	0.97	0.95	0.85
완경사	1.05	1.03	1.00	0.97	0.95
급경사	1.17	1.05	1.03	1.00	0.97
고지	1.25	1.17	1.05	1.03	1.00

[자료 07] 건물신축단가 등

구 분	블럭조 슬레이트지붕	블럭조 기와지붕	블럭조 슬래브지붕
내용년수(년)	35	40	40
잔존가치(원)	0	0	0
신축단가(원/㎡)	400,000	450,000	500,000

※ 신축단가는 시점에 관계없이 적용가능함

[자료 08] 인근지역 아파트 거래사례

소재지	사례물건	평형	건축시점	거래시점	거래가격
A시 B구 C동 201번지	D아파트 10층 1호	32평형(전용면적 85㎡)	2021.05.06	2024.03.02	350,000,000원

[자료 09] 아파트 비교요인

1. 도로조건, 접근조건, 획지조건, 환경조건 등의 개별요인은 거래사례 아파트 대비 분양예정 아파트(10층 1호)가 5% 우세
2. 인근지역 고층아파트의 경과년수별 아파트시세비율

경과년수	2년 이하	2년 초과 5년 이하	5년 초과 10년 이하	10년 초과 20년 이하	20년 초과
아파트 시세비율	100	85	70	65	60

3. 거래시점 이후 급격한 금리인상의 영향으로 인근지역 아파트가격시세는 10% 하락한 것으로 조사됨

[자료 10] 기타

1. 추정 총사업비 : 사업에 소요되는 총사업비는 130억원으로 추산함
2. P씨의 종전자산가액은 조합 전체 종전자산가액의 1%에 해당
3. 비례율은 백분율로서 소수점이하 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시할 것

I 물음1) P씨의 종전자산 가격

1. 처리방침

본건 건물은 1985년 2월 1일에 신축하였으므로 1989년 1월 24일 이전 무허가건축물에 해당하여 종전자산에 포함하여 평가함.

2. 기준시점

사업시행계획인가고시일인 <2023.08.01>임.

3. 토지의 감정평가

1) 적용공시지가 선택

사업시행계획인가고시일 이전에 공시된 공시지가로서 기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 <2023.01.01> 공시지가 선택함.

2) 비교표준지 선정

당해 정비구역 안의 표준지 중 용도지역(2종일반주), 이용상황(단독주택)이 동일한 <표준지 #1>을 선택함.
(2,400,000원/㎡)

3) 시점수정치 (2023.01.01 ~ 08.01 주거지역) : 1.02000

4) 지역요인 : 인근지역임. 1.000

5) 개별요인 : 1.00(도로) × 1.00(형상) × 1.00(지세) = 1.000

6) 그 밖의 요인

제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함. 1.00

7) 토지 감정평가액

$$2,400,000 \times 1.02000 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @2,450,000$$

$$(\times 120\text{㎡} = 294,000,000)$$

4. 건물의 감정평가

- 정액법, 만년감가, 잔가율 0% 적용함

1) 단가

$$500,000 \times 2/40 = @25,000$$

2) 총액

$$25,000 \times 90\text{㎡} = 2,250,000$$

5. P씨의 종전자산 가격

$$3 + 4 = 296,250,000$$

II 물음2) 조합 전체의 분양예정자산(종후자산) 가격

1. 기준시점

분양신청기간 만료일인 <2024.07.01>을 기준시점으로 함.

2. 분양예정자산 평가액

조합원 분양분과 일반 분양분으로 구분하여 평가함.

1) 조합원 분양분

$$350,000,000 \times 90\text{세대} = 31,500,000,000$$

2) 일반 분양분

유사성이 있는 거래사례를 바탕으로 거래사례비교법으로 산정하되, 표준호를 기준하여 일괄 산정함.

(1) 거래사례의 적정성 및 표준호의 결정

거래사례는 분양예정자산과 비교가능성이 높은 것으로 판단됨.

거래사례와 유사성이 가장 높은 10층 1호를 표준호로 결정함.

(2) 10층 1호의 일반 분양가

$$350,000,000 \times 1.00 \times 0.90000(*\text{시}) \times 1.235(**\text{개}) = 389,025,000$$

* 시점수정 : <자료9>에 따라 10% 하락

** 가치형성요인 : $1.05(\text{개별요인}) \times 100/85(\text{경과연수})$

(3) 전체 일반분양가

$$389,025,000 \times \frac{100 + 106 + (110 \times 12) + 104}{110} \times 2\text{개동} = 11,529,286,360$$

3) 분양예정자산 가격

$$1) + 2) = 43,029,286,360$$

III 물음3) P씨의 정산금

1. 처리방침

$$1) \text{정산금} = \text{조합원 분양가격} - \text{권리금액}$$

$$2) \text{권리금액} = \text{종전자산가액} \times \text{비례율}$$

$$3) \text{비례율} = \frac{\text{분양예정자산가격} - \text{총사업비}}{\text{종전자산가격}}$$

2. 비례율

$$\frac{43,029,286,360 - 13,000,000,000}{296,250,000 / 0.01} \times 100 = 101.36\%$$

3. 권리금액

$$296,250,000 \times 1.0136 = 300,279,000$$

4. P씨의 정산금

$$350,000,000 - 300,279,000 = 49,721,000$$

04 비례율 #2

총 3인의 조합원으로 구성된 재개발조합은 분양계획의 조정을 위하여 아래와 같은 자료를 수집하였다. 구체적으로 조합원 부담의 감소를 위하여 분양계획 1안을 2안으로 변경하고자 한다. 이때 각 1안 및 2안의 비례율을 산정하여, 2안으로 변경할 경우 유리한 조합원의 순서를 판별하되, 산출과정 및 그 이유를 설명하시오. (15점) 21회 3번 문제

[자료 01] 조합원별 종전자산 평가액

1. 김한국 : 80,000,000원
2. 이대한 : 140,000,000원
3. 박조선 : 180,000,000원

[자료 02] 건축계획 및 사업관련비용 등

1. 단위세대 당 105㎡ 면적의 총 10세대를 건축할 예정이며, 이중 3세대는 조합원 분양분이고, 7세대는 일반분양 예정임.
2. 본 사업의 진행을 위해서는 기존주택 등의 철거비로 100,000,000원이 소요될 전망이고, 신축공사비로 1,400,000,000원의 지출이 예상됨.

[자료 03] 분양예정가격

1. 1안 : 조합원에 대한 분양예정가격은 단위세대 당 160,000,000원, 일반분양예정가격은 단위세대 당 200,000,000원임.
2. 2안 : 조합원에 대한 분양예정가격은 단위세대 당 140,000,000원, 일반분양예정가격은 단위세대 당 200,000,000원임.

해설

I 평가개요

본건은 재개발사업의 분양계획에 따른 조합원의 부담금 변동에 관한 분석임.

II 비례율 산정

1. 산식

$$\text{비례율} = \frac{\text{분양예정자산가격} - \text{총사업비}}{\text{종전자산가격}}$$

2. 1안의 비례율

1) 분양예정자산 가격

$$160,000,000 \times 3\text{세대} + 200,000,000 \times 7\text{세대} = 1,880,000,000$$

2) 총사업비

$$100,000,000 + 1,400,000,000 = 1,500,000,000$$

3) 종전자산가격

$$80,000,000 + 140,000,000 + 180,000,000 = 400,000,000$$

4) 비례율

$$\frac{1,880,000,000 - 1,500,000,000}{400,000,000} = 0.95$$

3. 2안의 비례율

$$\frac{(140,000,000 \times 3 + 200,000,000 \times 7) - 1,500,000,000}{400,000,000} = 0.80$$

Ⅲ 유리한 조합원 순서

1. 분담금 비교

1) 김한국

$$(1) 1\text{안} : 160,000,000 - 80,000,000 \times 0.95 = 84,000,000$$

$$(2) 2\text{안} : 140,000,000 - 80,000,000 \times 0.80 = 76,000,000$$

(3) 비교

1안에 비해 2안의 분담금이 8백만원 감소하여 2안이 유리함.

2) 이대한

$$(1) 1\text{안} : 160,000,000 - 140,000,000 \times 0.95 = 27,000,000$$

$$(2) 2\text{안} : 140,000,000 - 140,000,000 \times 0.80 = 28,000,000$$

(3) 비교

1안에 비해 2안의 분담금이 1백만원 증가하여 2안이 불리함.

3) 박조선

$$(1) 1\text{안} : 160,000,000 - 180,000,000 \times 0.95 = -11,000,000$$

$$(2) 2\text{안} : 140,000,000 - 180,000,000 \times 0.80 = -4,000,000$$

(3) 비교

1안에 비해 2안의 환급금이 7백만원 감소하여 2안이 불리함.

2. 유리한 순서

김한국 > 이대한 > 박조선

3. 이유

1) 분석결과 : 종전자산평가액이 낮을수록 유리함.

2) 이유

조합원분양가를 낮추면 정비사업의 사업성 악화로 비례율도 하락함. 이때 각 조합원별로 유불리를 판단하기 위해서는 (a)조합원분양가 하락분과 (b)권리가액 감소액의 상대적 크기를 비교해야 함.

비고	조합원분양가 하락분	권리가액 감소분	유불리
김한국	20,000,000	$80,000,000 \times 0.15 = 12,000,000$	유리
이대한	20,000,000	$140,000,000 \times 0.15 = 21,000,000$	불리
박조선	20,000,000	$180,000,000 \times 0.15 = 27,000,000$	불리

조합원분양가를 낮추면 비례율은 모든 조합원에게 동일비율로 하락하나(본건은 15% 하락) 각 조합원별 종전자산의 평가액이 달라 권리가액 감소액은 각자 상이하게 나타난다. 이때 종전자산 금액이 큰 조합원일수록 권리가액이 더 많이 감소한다. 따라서 조합원분양가 하락액(2천만원)보다 권리가액이 더 크게 감소하는 경우에는 불리한 결과가 나타난다.

05 정비기반시설의 평가

A감정평가법인에 소속된 감정평가사 W는 OO도 OO시 OO동 100번지 일대에 소재하는 OO 1-1 주택재개발 정비사업 구역의 사업시행계획인가 신청을 위한 정비기반시설의 감정평가의뢰를 받았다. 주어진 자료를 활용하여 관련 법규에 따라 주택재개발 정비사업의 시행으로 인하여 용도폐지되는 기존의 정비기반시설 부지와 새로이 설치하는 정비기반시설 예정 부지를 감정평가하시오(단, 가격의 산정과정과 본건 감정평가에 적용할 비교 표준지의 선정이유는 반드시 기술). (20점) 22회 2번 변형

- [평가조건]** 1. 본 감정평가의 대상 토지는 관련 제 규정에 따라 가장 적정하다고 판단되는 인근 공시지가 표준지를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지의 지가변동률과 토지의 제반가격형성요인을 종합고려하여 감정평가할 것
2. 국가 또는 지방자치단체로부터 사업시행자인 당해 정비사업조합에 무상으로 양여되는 국·공유 정비기반시설 부지는 용도폐지를 전제로 감정평가할 것
3. 사업시행자로부터 사업시행계획인가권자인 지방자치단체에 무상으로 귀속되는 새로이 설치하는 정비기반시설은 토지의 형질변경 등 그 시설의 설치에 소요되는 비용은 포함하지 않고 현장조사 당시 현재의 현황을 기준으로 감정평가할 것

[자료 01] 사업의 개요

1. 정비구역 현황

사업의 종류	구역의 명칭	위치	면적(㎡)	비고
주택재개발 정비사업	OO1-1주택 재개발정비 사업구역	OO시 OO동 100번지 일원	97,600	제2종 일반주거지역

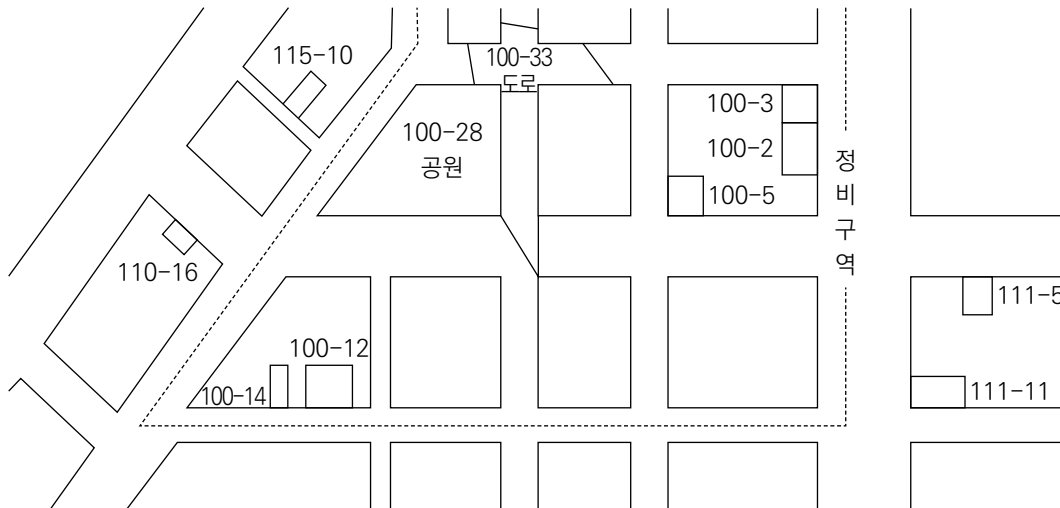
2. 토지이용 계획

구분	명칭	면적(㎡)	비율(%)	비고
합계		97,600	100.0	
토지이용계획	정비기반시설 등	소계	24,800	25.4
		도로	6,700	6.9
		공원	18,100	18.5
	획지	소계	72,800	74.6
		획지1	70,500	72.2
		획지2	2,300	2.4

3. 건축 계획

구분	내용
밀도	건폐율 18.20%(공동주택 : 15.60%, 부대시설 : 2.60%)
	용적율 229.00%
규모	공동주택 22개동 1,550세대(16층 ~ 22층)

4. 지적개황도(축척 없음)



[자료 02] 기타 참고사항

1. 주택재개발 정비구역 지정 고시일 : 2023.02.25
2. 주택재개발 정비조합설립인가 고시일 : 2023.11.08
3. 감정평가의뢰일: 2024.11.02
4. 가격조사완료일: 2024.11.10
5. 정비조합 제시 사업시행계획인가(고시)의 예정일 : 2024.11.30

[자료 03] 평가대상 목록

1. 용도 폐지되는 정비기반시설 부지

일련번호	지번	지목	전체면적(㎡)	소유자	비고
1	100-28	공원	3,216.0	국 (국토해양부)	현황 도시계획시설 공원
2	100-33	도로	1,303.3	OO시	현황 도시계획시설 도로

2. 새로이 설치되는 정비기반시설 부지 및 소재 건물

일련번호	지번	지목	전체면적(㎡)	건물 전체면적(㎡)	소유자	비고
3	100-2	대 (상업용)	637.3	1,911	박부자	대로 3-1호선 확장 도로 15%저촉
4	100-5	대 (주상용)	147.5	368.7	강개발	중로 2-8호선 신설 도로 62%저촉
5	100-14	대 (주거용)	138.7	100	최토지	근린공원신설 공원 100%저촉

※ 정비기반시설 편입 면적은 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림하여 사정함.

※ 일련번호 (3), (4), (5) 지상 소재 건물은 모두 철근콘크리트조 슬래브지붕으로 용도는 각각 상업용, 주상용, 주거용이며, 공히 2020.06.03에 사용승인되었음

- 위 평가 대상 토지를 비롯한 정비구역 내 모든 토지의 용도지역은 제1종 일반주거지역이었으나 정비사업의 시행으로 인하여 제2종 일반주거지역으로 변경(2023.02.25, 정비구역 지정고시일) 되었음.
- 위 평가 대상 토지 중 일련번호(1) 100-28번지와 일련번호(2) 100-33번지 주변은 주거용으로 이용되고 있음
- 위 평가 대상 토지 중 일련번호(3) 100-2번지와 일련번호(4) 100-5번지의 정비기반시설에 편입되는 부분은 가장형이며, 일련번호(5)의 100-14번지의 정비기반시설에 편입되는 부분은 세장형임

[자료 04] 토지가격 산정에 참고할 자료

- 인근 공시지가 표준지
 - 당해 정비사업구역 내 공시지가 표준지

일련 번호	지번	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)		비고
							2023년	2024년	
371	00동 100-3	541.9	상업용	2종 일주	광대 소각	정방형 평지	2,240,000	2,350,000	도로 15%저촉
372	00동 100-5	147.5	주상용	2종 일주	소로 각지	정방형 평지	1,270,000	1,330,000	도로 62%저촉
373	00동 100-12	153.9	단독주택	2종 일주	세로 (가)	가장형 평지	1,130,000	1,180,000	공원 100%저촉

- 당해 정비사업구역 외 공시지가 표준지

일련 번호	지번	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)		비고
							2023년	2024년	
375	00동 110-16	127.9	주상용	2종 일주	소로 한면	가장형 평지	1,230,000	1,290,000	
377	00동 111-5	137.4	단독주택	2종 일주	소로 한면	세장형 평지	1,120,000	1,170,000	
378	00동 111-11	600.3	상업용	2종 일주	광대 세각	세장형 평지	2,800,000	2,900,000	
380	00동 115-10	109.6	단독주택	1종 일주	세로 (불)	세장형 평지	950,000	990,000	

- 지가변동률(00시)

구분	평균	주거지역	상업지역	공업지역
2023.01.01. ~ 2023.12.31	1.04583	1.04629	1.04475	1.04400
2024.01.01. ~ 2024.08.31	1.01591	1.01584	1.01547	1.01622
2024.08.01. ~ 2024.08.31	1.00173	1.00160	1.00118	1.00191

3. 개별요인

1) 도로접면

구분	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
격차율	1.00	0.92	0.85	0.80	0.75

※ 도로접면이 각지인 경우는 한면에 접하는 경우에 비해 3% 우세함

2) 이용상황

구분	주거용	주상용	상업용
격차율	1.00	1.08	1.15

3) 형상

구분	가장형	정방형	세장형	사다리형	부정형
격차율	1.00	0.98	0.96	0.92	0.78

4) 도시계획시설 저촉

구분	일반	도로	공원
격차율	1.00	0.85	0.60

[자료 05] 기타사항

1. 대상물건 확정에 유의할 것
2. 국공유재산 관리청에 조회한 결과 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법에 따라 감정평가해줄 것을 요청받음
3. 시점수정치는 소수점이하 다섯째 자리까지 표시하되, 여섯째 자리에서 반올림함
4. 개별요인은 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함
5. 그 밖의 요인은 표준지에 관계없이 모두 50% 증액 보정함
6. 토지단가는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함

I 평가개요

- ① 본건은 주택재개발 정비사업 구역의 사업시행계획인가 신청을 위한 정비기반시설의 무상귀속·무상양도에 관련한 감정평가로서, 사업시행계획인가(고시)의 예정일인 2024.11.30.을 기준시점으로 평가함.
- ② 국유재산법, 공유재산 및 물품관리법에 따른 시가에 의한 매각평가 기준으로 평가함.

II 용도폐지 되는 정비기반시설 부지

1. 기호 1 (100-28번지)

1) 적용공시지가의 선택

기준시점 이전 최신 공시지가인 <2024.01.01>적용(이하 동일)

2) 비교표준지 선정

- ① 기준시점 당시 용도지역을 기준으로 <2종일주> 기준함(이하 동일).
- ② 평가조건에 따라 용도폐지를 전제하되, <자료 3>에 따라 <주거용> 기준함.
- ③ 현황 도시계획시설 저촉은 고려하지 아니함(이하 동일)
- ④ 용도지역(2종일주), 이용상황(주거용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#373> 선정함.

3) 시점수정(2024.01.01 ~ 11.30 지가변동률, 주거지역)

$$1.01584 \times (1 + 0.00160 \times 91/31) = 1.02061 \text{ (이하 동일)}$$

4) 지역요인 : 인근지역임. 1.000 (이하 동일)

5) 개별요인(소로각지, 주거용, 사다리형)

$$\frac{0.85 \times 1.03}{0.80}(\text{도로}) \times 1.00(\text{이용상황}) \times \frac{0.92}{1.00}(\text{형상}) \times 1.00(\text{시설저촉}) = 1.007$$

6) 그 밖의 요인 : 1.50 (이하 동일)

7) 감정평가액

$$1,180,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times 1.007 \times 1.50 = @1,820,000 \\ (\times 3,216\text{m}^2 = 5,853,120,000)$$

2. 기호 2 (100-33)

1) 비교표준지 선정(2024년 공시지가)

대상과 용도지역(2종일주), 이용상황(주거용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#373> 선정함.

2) 개별요인(소로각지, 주거용, 부정형)

$$\frac{0.85 \times 1.03}{0.80}(\text{도로}) \times 1.00(\text{이용상황}) \times \frac{0.78}{1.00}(\text{형상}) \times 1.00(\text{시설저촉})$$

3) 감정평가액

$$1,180,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times 0.854(*\text{개}) \times 1.50 = 1,540,000\text{원/m}^2 \\ (\times 1,303.3\text{m}^2 = 2,007,082,000)$$

Ⅲ 새로이 설치되는 정비기반시설 부지

1. 처리방침

- ① 평가대상물건 : 정비기반시설에 편입되는 토지 부분만 평가대상이며, 건물은 평가대상이 아님. 편입되는 토지의 면적은 아래와 같음.

$$\text{기호 3 : } 637.3 \times 0.15 = 95.6\text{m}^2$$

$$\text{기호 4 : } 147.5 \times 0.62 = 91.5\text{m}^2$$

$$\text{기호 5 : } 138.7 \times 1.00 = 138.7\text{m}^2$$

- ② 평가조건에 따라 현장조사 당시 현재의 현황을 기준으로 개별필지별로 평가함.
 ③ 도로 및 공원 저촉은 고려하지 않음
 ④ 정비구역 내의 표준지 공시지가 평가시 당해 사업과 관련한 도시계획시설 저촉에 대한 감가는 반영하지 않고 있는바, 표준지 공시지가 자체에 감가율이 반영되지 않은 상태이므로 별도 보정을 할 필요가 없음.
 ⑤ 형상, 도로접면조건 등은 편입전 전체토지를 기준으로 판단함.(부분감정평가, 이하 동일)

2. 기호 3 (100-2번지)

1) 비교표준지 선정(2024년 공시지가)

정비구역 내의 <2종일주>, <상업용> 기준하여 <표 #371>선정함.

2) 개별요인(광대한면, 상업용, 가장형)

$$\frac{1.00}{1.00 \times 1.03}(\text{도로}) \times 1.00(\text{이용상황}) \times \frac{1.00}{0.98}(\text{형상}) \times 1.00(\text{시설저촉})$$

3) 감정평가액

$$2,350,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times 0.991 \times 1.50 = 3,570,000\text{원/m}^2 \\ (\times 95.6\text{m}^2 = 341,292,000)$$

3. 기호 4 (100-5번지)

1) 비교표준지 선정

정비구역 내의 <2종일주>, <주상용>, 본건이 표준지로서 <표 #372> 선정함.

2) 개별요인 : 본건이 표준지임.

$$3) \text{ 감정평가액 : } 1,330,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.50 = 2,040,000\text{원/m}^2 \\ (\times 91.5\text{m}^2 = 186,660,000)$$

4. 기호 5 (100-14번지)

1) 비교표준지 선정

정비구역 내의 <2종일주>, <주거용>, 기준하여 <표 #373> 선정함.

2) 개별요인(세로(가), 주거용, 세장형) : $1.00(\text{도로}) \times 1.00(\text{이용상황}) \times 0.96(\text{형상}) \times 1.00(\text{시설저촉})$

$$3) \text{ 감정평가액 : } 1,180,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times 0.960 \times 1.50 = 1,730,000\text{원/m}^2 \\ (\times 138.7\text{m}^2 = 239,951,000)$$

06 국공유재산의 매각평가

K감정평가법인 소속 감정평가사 甲은 서울특별시 A구청장으로부터 B12구역주택재개발정비사업 구역 내에 소재한 공유지의 처분을 위한 감정평가를 의뢰받고 현장조사 및 가격조사를 완료하였는바, 다음의 물음에 답하시오. (30점) 25회 1번 변형

[물음 01] <자료 1>의 Case 1을 상정하는 경우 감정평가액을 구하시오.

[물음 02] <자료 1>의 Case 2를 상정하는 경우 감정평가액을 구하시오.

[자료 01] 감정평가 의뢰내역(요약)

1. 의뢰상황

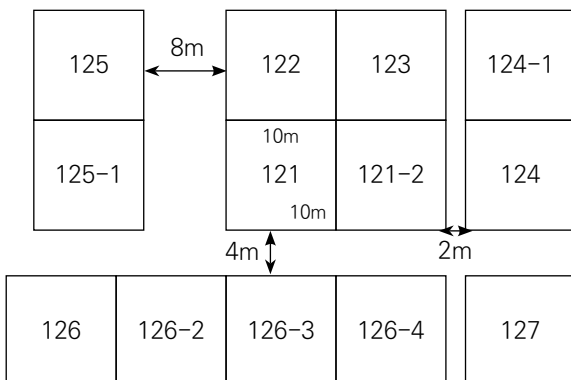
구분	Case 1	Case 2
의뢰인	서울특별시 A구청장	
의뢰일자	2021.05.20	2024.09.01
현장조사 및 가격조사완료일자	2021.05.23. ~ 05.25	2024.09.03 ~ 09.05
매매계약 체결예정일	2021.06.30	별도 제시되지 않음

2. 제출기한 : 의뢰일로부터 14일 내

3. 의뢰목록

일련번호	소재지	지번	지목	면적(㎡)	용도지역
1	서울특별시 A구 B동	121	대	100.0	2종일주
2	"	121-2	대	100.0	"

4. 의뢰목록의 사업시행계획인가고시일 기준 위치도



※ 4m 도로는 자동차통행이 가능하나, 2m 도로는 인접 토지의 담장 돌출등으로 자동차통행이 불가하며, 본건 인근은 모두 단독주택으로 이용중임.

[자료 02] 기본적 조사사항

1. 조사 내용

- 1) 본건 토지는 사업시행인가고시일 현재 기존 주택지대 내에 소재하는 일단의 “공용주차장”으로 사용되었던 것으로 조사되었음
- 2) 2024.09.03 현장조사일 현재 B12구역주택재개발정비사업이 착공된 상태로, 본건의 현황이 변경된 상태로서 주택재개발사업에 편입되어 일단의 사업부지로 이용 중임
- 3) 본건 “공용주차장”은 1995. 6. 21자로 도시계획시설(주차장) 실시계획인가 고시되었음
- 4) B12구역주택재개발정비사업 현황(요약)
 - (1) 소재지 : 서울특별시 A구 B동 178번지 일대
 - (2) 사업구역 면적 : 65,826㎡
 - (3) 택지면적 : 42,786㎡
 - (4) 사업시행계획인가고시일 : 2021.03.20
 - (5) 착공일자 : 2023.10.28
 - (6) 조합제시 사업비(개량비) 분석 내역(2024년 8월 말 현재)

항목	금액(원)	비고
토목공사비 등	15,682,000,000	-
공동비용	8,560,000,000	토지 및 건물에 공통으로 할당되는 금액으로, 토지비율은 48%임
합계	24,242,000,000	-

[자료 03] 공시지가 표준지, 매매사례 및 평가선례 등

1. 인근 공시지가 표준지 내역

기호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상/지세	공시기준일	공시지가(원/㎡)	비고
①	B동 125-1	89.0	대	단독 주택	2종 일주	세로 (가)	사다리 평지	2021.01.01	2,300,000	B12구역 내 (본건 남서측 인근)
								2022.01.01	2,380,000	
								2023.01.01	2,460,000	
								2024.01.01	-	
②	B동 132	102.0 (일단지)	대	주거 나지	2종 일주	광대 소각	부정형 평지	2021.01.01	-	B12구역
								2022.01.01	-	
								2023.01.01	-	
								2024.01.01	3,220,000	
③	B동 457	153.0	대	단독 주택	2종 일주	세로 (가)	세장형 평지	2021.01.01	2,180,000	본건 북측 인근
								2022.01.01	2,250,000	
								2023.01.01	2,320,000	
								2024.01.01	2,400,000	

2. 정상적인 매매사례

기호	소재지	거래일자	지목	면적(㎡)		용도지역	거래가액/원
				토지	건물		
(가)	B동 127	2021.03.20	대	100	80	2종 일주	400,000,000
(나)	B동 78-2	2023.08.25	대	92.0	99.5	2종 일주	400,000,000
(다)	B동 249	2024.05.20	대	103.0	156.2	2종 일주	683,000,000

※ (나), (다)는 사업구역 외에 소재함

※ 토지의 개별특성은 세로(가), 정방형, 평지로 모두 동일함

- 1) 기호(가) : 매매 당시 연와조 슬래브지붕 단층 주택(1960년 5월 9일 사용승인)이 소재하고 있었으며, 매매 당시 건물 재조달원가는 @1,000,000원/㎡으로 조사되며, 연와조의 경우 내용연수는 45년이며, 잔가율은 10%를 적용함
- 2) 기호(나) : 매매 당시 블록조 단층 주택이 소재하였으나, 매매 후 기존 건물은 철거(철거비와 폐자재 매각금액 동일)되고 현장조사일 현재 다세대주택이 신축되어 있음
- 3) 기호(다) : 3층 규모의 주상용 건물(철근콘크리트조) 신축 후 바로 매매된 것으로, 매매시점 당시 건물 재조달원가는 @1,500,000원/㎡으로 조사됨

3. 평가선례

기호	소재지	목적	기준시점	지목	면적(㎡)	용도지역	평가액(원/㎡)
㉠	B동 526 외	택지비	2023.09.01	대	32,685.24	2종일주	6,700,000
㉡	B동 144 외	택지비	2022.10.29	대	11,790.57	2종일주	6,160,000

[자료 04] 자가변동률(서울특별시 A구 주거지역)

기간	변동률(%)
2021.01.01 ~ 2021.03.20	0.096
2021.03.20 ~ 2024.09.05	3.487
2022.10.29 ~ 2024.09.05	1.926
2023.08.25 ~ 2024.09.05	0.999
2023.09.01 ~ 2024.09.05	0.221
2024.05.20 ~ 2024.09.05	0.022
2024.01.01 ~ 2024.09.05	0.057

[자료 05] 요인비교 자료

1. 지역요인 : 본건, 공시지가 표준지, 매매사례 및 평가선례는 인근지역에 소재하여 지역요인 대등함

2. 개별요인

1) Case 1 관련

(1) 도로접면

구분	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
격차율	1.00	0.92	0.85	0.80	0.75

※ 도로접면이 각지인 경우는 한면에 접하는 경우에 비해 3% 우세함

(2) 이용상황

구분	주거용	주상용	상업용
격차율	1.00	1.08	1.15

(3) 형상

구분	가장형	정방형	세장형	사다리형	부정형
격차율	1.00	0.98	0.96	0.92	0.78

(4) 도시계획시설 저촉

구분	일반	주차장	공원
격차율	1.00	0.85	0.60

2) Case 2 관련

(공시지가 표준지 : 1.00)

공시지가 표준지	본건	매매사례			평가선례	
		(가)	(나)	(다)	㉠	㉡
①	1.25	1.15	1.35	1.50	1.50	1.35
②	1.00	0.90	1.06	1.20	1.18	1.07
③	0.85	0.75	0.87	1.05	0.97	0.86

[자료 06] 기타사항

1. 공시지가기준법 외 다른 감정평가방법에 의한 합리성 검토는 하지 않음
2. 그 밖의 요인 보정시 적용할 사례는 가장 적절한 것 하나만을 선택할 것
3. 개별요인은 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함.
4. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 이하 둘째 자리까지 표시하되, 셋째 자리에서 절사함.
5. 토지단가는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함.

I 평가개요

1. 본건은 주택재개발정비사업 구역 내에 소재하는 공유지에 대한 매각 목적의 감정평가로서, 도시 및 주거환경정비법(이하 “도정법”) 등 관련법규에 의거함.
2. 개량비는 지방자치단체의 장이 심사·결정할 사안으로서 감정평가액에 반영하지 않고 처분가격에서 참작할 사항인바 고려하지 않음(공유재산법 시행령 제28조제1항)

II 물음 1)

1. 처리방침

- ① 사업시행계획인가의 고시가 있는 날(이하 사업시행계획인가고시일)로부터 3년 이내에 매각하는 경우로서 사업시행계획인가고시일을 기준으로 평가함
- ② 공용주차장은 용도폐지를 전제로 인근지역의 표준적인 이용상황(주거용)을 기준으로 함
- ③ 개별물건기준 원칙에 따라 개별감정평가함

2. 감정평가액

- ① 공시지가기준법을 적용함.
- ② 기호 1, 2 토지는 개별요인을 제외한 나머지 내용은 동일함

1) 적용공시지가의 선택 및 비교표준지 선정

- ① 사업시행계획인가고시일 당시 최근 공시지가인 <2021.01.01> 선택
- ② B12구역 내에 소재하고 용도지역이 같고 이용상황이 유사한 <표 #1> 선정

2) 시점수정(2021.01.01 ~ 2021.03.20 지가변동률 A구 주거지역) : 1.00096

3) 지역요인 : <자료5>에 의거 대등함. 1.000

4) 개별요인

(1) 기호 1 토지(소로각지, 주거용, 정방형)

$$\frac{0.85 \times 1.03}{0.80}(\text{도로}) \times 1.00(\text{이용상황}) \times \frac{0.98}{0.92}(\text{형상}) \times 1.00(\text{시설저촉}) = 1.166$$

(2) 기호 2 토지(세로(가), 주거용, 정방형)

$$\frac{0.80}{0.80}(\text{도로}) \times 1.00(\text{이용상황}) \times \frac{0.98}{0.92}(\text{형상}) \times 1.00(\text{시설저촉}) = 1.065$$

5) 그 밖의 요인 보정

(1) 사례 선택

사업구역 내에 소재하고 용도지역(2종일주), 이용상황(주거용)이 동일한 <사례 #가> 선택함.

(2) 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

① 매매사례의 토지가격

$$(400,000,000 - 80 \times 1,000,000 \times 0.1) / 100 = @3,920,000$$

② 그 밖의 요인 보정치

$$\frac{3,920,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times 1.00 \times 0.939(*개)}{2,300,000 \times 1.00096} = 1.59$$

$$* \text{개별요인} : \frac{0.80}{0.80}(\text{도로}) \times 1.00(\text{이용상황}) \times \frac{0.92}{0.98}(\text{형상}) = 0.939$$

6) 감정평가액

(1) 기호 1 토지

$$2,300,000 \times 1.00096 \times 1.00 \times 1.166 \times 1.59 = @4,270,000$$

$$(\times 100 = 427,000,000\text{원})$$

(2) 기호 2 토지

$$2,300,000 \times 1.00096 \times 1.00 \times 1.065 \times 1.59 = @3,900,000$$

$$(\times 100 = 390,000,000\text{원})$$

III 물음 2)

1. 처리방침

- ① 사업시행계획인가고시일로부터 3년을 경과하여 매각하는 경우로서 가격조사완료일을 기준으로 평가함
- ② 공용주차장은 일단의 아파트부지로 이용중인바 현황대로 평가함
- ③ 일단의 아파트부지 전체를 기준으로 일괄감정평가한 후 해당 토지면적에 대한 가액만 평가(부분감정평가)함

2. 감정평가액 (공시지가기준법)

1) 적용공시지가의 선택 및 비교표준지 선정

- ① 기준시점 당시 최근 공시지가인 <2024.01.01> 선택
- ② B12구역 내에 소재하고 용도지역이 같고 이용상황이 동일한 <표 #2> 선정

2) 시점수정(2024.01.01 ~ 2024.09.05 A구 주거지역) : 1.00057

3) 지역요인 : <자료5>에 의거 대등함. 1.000

4) 개별요인 : 일단지로서 대등함. 1.000

5) 그 밖의 요인 보정

(1) 사례 선택

용도지역(2종일주), 이용상황(아파트용지)이 동일하고 기준시점에 가까운 <평가전례 #㉠> 선택함.

(2) 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

$$\frac{6,700,000 \times 1.00221(*\text{시}) \times 1.000 \times 0.847(**\text{개})}{3,220,000 \times 1.00057} = 1.76$$

* 시점수정(2023.09.01 ~ 2024.09.05)

** 개별요인 : 1.00 / 1.18

6) 감정평가액

$$3,220,000 \times 1.00057 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.76 = @5,670,000$$

$$(\times 200 = 1,134,000,000\text{원})$$

07 현금청산평가

감정평가사 A는 OO정비사업조합으로부터 분양신청을 하지 아니한 병 소유의 부동산에 대한 감정평가를 의뢰받고 2023년 8월 10일부터 12일까지 실지조사 및 가격조사를 완료한 후 자료를 수집·정리하였다.

감정평가관계법규 및 감정평가 실무기준, 감정평가이론 등을 참작하여 다음 물음에 답하시오. (15점)

[물음 01] 재건축사업구역에 해당하는 경우

[물음 02] 재개발사업구역에 해당하는 경우

[자료 01] 대상물건의 현황

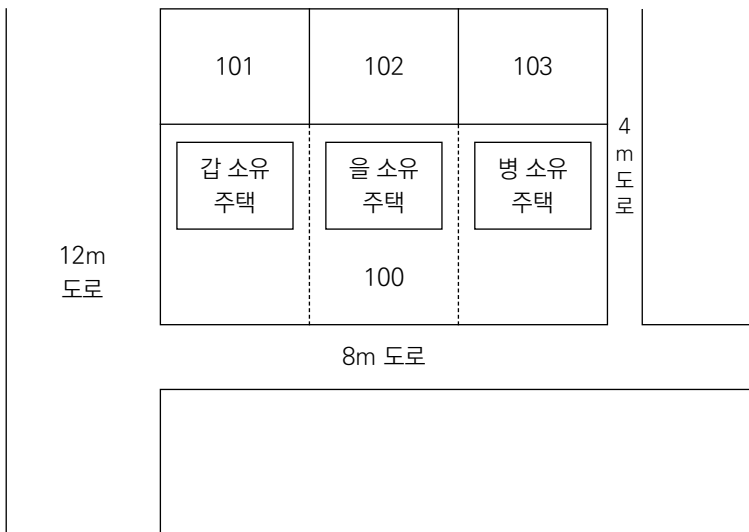
1. 토지

- 1) 소재지: S시 C동 100번지
- 2) 지목 및 현황: 대, 주거용
- 3) 용도지역: 제2종일반주거지역
- 4) 면적: 900㎡ 중 3분의 1

2. 건물

병 소유: 연와조 슬래브지붕 단층, 단독주택, 100㎡, 2020년 3월 5일 사용승인

3. 지적현황도



※ 4m 도로는 자동차통행이 가능함

[자료 02] 감정평가 의뢰사항(물음 2 관련)

재개발조합으로부터 현금청산협의 성립(예정)일을 2023년 9월 30일로 통보받았으며, 협의가 이루어지지 않을 경우 수용재결절차를 진행할 예정으로 확인됨

[자료 03] 도시정비사업 일정

재건축사업	재개발사업
1) 정비구역지정 고시일 : 2021.07.01	1) 정비구역지정 고시일 : 2021.07.01
2) 재건축조합 설립일 : 2021.11.01	2) 재개발조합 설립일 : 2021.11.01
3) 사업시행계획인가 고시일 : 2022.05.01	3) 사업시행계획인가 고시일 : 2022.05.01
4) 분양신청기간 만료일 : 2023.06.01	4) 분양신청기간 만료일 : 2023.06.01
5) 관리처분계획인가의 고시가 있는 날 : 2023.08.01	5) 관리처분계획인가의 고시가 있는 날 : 2023.08.01

[자료 04] 대상물건의 조사내용

- 친구 사이인 갑, 을, 병은 3분의 1씩 자금을 모아 S시 C동 100번지 토지를 매수하여 3분의 1씩 토지를 구분하여 사용하기로 약속한 후 각각 단독주택(일반주택으로 3등급 수준이며, 위생설비, 급배수설비, 급탕설비, 난방설비(온수식-유류) 구비)을 신축하여 거주해오고 있음
- 토지 매수 후 각각의 위치를 특정하여 위치확인동의서를 작성하여 각각 보관중이며, 건축물현황도에 의해서도 갑, 을, 병 건물의 위치 확인이 가능함
- 토지의 지세는 평지로 조사됨
- 대상물건은 최유효이용상태로 판단됨
- 건물은 이전이 불가능한 것으로 조사됨

[자료 05] 표준지 공시지가

일련번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 및 지세	공시지가(원/㎡)	
								2022.01.01	2023.01.01
1	S시B동101	1,000	대	상업용	일반상업	중로한면	정방형평지	3,350,000	3,500,000
2	S시B동105	900	대	단독주택	2종일주	중로한면	가장형평지	2,200,000	2,300,000
3	S시B동410	800	대	단독주택	2종일주	소로한면	가장형평지	1,900,000	2,000,000

※ S시의 경우 동의 구역과 인근지역의 범위가 일치하는 것으로 조사됨

※ 일련번호 1, 2 표준지는 사업구역 내에 소재하고, 3 표준지는 사업구역 외에 소재함.

[자료 06] S시의 지가변동률

구분	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역
2022년 12월	2.902 (5.80)	2.84 (5.70)	1.54 (3.18)	1.20 (2.09)
2023년 6월	1.902 (3.80)	1.24 (3.20)	1.24 (3.18)	1.20 (3.09)

※ ()는 1월부터 해당월까지 누계치임

※ 2022년 3월부터 12월까지 지가변동률: 주거지역 4.60% 상승, 상업지역 4.5% 상승, 공업지역 3.5% 상승, 녹지지역 2.5% 상승

[자료 07] 정상적인 매매가격자료

기호	소재지	거래일자	지목	면적(㎡)		용도지역	거래가액/원
				토지	건물		
(가)	B동 127	2022.03.01	대	100	80	2종일주	320,000,000
(나)	B동 78-2	2023.07.01	대	105.0	-	2종일주	400,000,000
(다)	B동 249	2023.01.01	대	103.0	156.2	2종일주	600,000,000

※ (가), (나)는 사업구역 내에 소재하고, (다)는 사업구역 외에 소재하고 있으며, 조사 결과 사업시행계획인가고시 후 사업구역 내 큰 폭의 가격상승이 이루어진 것으로 조사됨

※ 토지의 개별특성은 세로(가), 정방형, 평지로 모두 동일함

1) 기호(가) : 매매 당시 블록조 슬레이트지붕 단층 주택(1970년 8월 1일 사용승인)이 소재하고 있었으며, 매매 당시 건물 재조달원가는 @800,000원/㎡으로 조사되며, 블록조의 경우 내용연수는 40년이며, 잔가율은 10%를 적용함

2) 기호(나) : 매매 당시 주거나지상태였음

3) 기호(다) : 매매 당시 블록조 단층 주택이 소재하였으나, 매매 후 기존 건물은 철거(철거비와 폐자재 매각금액 동일)되고 현장조사일 현재 다세대주택이 신축되어 있음

[자료 08] 건축비용 자료

1. 표준단가

분류번호	용도	구조	급수	표준단가(원/㎡)	내용연수
1-1-3-7	일반주택	조적조(연와) 슬래브 위 시멘트기와잇기	2	1,553,000	45 (40-50)
1-1-3-7	일반주택	조적조(연와) 슬래브지붕	3	1,427,000	45 (40-50)

※ 표준단가에는 전기기본설비가 포함되어 있으며, 내용연수는 중간값을 적용할 것

2. 부대설비 보정단가

1) 위생설비, 급배수설비, 급탕설비

건물용도	보정단가(원/㎡)
일반주택	74,000 ~ 95,000
고급주택	107,000 ~ 148,000
아파트	72,000 ~ 116,000

※ 건물 바닥면적에 의한 산정기준이며, 중간값을 적용할 것

2) 난방설비(온수식-유류)

건물용도	보정단가(원/㎡)
일반주택	86,000 ~ 115,000
고급주택	105,000 ~ 134,000
아파트	58,000 ~ 87,000

※ 건물 바닥면적에 의한 산정기준이며, 중간값을 적용할 것

3. 표준단가와 부대설비 보정단가는 별도의 시점수정이 필요하지 않으며, 대상건물과의 개별적 격차도 없는 것으로 가정함

4. 대상물건의 내용연수 만료시 잔존가치는 0이며, 건물의 감가는 만년감가함

[자료 09] 토지특성에 따른 격차율

1. 도로접면

구분	중로한면	소로한면	세로(가)
중로한면	1.00	0.83	0.75
소로한면	1.20	1.00	0.83
세로(가)	1.33	1.20	1.00

※ 각지의 경우 5% 가산할 것

2. 형상

구분	세장형	가장형	정방형	부정형
세장형	1.00	0.97	0.91	0.83
가장형	1.03	1.00	0.94	0.90
정방형	1.10	1.02	1.00	0.91
부정형	1.21	1.10	1.10	1.00

3. 지세

구분	평지	완경사
평지	1.00	0.90
완경사	1.11	1.00

[자료 10] 기타 참고사항

- 1. 시점수정은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하고, 넷째 자리에서 반올림할 것.
- 2. 개별요인비교치는 백분율로서 소수점 이하 첫째 자리까지 표시하고, 둘째 자리에서 반올림할 것
- 3. 그 밖의 요인 보정치는 소수점 이하 둘째자리까지 표시하고, 셋째 자리이하는 절사할 것
- 4. 토지단가와 건물단가는 10만원 미만인 경우에는 유효숫자 둘째 자리까지 표시하고, 10만원 이상인 경우에는 유효숫자 셋째 자리까지 표시할 것(유효숫자 이하는 반올림함)

I 평가개요

도시정비사업의 현금청산협의를 위한 감정평가로서 재건축사업과 재개발사업의 경우 기준시점 및 감정평가기준이 상이한 바 이에 유의하여 평가함

II 물음 1) 재건축사업의 경우

1. 처리방침

- ① 기준시점: 관리처분계획인가의 고시가 있는 날의 다음 날인 2023.8.2.
- ② 시장가치를 기준으로 평가(토지: 공시지가기준법, 건물: 원가법)
- ③ 개별감정평가: 토지와 건물마다 개별감정평가
- ④ 공유지분의 위치 불고려: 전체토지를 기준으로 지분비율대로 평가

2. 토지

1) 공시지가기준법

(1) 연도별공시지가 선택 및 비교표준지 선정

기준시점에 근접한 2023.1.1.자 공시지가를 선택하고, 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(2종일반주), 이용상황(단독주택) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#2> 선정
(#1은 용도지역, 이용상황 상이, #3은 사업구역 외 소재하여 배제함)

(2) 시점수정

주거지역의 지가변동률 적용함

$$2023.01.01 \sim 2023.08.02 : (1.038) \times (1 + 0.01902 \times 33/30) = 1.05972$$

(3) 지역요인 : 인근지역내에 소재하여 동일함. 1.000

(4) 개별요인

$$\text{종로각지, 세장형, 평지} \rightarrow (1.0 \times 1.05) \times 1.03 \times 1 = 1.082$$

(5) 그 밖의 요인

① 사례 선택

사업구역 내에 소재하고 용도지역(2종일반주), 이용상황(주거용)이 동일하며 기준시점에 가까운 <사례 #나> 선택함.
(사례 #가는 거래시점이 #나에 비해 과거이며, 사례 #다는 사업구역 외에 소재하여 배제함.)

② 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

$$\frac{(400,000,000 / 105) \times 1.00 \times 1.02092(*\text{시}) \times 1.00 \times 1.357(**\text{개})}{2,300,000 \times 1.05972} = 2.16$$

* 시점수정(2023.07.01 ~ 2023.08.02) : $(1 + 0.01902 \times 33/30) = 1.02092$

** 개별요인 : $1.33 \times 1.02 \times 1 = 1.357$

(6) 토지가액(병 소유 토지)

$$2,300,000 \times 1.05972 \times 1.000 \times 1.082 \times 2.16 = @5,700,000$$

$$(\times 300 = 1,710,000,000\text{원})$$

3. 건물

1) 재조달원가

표준단가 + 부대설비 보정단가

$$1,427,000 + 84,500 + 100,500 = @1,612,000$$

2) 적산가액

$$\text{병 소유건물: } 1,612,000 \times 42/45 = @1,500,000$$

$$(\times 100 = 150,000,000\text{원})$$

4. 감정평가액(병 소유)

$$1,710,000,000 + 150,000,000 = 1,860,000,000$$

III. 물음 2) 재개발사업의 경우

1. 처리방침

- ① 기준시점: 보상협의예정일인 2023.09.30
- ② 적정가격을 기준으로 평가(토지: 공시지가기준법, 건물: 이전불가-원가법)
- ③ 개별감정평가: 토지와 건물마다 개별감정평가
- ④ 공유지분의 위치 불고려: 전체토지를 기준으로 지분비율대로 보상평가

2. 토지

1) 공시지가기준법

(1) 연도별공시지가 선택 및 비교표준지 선정

사업시행계획인가고시일 이전의 공시지가로서 사업시행계획인가고시일에 근접한 2022.01.01자 공시지가를 선택하고, 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(2종일주), 이용상황(단독주택) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#2> 선정(#1은 용도지역, 이용상황 상이, #3은 사업구역 외 소재하여 배제함)

(2) 시점수정

주거지역의 지가변동을 적용함

$$2022.01.01 \sim 2023.09.30 : (1.058) \times (1.038) \times (1 + 0.01902 \times 92/30) = 1.16226$$

(3) 지역요인 : 인근지역내에 소재하여 동일함. 1.000

(4) 개별요인

$$\text{중로각지, 세장형, 평지} \rightarrow (1.0 \times 1.05) \times 1.03 \times 1 = 1.082$$

(5) 그 밖의 요인

① 사례 선택

사업구역 내에 소재하고 용도지역(2종일주), 이용상황(주거용)이 동일한 <사례 #가> 선택함.

(사례 #나는 사업시행계획인가고시 후 거래되어 해당 정비사업으로 인한 가격변동이 반영되었다 보이고, 사례 #다는 사업구역 외에 소재하여 배제함.)

② 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

a. 매매사례의 토지가격

$$(320,000,000 - 80 \times 800,000 \times 0.1) / 100 = @3,136,000$$

b. 그 밖의 요인 보정치

$$\frac{3,136,000 \times 1.00 \times 1.14908(*\text{시}) \times 1.00 \times 1.357(**\text{개})}{2,200,000 \times 1.16226} = 1.91$$

* 시점수정(주거지역, 2022.03.01 ~ 2023.9.30) :

$$(1.046) \times (1.038) \times (1 + 0.01902 \times 92/30) = 1.14908$$

** 개별요인 : $(1.33) \times 1.02 \times 1 = 1.357$

(6) 토지가액(병 소유 토지)

$$2,200,000 \times 1.16226 \times 1.000 \times 1.082 \times 1.91 = @5,280,000$$

$$(\times 300 = 1,584,000,000\text{원})$$

3. 건물

건물은 <자료 3>에 따라 이전이 불가능하므로 취득가액으로 평가

상기 물음 1)과 동일함

$$\text{병 소유건물} : 1,612,000 \times 42 / 45 = @1,500,000$$

$$(\times 100 = 150,000,000\text{원})$$

4. 보상평가액(병 소유)

$$1,584,000,000 + 150,000,000 = 1,734,000,000$$